هداية المسترشد في نظم بداية المجتهد

نظم

خضر بن حسن بن أحمد السعدي

المقدمة

الْحَمْـــــدُ للهِ الْكَـــــرِيمِ يَهْـــــدِي ١ مَـــنْ شَـــاءَ مِـــنْ عِبَـــادِهِ لِلرُّشْـــدِ
فَقَّـــــهَ فِي الـــــدِّينِ الَّـــــذِي أَرَادَا ٢ خَيْـــــرًا بِـــــهِ، وَزَادَهُ رَشَـــــادَا
أَهْـــدَى لَنَـــا نَبِيَّـــهُ مُحَمَّـــدَا ٣ مُعَلِّمًـــا وَنَاصِـــحًا مُجْتَهِـــدَا
صَـــلَّى عَلَيْـــهِ رَبُّنَـــا وَسَـــلَّمَا ٤ مَـــا بَـــزَغَ الْفَجْـــرُ وَمَـــا غَيْـــثٌ هَمَـــى
قَـــدْ أَرْشَـــدَ النَّـــاسَ لِكُـــلِّ مَـــا يَسُـــرّْ ٥ وَقَـــدْ نَهَـــاهُمُ عَـــنْ كُـــلِّ مَـــا يَضُـــرّْ
فَأَسْـــعَدُ النَّـــاسِ بِـــهِ مَـــنْ وُفِّقَـــا ٦ لِإِرْثِـــهِ فَهْمًـــا وَنَشْـــرًا وَتُقَـــى
وَمِـــنْ هُنَـــا شَمَّـــرَ أَهْـــلُ الـــذِّكْرِ ٧ لِحِفْظِـــهِ وَالْفَهْـــمِ ثُمَّ النَّشْـــرِ
فَـــأَلَّفُوا مُصَـــنَّفَاتٍ مُزْهِـــرَهْ ٨ تَبْصِـــرَةً لِمَـــنْ يَعِـــي وَتَـــذْكِرَهْ
وَمِـــنْ ذِهِ بِدَايَـــةُ الْمُجْتَهِـــدِ ٩ فَهَـــاكَ نَظْـــمَ دُرِّهِ لِلْمُبْتَـــدِي
ضَـــمَّنْتُهُ الْمَسَـــائِلَ الْأُصُـــولَا ١٠ وَأَحْـــذِفُ التَّفْرِيـــعَ وَالـــدَّلِيلَا
وَرُبَّ فَـــرْعٍ قَـــدْ تَـــرَانِي أُدْرِجُـــهْ ١١ لَـــوْ لَمْ يُسَـــقْ فِي الْأَصْـــلِ كُنْـــتُ أُخْرِجُـــهْ
وَرُبَّمَـــا حَـــذَفْتُ قَـــوْلًا قَـــدْ ذُكِـــرْ ١٢ فِي أَصْـــلِهِ أَنْ شَـــذَّ أَوْ لِأَخْتَصِـــرْ
وَرُبَّمَـــا قَـــدَّمْتُ أَوْ أَخَّـــرْتُ ١٣ لِنُكْتَـــةٍ أَوْ زِدْتُ أَوْ غَيَّـــرْتُ
مُبَيِّنًـــا مُعْتَمَـــدَ الْمَـــذَاهِبِ ١٤ بِصِـــيغَةِ الْجَـــزْمِ بِـــهِ فِي الْغَالِـــبِ
وَمَـــا بِقِيـــلَ أَوْ بِعَـــنْ أَوْ نَحْـــوِ (فِي ١٥ قَـــوْلٍ) لِشَـــيْخِ مَـــذْهَبٍ فَضَـــعِّفِ
وَالْحُكْـــمُ -إِنْ أَرْسَـــلْتُهُ- لِكُلِّهِـــمْ ١٦ إِلَّا إِذَا ذَكَـــرْتُ خُلْـــفَ بَعْضِـــهِمْ
سَمَّيْتُـــهُ هِدَايَـــةَ الْمُسْتَرْشِـــدِ ١٧ لِمَـــا حَـــوَى بِدَايَـــةُ الْمُجْتَهِـــدِ
وَأَسْـــأَلُ اللهَ الْكَـــرِيمَ أَنْ يَمُـــنّْ ١٨ لِلْعَبْـــدِ بِالتَّسْـــدِيدِ مَـــعْ قَصْـــدٍ حَسُـــنْ
فَـــرُبَّ سَـــاعٍ فِي صَـــلَاحِ غَـــيْرِهِ ١٩ قُعُـــودُهُ خَيْـــرٌ لَـــهُ مِـــنْ سَـــيْرِهِ
وَمَـــا انْتِفَـــاعِي إِنْ أَفَـــادَ النَّـــاسُ ٢٠ مِمَّـــا حَـــوَى وَنَـــالَنِي الْإِفْـــلَاسُ

كتاب الطهارة

هُمَـــا طَهَارَتَـــانِ إِمَّـــا مِـــنْ حَـــدَثْ ٢١ -كَمَـــا قَـــدَ اجْمَعُـــوا- وَإِمَّـــا مِـــنْ خَبَـــثْ
طَهَـــارَةُ الْأَحْـــدَاثِ غُسْـــلٌ وَوُضُـــو ٢٢ ثُمَّ تَـــيَمُّمٌ لِعُـــذْرٍ يَعْـــرِضُ

فَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ ٢٣ وَنَحْوِهَا مِمَّا قَرِيبًا يَاتِي
وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِنْ كَانَ قُصِدْ ٢٤ وَصَحَّحَ النُّعْمَانُ كَيْفَمَا وُجِدْ
وَسُنَّ فِي الطُّهُورِ بِاسْمِ اللهِ ٢٥ وَأَحْمَدُ أَلْزَمَ غَيْرَ السَّاهِي
وَالْغُسْلُ لِلْكَفَّيْنِ قَبْلُ مُسْتَحَبُّ ٢٦ وَقِيلَ: ذَا عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الرِّيَبْ
وَالظَّاهِرِيُّ بَعْدَ نَوْمٍ أَلْزَمَا ٢٧ وَأَحْمَدُ عَنْ نَوْمِ لَيْلٍ فَاعْلَمَا
وَسُنَّ الِاسْتِنْشَاقُ كَالْمَضْمَضَةِ ٢٨ وَوَجَبَا لِأَحْمَدٍ فَأَثْبِتِ
وَالْوَجْهَ أَوْجِبْ غَسْلَهُ مِنْ أُذْنِ ٢٩ لِأُخْتِهَا وَمَنْبِتٍ لِلذِّقْنِ
وَمَا وَرَا الْعِذَارِ قِيلَ: مَا دَخَلْ ٣٠ لِمَالِكٍ، وَمَا عَلَى هَذَا الْعَمَلْ
وَمِنْهُ شَعْرُ لِحْيَةٍ، وَمَا دَخَلْ ٣١ فِيهِ لَدَى النُّعْمَانِ مَا مِنْهَا انْسَدَلْ
وَسُنَّ تَخْلِيلُ الْكَثِيفِ، وَكُرِهْ ٣٢ لِمَالِكٍ، وَعَنْهُ: حَتْمٌ، فَانْتَبِهْ
وَلْتُغْسَلِ الْأَيْدِي مَعَ الْمَرَافِقِ ٣٣ وَقِيلَ: لَمْ تَدْخُلْ، وَلَا تُوَافِقِ
وَامْسَحْ جَمِيعَ الرَّأْسِ، وَالْفَرْضُ سَقَطْ ٣٤ لِلشَّافِعِي بِمَسْحِ شَعْرَةٍ فَقَطْ
وَالرُّبْعُ يَكْفِيكَ لَدَى النُّعْمَانِ ٣٥ وَمَا كَفَتْ لَدَيْهِ أَصْبَعَانِ
وَمَنْ يَكُونُ أَحْمَدٌ إِمَامَهْ ٣٦ يَكْفِيهِ مَسْحُهُ عَلَى الْعِمَامَهْ
وَسُنَّ مَسْحُ الْأُذْنِ، لَكِنْ أَحْمَدُ ٣٧ أَوْجَبَ، وَالْجُمْهُورُ مَاءً جَدَّدُوا
وَإِنْ تُنَلِّتْ غَيْرَ مَسْحٍ فَحَسَنْ ٣٨ وَالشَّافِعِي تَثْلِيثَ هَذَا الْمَسْحِ سَنّْ
ثُمَّ اغْسِلِ الرِّجْلَيْنِ لِلْكَعْبَيْنِ ٣٩ وَخَالِفِ الشِّيعَةَ أَهْلَ الْمَيْنِ
وَرَتِّبَنْ فُرُوضَهُ كَمَا يَجِبْ ٤٠ وَالْمَالِكِي وَالْحَنَفِي قَالَا: اسْتُحِبّْ
ثُمَّ الْوِلَاءُ وَاجِبٌ فَتَابِعِ ٤١ إِلَّا لَدَى ابْنِ ثَابِتٍ وَالشَّافِعِي
وَسَاقِطٌ وُجُوبُهُ عَمَّنْ نَسِي ٤٢ وَعَاجِزٍ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسِ

المسح على الخفين

جَازَ لِمَنْ شَاءَ، وَمَالِكٌ أَقَرّْ ٤٣ وَعَنْهُ: لَا، وَعَنْهُ: خُصَّ بِالسَّفَرْ
وَالْفَرْضُ أَعْلَاهُ، وَالَاسْفَلُ اسْتُحِبّْ ٤٤ لِغَيْرِ أَحْمَدٍ، وَقِيلَ: بَلْ يَجِبْ
وَالشَّرْطُ سَتْرُ قَدَمٍ، وَلَمْ يَضُرّْ ٤٥ لِمَالِكٍ وَالْحَنَفِي خَرْقٌ صَغُرْ

وَلُبْسُهُ مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ وَاعْتَبَرْ ٤٦ كُوفِيُّهُمْ تَطْهِيرَ مَا فِيهِ اسْتَتَرْ
وَالْخُفُّ فَوْقَ الْخُفِّ لَيْسَ يُمْسَحُ ٤٧ لِلشَّافِعِيِّ وَسِوَاهُ يَسْمَحُ
وَامْسَحْ لَدَيْهِمْ جَوْرَبًا مُجَلَّدَا ٤٨ وَخَشِنًا لِلْحَنَفِي وَأَحْمَدَا
وَلَمْ يُوَقِّتْ مَالِكٌ، وَيَجْعَلُ ٤٩ سِوَاهُ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا يَكْمُلُ
وَثَلَّثُوا لِغَيْرِهِ، وَدَخَلَا ٥٠ مَعْ كُلِّ يَوْمٍ لَيْلُهُ، كَمَا انْجَلَى
وَخَالِعٌ مِنْ بَعْدِ مَسْحٍ يَغْسِلُ ٥١ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ الْمَالِكِي يَسْتَعْجِلُ
وَالْحَنْبَلِي يَسْتَأْنِفُ الطُّهْرَ، وَقَدْ ٥٢ مَنَعَ قَوْمٌ كَوْنَهُ طُهْرًا فَقَدْ
وَهَكَذَا مَنْ وَقْتُ مَسْحِهِ انْقَضَى ٥٣ عَلَى الْقِيَاسِ وَاذْكُرَنَّ مَا مَضَى

باب المياه

طَهُورٌ الْمَاءُ، وَمَاءُ الْبَحْرِ ٥٤ كَرِهَهُ ابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِو
وَلَمْ يَضِرْ تَغَيُّرٌ بِمَا عَسُرْ ٥٥ تَحَرُّزٌ مِنْهُ، وَغَيْرُهُ يَضُرّْ
فَحَيْثُ كَانَ طَاهِرًا مَا قَدْ غَلَبْ ٥٦ عَلَيْهِ إِذْ خَالَطَهُ الْحُكْمَ سَلَبْ
أَيْ كَوْنَهُ مُطَهِّرًا، وَحَيْثُ مُسّْ ٥٧ مَاءٌ طَهُورٌ بِنَجَاسَةٍ نَجُسْ
إِنْ رِيحٌ اوْ لَوْنٌ أَوِ الطَّعْمُ ظَهَرْ ٥٨ فَإِنْ خَلَا الْكَثِيرُ طُهْرُهُ اسْتَمَرّْ
وَيَنْجُسُ الْقَلِيلُ، وَالْمَشْهُورُ ٥٩ لِلْمَالِكِيِّ أَنَّهُ طَهُورُ
ثُمَّ الْكَثِيرُ قُلَّتَانِ وَيَرَى ٦٠ نُعْمَانُ مَا التَّحْرِيكُ فِيهِ مَا سَرَى
وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَعْمَلٌ وَابْنُ أَنَسْ ٦١ كَرِهَهُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ نَجَسْ
وَغَيْرُ مَالِكٍ مِنَ الْجُمْهُورِ ٦٢ نَجَّسَ سُؤْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
كَسُؤْرِ مَا حُرِّمَ لِلنُّعْمَانِ ٦٣ وَكَانَ فَوْقَ الْهِرِّ لِلشَّيْبَانِي
وَعِنْدَهُ إِنْ رَجُلٌ تَوَضَّأَ ٦٤ بِفَضْلِ طُهْرِ امْرَأَةٍ لَنْ يُجْزِئَا
وَجَاءَ عَنْ نُعْمَانَ: عِنْدَ الْعُذْرِ ٦٥ صَحَّ الْوُضُوءُ بِنَبِيذِ التَّمْرِ

نواقض الوضوء

بِخَارِجٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ انْتَقَضْ ٦٦ لَا نَادِرٍ لِمَالِكٍ أَوْ مِنْ مَرَضْ
وَنَجِسٌ مِنْ سَائِرِ الْجِسْمِ بَدَا ٦٧ يَنْقُضُ لِابْنِ ثَابِتٍ وَأَحْمَدَا

وَالنَّـــوْمُ لِلْجُمْهُـــورِ نَاقِضًـــا يُعَـــدّْ ٦٨ وَالشَّـــافِعِي سَـــاهَلَ فِيـــهِ إِنْ قَعَـــدْ
وَمَالِـــكٌ إِنْ خَـــفَّ نَـــوْمٌ، وَاعْتَمَـــدْ ٦٩ أَحْمَـــدُ هَـــذَا حَيْـــثُ قَـــامَ أَوْ قَعَـــدْ
وَالـــنَّقْضُ عِنْـــدَ الْحَنَفِـــي لِمَـــنْ هَجَـــعْ ٧٠ وَكَـــانَ فِي مَنَامِـــهِ قَـــدِ اضْـــطَجَعْ
وَالشَّـــافِعِي بِلَمْـــسِ أُنْثَـــى أَبْطَـــلَا ٧١ وَغَيْـــرُهُ إِنْ بِاشْـــتِهَاءٍ حَصَـــلَا
وَمَـــا رَأَى النُّعْمَـــانُ كَيْفَمَـــا لَمَـــسْ ٧٢ نَقْضًـــا كَقَوْلِـــهِ لِمَـــنْ فَرْجًـــا يَمَـــسّْ
وَغَيْـــرُهُ بِـــبَطْنِ كَـــفٍّ نَقَضَـــا ٧٣ وَالْحَنْبَلِـــي بِـــهِ لِظَهْرِهَـــا قَضَـــى
كَأَكْـــلِ لَحْـــمِ إِبِـــلٍ، وَالْحَنَفِـــي ٧٤ بِالضِّـــحْكِ فِي الصَّـــلَاةِ -قَـــالَ- يَنْتَفِـــي
ثُمَّ مُزِيـــلُ الْعَقْـــلِ نَـــاقِضٌ، وَمَـــنْ ٧٥ حَمَـــلَ مَيْتًـــا فُوُضُـــوؤُهُ حَسَـــنْ

ما تشترط له الطهارة

وَامْنَـــعْ صَـــلَاةَ مُحْـــدِثٍ كَمَـــا مُنِـــعْ ٧٦ مَـــسَّ الْقُـــرَانِ، وَلِـــدَاوُدَ شُـــرِعْ
وَلَا يَطُـــفْ وَصَـــحَّ لِلنُّعْمَـــانِ ٧٧ وَجَـــوَّزُوا قِـــرَاءَةَ الْقُـــرْآنِ
وَسُـــنَّ لِلْأَكْـــلِ وُضُـــوءُ الْجُنُـــبِ ٧٨ وَنَوْمِـــهِ أَوْ إِنْ يَطَـــأْ أَوْ يَشْـــرَبِ

باب الغسل

تَعْمِـــيمُ كُـــلِّ الْجِسْـــمِ وَالشَّـــعْرِ لَـــزِمْ ٧٩ فِي الْغُسْـــلِ، وَالـــدَّلْكُ لِمَالِـــكٍ حُـــتِمْ
وَالْحَنَفِـــي كَأَحْمَـــدٍ قَـــدْ فَرَضَـــا ٨٠ طَهَـــارَةَ الْأَنْـــفِ وَأَنْ يُمَضْمِضَـــا
وَكَالْوُضُـــو نِيَّتُـــهُ وَنُـــدِبَا ٨١ فِيـــهِ مُـــوَالَاةٌ وَأَنْ يُرَتَّبَـــا
مُوجِبُـــهُ حَـــيْضٌ وَوَطْءٌ وَمَـــنِي ٨٢ وَالْخُلْـــفُ فِي الْجِمَـــاعِ بِالضَّـــعْفِ مُـــنِي
وَلَـــذَّةٌ شَـــرْطُ الْمَـــنِيِّ، وَكَفَـــتْ ٨٣ أَمَـــارَةٌ لِلشَّـــافِعِيِّ عَرَّفَـــتْ
وَكُـــلُّ مَـــا لَـــهُ الْوُضُـــوءُ وَجَبَـــا ٨٤ حَـــرُمَ أَنْ يَفْعَلَـــهُ مَـــنْ أَجْنَبَـــا
فَـــأَجْرِ مَـــا مَضَـــى مِـــنِ اخْـــتِلَافِ ٨٥ فِي الْمَـــسِّ لِلْقُـــرْآنِ وَالطَّـــوَافِ
وَامْنَـــعْ دُخُـــولَ مَسْـــجِدٍ، وَجَـــازَا ٨٦ لِلشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدٍ مُجْتَـــازَا
وَامْنَعْـــهُ مِـــنْ قِـــرَاءَةٍ وَالظَّـــاهِرِي ٨٧ جَوَّزَهَـــا، كَـــدَاخِلٍ لَا عَـــابِرِ

كتاب الحيض

أَقَلُّـــهُ يَـــوْمٌ، وَلِلنُّعْمَـــانِ عُـــدّْ ٨٨ ثَلَاثَـــةً، وَالْأَصْـــبَحِيُّ لَمْ يَحُـــدّْ

وَحُـــدَّ أَقْصَـــاهُ بِنِصْـــفِ شَـــهْرِ ٨٩ وَحُـــدَّ لِابْـــنِ ثَابِـــتٍ بِعَشْـــرِ
وَلِأَقَـــلِّ الطُّهْـــرِ خَمْسَـــةَ عَشَـــرْ ٩٠ وَالْحَنْبَلِـــي اخْتَـــارَ ثَلَاثَـــةَ عَشَـــرْ
وَلِثَمَـــانٍ أَوْ لِعَشْـــرٍ انْحَـــدَرْ ٩١ عَـــنْ مَالِـــكٍ، وَقِيـــلَ: تِسْـــعَةَ عَشَـــرْ
وَطَهُـــرَتْ لِلْمَـــالِكِي مَـــنْ يَنْجَلِـــي ٩٢ فِي حَيْضِـــهَا النَّقَـــاءُ مِثْـــلَ الْحَنْبَلِـــي
وَلَا تَحِـــيضُ حَامِـــلٌ لِأَحْمَـــدَا ٩٣ وَالْحَنَفِـــي، فَمَـــا تَـــرَاهُ فَسَـــدَا
وَمِنْـــهُ نَحْـــوُ كُـــدْرَةٍ كَيْـــفَ بَـــدَا ٩٤ لَا بَعْـــدَ طُهْـــرٍ لِلْإِمَـــامِ أَحْمَـــدَا
وَلِلنِّفَـــاسِ أَرْبَعُـــونَ وَلْيُـــزَدْ ٩٥ لِمَالِـــكٍ وَالشَّـــافِعِي نِصْـــفٌ فَقَـــدْ
وَلَا أَقَـــلَّ، وَالْعِرَاقِـــي حَـــدَّهْ ٩٦ بِنِصْـــفِ خَمْسِـــينَ لِـــذَاتِ عِـــدَّهْ
والْمُسْتَحَاضَـــةُ الَّـــتِي قَـــدْ عَـــدِمَتْ ٩٧ حُـــدُودَ حَـــيْضٍ وَنِفَـــاسٍ عُلِمَـــتْ
فَمَالِـــكٌ تَمْيِيزَهَـــا يُحَكِّـــمُ ٩٨ وَالْحَنَفِـــي بِعَـــادَةٍ يَلْتَـــزِمُ
وَالشَّـــافِعِي بِـــأَيِّ هَـــذَيْنِ وَجَـــدْ ٩٩ قَضَـــى، فَـــإِنْ كَانَـــا فَتَمْيِيـــزًا قَصَـــدْ
وَأَحْمَـــدٌ قَـــالَ بِهَـــذَا وَالْتَفَـــتْ ١٠٠ لِعَـــادَةٍ حَيْـــثُ كِلَاهُمَـــا ثَبَـــتْ
وَلْتَغْتَسِـــلْ بَعْـــدَ انْقِطَـــاعِ مَـــا حُكِـــمْ ١٠١ بِكَوْنِـــهِ حَيْضًـــا وَطُهْرُهَـــا يَـــتِمّْ
ثُمَّ تَوَضَّـــأَتْ لِكُـــلِّ فَـــرْضِ ١٠٢ وَالْمَـــالِكِي بِنَـــدْبِ هَـــذَا يَقْضِـــي
وَكُـــلُّ مَـــا لَـــدَى جَنَابَـــةٍ مُنِـــعْ ١٠٣ بِـــالْحَيْضِ وَالنِّفَـــاسِ أَيْضًـــا يَمْتَنِـــعْ
إِلَّا قِـــرَاءَةً عَلَـــى الَّـــذِي اعْتُمِـــدْ ١٠٤ لِمَالِـــكٍ قَبْـــلَ انْقِطَـــاعِ مَـــا وُجِـــدْ
وَامْنَـــعْ هُنَـــا لَـــدَيْهِمُ إِجْمَاعَـــا ١٠٥ طَلَاقَهَـــا وَالصَّـــوْمَ وَالْجِمَاعَـــا
وَغَيْـــرُ أَحْمَـــدٍ تَمَتُّعًـــا بِمَـــا ١٠٦ مِـــنْ سُـــرَّةٍ لِرُكْبَتَيْهَـــا حَرَّمَـــا
وَلَا يَجُـــوزُ وَطْءُ مَـــنْ لَمْ تَغْتَسِـــلْ ١٠٧ بَعْـــدَ انْقِطَـــاعٍ، وَلِكُـــوفِيٍّ يَحِـــلّْ
وَنِصْـــفُ دِينَـــارٍ عَلَـــى الْـــوَاطِي يُـــرَى ١٠٨ لِأَحْمَـــدٍ، وَلِسِـــوَاهُ اسْـــتَغْفَرَا
وَمَنْـــعُ وَطْءِ مُسْتَحَاضَـــةٍ ثَبَـــتْ ١٠٩ لِأَحْمَـــدٍ إِلَّا إِذَا خِيـــفَ الْعَنَـــتْ

كتاب التيمم

يُشْـــرَعُ إِنْ عَـــنْ طُهْـــرِ مَـــاءٍ يَعْجِـــزِ ١١٠ وَعُمَـــرٌ فِي الْغُسْـــلِ لَمْ يُجَـــوِّزِ
فَلْيَتَـــيَمَّمْ عَـــاجِزٌ لِفَقْـــدِ ١١١ أَوْ مَـــرَضٍ يَخَافُـــهُ أَوْ بَـــرْدِ

وَالْبُعْدُ لِلنُّعْمَانِ شَرْطُ مَنْ فَقَدْ ١١٢ وَلِعَطَاءٍ مَنْعُ كُلِّ مَنْ وَجَدْ
وَالشَّافِعِي يُعِيدُ مَا صَلَّى بِهِ ١١٣ لِلْبَرْدِ أَوْ لِنَادِرٍ مُشَابِهِ
وَلِسِوَى النُّعْمَانِ شَرْطٌ يُعْلَمُ ١١٤ دُخُولُ وَقْتِ مَا لَهُ التَّيَمُّمُ
وَاشْتَرَطُوا النِّيَّةَ فِيهِ، وَالطَّلَبْ ١١٥ لِلْمَاءِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَيْضًا وَجَبْ
وَصَحَّ بِالتُّرْبِ، وَلِلْكُوفِيِّ صَحّْ ١١٦ وَمَالِكٍ بِمَا مِنَ الْأَرْضِ اتَّضَحْ
كَالرَّمْلِ وَالْحَصَى وَجِصٍّ وَحَجَرْ ١١٧ وَمَا تَوَافَقَا عَلَى كُلِّ الصُّوَرْ
وَالْفَرْضُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ١١٨ وَأَحْمَدٌ يُحُدُّ بِالْكَفَّيْنِ
وَمِثْلُهُ لِمَالِكٍ وَيَسْتَحِبّْ ١١٩ لِمِرْفَقٍ، وَلِسِوَاهُمَا يَجِبْ
وَاكْتَفَيَا بِضَرْبَةٍ، وَقَدْ لَزِمْ ١٢٠ لِلْآخَرَيْنِ ضَرْبَتَانِ، كَيْ يَتِمّْ
وَالْقَوْلُ فِي تَرْتِيبِهِ أَوِ الْوِلَا ١٢١ كَالْقَوْلِ فِي الْوُضُوءِ مَا تَبَدَّلَا
نَاقِضُهُ سِوَى خُرُوجِ الْوَقْتِ ١٢٢ نَاقِضُ أَصْلِهِ، وَمَاءٌ يَأْتِي

باب إزالة النجاسة وآداب قضاء الحاجة

شَرْطُ صَلَاةٍ عِنْدَهُمْ رَفْعُ النَّجَسْ ١٢٣ لَا إِنْ سَهَا أَوْ لَمْ يُطِقْ لِابْنِ أَنَسْ
وَعَنْهُ: سُنَّةٌ، وَبَوْلُ النَّاسِ ١٢٤ وَغَائِطٌ مِنْهُمْ مِنَ الْأَنْجَاسِ
كَمَيْتِ ذِي دَمٍ يَسِيلُ بَرِّي ١٢٥ وَدَمِهِ الْمَسْفُوحِ ثُمَّ الْخَمْرِ
وَكُلُّ قَيْءٍ نَجِسٌ، وَالْحِمْيَرِي ١٢٦ لَمْ يَرَ ذَا إِلَّا لِذِي تَغَيُّرِ
وَالشَّافِعِي أَطْلَقَ مَيْتَ الْبَرِّي ١٢٧ فَنَجِسٌ، إِلَّا الْجَرَادَ فَادْرِ
وَلَا تُنَجِّسْ مَيْتَةَ الْحِيتَانِ ١٢٨ وَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ لِلنُّعْمَانِ
وَالشَّعْرُ طَاهِرٌ لِغَيْرِ الشَّافِعِي ١٢٩ كَالْعَظْمِ لِلْكُوفِي وَلَمْ يُتَابَعِ
وَدَابِغُ الْجِلْدِ لَهُ مُطَهِّرُ ١٣٠ وَأَحْمَدٌ –كَالْأَصْبَحِيِّ– يُنْكِرُ
لَا جِلْدِ خِنْزِيرٍ وَقِيلَ: مَا امْتَنَعْ ١٣١ وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِي لَهُ تَبَعْ
وَدَمُ حُوتٍ نَجِسٌ فَاعْتَزِلِ ١٣٢ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ وَابْنِ حَنْبَلِ
وَقَدْ عَفَوْا عَنِ الْقَلِيلِ فِي الدِّمَا ١٣٣ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ لَنْ تُنْظَمَا
وَنَجِسٌ لَمْ يَبْلُغِ الرُّبْعَ عُفِي ١٣٤ فِي الْجِسْمِ وَالثِّيَابِ عِنْدَ الْحَنَفِي

إِلَّا مُغَلَّظًا فَقَدْرُ دِرْهَمِ ١٣٥ وَهُوَ مَا الْإِجْمَاعُ فِيهِ قَدْ نُمِي
وَالْبَوْلُ وَالْأَرْوَاثُ رِجْسٌ، وَاقْتُدِى ١٣٦ بِلَحْمِهَا لِمَالِكٍ وَأَحْمَدِ
ثُمَّ الْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَالْخِمْيَرِي ١٣٧ -وَمِثْلُهُ النُّعْمَانُ- لَمْ يُطَهِّرِ
فَلْيُزِلِ النَّجَاسَةَ الْمُصَلِّي ١٣٨ عَنْ بَدَنٍ وَالثَّوْبِ وَالْمَحَلِّ
وَذَكَرًا وَالْانْثَيَيْنِ غَسَلَا ١٣٩ لِلْمَذْيِ عِنْدَ أَحْمَدٍ كَمَا انْجَلَى
وَلَمْ تُزَلْ بِغَيْرِ مَاءٍ يَنْفَعُ ١٤٠ وَالْحَنَفِي بِمَا أَزَالَ يَرْفَعُ
وَجَازَ أَنْ تُزَالَ بِاسْتِجْمَارِ ١٤١ وَالظَّاهِرِي يَحْصُرُ فِي الْأَحْجَارِ
وَحَرَّمُوا الْأَرْوَاثَ وَالْعِظَامَا ١٤٢ وَالْمَالِكِي لَمْ يَرَهَا حَرَامَا
وَعِنْدَهُ تَطْهِيرُ نَحْوِ نَعْلِ ١٤٣ بِدَلْكِهِ مِنْ نَحْوِ رَوْثِ بَغْلِ
وَالشَّافِعِي يَرُشُّ مِثْلَ الْحَنْبَلِي ١٤٤ بَوْلَ صَبِيٍّ ذَكَرٍ لَمْ يَأْكُلِ
وَالظَّاهِرِي بِهِ الرِّجَالَ عَمَّا ١٤٥ وَالْمَالِكِي إِنْ شَكَّ رَشَّ حَتْمَا
وَشَرْطُ غُسْلٍ أَنْ يُزِيلَ مَا طَرَا ١٤٦ وَالْحَنَفِي تَثْلِيثَ حُكْمِيٍّ يَرَى
وَأَحْمَدٌ سَبَّعَ لِلتَّطْهِيرِ ١٤٧ كَالشَّافِعِي فِي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ
وَأَوْجَبَا عَلَى الَّذِي يَسْتَجْمِرُ ١٤٨ تَثْلِيثَهُ وَإِنْ كَفَاهُ حَجَرُ
وَفِي قَضَاءِ حَاجَةٍ آدَابُ ١٤٩ وَجُلُّهَا عِنْدَهُمُ اسْتِحْبَابُ
وَحَرَّمُوا الْكَعْبَةَ أَنْ تُسْتَقْبَلَا ١٥٠ وَعَكْسَهُ وَالظَّاهِرِيُّ حَلَّلَا
وَذَاكَ فِي الصَّحْرَا وَلِلنُّعْمَانِ ١٥١ يَحْرُمُ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ

كتاب الصلاة

فُرُوضُهَا خَمْسٌ عَلَى الْأَعْيَانِ ١٥٢ وَالْوِتْرُ وَاجِبٌ لَدَى النُّعْمَانِ
وَمَنْ يَدَعْهَا كَسَلًا فَلْيُقْتَلِ ١٥٣ بَلْ هُوَ كَافِرٌ لَدَى ابْنِ حَنْبَلِ
وَالْحَنَفِي يَحْبِسُهُ مُعَزِّرَا ١٥٤ وَجَاحِدُ الْوُجُوبِ حَتْمًا كَفَرَا
وَالْوَقْتُ شَرْطُ صِحَّةٍ لِلْخَمْسِ ١٥٥ فَالظُّهْرُ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ
حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ مِثْلَ الْأَصْلِ ١٥٦ وَاخْتِيرَ لِلنُّعْمَانِ ضِعْفُ الْمِثْلِ
وَبَعْدَهَا الْعَصْرُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ١٥٧ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ دُونَ مَيْنِ

وَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ غَيْرِ شَافِعِي ١٥٨ إِلَى اصْفِرَارٍ دُونَ عُذْرٍ شَافِعِ
فَمَغْرِبٌ مَا شَفَقُ الْأُفْقِ بَدَا ١٥٩ وَمَالِكٌ جَعَلَهُ قَدْرَ الْأَدَا
وَالشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، وَالْكُوفِي امْتَسَكْ ١٦٠ بِأَبْيَضٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَرَكْ
ثُمَّ الْعِشَاءُ بَعْدَمَا غَابَ الشَّفَقْ ١٦١ كَمَا مَضَى حَتَّى يُرَى فَجْرٌ صَدَقْ
وَأَحْمَدٌ وَالْأَصْبَحِيُّ حَظَلَا ١٦٢ تَأْخِيرَهَا عَنْ ثُلُثِ لَيْلٍ أَوَّلَا
وَمَدُّهُ لِنِصْفِهِ عَنْ أَحْمَدَا ١٦٣ وَأَوَّلُ الصُّبْحِ إِذَا الْفَجْرُ بَدَا
إِلَى طُلُوعِهَا، وَعِنْدَ الْحِمْيَرِي ١٦٤ يَأْثَمُ بِالْإِسْفَارِ مَنْ لَمْ يُعْذَرِ
وَهَاكَ أَوْقَاتًا لِأَهْلِ الْعُذْرِ ١٦٥ حَيْضٍ جُنُونٍ وَصِبًا وَكُفْرِ
فَمُدْرِكٌ مِنْ آخِرٍ يَسِيرَا ١٦٦ تَلْزَمُهُ إِنْ أَدْرَكَ التَّكْبِيرَا
أَوْ رَكْعَةً لِمَالِكٍ، وَيَرْكَعُ ١٦٧ مَا قَبْلَهَا إِنْ تَكُ مَعْ ذِي تُجْمَعُ
وَشَرْطُهَا لِمَالِكٍ أَنْ يَفْضُلَا ١٦٨ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ لَهَا لِتُفْعَلَا
وَمُدْرِكٌ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ قَضَى ١٦٩ لِلشَّافِعِيِّ إِنْ يَسَعْهَا مَا مَضَى
أَوْ يَسَعِ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الْحَنْبَلِي ١٧٠ وَمَا قَضَى سِوَاهُمَا بِالْأَوَّلِ
وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالْإِغْمَاءِ ١٧١ وَالْحَنْبَلِي يَأْمُرُ بِالْقَضَاءِ
وَأَلْزَمَ النُّعْمَانُ خَمْسًا فَأَقَلّْ ١٧٢ وَفِي الْجُنُونِ مِثْلَ ذَا الْحَدِّ جَعَلْ
وَلَا صَلَاةَ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ ١٧٣ إِلَى الضُّحَى، وَلِغُرُوبٍ يُمْسِي
وَبَعْدَ عَصْرٍ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ ١٧٤ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ بَعْدَ الْعَصْرِ
وَالنَّهْيُ مِنْ صَلَاةِ فَجْرٍ يَبْدَا ١٧٥ لِلشَّافِعِيِّ لَا الطُّلُوعِ الْمُبْدَى
وَلِاسْتِوَاءٍ غَيْرُ مَالِكٍ مَنَعْ ١٧٦ وَالشَّافِعِي أَبَاحَ هَذَا فِي الْجُمَعْ
فَمَنَعُوا فِيهَا سِوَى الَّذِي وَجَبْ ١٧٧ وَالشَّافِعِي أَجَازَ نَفْلًا ذَا سَبَبْ
وَيَمْنَعُ النُّعْمَانُ غَيْرَ فَرْضِ ١٧٨ عَصْرٍ لِذَاكَ الْيَوْمِ حَتَّى الْمَقْضِي
وَجُلُّهُمْ يُبِيحُ بَعْدَ الْعَصْرِ ١٧٩ جَنَازَةً، كَذَاكَ بَعْدَ الْفَجْرِ

باب الأذان

أَذَانُنَا تَثْنِيَةٌ وَرَبَّعُوا ١٨٠ أَوَّلَهُ وَالشَّافِعِي يُرَجِّعُ

وَمَالِـــــكٌ لَكِنَّـــــهُ يُثَـــــنِّي ١٨١ تَكْبِـــيرَهُ حَيْـــثُ أَتَـــى فَاسْـــتَثْنِ
وَأَفْـــرَدُوا آخِـــرَهُ، وَلِلْحَسَـــنْ ١٨٢ تَثْلِيـــثُ أَلْفَـــاظٍ، وَتَرْكُـــهُ حَسَـــنْ
وَثَوَّبُـــوا فِي الصُّـــبْحِ، أَمَّـــا مَـــا رُوِي ١٨٣ لِلشَّـــافِعِي مِـــنْ نَفْيِـــهِ فَمَـــا قَـــوِي
ثُمَّ الْأَذَانُ سُـــــنَّةٌ وَأُكِّـــــدَا ١٨٤ وَفَرْضُـــــهُ كِفَايَـــــةٌ لِأَحْمَـــــدَا
وَأَوَّلَ الْفَجْـــــرِ سِـــــوَى الْعِرَاقِـــــي ١٨٥ قَـــدَّمَ لَـــيْسَ غَيْـــرُ بِاتِّفَـــاقِ
وَأَخْـــذُ أُجْـــرَةٍ عَلَيْـــهِ لَمْ يُـــبَحْ ١٨٦ لِأَحْمَـــدٍ وَفِي الْإِجَـــارَاتِ اتَّضَـــحْ
وَسُـــنَّ لِلسَّـــامِعِ أَنْ يُـــرَدِّدَا ١٨٧ وَجَـــازَ أَنْ يُقِـــيمَ غَيْـــرُ ذِي النِّـــدَا
وَحُكْمُهَـــا الشَّـــرْعِيُّ كَـــالْأَذَانِ ١٨٨ وَثُنِّيَـــتْ كَـــذَاكَ لِلنُّعْمَـــانِ
وَغَيْـــرُهُ أَفْرَدَهَـــا، وَيُشْـــفَعُ ١٨٩ تَكْبِيرُهَـــا وَالْحَنَفِـــي يُرَبِّـــعُ
مُبْتَـــدِئًا، وَشَـــفَعُوا قَـــدْ قَامَـــتْ ١٩٠ لَا مَالِـــكٌ، قَامَـــتْ لَنَـــا وَدَامَـــتْ

شروط الصلاة

الشَّـــرْطُ عَـــيْنُ كَعْبَـــةٍ لِمَـــنْ رَأَى ١٩١ وَنَحْـــوِهِ، وَجِهَـــةٌ لِمَـــنْ نَـــأَى
وَالشَّـــافِعِي اشْـــتَرَطَ أَنْ يُصِـــيبَا ١٩٢ عَـــيْنَ الْبِنَـــا بَعِيـــدًا اوْ قَرِيبَـــا
وَاجْتَهَـــدَ الْجَاهِـــلُ حَتْمًـــا، وَلْيُعِـــدْ ١٩٣ لِلشَّـــافِعِيِّ مُخْطِـــئٌ فِيمَـــا اعْتُمِـــدْ
كَمَالِـــكٍ فِي وَقْتِهَـــا إِنْ بَانَـــا ١٩٤ وَذَاكَ حَيْـــثُ اسْـــتَيْقَنَ اسْـــتِيقَانَا
وَالْفَـــرْضُ فِي الْكَعْبَـــةِ لَمْ يُصَـــحَّحِ ١٩٥ لِلْجِهْبِـــذَيْنِ أَحْمَـــدٍ وَالْأَصْـــبَحِي
وَتُسْـــتَحَبُّ سُـــتْرَةُ الْمُصَـــلِّي ١٩٦ مَنْصُـــوبَةً كَـــآخِرٍ لِلرَّحْـــلِ
وَسَـــتْرُهُ الْعَـــوْرَةَ شَـــرْطٌ وَنُقِـــلْ ١٩٧ عَـــنْ مَالِـــكٍ نَـــدْبٌ وَحَـــتْمٌ مُسْـــتَقِلّْ
وَحَـــدُّهَا لِرَجُـــلٍ مِـــنَ السُّـــرُرْ ١٩٨ لِرُكْبَـــةٍ، وَقِيـــلَ: فَـــرْجٌ وَدُبُـــرْ
وَذَانِ شَـــرْطُ الْمَـــالِكِيِّ وَلْيُعِـــدْ ١٩٩ لِكَشْـــفِهِ الْأَلْيَـــةَ مَـــا الْوَقْـــتُ وُجِـــدْ
وَسَـــتْرُ عَـــاتِقٍ لَـــدَى الْفَـــرْضِ يَجِـــبْ ٢٠٠ لِأَحْمَـــدٍ، وَعِنْـــدَ غَـــيْرِهِ اسْـــتُحِبّْ
وَغَيْـــرَ وَجْـــهِ حُـــرَّةٍ وَالْكَـــفِّ عَـــمّْ ٢٠١ عَوْرَتُهَـــا، وَاسْـــتَثْنِ لِلْكُـــوفِي الْقَـــدَمْ
وَلَمْ تُعِـــدْ لِكَشْـــفِ صَـــدْرٍ أَوْ طَـــرَفْ ٢٠٢ لِمَالِـــكٍ إِنْ وَقْتُهَـــا كَـــانَ انْصَـــرَفْ
وَكَفَّهَـــا -لِأَحْمَـــدٍ- لِتَسْـــتُرِ ٢٠٣ وَأَمَـــةٌ عِنْـــدَ الْمَـــلَا كَـــذَكَرِ

وَاشْـــــتَرَطُوا النِّيَّـــــةَ وَلْيُتَـــــابِعِ ٢٠٤ فِي النِّيَّـــةِ الْإِمَـــامَ غَيْـــرُ الشَّـــافِعِي
وَكَرِهُـــــوا الصَّـــــلَاةَ فِي مَـــــوَاطِنِ ٢٠٥ كَالـــدَّرْبِ وَالْحَمَّـــامِ وَالْمَعَـــاطِنِ
وَأَحْمَـــــدُ أَبْطَلَهَـــــا وَالْمَقْبَـــــرَهْ ٢٠٦ كَـــذَاكَ مَـــعْ مَزْبَلَـــةٍ وَمَجْـــزَرَهْ
وَبَطَلَـــــتْ بِـــــأَجْنَبِيٍّ كَثُـــــرَا ٢٠٧ فِعْـلًا، وَلَـوْ مِـنْ غَـيْرِ ذِي عَمْـدٍ جَـرَى
وَبِكَـــــلَامِ بَشَـــــرٍ، وَلْيُعْـــــذَرِ ٢٠٨ لِلسَّـــهْوِ وَالْإِصْـــلَاحِ عِنْـــدَ الْحِمْـــيَرِي
كَمَـــنْ سَـــهَا لِلشَّـــافِعِيِّ أَوْ جَهِـــلْ ٢٠٩ وَبَعْضُـــهُمْ يَعْـــذُرُ إِنْ خَطْـــبٌ يَجِـــلّ

صفة الصلاة

تَكْبِـــيرَةُ الْإِحْـــرَامِ رُكْـــنٌ وَالْحَسَـــنْ ٢١٠ أَسْـــقَطَهَا لِلسَّـــهْوِ مَـــعْ ذَوِي فَطَـــنْ
وَشَـــرْطُهَا اللَّفْـــظُ، وَلَـــوْ مُعَرَّفَـــا ٢١١ لِلشَّـــافِعِي وَالـــذِّكْرُ لِلْكُـــوفِي كَفَـــى
وَلَمْ تَجِـــبْ تَكْبِـــيرَةٌ سِـــوَاهَا ٢١٢ وَالْحَنْبَلِـــيُّ يُوجِـــبُ الْأَشْـــبَاهَا
وَانْـــدُبْ لَهَـــا رَفْـــعَ الْيَـــدَيْنِ، وَرَفْـــعْ ٢١٣ كَالشَّـــافِعِيِّ الْحَنْبَلِـــيُّ إِنْ رَكَـــعْ
كَالِاعْتِـــدَالِ ثُمَّ زِدْ عَـــنْ أَحْمَـــدَا ٢١٤ قِيَامَـــهُ مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا تَشَـــهَّدَا
وَسَـــنَّ الِاسْـــتِفْتَاحَ غَيْـــرُ الَاصْـــبَحِي ٢١٥ فَلْيَـــدْعُ أَوْ يُوَجِّـــهَ اوْ يُسَـــبِّحِ
وَغَيْـــرُهُ بَسْـــمَلَ بَعْـــدُ وَأَسَـــرّْ ٢١٦ وَالشَّـــافِعِيُّ قَـــالَ: فِي الْجَهْـــرِ جَهَـــرْ
وَهِـــيَ مِـــنْ أُمِّ الْقُـــرَانِ عِنْـــدَهْ ٢١٧ وَالْخُلْـــفُ فِيهَـــا ذُو جِهَـــاتٍ عِـــدَّهْ
وَفَرَضُـــوا فَاتِحَـــةَ الْقُـــرْآنِ ٢١٨ لَا إِنْ سَـــهَا عَنْهَـــا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ
وَالْجَهْـــرُ فِي سِـــرِّيَّةٍ صَـــمْتًا ذَكَـــرْ ٢١٩ وَالْعَفْـــوُ عِنْـــدَ السَّـــهْوِ جَـــاءَ عَـــنْ عُمَـــرْ
وَالشَّـــافِعِي قَـــالَ بِـــهِ ثُمَّ رَجَـــعْ ٢٢٠ وَامْنَـــعْ قُـــرَانَ سَـــاجِدٍ وَمَـــنْ رَكَـــعْ
وَجُلُّهُـــمْ يَكْـــرَهُ هَـــذَا فَتَصِـــحّْ ٢٢١ صَـــلَاتُهُ، وَبَعْضُـــهُمْ قَـــالَ: أَبِـــحْ
وَفَـــرْضٌ الرُّكُـــوعُ، وَالـــذِّكْرُ لَـــزِمْ ٢٢٢ لِأَحْمَـــدٍ، وَفِي السُّـــجُودِ ذَا عُلِـــمْ
وَسَـــبْعَةُ الْأَعْضَـــاءِ فِيـــهِ تَجِـــبُ ٢٢٣ وَالْمَـــالِكِي كَـــالْحَنَفِيِّ يَنْـــدُبُ
وَافْـــرِضْ قِيَـــامَ رَاكِـــعٍ، وَمَـــنْ سَـــجَدْ ٢٢٤ فَبَـــيْنَ سَـــجْدَتَيْهِ لِلْفَصْـــلِ قَعَـــدْ
وَالْحَنَفِـــي سَـــنَّهُمَا، وَلْيَقْعُـــدِ ٢٢٥ فِي آخِـــرِ الصَّـــلَاةِ لِلتَّشَـــهُّدِ
وَوَسْـــطِهَا وَسُـــنَّ ذَا لِلشَّـــافِعِي ٢٢٦ وَمَالِـــكٍ كَـــذِكْرِهِ الْمُتَـــابِعِ

وَفِي الْأَخِيرِ يَقْرَأُ التَّشَهُّدَا ٢٢٧ فَرِيضَةً لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَا
كَذَا صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدِ ٢٢٨ وَاخْتَلَفُوا فِي جِلْسَةِ التَّشَهُّدِ
فَافْتَرَشَ النُّعْمَانُ أَمَّا مَالِكُ ٢٢٩ فَشَأْنُهُ فِي كُلِّهَا التَّوَارُكُ
وَخَصَّ ذَا بِالثَّانِي الَاخِرَانِ ٢٣٠ وَالْفَرْدُ عِنْدَ الشَّافِعِي كَثَانِي
وَفَرْضًا اطْمَأَنَّ فِي الْأَرْكَانِ ٢٣١ وَوَاجِبًا فِي مَذْهَبِ النُّعْمَانِ
كَذَا السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ وَاسْتُحِبّْ ٢٣٢ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِي ثَانٍ طُلِبْ
وَإِنْ يَؤُمَّ الْمَالِكِي أَوْ يَنْفَرِدْ ٢٣٣ سَلَّمَ مَرَّةً فَقَطْ وَلَمْ يَزِدْ
وَسُنَّ قَبْضُهُ عَلَى الشِّمَالِ ٢٣٤ وَالْمَالِكِي يَقُولُ بِالْإِرْسَالِ
وَالشَّافِعِيُّ لِاسْتِرَاحَةٍ قَعَدْ ٢٣٥ وَيُكْرَهُ الْإِقْعَاءُ لِلَّذِي وَرَدْ

باب صلاة الجماعة

تَجِبُ لَا لِلْمَالِكِي، لَكِنْ عَلَى ٢٣٦ كِفَايَةٍ لِلشَّافِعِي؛ كَمَا انْجَلَى
وَاشْتُرِطَتْ لِلظَّاهِرِي، ثُمَّ لِيُعِدْ ٢٣٧ لِأَجْلِهَا نَدْبًا مُصَلٍّ مُنْفَرِدْ
لَا مَالِكِيٌّ مَغْرِبًا، وَالْحَنَفِي ٢٣٨ فِي مَغْرِبٍ وَالْعَصْرِ مَنْعًا يَقْتَفِي
وَكَوْنُهُ مِنْ قَبْلُ صَلَّى مُفْرَدَا ٢٣٩ لَيْسَ بِقَيْدِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَا
وَإِنْ أُقِيمَتْ سُنَّ أَلَّا يُسْرِعَا ٢٤٠ وَبَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَسْرَعَا
وَقَدِّمِ الْأَفْقَهَ ثُمَّ الْأَقْرَأَ ٢٤١ لِجُلِّهِمْ، وَأَحْمَدُ عَكْسًا رَأَى
وَلَمْ تَجُزْ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ ٢٤٢ فِي فَرْضِ شَخْصٍ غَيْرِ شَافِعِيِّ
وَمَنْعُهَا مِنْ فَاسِقٍ لِأَحْمَدَا ٢٤٣ وَمَالِكٍ كَمَا الْخَلِيلُ اعْتَمَدَا
وَلَا تَؤُمُّ امْرَأَةٌ ذُكْرَانَا ٢٤٤ وَعَنْ أَبِي ثَوْرٍ خِلَافٌ بَانَا
وَلَا نِسَاءً عِنْدَ غَيْرِ أَحْمَدَا ٢٤٥ وَالشَّافِعِي، وَالْمَالِكِيُّ أَفْسَدَا
وَكُلُّهُمْ أَمَّنَ أَصْغَى أَوْ قَرَا ٢٤٦ إِلَّا إِمَامًا مَالِكِيًّا جَهَرَا
وَجَازَ أَنْ يُلَقَّنَ الْإِمَامُ ٢٤٧ وَقَالَ جَمْعٌ: إِنَّهُ كَلَامُ
وَالْفَذُّ عَنْ يُمْنَى إِمَامِهِ وَقَفْ ٢٤٨ وَالْجَمْعُ -كَالْمَرْأَةِ- خَلْفَهُ يُصَفّْ
كَذَاكَ الِاثْنَانِ، وَقِيلَ: ذَانِ ٢٤٩ عَنْ جَنْبَيِ الْإِمَامِ يَصْطَفَّانِ

وَأَحْمَدُ أَلْغَى صَلَاةَ الْمُنْفَرِدْ ٢٥٠ خَلْفَ الصُّفُوفِ لِلْحَدِيثِ فَلْيُعِدْ
وَسَمَّعَ الْمَأْمُومُ عِنْدَ الشَّافِعِي ٢٥١ بَعْدَ رُكُوعِهِ وَلَمْ يُتَابَعِ
وَعِنْدَ الْأَصْبَحِيِّ وَالْكُوفِي اكْتَفَى ٢٥٢ بِهِ الْإِمَامُ دُونَ تَحْمِيدٍ قَفَا
وَإِنْ يُصَلِّ جَالِسًا إِمَامُ ٢٥٣ فَفَرْضُ مَنْ وَرَاءَهُ الْقِيَامُ
وَفَرْضُهُ الْقُعُودُ عِنْدَ أَحْمَدَا ٢٥٤ إِنِ الْإِمَامُ قَاعِدًا كَانَ ابْتَدَا
وَذَا اقْتِدَاءُ قَادِرٍ بِعَاجِزِ ٢٥٥ فَلَيْسَ عِنْدَ الْمَالِكِي بِجَائِزِ
وَوَاجِبُ الْمَأْمُومِ أَنْ يُتَابِعَا ٢٥٦ مُكَبِّرًا وَخَافِضًا وَرَافِعَا
فَأَبْطَلُوا إِنْ عِنْدَ عَقْدٍ سَابَقَهْ ٢٥٧ أَوْ فِيهِ غَيْرُ الْحَنَفِيِّ وَافَقَهْ
وَسَبْقُهُ بِغَيْرِهِ لَنْ يُبْطِلَا ٢٥٨ إِلَّا السَّلَامَ الْعَمْدَ فِي قَوْلِ الْمَلَا
وَيَقْرَأُ الْمَأْمُومُ قُرْآنًا وَجَبْ ٢٥٩ لِلشَّافِعِي، وَلِسِوَاهُ يُسْتَحَبْ
إِلَّا لَدَى الْجَهْرِ، وَلِلنُّعْمَانِ ٢٦٠ يَسْكُتُ فِي الْإِسْرَارِ وَالْإِعْلَانِ
وَحَدَثُ الْإِمَامِ لَيْسَ مُبْطِلَا ٢٦١ عِنْدَ سِوَى ابْنِ ثَابِتٍ إِنْ يَجْهَلَا
أَوْ يَجْهَلِ الْمَأْمُومُ عِنْدَ الشَّافِعِي ٢٦٢ وَذَا الْكَلَامُ فِي صَلَاةِ التَّابِعِ
وَاعْتَدَّ مُدْرِكُ الْإِمَامِ رَاكِعَا ٢٦٣ وَقِيلَ: ذَا وَلَوْ رَآهُ رَافِعَا
وَبَعْضُهُمْ جَمِيعَ هَذَا مَنَعَا ٢٦٤ وَمَنْ لِعُذْرٍ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَرْكَعَا
سَعَى وَرَاءَهُ وَيُلْغِي الْمَالِكِي ٢٦٥ إِنْ تَكُنِ الْأُولَى وَغَيْرُ ذَا حُكِي
وَأَوَّلَ الصَّلَاةِ فِي الْأَقْوَالِ ٢٦٦ لِيَقْضِهِ الْمَسْبُوقُ لَا الْأَفْعَالِ
وَالْكُلُّ لِلْكُوفِي قَضَا وَمَا اعْتُمِدْ ٢٦٧ وَعَكْسُ ذَا لِلشَّافِعِيِّ الْمُجْتَهِدْ

باب صلاة الجمعة

فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ بِالْإِجْمَاعِ ٢٦٨ نَقَلَهُ جَمْعٌ بِلَا نِزَاعِ
وَلَمْ تَجِبْ إِلَّا عَلَى حُرٍّ ذَكَرْ ٢٦٩ لَا ذِي سَقَامٍ مَانِعٍ وَلَا سَفَرْ
وَالْخُلْفُ فِي الرَّقِيقِ وَالْمُسَافِرِ ٢٧٠ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِمَا لِلظَّاهِرِي
وَوَقْتُ غَيْرِ الْحَنْبَلِي كَالظُّهْرِ ٢٧١ وَعِنْدَهُ مِنَ الضُّحَى لِلْعَصْرِ
وَلِلْغُرُوبِ عِنْدَ الَاصْبَحِي اسْتَمَرّْ ٢٧٢ وَجَمْعُهَا فِي قَوْلِهِ بِاثْنَيْ عَشَرْ

وَالْحَنَفِيُّ لِثَلَاثَةٍ خَطَبْ ٢٧٣ وَالْأَرْبَعُونَ لِسِوَاهُمَا وَجَبْ
وَالظَّاهِرِي بِمُقْتَدٍ فَذٍّ قَنِعْ ٢٧٤ وَغَيْرُ هَذَا مِنْ أَقَاوِيلَ سُمِعْ
وَكَوْنُهَا بِقَرْيَةٍ شَرْطٌ فَلَا ٢٧٥ تَصِحُّ فِي بَادِيَةٍ كَمَا انْجَلَى
وَلْيَأْتِ بَادٍ يَسْمَعُ الْأَذَانَا ٢٧٦ وَذَا مِنْ نَحْوِ فَرْسَخٍ قَدْ بَانَا
وَخُطْبَتَانِ شَرْطُهَا، وَالْمُشْتَرَطْ ٢٧٧ فِي مَذْهَبِ النُّعْمَانِ خُطْبَةٌ فَقَطْ
وَاشْتُرِطَ الْحَمْدُ مَعَ الصَّلَاةِ ٢٧٨ عَلَى النَّبِي، وَآيَةٍ، وَصَاةِ
وَمَالِكٌ بِمُطْلَقِ الْوَعْظِ اكْتَفَى ٢٧٩ وَمُطْلَقُ الذِّكْرِ لَدَى الْكُوفِي كَفَى
وَيَجِبُ الْإِنْصَاتُ وَالْمُطَلِّبِي ٢٨٠ رَآهُ نَدْبًا فِي جَدِيدِ الْمَذْهَبِ
وَسُنَّ لِلدَّاخِلِ رَكْعَتَانِ ٢٨١ لَا عِنْدَ الاَصْبَحِيِّ وَالنُّعْمَانِ
وَسُنَّ غُسْلُ جُمْعَةٍ لِمَنْ ذَهَبْ ٢٨٢ وَذَاكَ عِنْدَ الظَّاهِرِي فَرْضٌ وَجَبْ
وَمُدْرِكُ الرَّكْعَةِ صَلَّى جُمْعَهْ ٢٨٣ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلْعِرَاقِي رَكْعَهْ

باب صلاة السفر والخوف والمرض

وَالْقَصْرُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ ٢٨٤ وَأَوْجَبَ ابْنُ ثَابِتٍ وَالظَّاهِرِي
وَذَاكَ فِيمَنْ سَيْرُهُ يَوْمَانِ ٢٨٥ وَزِيدَ ثَالِثٌ لَدَى النُّعْمَانِ
وَالظَّاهِرِيُّ نَاطَهُ بِاسْمِ السَّفَرْ ٢٨٦ وَقِيلَ: فِي الْجِهَادِ وَالْحَجِّ انْحَصَرْ
وَمَنْ عَصَى بِسَيْرِهِ لَنْ يَقْصُرَا ٢٨٧ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ إِذْ فَرْضًا يَرَى
وَالْمُقْتَدِي بِمَنْ يُتِمُّهَا أَتَمّْ ٢٨٨ وَالظَّاهِرِي بِرَدِّ ذَا الْحُكْمِ حَكَمْ
وَالْقَصْرُ حِينَ جَاوَزَ الْعُمْرَانَا ٢٨٩ وَفَرْسَخٌ عَنْ مَالِكٍ مُذْ بَانَا
وَمَاكِثٌ بِبَلْدَةٍ وَمَا قَصَدْ ٢٩٠ إِقَامَةً يَقْصُرُهَا إِلَى الْأَبَدْ
وَالشَّافِعِي بَعْدَ ثَمَانِي عَشْرَه ٢٩١ يُتِمُّهَا وَلَا يُدِيمُ قَصْرَهْ
وَمَاكِثٌ لِكَيْ يُقِيمَ أَرْبَعَهْ ٢٩٢ أَتَمَّهَا مُنْذُ الْمُقَامُ أَزْمَعَهْ
وَشَرْطُ فَرْضٍ زَائِدٍ لِأَحْمَدَا ٢٩٣ وَالْحَنَفِيُّ نِصْفَ شَهْرٍ حَدَّدَا
وَالْجَمْعُ عِنْدَهُمْ يَجُوزُ فِي السَّفَرْ ٢٩٤ وَشَرْطُهُ لِمَالِكٍ سَيْرٌ وَبَرّْ
وَلَمْ يَرَ الْكُوفِي بِغَيْرِ عَرَفَهْ ٢٩٥ جَوَازَهُ وَلَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَهْ

وَغَيْـــرُهُ يَجْمَـــعُ لَـــيْلًا لِلْمَطَـــرْ ٢٩٦ وَاللَّيْـــلُ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي لَمْ يُعْتَبَـــرْ
وَالْعَجْـــزُ عَـــنْ شَـــرْطٍ وَإِرْضَـــاعٌ وَدَا ٢٩٧ وَالشُّـــغْلُ أَعْـــذَارٌ لَـــهُ لِأَحْمَـــدَا
وَلَمْ يُجِيـــزُوا الْقَصْـــرَ إِنْ بَـــأْسٌ يُخَـــفْ ٢٩٨ وَرَدَّهَـــا لِرَكْعَـــةٍ بَعْـــضُ السَّـــلَفْ
وَجَـــازَ تَقْسِـــيمٌ وَأَنْ يَؤُمَّـــا ٢٩٩ فِي رَكْعَـــةٍ كُـــلًّا لِكَـــيْ تُتِمَّـــا
وَعَـــنْ أَبِي يُوسُـــفَ نَسْـــخُ ذَا بَـــدَا ٣٠٠ فَكُـــلُّ حِـــزْبٍ بِإِمَـــامٍ اقْتَـــدَى
وَالْفَـــرْضُ خَلْـــفَ النَّفْـــلِ كَالَّـــذِي مَضَـــى ٣٠١ وَأَحْمَـــدٌ كَالشَّـــافِعِي هُنَـــا قَضَـــى
وَفِي اشْـــتِدَادِ الْخَـــوْفِ صَـــلَّى رَاجِـــلَا ٣٠٢ أَوْ رَاكِبًـــا، مُسْـــتَقْبِلًا أَوْ مَـــائِلَا
إِلَّا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ قَـــالَ: أَخَّـــرَا ٣٠٣ إِنْ يَكُـــنِ اسْـــتِقْبَالُهُ تَعَسَّـــرَا
وَرُكْـــنُ فَرْضِـــهِ الْقِيَـــامُ وَقَعَـــدْ ٣٠٤ إِنْ شَـــقَّ وَافْتِرَاشَـــهُ قَـــوْمٌ يَـــوَدّْ
وَمَالِـــكٌ حَـــبَّ لَـــهُ التَّرَبُّعَـــا ٣٠٥ كَأَحْمَـــدٍ فَـــإِنْ يَشُـــقَّ اضْـــطَجَعَا
لِلْجَنْـــبِ أَوْلَى، وَلَـــدَى الْكُـــوفِي قُلِـــبْ ٣٠٦ وَالشَّـــافِعِي إِنْ يُطِـــقِ الْجَنْـــبَ يَجِـــبْ

مبطلات الصلاة المختلف فيها

وَبَطَلَـــتْ بِحَـــدَثٍ مِنْـــهُ بَـــدَا ٣٠٧ لَا حَنَفِيًّـــا لَمْ يَكُـــنْ تَعَمَّـــدَا
فَـــذَا تَوَضَّـــا سَـــاكِتًا وَأَكْمَـــلَا ٣٠٨ كَمَـــالِكِيٍّ لِرُعَـــافٍ غَسَـــلَا
وَلَـــيْسَ يَقْطَـــعُ الصَّـــلَاةَ مَـــنْ يَمُـــرّْ ٣٠٩ وَإِنْ يَكُـــنْ لِنَفْسِـــهِ إِثْمًـــا يَجُـــرّْ
وَاقْطَـــعْ لِأَحْمَـــدٍ بِكَلْـــبٍ أَسْـــوَدَا ٣١٠ وَعَنْـــهُ: الْأُنْثَـــى وَالْحِمَـــارُ أَفْسَـــدَا
وَبَطَلَـــتْ بِالضِّـــحْكِ لَا التَّبَسُّـــمِ ٣١١ وَالْخُلْـــفُ فِي ذَا لِابْـــنِ سِـــيرِينَ نُمِـــي
وَكُرِهَـــتْ مِـــنْ حَـــاقِنٍ أَوْ حَاضِـــرِ ٣١٢ طَعَامُـــهُ، وَبَطَلَـــتْ لِلظَّـــاهِرِي
وَالـــرَّدُّ لِلسَّـــلَامِ بِالْإِشَـــارَةْ[1] ٣١٣ وَعِنْـــدَ قَـــوْمٍ جَـــازَ بِالْعِبَـــارَةْ

باب قضاء الصلاة

وَلْيَقْضِـــهَا النَّاسِـــي لَهَـــا وَالنَّـــائِمُ ٣١٤ وَتَـــارِكٌ عَمْـــدًا وَهَـــذَا آثِمُ
وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ مَـــا قَضَـــى الَّـــذِي أَثِمْ ٣١٥ وَمَـــا عَلَيْـــهِ سَـــلَفٌ لَـــهُ عُلِـــمْ

(١) هو واجب عند المالكية، سنة عند الشافعية، جائز عند الحنابلة، مكروه عند الحنفية. ينظر: نهاية المحتاج (٤٧/٢)، والشرح الكبير للدردير (٢٨٤/١)، ومطالب أولى النهى (٤٨٤/١)، ورد المحتار (٦١٦/١).

وَفِي اخْـــتِلَافِ الْحَـــالِ غُلِّـــبَ الْحَضَـــرْ ٣١٦ لِلشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدٍ عَلَـــى السَّـــفَرْ
وَغَيْـــرُ ذَيْـــنِ وَصْـــفَ مَـــا فَـــاتَ طَلَـــبْ ٣١٧ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ حَـــالُ فِعْلِـــهِ غَلَـــبْ
وَيَجِـــــبُ التَّرْتِيـــــبُ فِي الْفَوَائِـــــتِ ٣١٨ وَذَا لِـــدُونِ السِّـــتِّ لِابْـــنِ ثَابِـــتِ
وَالشَّـــــافِعِي لَمْ يَـــــرَهُ مُفْتَرَضَـــــا ٣١٩ وَقَـــدَّمُوا حَاضِـــرَةً عَلَـــى الْقَضَـــا
إِنْ خِيـــفَ فَوْتُهَـــا لِغَـــيْرِ الْحِمْـــيَرِي ٣٢٠ وَإِنْ يَسَـــعْ فَـــالْحُكْمُ كَالَّـــذِي دُرِي
وَمَالِـــكٌ بِـــدُونِ سِـــتٍّ قَيَّـــدَا ٣٢١ كَمَـــذْهَبِ النُّعْمَـــانِ دُونَ أَحْمَـــدَا

باب سجود السهو

لِلسَّـــــهْوِ سَـــــجْدَتَانِ سُـــــنَّتَانِ ٣٢٢ وَجَبَتَـــا فِي مَـــذْهَبِ النُّعْمَـــانِ
كَأَحْمَـــدٍ لِمُبْطِـــلٍ، وَذَا وُجِـــدْ ٣٢٣ عَـــنْ مَالِـــكٍ إِنْ كَـــانَ قَبْلِيًّـــا فَـــزِدْ
وَذَاكَ عِنْـــدَهُ وَعِنْـــدَ أَحْمَـــدَا ٣٢٤ إِنْ يَكُـــنِ السُّـــجُودُ عَـــنْ نَقْـــصٍ بَـــدَا
وَلِلْعِرَاقِـــــي كُلُّـــــهُ بَعْـــــدِيُّ ٣٢٥ وَكُلُّـــــهُ لِلشَّـــــافِعِي قَبْلِـــــيُّ
وَلَا يُعِيـــدُ عِنْـــدَهُ التَّشَـــهُّدَا ٣٢٦ وَهَكَـــذَا الْقَبْلِـــيُّ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا
سَـــبَبُهُ نَقْـــصٌ زِيَـــادَةٌ وَشَـــكّْ ٣٢٧ وَلُجَّـــةُ التَّفْرِيـــعِ فِيهَـــا الْمُعْتَـــرَكْ
فَيَجْبُـــرُ الْإِخْـــلَالَ وَالنُّقْصَـــانَا ٣٢٨ لَكِنَّـــهُ لَا يَجْبُـــرُ الْأَرْكَانَـــا
وَمَـــنْ سَـــهَا فَمَـــا دَرَى كَـــمْ صَـــلَّى ٣٢٩ طَـــرَحَ شَـــكًّا جَـــاوَزَ الْأَقَـــلَّا
وَالْحَنَفِـــي اسْـــتَأْنَفَ إِنْ بِـــهِ ابْتَـــدَا ٣٣٠ شَـــكٌّ وَإِنْ يَعْتَـــدْهُ فِيهَـــا اجْتَهَـــدَا
وَالْمُقْتَـــدُونَ سَـــهْوُهُمْ مَحْمُـــولُ ٣٣١ وَقِيـــلَ: قَـــدْ خَـــالَفَ ذَا مَكْحُـــولُ
وَإِنْ سَـــهَا الْإِمَـــامُ ثُمَّ سَـــجَدَا ٣٣٢ يَلْـــزَمُ أَنْ يَتْبَعَـــهُ مَـــنِ اقْتَـــدَى
إِلَّا لَـــدَى إِسْـــحَاقَ فِـــيمَنْ سُـــبِقَا ٣٣٣ بِبَعْضِـــهَا قَضَـــاهُ ثُمَّ أَلْحَقَـــا
وَمَالِـــكٌ بِـــذَا لِبَعْـــدِيٍّ حَكَـــمْ ٣٣٤ وَالشَّـــافِعِي يُعِيـــدُهُ إِذَا أَتَمّْ
وَلِلَّـــذِي يَنُوبُـــهُ يُسَـــبِّحُ ٣٣٥ وَهْـــيَ لِغَـــيْرِ مَالِـــكٍ تُصَـــفِّحُ

صلاة التطوع- الوتر

أَقَـــلُّ وِتْـــرٍ رَكْعَـــةٌ، وَلِأَبِي ٣٣٦ حَنِيفَـــةَ الـــثَّلَاثُ مِثْـــلَ الْمَغْـــرِبِ
وَشَـــرْطُهُ عَـــنْ مَالِـــكٍ شَـــفْعٌ فَعُـــدّْ ٣٣٧ وَوَقْتُـــهُ مِـــنَ الْعِشَـــا لِلْفَجْـــرِ مُـــدّْ

قَضَـــاؤُهُ لِلْمَـــالِكِي مَـــا لَمْ يُـــؤَدْ ٣٣٨ صُـــبْحًا وَغَيْـــرُهُ قَضَـــى بِـــلَا أَمَـــدْ
وَجَـــازَ فِعْـــلُ الْـــوِتْرِ فَـــوْقَ الرَّاحِلَـــهْ ٣٣٩ لَـــدَى جَمِيـــعِ مَـــنْ يَـــرَاهُ نَافِلَـــهْ
ثُمَّ الْقُنُـــوتُ فِيـــهِ لِلْكُـــوفِي وَجَـــبْ ٣٤٠ وَأَحْمَـــدُ بْـــنُ حَنْبَـــلٍ فِيـــهِ اسْـــتَحَبّْ
وَالشَّـــافِعِي اسْـــتَحَبَّهُ إِنْ يَنْتَصِـــفْ ٣٤١ شَـــهْرُ صِـــيَامِنَا إِلَى أَنْ يَنْصَـــرِفْ
وَصُـــبْحُهُ -كَمَالِـــكٍ- فِيـــهِ ثَبَـــتْ ٣٤٢ وَلِلـــدَّوَاهِي غَيْـــرُ مَالِـــكٍ قَنَـــتْ
مَحَلُّـــهُ قَبْـــلَ الرُّكُـــوعِ قَـــدْ بَـــدَا ٣٤٣ وَالشَّـــافِعِي أَخَّـــرَهُ كَأَحْمَـــدَا
وَالْـــوِتْرُ مَـــرَّةٌ، وَنَقْضُـــهُ وَرَدْ ٣٤٤ عَـــنْ عَـــدَدٍ مِـــنَ الصَّـــحَابَةِ الْعُمَـــدْ

ركعتا الفجر

وَأَكَّـــدُوا رَكْعَـــتَيِ الْفَجْـــرِ وَعَـــنْ ٣٤٥ نُعْمَـــانَ فِي الْوُجُـــوبِ قَـــوْلٌ قَـــدْ وَهَـــنْ
وَالْحَمْـــدُ تَكْفِـــي الْمَـــالِكِي، وَيَصْـــطَفِي ٣٤٦ سُـــورَتَيِ الْإِخْـــلَاصِ غَيْـــرُ الْحَنَفِـــي
وَإِنْ أُقِـــيمَ فَرْضُـــهَا فَـــلَا يُصَـــلّْ ٣٤٧ وَعِنْـــدَ نُعْمَـــانَ وَمَالِـــكٍ فَعَـــلْ
بِخَـــارِجٍ إِنْ كَـــانَ جَمْعًـــا يَلْحَـــقُ ٣٤٨ وَالْمَـــالِكِي بِرَكْعَـــةٍ لَا يُسْـــبَقُ
وَسُـــنَّةٌ قَضَـــاءُ نَفْـــلٍ فَائِـــتِ ٣٤٩ لِغَـــيْرِ الَاصْـــبَحِيِّ وَابْـــنِ ثَابِـــتِ
وَاسْـــتَثْنَيَا ذِي قَبْـــلَ ظُهْـــرٍ فَاقْضِـــهَا ٣٥٠ وَشَـــرْطُ نُعْمَـــانَ فَـــوَاتُ فَرْضِـــهَا
وَالنَّفْـــلُ مَثْـــنَى عِنْـــدَهُمْ مُفَضَّـــلُ ٣٥١ وَهْـــوَ رُبَاعًـــا لِلْعِرَاقِـــي أَفْضَـــلُ
وَصَـــحَّ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي كُـــلُّ عَـــدَدْ ٣٥٢ كَأَحْمَـــدٍ شَـــفْعًا وَوِتْـــرًا لَمْ يُحَـــدّْ
غَيْرُهُمَـــا يَمْنَـــعُ وِتْـــرًا وَامْتَنَـــعِ ٣٥٣ لِمَالِـــكٍ زِيَـــادَةً عَـــنْ أَرْبَـــعِ

تحية المسجد والتراويح والكسوف

وَرَكْعَتَـــا الْمَسْـــجِدِ نَفْـــلٌ نُـــدِبَا ٣٥٤ لِـــدَاخِلٍ وَالظَّـــاهِرِيُّ أَوْجَبَـــا
ثُمَّ التَّـــرَاوِيحُ لَـــدَيْهِمْ تُسْـــتَحَبّْ ٣٥٥ عِشْـــرِينَ رَكْعَـــةً وَفِي الْجَمْـــعِ أَحَـــبّْ
إِلَّا لِمَالِـــكٍ وَقِيـــلَ: قَـــدْ مُقِـــتْ ٣٥٦ لَدَيْـــهِ نَقْـــصٌ عَـــنْ ثَلَاثِـــينَ وَسِـــتّْ
وَسُـــنَّ فِي الْكُسُـــوفِ رَكْعَتَـــانِ ٣٥٧ رُكُـــوعُ كُـــلٍّ مِنْهُمَـــا ثِنْتَـــانِ
وَقِيـــلَ: إِنْ زَادَ عَلَـــى ذَا حَـــلَّا ٣٥٨ وَقِيـــلَ: زِدْ إِلَّا إِذَا تَجَلَّـــى
وَتَـــابِعُ النُّعْمَـــانِ فِيـــهِ صَـــلَّى ٣٥٩ كَمَـــا يُصَـــلِّي رَكْعَتَـــيْنِ نَفْـــلَا

وَمَالِـــكٌ وَافَقَـــهُ عِنْـــدَ الْقَمَـــرْ ٣٦٠ وَمَـــا اسْـــتَحَبَّا الْجَمْـــعَ لِلْبَـــدْرِ فَـــذَرْ
وَغَيْـــرُ أَحْمَـــدٍ بِمَـــا قَـــرَا أَسَـــرّْ ٣٦١ إِلَّا إِذَا كَانَـــتْ بِلَيْـــلٍ لِلْقَمَـــرْ
وَالشَّـــافِعِي يَخْطُـــبُ خُطْبَتَـــيْنِ ٣٦٢ إِذَا قَضَـــى الصَّـــلَاةَ سُـــنَّتَيْنِ

صلاة الاستسقاء

تُسَـــنُّ رَكْعَتَـــانِ لِاسْتِسْـــقَاءِ ٣٦٣ وَيَكْتَفِـــي النُّعْمَـــانُ بِالـــدُّعَاءِ
وَهْـــيَ كَعِيـــدٍ صِـــفَةً وَوَقْتَـــا ٣٦٤ وَخُطْبَـــةً، وَقِيـــلَ: قُـــدِّمَتْ تَـــا
وَلَمْ يُكَبِّـــرْ مَالِـــكٌ، وَعُكِسَـــا ٣٦٥ رِدَاءُ غَـــيْرِ الْحَنَفِـــي وَنُكِّسَـــا
لِلشَّـــافِعِيِّ، وَالْإِمَـــامُ يُفْـــرَدُ ٣٦٦ بِالْقَلْـــبِ فِيمَـــا قَالَـــهُ مُحَمَّـــدُ

صلاة العيد

سُـــنَّتْ صَـــلَاتُهُ وَلِلْكُـــوفِي اجْعَـــلِ ٣٦٧ كَجُمْعَـــةٍ وَمِثْلُـــهُ لِلْحَنْبَلِـــي
لَكِـــنْ كِفَايَـــةً، وَغَسْـــلُهَا يُسَـــنّْ ٣٦٨ وَخُطْبَـــةٌ بَعْـــدُ، وَمَلْبُـــوسٌ حَسَـــنْ
بِـــلَا إِقَامَـــةٍ وَلَا نِـــدَاءِ ٣٦٩ مِـــنِ ارْتِفَـــاعِ الشَّـــمْسِ لِاسْـــتِوَاءِ
وَغَيْـــرُ مَالِـــكٍ قَضَـــاهَا صُـــبْحَ غَـــدْ ٣٧٠ إِنْ بَعْـــدَ ذَاكَ خَبَـــرُ الْعِيـــدِ وَرَدْ
وَكَبَّـــرُوا أَوَّلَهَـــا سَـــبْعًا وَمَـــا ٣٧١ يَعُـــدُّ مِنْهَـــا الشَّـــافِعِي التَّحَرُّمَـــا
وَالْحَنَفِـــي كَبَّـــرَ فِيـــهِ أَرْبَعَـــا ٣٧٢ وَغَيْـــرُ مَالِـــكٍ يَدَيْـــهِ رَفَعَـــا
وَكَبَّـــرُوا بَعْـــدَ نُهُـــوضِ الثَّانِيَـــهْ ٣٧٣ خَمْسًـــا وَلِلنُّعْمَـــانِ مِثْـــلُ الْمَاضِـــيَهْ
لَكِنَّهَـــا بَعْـــدَ الْقِـــرَاءَةِ هُنَـــا ٣٧٤ فَلِلرُّكُـــوعِ رَابِـــعٌ تَبَيَّنَـــا
وَتُسْـــقِطُ الْجُمْعَـــةَ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا ٣٧٥ عَـــنْ مُقْتَـــدٍ كَالشَّـــافِعِي فِـــيمَنْ بَـــدَا
لَكِـــنْ لَـــدَيْهِمَا تُصَـــلَّى الظُّهْـــرُ ٣٧٦ وَقِيـــلَ: لَمْ تُصَـــلَّ إِلَّا الْعَصْـــرُ
وَمَـــنْ يَفُتْـــهُ جَمْعُهَـــا صَـــلَّاهَا ٣٧٧ كَـــالْجُمْعِ وَالْكُـــوفِيُّ مَـــا رَآهَـــا
وَقِيـــلَ أربعًـــا، وَقِيـــلَ: ذَا يُخَـــصّْ ٣٧٨ بِالْفِعْـــلِ فِي الْبِنَـــا وَفِي الصَّـــحْرَاءِ قَـــصّْ
وَفِي الْمُصَـــلَّى يُكْـــرَهُ النَّفْـــلُ لَهُـــمْ ٣٧٩ وَالشَّـــافِعِي كَرِهَـــهُ لِمَـــنْ يَـــؤُمّْ
وَكَبَّـــرُوا مِـــنْ لَـــيْلِهِمْ جِهَـــارَا ٣٨٠ إِلَى صَـــلَاةِ عِيـــدِهِمْ شِـــعَارَا
وَالْمَـــالِكِي يَبْـــدَؤُهُ إِذَا غَـــدَا ٣٨١ وَأَنْكَـــرَ النُّعْمَـــانُ كُـــلَّ مَـــا بَـــدَا

وَسُنَّ ذَا فِي الْعَشْرِ عِنْدَ أَحْمَدَا ٣٨٢ فَذَاكَ مُرْسَلٌ وَخُذْ مُقَيَّدَا
يَبْدَؤُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَهْ ٣٨٣ وَبِانْقِضَا التَّشْرِيقِ عَصْرًا وَقَفَهْ
وَالْمَالِكِي كَبَّرَ ظُهْرَ النَّحْرِ ٣٨٤ لِآخِرِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الْفَجْرِ
كَحَنْبَلِيٍّ مُحْرِمٍ لَكِنْ وَقَفْ ٣٨٥ تَكْبِيرَهُ فِي الْعَصْرِ كَالَّذِي سَلَفْ
وَفِيهِ أَقْوَالٌ لَهُمْ لَمْ تُعْتَمَدْ ٣٨٦ وَتَابِعُ الْكُوفِي وُجُوبَهُ اعْتَقَدْ
وَالشَّافِعِيُّ بَعْدَ نَفْلٍ كَبَّرَا ٣٨٧ وَكُلُّهُمْ بَعْدَ الْفَرَائِضِ يَرَى
وَاشْتُرِطَتْ جَمَاعَةٌ لِأَحْمَدَا ٣٨٨ وَقَالَهُ النُّعْمَانُ لَكِنْ أُبْعِدَا

سجود القرآن

سُجُودُ تَالِي الذِّكْرِ لِلْجُلِّ اسْتُحِبّْ ٣٨٩ وَمَذْهَبُ النُّعْمَانِ أَنَّهُ يَجِبْ
وَمَالِكٌ قَدْ أَسْقَطَ الْمُفَصَّلَا ٣٩٠ وَمَعْهُ فِي الْحَجِّ الْعِرَاقِي أَهْمَلَا
ثَانِيَةً، وَالشَّافِعِي لَنْ يَسْجُدَا ٣٩١ بِصَادَ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ أَحْمَدَا
وَسَامِعٌ كَقَارِئٍ، وَقُيِّدَا ٣٩٢ بِالْقَصْدِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَا
مَعْ صِحَّةِ اقْتِدَائِهِ وَاعْتُبِرَا ٣٩٣ لِأَحْمَدٍ أَنْ يَسْجُدَ الَّذِي قَرَا
وَحَيْثُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَا ٣٩٤ لِخَفْضِهِ وَرَفْعِهِ دُونَ مِرَا
وَزَادَ فِي خَارِجِهَا إِحْرَامَا ٣٩٥ لِلشَّافِعِي وَأَتْبَعَ السَّلَامَا
كَذَاكَ عِنْدَ أَحْمَدٍ يُسَلِّمُ ٣٩٦ وَشَرْطُهَا شَرْطُ صَلَاةٍ يُعْلَمُ
وَبَعْضُهُمْ أَسْقَطَ شَرْطَ الطُّهْرِ ٣٩٧ وَحُكْمُ نَفْلٍ وَقْتَ نَهْيٍ يَجْرِي
لَكِنْ أَجِزْ إِلَّا لَدَى إِسْفَارِ ٣٩٨ لِمَالِكٍ أَوْ عِنْدَ الِاصْفِرَارِ
وَالْحَنَفِي لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهَا سِوَى ٣٩٩ وَقْتِ شُرُوقٍ وَغُرُوبٍ وَاسْتِوَا

كتاب أحكام الميت

يُسَنُّ تَلْقِينٌ وَأَنْ يُوَجَّهَا ٤٠٠ مُحْتَضَرٌ وَقِيلَ: ثَانٍ كُرِهَا
فَإِنْ قَضَى فَأَرْبَعٌ لَهُ تَجِبْ ٤٠١ وَمَالِكٌ عَنْهُ جَمِيعُهَا نُدِبْ
الْغُسْلُ، وَاسْتَثْنِ الشَّهِيدَ حَيْثُ عَنْ ٤٠٢ وَالْخُلْفُ فِيهِ عَنْ سَعِيدٍ وَالْحَسَنْ
قَتِيلُ مَعْرَكٍ أَوِ الظُّلْمِ وَخُصّْ ٤٠٣ ثَانٍ لِكُوفٍ بِالَّذِي لَهُ نَقُصّْ

وَاخْصُصْ بِذَا لِلشَّافِعِي وَمَالِكِ ٤٠٤ قَتِيلَ حَرْبِ مُشْرِكٍ مُعَارِكِ
وَكُلُّ مَيْتٍ جِنْسُهُ الْغَسْلَ يَلِي ٤٠٥ وَإِنْ تُرِدْ زَوْجَتُهُ فَلْتَغْسِلِ
وَزَوْجُهَا لِغَيْرِ نُعْمَانَ غَسَلْ ٤٠٦ كَسَيِّدٍ فِي أَمَةٍ لَهُ تُحَلّْ
وَمُلْجَأً يَغْسِلُهُنَّ مَحْرَمُ ٤٠٧ وَالْحَنْبَلِي -كَالْحَنَفِي- يُيَمِّمُ
وَهَكَذَا الْعَكْسُ، وَالاَجْنَبِيُّ لَا ٤٠٨ يَغْسِلُ بَلْ يَمَّمَهَا عِنْدَ الْمَلَا
كَعَكْسِهَا، وَالشَّافِعِي عَنْهُ وَجَبْ ٤٠٩ غَسْلُهُمَا مِنْ تَحْتِ سَاتِرٍ حَجَبْ
وَفِي الْقَمِيصِ عِنْدَهُ نَدْبًا غُسِلْ ٤١٠ بِشَرْطِ أَلَّا يَمْنَعَ الْمَا أَنْ يَصِلْ
وَسُنَّ تَثْلِيثٌ وَبَدْءٌ بِوُضُو ٤١١ وَزِيدَ فِي وِتْرٍ لِمَا قَدْ يَعْرِضُ
وَجَاءَ عَنْ أَحْمَدَ لَا يَزِيدُ عَنْ ٤١٢ سَبْعٍ، وَقِيلَ: وَجَبَتْ هَذِي السُّنَنْ
وَفِي الْفُرُوعِ سُنَنٌ كَثِيرَهْ ٤١٣ كَالسِّدْرِ وَالْكَافُورِ فِي الْأَخِيرَهْ
وَخَارِجٌ مِنْ بَعْدِ غَسْلٍ مَا اقْتَضَى ٤١٤ إِعَادَةً، وَأَحْمَدٌ بِهَا قَضَى
مَا لَمْ تَصِلْ سَبْعًا، وَقِيلَ: لِيُعَدْ ٤١٥ إِلَى الثَّلَاثِ، ذَا عَنِ الْبَصْرِي وَرَدْ
وَلَا يَقُصُّ ظُفْرَهُ وَشَعْرَهْ ٤١٦ وَسَنَّ أَحْمَدٌ خِصَالَ الْفِطْرَهْ
لَا عَانَةً، وَالشَّافِعِي مَعْهُ مَنَعْ ٤١٧ فِي مُحْرِمٍ مَحْظُورَ إِحْرَامٍ فَدَعْ
وَكَفْنُهُ، وَالْفَرْضُ مَا عَمَّ الْبَدَنْ ٤١٨ أَوْ عَوْرَةً لِلشَّافِعِي وَجْهًا وَهَنْ
وَأَحْمَدٌ كَالشَّافِعِي نَدْبًا أَمَرْ ٤١٩ ثَلَاثَةً لُفَّتْ عَلَى مَيْتٍ ذَكَرْ
وَالدِّرْعَ لِلْأُنْثَى مَعَ الْإِزَارِ ٤٢٠ ثُمَّ اللِّفَافَتَيْنِ وَالْخِمَارِ
وَمَالِكٌ أَحَبَّ هَذِي لِلذَّكَرْ ٤٢١ وَمَوْضِعَ الْخِمَارِ عِمَّةً أَقَرّْ
وَزِيدَ لِلْأُنْثَى لِفَافَتَانِ ٤٢٢ وَبَعْدَ لَفٍّ عَمَّ لِلنُّعْمَانِ:
أُكِّدَ شِبْهَ وَاجِبٍ إِزَارُ ٤٢٣ وَثَالِثٌ لِلْمَرْأَةِ الْخِمَارُ
وَزَادَ سُنَّةً قَمِيصًا لَهُمَا ٤٢٤ وَخِرْقَةً لِصَدْرِهَا وَلْتُبْرَمَا
ثُمَّ الصَّلَاةُ، فَلْيُكَبِّرْ أَرْبَعَا ٤٢٥ وَبَعْضُهُمْ زَادَ إِلَى أَنْ سَبَّعَا
وَأَنَسٌ ثَلَّثَهَا، وَالْمُقْتَدِرْ ٤٢٦ قَامَ لَهَا فَرْضًا، كَتَكْبِيرٍ ذُكِرْ
وَأَحْمَدٌ كَالشَّافِعِي فَرْضًا قَرَا ٤٢٧ أُمَّ الْقُرَانِ أَوَّلًا إِذْ كَبَّرَا

وَلِسِوَاهُمَا هُنَا سُنَّ الثَّنَا ٤٢٨ ثُمَّ صَلَاتُهُ عَلَى نَبِيِّنَا
فَرْضٌ لِلَاوَّلَيْنِ حِينَ ثَنَّى ٤٢٩ تَكْبِيرَهُ، وَالَاخَرَانِ سَنَّا
ثُمَّ الدُّعَاءُ فَرْضُ غَيْرِ الْحَنَفِي ٤٣٠ وَذَا الْخِلَافُ فِي السَّلَامِ فَاعْرِفِ
وَأَحْمَدُ كَالْأَصْبَحِيِّ سَلَّمَا ٤٣١ وَاحِدَةً، وَالرَّفْعُ لِلْأَيْدِي انْتَمَي
فِي كُلِّهَا لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَا ٤٣٢ وَكُلُّهُمْ يَرْفَعُهَا فِي الِابْتِدَا
وَقَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ فِي الذُّكْرَانِ ٤٣٣ وَمِثْلُهُ الْأُنْثَى لَدَى النُّعْمَانِ
وَغَيْرُهُ يَقُومُ مِنْهَا الْمُنْتَصَفْ ٤٣٤ وَمَالِكٌ مِنْ رَجُلٍ هُنَا وَقَفْ
وَمَنْكِبًا مِنْهَا، وَحَذْوَ الرَّأْسِ قِفْ ٤٣٥ مِنْ رَجُلٍ لِلشَّافِعِيِّ قَدْ عُرِفْ
وَلِلْإِمَامِ قُدِّمَ الرِّجَالُ ٤٣٦ عَلَى النِّسَا، وَالْعَكْسَ قَوْمٌ قَالُوا
ثُمَّ إِذَا الْمَسْبُوقُ جَاءَ كَبَّرَا ٤٣٧ وَالْحَنَفِي-كَالْمَالِكِيِّ- انْتَظَرَا
وَلْيَقْضِ مَا قَدْ فَاتَ بَعْدُ فَرْضَا ٤٣٨ وَأَحْمَدُ جَوَّزَ أَلَّا يُقْضَى
وَكَوْنُ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا أَوَّلَا ٤٣٩ أَوْ آخِرًا عَلَى الَّذِي قَدْ فُصِّلَا
وَمَنْ تَفُتْ صَلَّى عَلَى ذِي الْقَبْرِ ٤٤٠ وَأَحْمَدُ حَدَّ لَهُ بِشَهْرِ
وَخُصَّ لِلنُّعْمَانِ هَذَا بِالْوَلِي ٤٤١ وَمَنْعُهُ لِمَالِكٍ أَمْرٌ جَلِي
وَمَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّي ٤٤٢ عَلَى ذَوِي الْفُسُوقِ أَهْلُ الْفَضْلِ
وَهَكَذَا مُبْتَدِعٌ لِيُرْدَعَا ٤٤٣ وَأَحْمَدُ شُهُودَ هَذَا مَنَعَا
كَذَاكَ أَهْلُ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ ٤٤٤ إِنْ قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ لِلنُّعْمَانِ
وَعِنْدَهُ عَلَى الشَّهِيدِ لَمْ تُذَرْ ٤٤٥ وَاكْرَهْ لِأَحْمَدٍ وَغَيْرُهُ حَظَرْ
وَكُلُّهُمْ أَوْجَبَ أَنْ يُصَلَّى ٤٤٦ عَلَى الْوَلِيدِ إِنْ هُوَ اسْتَهَلَّا
أَوْ أَشْهُرًا أَرْبَعَةً كَانَ وَصَلْ ٤٤٧ لِأَحْمَدٍ، وَغَائِبٌ عَلَيْهِ صَلّْ
لِأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِي، كَمَنْ وَجَدْ ٤٤٨ مِنْ مَيِّتٍ عَلِمَهُ بَعْضَ الْجَسَدْ
ثُمَّ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ الْوَالِي ٤٤٩ وَالشَّافِعِيُّ قَدَّمَ الْمَوَالِي
وَكُرِهَتْ لِمَالِكٍ بِمَسْجِدِ ٤٥٠ وَحَرَّمَ النُّعْمَانُ فِي الْمُعْتَمَدِ
وَشَرْطُهَا كَالْخَمْسِ، وَالْأَحْنَافُ ٤٥١ تَيَمَّمُوا إِنْ فَوْتَهَا يَخَافُوا

كَالْعِيدِ، وَالشَّعْبِيُّ هَاهُنَا يَرَى ٤٥٢ جَوَازَهَا مِنْ غَيْرِ مَا طُهْرٍ جَرَى
وَدَفْنُهُ فِي سَاتِرٍ لِلرَّائِحَهْ ٤٥٣ وَمَانِعٍ مِنَ السِّبَاعِ الْجَارِحَهْ
وَذَاكَ لِلنُّعْمَانِ نِصْفُ قَامَهْ ٤٥٤ وَاللَّحْدُ أَوْلَى وَارْفَعَنْ سَنَامَهْ
نَدْبًا لِغَيْرِ الشَّافِعِي، وَيُكْرَهُ ٤٥٥ تَجْصِيصُهُ لَدَى الْجَمِيعِ فَافْقَهُوا
كَذَا الْقُعُودُ فَوْقَهُ لِمَا وَرَدْ ٤٥٦ وَمَالِكٌ قَالَ: تَعَوُّطًا قَصَدْ
وَيَقْدُمُ الْجَنَازَةَ الْمُشَيِّعُ ٤٥٧ وَالْحَنَفِيُّ مِنْ وَرَاءُ يَتْبَعُ
كَرَاكِبٍ لِمَالِكٍ وَأَحْمَدَا ٤٥٨ وَالْأَمْرُ بِالْقِيَامِ نَسْخُهُ بَدَا
لِجُلِّهِمْ، وَانْدُبْ قِيَامَ التَّابِعِ ٤٥٩ حَتَّى يَرَاهَا وُضِعَتْ لَا الشَّافِعِي

كتاب الزكاة

تَجِبُ فِي أَمْوَالِ مُسْلِمٍ، وَلَا ٤٦٠ يُشْتَرَطُ التَّكْلِيفُ فِي قَوْلِ الْمَلَا
وَشَرْطُ ذَا عَنْ تَابِعِيِّينَ ثَبَتْ ٤٦١ وَقَالَهُ الْكُوفِيُّ لَا فِيمَا نَبَتْ
وَمَالِكٌ مَالَ الرَّقِيقِ لَمْ يُزَكْ ٤٦٢ وَغَيْرُهُ أَلْزَمَ سَيِّدًا مَلَكْ
وَلَا يُزَكَّى مَالُ عَبْدٍ كُوتِبَا ٤٦٣ لَكِنْ أَبُو ثَوْرٍ عَلَيْهِ أَوْجَبَا
وَسَقَطَتْ بِالدَّيْنِ عِنْدَ أَحْمَدَا ٤٦٤ كَالْحَنَفِي فِي غَيْرِ نَابِتٍ بَدَا
وَالْمَالِكِيِّ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ ٤٦٥ وَالشَّافِعِي لَمْ يَكْتَرِثْ بِالدَّيْنِ
وَزَكِّ دَيْنًا بَعْدَ قَبْضِهِ لِمَا ٤٦٦ مَضَى، وَمَالِكٌ لِعَامٍ أَلْزَمَا
وَفَصَّلُوا بِالْجِنْسِ وَالْإِنْكَارِ ٤٦٧ وَبِحُلُولِهِ وَبِالْإِعْسَارِ
وَفِي قَدِيمِ الشَّافِعِيِّ لَمْ تَجِبْ ٤٦٨ زَكَاةُ دَيْنٍ مُطْلَقًا وَمَا غُصِبْ
وَغَلَّةَ الْوَقْفِ يُزَكِّي الْحَنَفِي ٤٦٩ كَالْمَالِكِي، وَقِيلَ: مُطْلَقًا قِفِ
وَأَحْمَدٌ -كَالشَّافِعِي- يُزَكِّي ٤٧٠ وَقْفًا عَلَى مُعَيَّنٍ ذِي مِلْكِ
وَالْمُكْتَرِي أَرْضًا يُزَكِّي مَا غَرَسْ ٤٧١ دُونَ الَّذِي آجَرَ وَالْكُوفِي عَكَسْ
وَعِنْدَهُ الْخَرَاجُ عُشْرًا دَفَعَا ٤٧٢ وَلِسِوَاهُ جَازَ أَنْ يَجْتَمِعَا
وَعِنْدَهُ هَلَاكُ مَالٍ أَسْقَطَا ٤٧٣ وَغَيْرُهُ أَوْجَبَهَا إِنْ فَرَّطَا
وَأَحْمَدٌ أَطْلَقَ ذَا، وَخُلْفُهُمْ ٤٧٤ فِي مَوْتِ رَبِّ الْمَالِ هَكَذَا فَضُمْ

وَالشَّـــافِعِي كَأَحْمَـــدٍ، وَقَـــدْ حَكَـــمْ ٤٧٥ بِمَنْـــعِ بَيْـــعِ قَـــدْرِهَا، وَعَنْـــهُ: عَـــمْ

الأموال التي تجب فيها الزكاة

تَجِـــبُ فِي النَّقْـــدِ، وَلَـــوْ حَلْيًـــا لَـــدَى ٤٧٦ نُعْمَـــانَ، ذَا إِنْ يُكْـــرَ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا
وَزَكِّـــيَنْ بَهِيمَـــةَ الأَنْعَـــامِ مَـــعْ ٤٧٧ سَـــوْمٍ، وَمَالِـــكٌ مِـــنَ الشَّـــرْطِ امْتَنَـــعْ
وَزِيـــدَ لِلْكُـــوفِيِّ خَيْـــلٌ وَعَسَـــلْ ٤٧٨ وَذَا الأَخِـــيرُ عِنْـــدَ أَحْمَـــدٍ دَخَـــلْ
وَفِي نَبَـــاتٍ كالزَّبِيـــبِ تَجْـــرِي ٤٧٩ وَالتَّمْـــرِ وَالشَّـــعِيرِ ثُمَّ الْبُـــرِّ
وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ: الزَّبِيـــبُ لَمْ يُضَـــمْ ٤٨٠ وَقَـــدْ رَوَاهُ عَـــنْ شُـــرَيْحٍ وَالْحَكَـــمْ
وَزِيـــدَ لِلْجُمْهُـــورِ قُـــوتٌ مُـــدَّخَرْ ٤٨١ وَلِلْعِرَاقِـــي مَـــا مِـــنَ الْأَرْضِ ظَهَـــرْ
وَكُـــلُّ حَـــبٍّ كِيـــلَ لِابْـــنِ حَنْبَـــلِ ٤٨٢ مُـــدَّخَرٍ، أُكِـــلَ أَمْ لَمْ يُؤْكَـــلِ
وَأَوْجَبُوهَـــا فِي عُـــرُوضِ التَّـــاجِرِ ٤٨٣ وَالْخُلْـــفُ فِيهَـــا عَـــنْ صِـــحَابِ الظَّـــاهِرِ

نصب الزكاة وما يجب فيها

يَجِـــبُ رُبْـــعُ الْعُشْـــرِ فِي الْفِضَّـــةِ إِنْ ٤٨٤ خَمْـــسَ أَوَاقٍ بَلَغَـــتْ فِيمَـــا زُكِـــنْ
وَمِثْلُـــهُ فِي ذَهَـــبٍ قَـــدْ كَمُـــلَا ٤٨٥ عِشْـــرِينَ مِثْقَـــالًا لَـــدَى جُـــلِّ الْمَـــلَا
أَوْ ضِـــعْفَ ذَا لِلظَّـــاهِرِي وَقَـــدْ سُـــبِقْ ٤٨٦ وَعَـــنْ عَطَـــاءٍ رَدُّهُ إِلَى الْـــوَرِقْ
وَمَـــا يَزِيـــدُ زَكِّـــهِ، وَهْـــوَ لَـــدَى ٤٨٧ نُعْمَـــانَ وَقْـــصٌ سَـــاقِطٌ لَا إِنْ بَـــدَا
خُمْـــسَ نِصَـــابٍ، فَتُزَكِّـــي دِرْهَمَـــا ٤٨٨ حِينَئِـــذٍ لَدَيْـــهِ فِي كِلَيْهِمَـــا
بِفِضَّـــةٍ كَمِّـــلْ نِصَـــابَ الـــذَّهَبِ ٤٨٩ إِنْ كُنْـــتَ غَيْـــرَ شَـــافِعِيِّ الْمَـــذْهَبِ
وَعِنْـــدَهُ مُشْـــتَرَكٌ كَمَـــالِ فَـــذٌّ ٤٩٠ وَكُـــلُّ ذَا فِي مَعْـــدِنٍ لَهُـــمْ نَفَـــذْ
مَعْـــدِنِ نَقْـــدٍ، وَلِكُـــوفِيٍّ تَبِـــعْ ٤٩١ مَـــا كَـــانَ جَامِـــدًا بِنَـــارٍ يَنْطَبِـــعْ
وَكُـــلُّ مَـــا اسْـــتُخْرِجَ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا ٤٩٢ إِنِ النِّصَـــابُ عِنْـــدَ تَقْـــوِيمٍ بَـــدَا
وَلَا نِصَـــابَ فِيـــهِ لِلنُّعْمَـــانِ ٤٩٣ وَيَأْخُـــذُ الْخُمْـــسَ بِـــلَا تَـــوَانِي
وَفِي الرِّكَـــازِ كُلُّهُـــمْ بِـــهِ قَضَـــى ٤٩٤ دَفِـــينِ أَهْـــلِ الْجَهْـــلِ مِـــنْ قَبْـــلِ الرِّضَـــا
وَفَـــرْضُ كُـــلِّ خَمْـــسِ ذَوْدٍ مِـــنْ إِبِـــلْ ٤٩٥ شَـــاةٌ بِالِاتِّفَـــاقِ مَـــا لَمْ تَكْتَمِـــلْ
خَمْسًـــا وَعِشْـــرِينَ فَـــذَاتَ سَـــنَةِ ٤٩٦ بِنْـــتَ مَخَـــاضٍ ثُمَّ وَقْصًـــا أَثْبِـــتِ

إِلَى ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ فَلْيُؤَدْ ٤٩٧ بِنْتَ لَبُونٍ ثُمَّ وَقْصٌ مَا يُعَدّْ
وَبَعْدَ عَشْرٍ حِقَّةٌ ثُمَّ سُئِلْ ٤٩٨ جَذَعَةً إِنْ تَعْدُ سِتِّينَ الْإِبِلْ
وَبَعْدَ خَمْسٍ مَعَ سَبْعِينَ وَجَبْ ٤٩٩ بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ حِقَّتَينِ هَبْ
إِنْ جَاوَزَتْ تِسْعِينَ، ثُمَّ إِنْ عَدَتْ ٥٠٠ عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةٍ فِيهَا ثَبَتْ
حِسَابُ الَارْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَا ٥٠١ وَذَاكَ بَعْدَ تِسْعَةٍ وَلِينَا
لِمَالِكٍ، وَالْحَنَفِي يُعِيدُ ٥٠٢ فَرِيضَةً مَضَتْ لِمَا يَزِيدُ
وَابْنَ لَبُونٍ أَخَذُوا مَكَانَا ٥٠٣ بِنْتِ مَخَاضٍ ثُمَّ لَا جُبْرَانَا
وَاصْعَدْ أَوِ انْزِلْ عِنْدَ فَقْدٍ وَاجْبُرِ ٥٠٤ وَمَالِكٌ أَبَاهُمَا فَلْيَشْتَرِ
وَتُجْزِئُ الْقِيمَةُ لِلْأَحْنَافِ ٥٠٥ كَأَصْلِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ
وَشَرْطُ نُعْمَانَ وُجُودُ ذِي كِبَرْ ٥٠٦ وَغَيْرُهُ زَكَّى نِصَابًا ذَا صِغَرْ
فَالْمَالِكِيُّ يَشْتَرِي فَرْضًا عُهِدْ ٥٠٧ وَالشَّافِعِي يَقْنَعُ بِالَّذِي وُجِدْ
وَالْحَنْبَلِيُّ مِثْلَ مَالِكٍ حَكَمْ ٥٠٨ وَقَالَ مِثْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْغَنَمْ
وَفِي نِصَابِ بَقَرٍ خُلْفٌ نُقِلْ ٥٠٩ فَقَالَ قَوْمٌ: أَجْرِهِ مُجْرَى الْإِبِلْ
وَقِيلَ: مِنْ خَمْسِينَ فَرْضُهُ ابْتَدَا ٥١٠ وَجُلُّهُمْ مِنَ الثَّلَاثِينَ بَدَا
فَخُذْ تَبِيعًا ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ ٥١١ مُسِنَّةً، ثُمَّ الْقِيَاسَ أَجْرِ
وَعَنْ نُعْمَانَ بَعْدَ الَارْبَعِينَا ٥١٢ جُزْءٌ لِمَا زَادَ إِلَى السِّتِّينَا
وَالْأَرْبَعُونَ مَبْدَأُ الزَّكَاةِ ٥١٣ لِغَنَمٍ، فَاحْكُمْ إِذًا بِشَاةِ
وَبَعْدَ ضِعْفَيْهَا بِشَاتَيْنِ، وَزِدْ ٥١٤ إِنْ مِائَتَيْنِ تَعْدُ أُخْرَى لَا تَجِدْ
فَإِنْ تَفِ الْمِئُونَ أَرْبَعًا فَخُذْ ٥١٥ شَاةً لِكُلِّ مِائَةٍ وَلَا تَشُذْ
وَاعْتُدَّ بِالصِّغَارِ لِلْجُمْهُورِ ٥١٦ وَفِي الْمُحَلَّى بَاحَ بِالنَّكِيرِ
لِخُلْطَةٍ عِنْدَ سِوَى الْكُوفِي أَثَرْ ٥١٧ فِي نَعَمٍ وَلِابْنِ شَافِعٍ عَبَرْ
وَشَرْطُ ذَا التَّأْثِيرِ عِنْدَ مَالِكِ ٥١٨ أَنْ يَمْلِكَ النِّصَابَ كُلُّ مَالِكِ
وَالْفَرْضُ فِي النَّبَاتِ عُشْرٌ إِنْ سُقِي ٥١٩ مِنَ السَّمَا وَنِصْفُهُ فِيمَا بَقِي
إِنْ يَكْتَمِلْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا ٥٢٠ نِصَابَ لِلنُّعْمَانِ فِيهِ مُسْجَلَا

وَكُلُّهُمْ يَضُمُّ نَوْعَ جِنْسِ ٥٢١ لِجِنْسِهِ، كَحِنْطَةٍ وَعَلْسِ
وَمَالِكٌ ضَمَّ الْقَطَانِي، وَأَتَمْ ٥٢٢ قَمْحًا بِسُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ حِينَ ضَمْ
وَاخْرِصْ عَلَى كَرْمٍ وَنَخْلٍ وَمَنَعْ ٥٢٣ نُعْمَانُ، وَالثُّلْثَ أَوِ الرُّبْعَ تَدَعْ
لِأَحْمَدٍ، ثُمَّ الْعُرُوضَ قَوِّمَا ٥٢٤ وَأَجْرِهَا كَالنَّقْدِ فِيمَا قُدِّمَا
وَقِيلَ: يُعْطِي عَرَضًا، وَلِلْحَسَنْ ٥٢٥ زَكَّى الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَيِ الثَّمَنْ
وَارْعَ النِّصَابَ آخِرَ الْحَوْلِ هُنَا ٥٢٦ وَالْحَنْبَلِيُّ فِي جَمِيعِهِ رَنَا
وَالْحَنَفِي فِي طَرَفَيْهِ اعْتَبَرَا ٥٢٧ وَذَا لَهُ فِي كُلِّ ذِي حَوْلٍ جَرَى
وَلَا يُزَكِّي مَالِكِيٌّ لَمْ يُدِرْ ٥٢٨ حَتَّى يَبِيعَ وَيُسَمَّى الْمُحْتَكِرْ
وَحَوْلُ غَيْرِ نَابِتٍ وَمَعْدِنِ ٥٢٩ شَرْطٌ وَفِي الْمَعْدِنِ خُلْفُ الْمُزَنِي
وَحَوْلَ أَصْلٍ لِنِتَاجٍ قَرِّرِ ٥٣٠ وَارْعَ النِّصَابَ آخِرًا لِلْحِمْيَرِي
وَالرِّبْحُ كَالْأَصْلِ، وَلِلْأَحْنَافِ ٥٣١ يَعُمُّ ذَا فَوَائِدَ الْأَصْنَافِ
وَمَالِكٌ وَافَقَهُمْ فِي الْمَاشِيَهْ ٥٣٢ وَإِنْ تُعَجَّلْ فِيهِ فَهْيَ كَافِيَهْ
إِلَّا لِمَالِكٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَا ٥٣٣ جَازَ لِعَامَيْنِ بِلَا بَأْسٍ بَدَا

مصارف الزكاة

مَصْرِفُهَا فِي الذِّكْرِ، لَكِنْ يُحْذَفُ ٥٣٤ لِمَالِكٍ وَالْحَنَفِي مُؤَلَّفُ
وَالشَّافِعِيُّ مَانِعٌ مِنْ صَرْفِ ٥٣٥ لِوَاحِدٍ فَأَعْطِ كُلَّ صِنْفِ
وَحَازَهَا مَعَ غِنَاهُ عَامِلُ ٥٣٦ وَمِثْلُهُ مُطَّوِّعٌ مُقَاتِلُ
وَلِلْعِرَاقِي ذَا غِنَاهُ مَنَعَا ٥٣٧ وَمَالِكٌ لَمْ يَشْتَرِطْ تَطَوُّعَا
ثُمَّ الْغِنَى وُجْدُ نِصَابٍ نَامِ ٥٣٨ لِلْحَنَفِي، أَوْ وُجْدُ قُوتِ عَامِ
لِغَيْرِهِ، وَالشَّافِعِي قَدِ احْتَسَبْ ٥٣٩ كِفَايَةَ الْعُمْرِ وَلَوْ بِمُكْتَسَبْ
وَيَفْضُلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا يَدَا ٥٤٠ وَعَكْسُ ذَا لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَا
وَاصْرِفْ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ لَا شِرَا ٥٤١ سِوَاهُمُ، وَمَالِكٌ عَكْسًا يَرَى
وَ(فِي سَبِيلِ اللهِ) غَزْوٌ، وَانْدَرَجْ ٥٤٢ لِلْحَنْبَلِيِّ عُمْرَةٌ فِيهِ وَحَجّْ
وَقِيلَ سَاعِي قُرْبَةٍ، وَالْغَارِمُ ٥٤٣ يَأْخُذُ إِنْ يُعْجِزْهُ دَيْنٌ لَازِمُ

أَوْ يَتَحَمَّلْ مُصْلِحًا لِأَحْمَدَا ٥٤٤ وَالشَّافِعِي وَلَوْ مَلِيئًا ذَا جَدَا

كتاب زكاة الفطر

تَجِبُ إِجْمَاعًا عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ٥٤٥ وَقِيلَ: شَذَّ بَعْضُ صَحْبِ الْحِمْيَرِي
وَهْيَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيمَنْ مَانَا ٥٤٦ وَاسْتَثْنِ زَوْجَةً لَدَى نُعْمَانَا
وَالْوَلَدَ الْكَبِيرَ، ثُمَّ الشَّرْطُ أَنْ ٥٤٧ تَفْضُلَ يَوْمَ الْعِيدِ سَائِرَ الْمُؤَنْ
وَشَرْطُهَا الْغِنَى لَدَى النُّعْمَانِ ٥٤٨ وَعِنْدَهُ تَجُوزُ بِالْأَثْمَانِ
مُقَوَّمًا بِمَا بِنَصٍّ، وَاشْتُرِطْ ٥٤٩ لِلْحَنْبَلِي بُرٌّ زَبِيبٌ أَوْ أَقِطْ
تَمْرٌ شَعِيرٌ إِنْ تَكُنْ، فَإِنْ عَدِمْ ٥٥٠ فَغَالِبُ الْقُوتِ -كَغَيْرِهِ- لَزِمْ
وَالْفَرْضُ صَاعٌ، وَلَدَى الْأَحْنَافِ ٥٥١ إِنْ يَكُ مِنْ بُرٍّ فَنِصْفٌ كَافِ
وَالْوَقْتُ لِلْكُوفِي طُلُوعُ الْفَجْرِ ٥٥٢ وَاخْتَرْ لِغَيْرِهِ دُخُولَ الْفِطْرِ
وَجَازَ تَعْجِيلٌ لِيَوْمَيْنِ، وَحُدّْ ٥٥٣ لِلشَّافِعِي بِالشَّهْرِ وَالْكُوفِي يَمُدّْ
وَبَعْدَ فَجْرِ يَوْمِ عِيدٍ فُضِّلَتْ ٥٥٤ وَفِي جَمِيعِ يَوْمِهِ الْأَدَا ثَبَتْ
وَجُوِّزَ التَّأْخِيرُ لِلْكُوفِيِّ ٥٥٥ وَعِنْدَهُ تُصْرَفُ لِلذِّمِّيِّ
وَكَزَكَاةِ الْمَالِ صَرْفُهَا اسْتَقَرّْ ٥٥٦ وَمَالِكٌ عَلَى ذَوِي الْفَقْرِ اقْتَصَرْ

كتاب الصوم

فَرْضٌ صِيَامُ رَمَضَانَ إِنْ كَمَلْ ٥٥٧ شَعْبَانُ أَوْ ذَاكَ هِلَالُهُ أَهَلّْ
وَرُؤْيَةُ الْوَاحِدِ تَكْفِي وَلْيُزَدْ ٥٥٨ لِمَالِكٍ ثَانٍ، وَنُعْمَانُ اسْتَنَدْ
فِي الصَّحْوِ لِاسْتِفَاضَةٍ، وَلَا يَصُمْ ٥٥٩ فِي الشَّكِّ إِلَّا حَنْبَلِيٌّ حَيْثُ غُمّْ
وَأَحْمَدُ -كَالشَّافِعِي- نَفْلًا مَنَعْ ٥٦٠ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَادَةٍ وَلَا تَبَعْ
وَلَيْسَ يَكْفِي الْفَرْدُ فِي الْفِطْرِ وَقَدْ ٥٦١ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: كَفَى، وَمَا انْفَرَدْ
وَصَامَ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ رُدَّ، وَلَا ٥٦٢ يُفْطِرْ بِهَا، وَالشَّافِعِي قَالَ: بَلَى
وَلِعَطَاءٍ: لَمْ يَصُمْ بِرُؤْيَتِهْ ٥٦٣ بَلِ اقْتَدَى بِحَالِ أَهْلِ قَرْيَتِهْ
وَرُؤْيَةُ النَّهَارِ لِلَّتِي تَلَتْ ٥٦٤ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لِلَّتِي خَلَتْ
وَأَلْغِيَنْ تَفَاوُتَ الْمَطَالِعِ ٥٦٥ إِلَّا عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ الشَّافِعِي

وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ جَاءَ عَنْ عَلِي ٥٦٦ وَعَنْ حُذَيْفَةٍ وَحَبْرٍ هُذَلِي
وَلْيُمْسِكِ الصَّائِمُ عَنْ جِمَاعِ ٥٦٧ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِلَا نِزَاعِ
وَقِيلَ فِي ذَيْنِ إِلَى الْغِذَا يُرَدّْ ٥٦٨ فَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَكْلُهُ الْبَرَدْ
وَمَنْ يُبَاشِرْ صَائِمًا فَأَنْزَلَا ٥٦٩ وَلَمْ يُتَابِعِ ابْنَ حَزْمٍ أَبْطَلَا
مَذْيٌ كَذَا لِمَالِكٍ وَأَحْمَدَا ٥٧٠ وَحَجْمُ غَيْرِ الْحَنْبَلِي لَنْ يُفْسِدَا
وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْمَرْءَ يَضِرْ ٥٧١ وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: مُطْلَقًا مُضِرّْ
وَشَرْطُ صَوْمٍ نِيَّةٌ لَا عَنْ زُفَرْ ٥٧٢ فِي شَهْرِهِ بِلَا اعْتِلَالٍ أَوْ سَفَرْ
وَعَيِّنِ الْفَرْضَ وَلِلنُّعْمَانِ صَحّْ ٥٧٣ بِدُونِهِ فِي الشَّهْرِ إِنْ ثَوَى وَصَحّْ
وَبَيِّتِ الصَّوْمَ، وَنَفْلًا صَحِّحِ ٥٧٤ قَبْلَ الزَّوَالِ عِنْدَ غَيْرِ الْأَصْبَحِي
أَوْ بَعْدَهُ لِأَحْمَدٍ، وَكَالسُّنَنْ ٥٧٥ لِلْحَنَفِي حَتْمٌ بِوَقْتِهِ اقْتَرَنْ
وَالْمَالِكِي فِي بَدْءِ ذِي تَتَابُعِ ٥٧٦ يَنْوِي فَتَكْفِي إِنْ خَلَا مِنْ قَاطِعِ
وَشَذَّ شَرْطُ غُسْلِ حَيْضٍ انْقَطَعْ ٥٧٧ أَوْ جُنُبٍ، فَلَمْ يَضِرْ فَجْرٌ طَلَعْ

من يباح لهم الفطر في رمضان

مَنْعُ صِيَامِ حَائِضٍ قَدْ حُتِمَا ٥٧٨ كَالنُّفَسَاءِ، وَالْقَضَاءُ لَزِمَا
وَجَازَ فِطْرُ ذِي اعْتِلَالٍ أَوْ سَفَرْ ٥٧٩ وَالظَّاهِرِيُّ صَوْمَ هَذَيْنِ حَظَرْ
وَالصَّوْمُ أَوْلَى عِنْدَ غَيْرِ أَحْمَدَا ٥٨٠ إِنْ لَمْ يَضِرْ وَمَالِكٌ مَا قَيَّدَا
وَالسَّفَرُ الْمُبِيحُ فِي الصَّلَاةِ مَرّْ ٥٨١ وَقِيلَ: إِنْ يُنْشِئْهُ فِي الشَّهْرِ اسْتَمَرّْ
وَمَا بِهِ يَشُقُّ صَوْمٌ إِنْ عَرَضْ ٥٨٢ أَوْ خِيفَ أَنْ يَزِيدَهُ حَدُّ الْمَرَضْ
وَمَنْ يُسَافِرْ فِي النَّهَارِ يُكْمِلِ ٥٨٣ صِيَامَهُ وَجَازَ فِطْرُ الْحَنْبَلِي
وَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ حَتَّى يَبْرُزَا ٥٨٤ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَبْلُ جَوَّزَا
وَالْحَنَفِي -كَالْحَنْبَلِي- لَنْ يَأْكُلَا ٥٨٥ إِنْ بَعْدَ فِطْرٍ مِنْ مُبِيحِهِ خَلَا
وَمَنْ عَصَى بِفِطْرِهِ أَوْ جَهِلَا ٥٨٦ يُمْسِكْ وُجُوبًا وَقَضَى عِنْدَ الْمَلَا
وَمُرْضِعٌ خَافَتْ لَدَى الْخَبْرِ فَدَتْ ٥٨٧ وَمَا قَضَتْ وَالْعَكْسُ لِلْجُلِّ ثَبَتْ
وَلِسِوَى النُّعْمَانِ إِنْ خَافَتْ عَلَى ٥٨٨ وَلَدِهَا فَدَتْ، وَتَقْضِي لِلْمَلَا

وَحَامِلٌ كَمُرْضِعٍ فِيمَا بَدَا ٥٨٩ لَكِنَّهَا لِمَالِكٍ بِلَا فِدَى
وَلَمْ يَجِبْ تَتَابُعُ الْقَضَا وَعَنْ ٥٩٠ قَوْمٍ وُجُوبٌ كَعَلِيٍّ وَالْحَسَنْ
وَمُهْمِلٌ لِرَمَضَانَ الثَّانِي ٥٩١ زَادَ فِدَاءً لِسِوَى النُّعْمَانِ
وَلْيُفْدَ مَيْتٌ كَانَ ذَا إِمْكَانِ ٥٩٢ وَمَالِكٌ يَشْرِطُ كَالنُّعْمَانِ
وَصِيَّةً، وَالشَّافِعِي قَالَ: الْوَلِي ٥٩٣ صَامَ، وَذَا فِي النَّذْرِ عِنْدَ الْحَنْبَلِي
وَلَا وُجُوبَ إِنْ إِلَى الْمَوْتِ اسْتَمَرْ ٥٩٤ عُذْرٌ، وَطَاوُوسٌ بِإِطْعَامٍ أَمَرْ
وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ يُفْطِرَانِ ٥٩٥ إِنْ عَسُرَ الصَّوْمُ وَيَفْدِيَانِ
لِغَيْرِ مَالِكٍ، وَالِافْتِدَا بِمُدّْ ٥٩٦ وَالْحَنَفِي بِمِثْلِ فِطْرَةٍ يَجُدّْ
وَمَنْ يَطَأْ فِي رَمَضَانَ كَفَّرَا ٥٩٧ لِلْجُلِّ إِنْ لَمْ يَكُ مِمَّنْ عُذِرَا
وَذَاكَ لِابْنِ ثَابِتٍ وَمَالِكِ ٥٩٨ فِي رَمَضَانَ عَمَّ كُلَّ هَاتِكِ
وَلَمْ يَضِرْ إِلَّا لَدَى ابْنِ أَنَسِ ٥٩٩ وَطْءٌ وَلَا سِوَاهُ إِنْ شَخْصٌ نَسِي
وَعِنْدَهُ يُعْفَى بِهِ التَّكْفِيرُ ٦٠٠ وَالْوَطْءُ عِنْدَ أَحْمَدٍ يَضِيرُ
كَالْعَمْدِ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ الشَّافِعِي ٦٠١ مَا كَفَّرَتْ قَطُّ وَإِنْ تُطَاوِعِ
وَقِسْ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ٦٠٢ فِي الْجِنْسِ وَالتَّرْتِيبِ وَالْأَقْدَارِ
وَمَالِكٌ فِي هَذِهِ يُخَيِّرُ ٦٠٣ وَقَدْرَهَا كَالشَّافِعِي يُقَرِّرُ
وَكُرِّرَتْ إِنِ الْفَسَادَ كَرَّرَا ٦٠٤ لَا حَنَفِيًّا لَمْ يَكُنْ قَدْ كَفَّرَا
وَسَقَطَتْ بِالْعَجْزِ عِنْدَ أَحْمَدَا ٦٠٥ وَفِي الْمُحَلَّى: بِالْمَعَاصِي فَسَدَا
وَسُنَّ فِي السُّحُورِ أَنْ يُؤَخَّرَا ٦٠٦ وَسُنَّ تَعْجِيلٌ إِذَا مَا أَفْطَرَا
وَسُنَّ صَوْمُ عَاشِرِ الْمُحَرَّمِ ٦٠٧ مَعْ تَاسِعٍ، وَالِاكْتِفَا بِذَا نُمِي
وَسِتِّ شَوَّالٍ لِغَيْرِ الْحِمْيَرِي ٦٠٨ وَمِثْلُهَا أَيَّامُ بِيضٍ فَاذْكُرِ
وَأَكَّدُوا صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَهْ ٦٠٩ وَكَرِهُوا لِمَنْ بِهَا إِنْ أَضْعَفَهْ
وَالْقَيْدُ لِلنُّعْمَانِ ثُمَّ الشَّافِعِي ٦١٠ وَامْنَعْ صِيَامَ الْعِيدِ لَا تُنَازِعِ
أَيَّامُ تَشْرِيقٍ كَذَا، وَمَا امْتَنَعْ ٦١١ ثَالِثُهَا لِمَالِكٍ فِي الْمُتَّبَعْ

وَابْـنُ الـزُّبَيْرِ صَـامَهَا، وَعَـنْ هَـدِي[٢] ٦١٢ نَصُـومُهَا لِمَالِـكٍ وَأَحْمَـدِ
وَالشَّـافِعِيُّ كَـارِهٌ كَأَحْمَـدَا ٦١٣ صِـيَامَ يَـوْمِ جُمْعَـةٍ إِنْ أُفْـرِدَا
كَالسَّـبْتِ وَالنُّعْمَـانُ فِي ذَا مَعْهُمَـا ٦١٤ وَفِي شَـعْبَانَ بَعْـدَ نِصْـفٍ حَرُمَـا
لِلشَّـافِعِيِّ صَـوْمُ مَـنْ لَمْ يَعْتَـدِ ٦١٥ وَلَمْ يَصِـلْ بِسَـابِقٍ قَبْـلُ بُـدِي
وَجُلُّهُـمْ يُجِيـزُ صَـوْمَ الـدَّهْرِ مِـنْ ٦١٦ قَاضِـي حُقُـوقٍ مِـنْ مَضَـرَّةٍ أَمِـنْ
وَالنَّفْـلُ بِالشُّـرُوعِ فِيـهِ قَـدْ لَـزِمْ ٦١٧ لِمَالِـكٍ والْحَنَفِـيِّ فَلْيُـتِمْ
وَلْيَقْضِـهِ مُفْسِـدُهُ وَالْحِمْـيَرِي ٦١٨ أَلْـزَمَ بِالْقَضَـاءِ مَـنْ لَمْ يُعْـذَرِ

الاعتكاف

الِاعْتِكَـافُ سُـنَّةٌ وَفُضِّـلَا ٦١٩ فِي رَمَضَـانَ آخِـرٍ مِنْـهُ جَـلَا
وَالشَّـرْطُ مَسْـجِدٌ وَقِيـلَ: خُصَّـا ٦٢٠ بِكَعْبَـةٍ وَالنَّبَـوِي وَالْأَقْصَـى
وَقِيـلَ: جَـامِعٌ، وَلِلنُّعْمَـانِ ٦٢١ يُكْـرَهُ غَيْـرُ الْبَيْـتِ لِلنِّسْـوَانِ
وَنَـاذِرٌ يَلْزَمُـهُ أَنْ يُمْضِـي ٦٢٢ كَـذَا شُـرُوعُ الْمَـالِكِي فَلْـيَقْضِ
لَـهُ خُـرُوجُ حَاجَـةٍ مُعْتَـادَهْ ٦٢٣ لَا قُرْبَـةٍ لِلْجُـلِّ كَالْعِيَـادَهْ
إِلَّا بِشَـرْطٍ سَـابِقٍ وَالْأَصْـبَحِي ٦٢٤ نَـازَعَ فِي الشَّـرْطِ فَلَـمْ يُصَـحِّحِ
وَعِنْـدَهُ لَـهُ الصِّـيَامُ يُشْـتَرَطْ ٦٢٥ وَذَا لَـدَى النُّعْمَـانِ فِي النَّـذْرِ فَقَـطْ
أَقَلُّـهُ لِمَالِـكٍ يَـوْمٌ كَمَـلْ ٦٢٦ وَغَيْـرُهُ بِسَـاعَةٍ حَـدَّ الْأَقَـلّْ
وَلِاعْتِكَـافِ الْعَشْـرِ خَـشَّ الْمَسْـجِدَا ٦٢٧ قَبْـلَ الْغُـرُوبِ كَـيْ يُـتِمَّ الْعَـدَدَا
أَوْ قَبْـلَ فَجْـرٍ عَـنْ أَبِي ثَـوْرٍ أُثِـرْ ٦٢٨ أَوْ بَعْـدَ صُـبْحٍ ذَا لِلَاوْزَاعِـي ذُكِـرْ
وَلَا يُبَاشِـرْ فِيـهِ بِاشْـتِهَاءِ ٦٢٩ وَإِنَّمَـا تُبْطِـلُ مَـعْ إِمْنَـاءِ
وَمَالِـكٌ أَطْلَـقَ ذَا، وَالشَّـافِعِي ٦٣٠ خَفَّـفَ فِي النَّاسِـي وَإِنْ يُجَـامِعِ
وَعَنْـهُ: غَيْـرُ الْـوَطْءِ لَمْ يُفْسِـدْ، وَعَـنْ ٦٣١ كَفَّـارَةُ الظِّهَـارِ فِيـهِ عَـنْ حَسَـنْ
وَمَـا الْجُنُـونُ كَـالْمَحِيضِ قَاطِعَـا ٦٣٢ إِلَّا لَـدَى ابْـنِ ثَابِـتٍ تَتَابُعَـا
وَلَا لَـهُ إِنْ قَـلَّ جَـنٌّ، وَقَطَـعْ ٦٣٣ لِلشَّـافِعِي حَـيْضٌ إِنِ الطُّهْـرُ يَسَـعْ

(٢) الهَدِيُّ كغَنِيٍّ هو الهَدْي.

كتاب الحج

الْحَــــجُّ فَـــــرْضٌ، وَكَـــــذَاكَ الْعُمْـــــرَهْ ٦٣٤ لِأَحْمَـــــــدٍ وَالشَّـــــــافِعِيِّ، مَـــــرَّهْ
يَصِـــــحُّ بِالْإِسْـــــلَامِ لَا بِالْعَقْـــــلِ ٦٣٥ وَشَـــرْطُ ذَا عَـــنْ مَالِـــكٍ فِي نَقْـــلِ
وَلَمْ يَجِـــــبْ إِلَّا عَلَـــــى مُكَلَّـــــفِ ٦٣٦ حُـــرٍّ لِغَـــيْرِ الظَّـــاهِرِي، لَمْ يَخَـــفِ
يَمْلِـــــكُ زَادًا وَرَكُوبًـــــا إِنْ نَـــــأَى ٦٣٧ وَمَالِـــــكٌ لِقَـــــادِرِ الْمَشْـــــيِ رَأَى
وُجُوبَـــهُ، وَالْكَسْـــبَ كَـــالزَّادِ اعْتَبَـــرْ ٦٣٨ وَلَـــوْ سُـــؤَالًا فِي الَّـــذِي لَـــهُ اشْـــتَهَرْ
وَيَكْتَفِـــي عَـــنْ مَحْـــرَمٍ بِرِفْقَـــةِ ٦٣٩ مَأْمُونَـــةٍ وَالشَّـــافِعِي بِنِسْـــوَةِ
وَحَـــجُّ مَعْضُـــوبٍ لَـــهُ مَـــالٌ يَجِـــبْ ٦٤٠ لِأَحْمَـــــدٍ وَالشَّـــــافِعِيِّ فَلْيُنِـــــبْ
كَـــذَا الَّـــذِي مَـــاتَ وَكَـــانَ قَـــدْ قَـــدَرْ ٦٤١ وَلِسِـــــوَاهُمَا بِإِيصَـــــاءٍ يَقَـــــرّْ
وَلَمْ يَنُـــبْ لَـــدَيْهِمَا مَـــنْ لَمْ يَحُـــجّْ ٦٤٢ عَـــنْ نَفْسِـــهِ، فَـــإِنْ يَنُـــبْ لَـــهُ يَعُـــجّْ
وَكَـــالْأَذَانِ الْخُلْـــفُ فِي الْأَجِـــيرِ ٦٤٣ وَالشَّـــافِعِي يَـــأْذَنُ فِي التَّـــأْخِيرِ

أفعال الحج

أَوَّلُهَـــا الْإِحْـــرَامُ، وَهْـــوَ رُكْـــنُ ٦٤٤ مِيقَاتُـــهُ لِأَهْـــلِ نَجْـــدٍ قَـــرْنُ
وَذُو الْحُلَيْفَـــةِ مُهَـــلُّ الْمَـــدَنِي ٦٤٥ ثُمَّ يَلَمْلَـــمٌ لِأَهْـــلِ الْـــيَمَنِ
لِلشَّـــامِ جُحْفَـــةٌ، وَذَاتُ عِـــرْقِ ٦٤٦ لِسَـــاكِنِي الْعِـــرَاقِ أَهْـــلِ الشَّـــرْقِ
جَاعِـــلُ ذَا خَيْـــرُ الْأَنَـــامِ أَوْ عُمَـــرْ ٦٤٧ نَصَّـــانِ، وَالتَّوْفِيـــقُ سَـــهْلٌ فِي النَّظَـــرْ
وَالشَّـــافِعِيُّ لِلْعِرَاقِـــي يَسْـــتَحِبّْ ٦٤٨ مِـــنَ الْعَقِيـــقِ، وَلِسُـــفْيَانٍ نُسِـــبْ
وَمَـــنْ يَجُـــزْ مِيقَاتَـــهُ وَأَحْرَمَـــا ٦٤٩ أَثِمَ وَلْـــيُرِقْ لِجُلِّهِـــمْ دَمَـــا
وَإِنْ يَعُـــدْ لِمَالِـــكٍ وَأَحْمَـــدَا ٦٥٠ وَابْـــنُ جُبَـــيْرٍ لَا يَـــرَاهُ انْعَقَـــدَا
وَقَبْـــلَ مِيقَـــاتٍ لَـــدَى الْكُـــوفِي فَضَـــلْ ٦٥١ إِحْرَامُـــهُ، وَفِي الْمُحَلَّـــى ذَا بَطَـــلْ
وَالْمَـــدَنِيُّ الْحَنَفِـــي إِنْ أَحْرَمَـــا ٦٥٢ مِـــنْ جُحْفَـــةٍ جَـــازَ لَـــهُ فَـــلَا دَمَـــا
وَالشَّـــافِعِي يَـــدْخُلُ مَكَّـــةً بِـــلَا ٦٥٣ إِحْـــرَامٍ انْ لَمْ يَنْـــوِ نُسْـــكًا مُسْـــجَلَا
وَسَـــاكِنٌ دُونَ الْمَوَاقِيـــتِ نَـــوَى ٦٥٤ مِـــنْ دَارِهِ، وَلَـــوْ بِمَكَّـــةٍ ثَـــوَى
وَكُلُّهُـــمْ فِي حَـــرَمٍ لَا يُحْـــرِمُ ٦٥٥ بِعُمْـــرَةٍ، بَـــلِ الْخُـــرُوجُ يَلْـــزَمُ

وَعَقْدُ حَجٍّ قَبْلَ شَوَّالٍ كُرِهْ ٦٥٦ إِذْ هُوَ لِلْجَمِيعِ مَبْدَا أَشْهُرِهْ
وَعُمْرَةً لِلشَّافِعِيِّ ذَا انْقَلَبْ ٦٥٧ وَمَا لَهَا وَقْتٌ لَدَيْهِمْ يُرْتَقَبْ
وَكُرِهَتْ فِي خَمْسَةٍ لِلْكُوفِي ٦٥٨ عَلَى الْوِلَا تَبْدَا مِنَ التَّعْرِيفِ
تَكْرِيرَهَا فِي الْعَامِ مَالِكٌ كَرِهْ ٦٥٩ وَذَاكَ فِي الشَّهْرِ لِبَعْضِ مَنْ فَقِهْ
وَالْمَالِكِي الْمَكِّيُّ نَدْبًا يُحْرِمُ ٦٦٠ لِلْحَجِّ مِنْ أَوَّلِ عَشْرٍ تُعْلَمُ

محظورات الإحرام

لَا يَلْبَسِ الرِّجَالُ مَا خِيطَ وَلَا ٦٦١ سَاتِرَ رَأْسٍ، أَوْ خِفَافًا فَاعْقِلَا
وَلَابِسُ السِّرْوَالِ لِلْفَقْدِ افْتَدَى ٦٦٢ فِي قَوْلِ غَيْرِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَا
وَجَوَّزُوا الْخُفَّ لِمَنْ نَعْلًا عَدِمْ ٦٦٣ وَقَطْعُ غَيْرِ الْحَنْبَلِي لَهُ لَزِمْ
وَعِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ قَطَعَهْ ٦٦٤ كُوفِيُّهُمْ، لِذَا أَجَازَ فِي السَّعَهْ
وَلَا يُغَطِّي وَجْهَهُ كَالْحِمْيَرِي ٦٦٥ وَمَنْعُ الْأُنْثَى مِنْهُ لِلْكُلِّ دُرِي
وَتُمْنَعُ الْقُفَّازَ، وَالنُّعْمَانُ ٦٦٦ جَوَّزَهُ لَهَا كَمَا أَبَانُوا
وَيَحْرُمُ الطِّيبُ كَزَعْفَرَانِ ٦٦٧ وَالْوَرْسِ لِلذُّكْرَانِ وَالنِّسْوَانِ
وَلَمْ يَضِرْ إِنْ سَبَقَ الْإِحْرَامَا ٦٦٨ وَمَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُدَامَا
وَمِنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ الْعُصْفُرُ ٦٦٩ وَالْوَطْءَ كُلُّ الْعُلَمَاءِ يَحْظُرُ
كَنَحْوِ قُبْلَةٍ، وَقَلْمُ ظُفْرِ ٦٧٠ كَذَاكَ أَوْ إِزَالَةٌ لِشَعْرِ
وَجَازَ غَيْرُ الْوَطْءِ لِابْنِ حَزْمِ ٦٧١ وَغَيْرُ حَلْقِ رَأْسِهِ؛ كَالْقَلْمِ
وَمَالِكٌ يَكْرَهُ غَسْلَ الرَّأْسِ بَلْ ٦٧٢ يَمْنَعُ بِالْحَمَّامِ إِنْ دَلْكٌ حَصَلْ
وَالْغَسْلُ بِالْخِطْمِيِّ مَنْعُهُ بَدَا ٦٧٣ لِغَيْرِ صَحْبِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَا
وَامْنَعْهُ صَيْدَ الْبَرِّ، لَا لِلْحِلِّ إِنْ ٦٧٤ صَادَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ لَمْ يُعِنْ
وَلَمْ يُشِرْ وَلَمْ يَكُنْ صِيدَ لَهُ ٦٧٥ وَلِلْأَخِيرِ الْحَنَفِي أَحَلَّهُ
وَقَدَّمَ الْمُضْطَرُّ مَيْتَةً عَلَى ٦٧٦ صَيدٍ، وَعَكْسُ الْمُزَنِي لَهُ انْجَلَى
وَامْنَعْ نِكَاحًا لِسِوَى النُّعْمَانِ ٦٧٧ فَهْوَ لَدَى سِوَاهُ ذُو بُطْلَانِ

صفة التمتع والقران

مَـــنْ يَعْتَمِـــرْ فِي أَشْـــهُرِ الْحَـــجِّ وَحَـــجَّ ٦٧٨ مِـــنْ عَامِـــهِ فَـــذُو تَمَتُّـــعٍ وَثَـــجّْ
إِنْ لَمْ يَعُـــدْ لِأَهْلِـــهِ وَلِلْحَسَـــنْ ٦٧٩ لَا يُسْـــقِطُ الـــدَّمَ الرُّجُـــوعُ لِلْـــوَطَنْ
وَالشَّـــافِعِي بُلُـــوغَ مِيقَـــاتٍ شَـــرَطْ ٦٨٠ وَالْحَنْبَلِـــيُّ سَـــفَرَ الْقَصْـــرِ فَقَـــطْ
وَلَا دَمٌ إِنْ قَبْـــلَ شَـــوَّالٍ تَـــتِمّْ ٦٨١ عُمْرَتُـــهُ وَعِنْـــدَ طَـــاوُوسٍ لَـــزِمْ
كَـــذَاكَ إِنْ إِحْرَامُـــهُ بِهَـــا سَـــبَقْ ٦٨٢ وَمَالِـــكٌ وَقْـــتَ تَحَلُّـــلٍ رَمَـــقْ
وَأَكْثَـــرُ الطَّـــوَافِ لِلْكُـــوفِي حُسِـــبْ ٦٨٣ وَالشَّـــافِعِي عَنْـــهُ ابْتِـــدَاؤُهُ رُقِـــبْ
وَصَـــحَّ لِلْمَكِّـــيِّ كَـــالْقِرَانِ ٦٨٤ وَالْكُـــرْهُ وَالـــدَّمُ عَـــنِ النُّعْمَـــانِ
وَعَنْـــهُ: نَفْـــيُ صِـــحَّةٍ، وَعَنْـــهُ صَـــحّْ ٦٨٥ قِرَانُـــهُ وَلِلْإِسَـــاءَةِ ذَبَـــحْ
وَحَاضِـــرُو الْبَيْـــتِ الْحَـــرَامِ مَـــنْ ثَـــوَى ٦٨٦ بِمَكَّـــةٍ -لِمَالِـــكٍ- أَوْ ذِي طَـــوَى
وَالشَّـــافِعِيُّ قَـــالَ: مَـــنْ لَمْ يَبْعُـــدِ ٦٨٧ مَسَـــافَةَ الْقَصْـــرِ، وَذَا لِأَحْمَـــدِ
أَوْ هُـــوَ مَـــنْ دُونَ الْمَوَاقِيـــتِ فَعَـــمّْ ٦٨٨ لِلْحَنَفِـــي، وَقِيـــلَ: سَـــاكِنُ الْحَـــرَمْ
وَفَسْـــخُ حَجَّـــةٍ لِعُمْـــرَةٍ حُظِـــلْ ٦٨٩ وَالْحَنْبَلِـــي لِغَـــيْرِ ذِي هَـــدْيٍ يُحِـــلّْ
وَالْقَـــارِنُ الَّـــذِي بِـــإِحْرَامٍ قَصَـــدْ ٦٩٠ حَجًّـــا وَعُمْـــرَةً كِلَاهُمَـــا انْعَقَـــدْ
أَو قَصَـــدَ الْعُمْـــرَةَ ثُمَّ أَدْخَـــلَا ٦٩١ قَبْـــلَ ابْتِـــدَا الطَّـــوَافِ حَجًّـــا حَصَـــلَا
وَأَكْثَـــرُ الطَّـــوَافِ لِلْكُـــوفِي مَنَـــعْ ٦٩٢ وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ إِلَّا إِنْ رَكَـــعْ
وَمَـــنْ بِحَـــجٍّ لَمْ يَجُـــزْ أَنْ يُـــدْخِلَا ٦٩٣ عَلَيْـــهِ عُمْـــرَةً، وَلِلْكُـــوفِي: بَلَـــى
وَسَـــعْيُ حَـــجٍّ -كَطَوَافِـــهِ- كَفَـــى ٦٩٤ لِعُمْـــرَةِ الْقَـــارِنِ، وَالْكُـــوفِي نَفَـــى
وَعِنْـــدَهُ حَـــجُّ الْقِـــرَانِ فُضِّـــلَا ٦٩٥ ثُمَّ تَمَتُّـــعٌ فَـــإِفْرَادٌ تَـــلَا
وَالشَّـــافِعِي يَعْكِسُـــهُ، وَفَضَّـــلِ ٦٩٦ تَمَتُّعًـــا فَمُفْـــرَدًا لِلْحَنْبَلِـــي
وَفُضِّـــلَ الْإِفْـــرَادُ عِنْـــدَ الْحِمْـــيَرِي ٦٩٧ ثُمَّ الْقِـــرَانُ فَتَمَتُّـــعٌ دُرِي

من سنن الإحرام وواجباته

يُسَـــنُّ الِاغْتِسَـــالُ كَيْمَـــا يُحْرِمَـــا ٦٩٨ وَالنُّفَسَـــاءَ -لِابْـــنِ حَـــزْمٍ- لَزِمَـــا
وَالْعَقْـــدُ بِالْقَلْـــبِ، وَنُعْمَـــانُ اشْـــتَرَطْ ٦٩٩ ذِكْـــرًا لِمَـــنْ لَمْ يَسُـــقِ الْهَـــدْيَ فَقَـــطْ
وَالْعَقْـــدُ مِـــنْ بَعْـــدِ صَـــلَاةٍ أَفْضَـــلُ ٧٠٠ وَنَفْلُـــهُ فِي وَقْـــتِ نَهْـــيٍ يُحْظَـــلُ

وَنُـــــدِبَتْ تَلْبِيَـــــةٌ وَأَلْزَمَـــــا ٧٠١ عَلَـــى الْـــوِلَاءِ مَالِـــكٌ مَـــنْ أَحْرَمَـــا
وَرَفْـــعُ صَـــوْتِ رَجُـــلٍ بِهَـــا اسْـــتُحِبّْ ٧٠٢ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ ذَا عَلَـــى الْكُـــلِّ يَجِـــبْ
وَقَطْعُهَـــا بِـــالطَّوْفِ لِلَّـــذِي اعْتَمَـــرْ ٧٠٣ وَمَـــنْ بِحَـــجٍّ فَـــإِلَى الرَّمْـــيِ اسْـــتَمَرّْ
وَالْمَـــالِكِي بِوَقْـــتِ تَعْرِيـــفٍ خَـــتَمْ ٧٠٤ وَفِي اعْتِمَـــارٍ بِدُخُولِـــهِ الْحَـــرَمْ

الطواف

اَلطَّـــوْفُ رُكْـــنٌ دُونَ خُلْـــفٍ، وَنُـــدِبْ ٧٠٥ لِقَـــادِمٍ وَمَالِـــكٌ قَـــالَ: يَجِـــبْ
وَعَنْـــهُ يُغْـــنِي جَـــاهِلًا ذَا الطَّـــوْفُ عَـــنْ ٧٠٦ إِفَاضَـــةٍ لِمُفْـــرِدٍ وَمَـــنْ قَـــرَنْ
وَوَاجِـــبٌ لِغَـــيْرِهِ طَـــوْفُ الصَّـــدَرْ ٧٠٧ لِلْحَـــجِّ، وَالْمطَلِّـــبِي كُـــلًّا أَمَـــرْ
وَالشَّـــرْطُ أَنْ يَبْـــدَأَهُ مِـــنَ الْحَجَـــرْ ٧٠٨ جَاعِلَـــهُ يَسَـــارَهُ ثُمَّ اسْـــتَمَرّْ
وَالْحَنَفِـــي يَقُـــولُ: وَاجِبَـــانِ ٧٠٩ وَبَعْضُـــهُمْ يَقُـــولُ: سُـــنَّتَانِ
وَلْيَـــاكُ خَلْـــفَ الْحِجْـــرِ شَـــرْطًا وَلَـــدَى ٧١٠ نُعْمَـــانَ هَـــذَا وَاجِبًـــا فِيـــهِ بَـــدَا
كَالسِّـــتْرِ وَالطُّهْـــرِ، وَلِلنُّعْمَـــانِ سُـــنّْ ٧١١ مُؤَكَّـــدًا طُهْـــرُ نَجَاسَـــةٍ تَعُـــنّْ
وَشَـــرْطُ مَالِـــكٍ وَأَحْمَـــدَ الْـــوِلَا ٧١٢ وَهُـــوَ سُـــنَّةٌ لِغَـــيْرِ مَـــنْ خَـــلَا
وَلَـــيْسَ مَمْنُوعًـــا بِوَقْـــتٍ، وَاحْـــتَرِزْ ٧١٣ لِمَالِـــكٍ عَـــنْ وَقْـــتِ نَهْـــيٍ وَأَجِـــزْ
وَرَكْعَتَـــا الطَّـــوَافِ لِلْأَحْنَـــافِ ٧١٤ حَـــتْمٌ، وَمَالِـــكٌ عَلَـــى اخْـــتِلَافِ
وَلِقُـــدُومٍ وَاعْتِمَـــارٍ فَارْمُـــلِ ٧١٥ وَعَـــمَّ لِلنُّعْمَـــانِ مَـــا سَـــعْيٌ وَلِي
كَالشَّـــافِعِي، وَذَا لَهُـــمْ شَـــيْءٌ يُسَـــنّْ ٧١٦ وَالـــدَّمُ عِنْـــدَ تَرْكِـــهِ عَـــنِ الْحَسَـــنْ
وَسَـــنَّ غَيْـــرُ مَالِـــكٍ أَنْ يَضْـــطَبِعْ ٧١٧ هُنَـــا، وَسَـــعْيُ الشَّـــافِعِي لَـــهُ تَبِـــعْ
وَسُـــنَّ تَقْبِيـــلٌ وَمَسْـــحٌ لِلْحَجَـــرْ ٧١٨ وَلِلْيَمَـــانِي الْمَسْـــحُ لَا التَّقْبِيـــلُ قَـــرّْ

السعي

رُكْـــنٌ، وَوَاجِـــبٌ لَـــدَى الْكُـــوفِي، وَعَـــنْ ٧١٩ مِثْـــلِ ابْـــنِ عَبَّـــاسٍ وَأَحْمَـــدٍ يُسَـــنّْ
وَشَـــرْطُهُ تَقَـــدُّمُ الطَّـــوَافِ لَا ٧٢٠ عِنْـــدَ عَطَـــا، وَالْبَـــدْءُ بِالصَّـــفَا انْجَلَـــى
وَبَـــادِئٌ بِمَـــرْوَةٍ لَمْ يَحْتَسِـــبْ ٧٢١ وَعَـــنْ عَطَـــاءٍ إِنْ يَكُـــنْ جَهْـــلًا حُسِـــبْ
وَمَشْـــيُ ذَا وَالطَّـــوْفِ حَـــتْمٌ، وَفَضَـــلْ ٧٢٢ لِلشَّـــافِعِي، وَأَحْمَـــدٌ شَـــرْطًا جَعَـــلْ

وَكُلُّهُمْ يَرْكَبُ عِنْدَ الْعُذْرِ ٧٢٣ وَالطُّهْرُ لَمْ يُوجِبْهُ غَيْرُ الْبَصْرِي
وَلْيَرْقَ نَدْبًا جَبَلَيْهِ وَدَعَا ٧٢٤ مُسْتَقْبِلًا وَمَوْضِعَ الْوَادِي سَعَى

وقوف عرفة

رُكْنٌ لِحَجٍّ، بِالزَّوَالِ يَبْتَدِي ٧٢٥ وَبِطُلُوعِ الْفَجْرِ عِنْدَ أَحْمَدِ
وَاللَّيْلُ شَرْطُ الْمَالِكِيِّ وَيَجِبْ ٧٢٦ لِغَيْرِهِ، وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبّْ
وَلَيْسَ بِالْمُجْزِئِ وَادِي عُرَنَهْ ٧٢٧ وَجَبْرُ ذَا عَنْ مَالِكٍ مَا أَوْهَنَهْ
وَبِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ٧٢٨ سُنَّ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ الْعَصْرَيْنِ
وَالْمَالِكِي يُكَرِّرُ الْأَذَانَا ٧٢٩ وَقَصْرُ مَكِّيٍّ لَهُ قَدْ بَانَا
وَلْيَخْطُبِ الْإِمَامُ سُنَّةً هُنَا ٧٣٠ وَقَبْلَ ذَا سُنَّ الْمَبِيتُ بِمِنَى

المبيت بالمزدلفة وما بعده

بَعْدَ الْغُرُوبِ نَحْوَ جَمْعٍ يَدْفَعُ ٧٣١ ثُمَّ الْعِشَاءَيْنِ هُنَاكَ يَجْمَعُ
يَبِيتُ حَتْمًا، وَعَنِ الْمُطَّلِبِي: ٧٣٢ رُكْنٌ، وَعَنْهُ: لَيْسَ حَتْمًا وَانْدُبِ
بِلَحْظَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَصَلْ ٧٣٣ مِنْ نِصْفِهِ، وَالْحَتْمُ لِلْكُوفِي دَخَلْ
بِالْفَجْرِ، وَهْوَ عِنْدَ مَالِكٍ سَقَطْ ٧٣٤ فِي لَيْلِهِ بِقَدْرِ مَا رَحْلٌ يُحَطّْ
وَغَلِّسَنْ بِالصُّبْحِ ثُمَّ الْمَشْعَرَا ٧٣٥ قِفْ عِنْدَهُ تَدْعُو إِلَى أَنْ يُسْفِرَا
وَبَعْدَ ذَاكَ الرَّمْيُ وَاجِبًا تَلَا ٧٣٦ وَقِيلَ: رُكْنٌ، فِي الضَّحَاءِ فُضِّلَا
وَصَحَّ مِنْ فَجْرٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَا ٧٣٧ وَالشَّافِعِي مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ ابْتَدَا
وَإِنْ يُؤَخِّرْ حَنَفِيٌّ لِلْغَدِ ٧٣٨ أَوْ مَالِكِيٌّ لِلْغُرُوبِ يَفْتَدِ
وَبَعْدَهُ نَحْرٌ فَحَلْقٌ وَاسْتَحَلّْ ٧٣٩ غَيْرَ النِّسَا بِذَا، وَمَالِكٌ أَحَلّْ
غَيْرَ النِّسَا وَالصَّيْدِ بِالرَّمْيِ فَقَطْ ٧٤٠ ثُمَّ الطَّوَافُ، وَبِهِ الْإِحْرَامَ حَطّْ
لِلْحَنَفِي، وَغَيْرُهُ السَّعْيَ انْتَظَرْ ٧٤١ وَمَنْ يُقَدِّمْ -عِنْدَهُ- شَيْئًا جَبَرْ
إِلَّا الطَّوَافَ، وَلِمَالِكٍ يَحِقّْ ٧٤٢ إِنْ رَمْيُهُ بِالطَّوْفِ أَوْ حَلْقٍ سُبِقْ
وَالْحَلْقُ رُكْنُ الشَّافِعِي وَعَنْهُ: لَمْ ٧٤٣ يُعَدَّ نُسْكًا، وَلِغَيْرِهِ انْحَتَمْ
ثُمَّ الْمَبِيتُ بِمِنًى بَعْدُ نُدِبْ ٧٤٤ لِلْحَنَفِيِّ وَلِغَيْرِهِ يَجِبْ

فَلْيُهَـــرِقْ -وَلَـــوْ بِلَيْلَـــةٍ- دَمَـــا ٧٤٥ وَالشَّـــافِعِي فِي مِثْـــلِ هَـــذِي أَطْعَمَـــا
مُـــدًّا لِكُـــلٍّ، وَالـــثُّلَاثُ أَوْجَبَـــتْ ٧٤٦ لَـــهُ دَمًـــا، وَذَا لِأَحْمَـــدٍ ثَبَـــتْ
إِلَّا هُنَـــا، وَالرَّمْـــيُ بَعْـــدُ يَنْحَـــتِمْ ٧٤٧ وَكَوْنُـــهُ بَعْـــدَ الـــزَّوَالِ قَـــدْ لَـــزِمْ
وَصَـــحَّ لِلنُّعْمَـــانِ بَعْـــدَ الْفَجْـــرِ مِـــنْ ٧٤٨ ثَالِثِهَـــا وَعَنْـــهُ: ذَا فِي كُلِّهِـــنَّ
وَحُكْـــمُ تَـــأْخِيرٍ كَمَـــاضٍ، وَالْأَدَا ٧٤٩ لِرَابِـــعٍ[٣] لِلشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدَا
وَالْحَنَفِـــيُّ نِصْـــفَ صَـــاعٍ أَلْزَمَـــا ٧٥٠ عَـــنِ الْحَصَـــاةِ، وَعَـــنِ الْيَـــوْمِ دَمَـــا
وَالْعَفْـــوُ فِي نَحْـــوِ الْحَصَـــاةِ عَـــنْ أَبِي ٧٥١ حَيَّـــةَ مَـــعْ جَمْـــعٍ مِـــنَ اصْـــحَابِ النَّـــبِي

باب الإحصار

تَحَلَّـــلَ الْمُحْصَـــرُ بِالْعِـــدَا بِـــدَمْ ٧٥٢ وَالْحَنَفِـــي يُرِيـــقُ هَـــذَا فِي الْحَـــرَمْ
وَلَمْ يَجِـــبْ لِمَالِـــكٍ دَمٌ، وَزِدْ ٧٥٣ وُجُـــوبَ حَلْـــقِ الشَّـــافِعِي فِيمَـــا اعْتُمِـــدْ
وَالـــذَّبْحُ يَـــوْمَ النَّحْـــرِ عَـــنْ سُـــفْيَانَا ٧٥٤ فِي الْحَـــجِّ مِثْـــلَ صَـــاحِبَيْ نُعْمَانَـــا
وَلَا قَضَـــاءَ وَلَـــدَى الْكُـــوفِي لَـــزِمْ ٧٥٥ عَـــنْ حَجَّـــةٍ حَـــجٌّ وَعُمْـــرَةٌ تَـــتِمّْ
وَعُمْـــرَةٌ عَـــنْ عُمْـــرَةٍ لَـــهُ تَجِـــبْ ٧٥٦ وَكُـــلُّ ذَا لِنَحْـــوِ سُـــقْمٍ يَرْتَكِـــبْ
وَغَيْـــرُهُ بِـــهِ الشِّـــفَاءَ يَنْتَظِـــرْ ٧٥٧ فَـــإِنْ يَفُتْـــهُ حَجُّـــهُ فَلْيَعْتَمِـــرْ
وَذَاكَ فِي كُـــلِّ فَـــوَاتٍ ضُـــبِطَا ٧٥٨ لِكُلِّهِـــمْ، وَالْهَـــدْيُ يَكْفِـــي لِعَطَـــا
وَلْـــيَقْضِ لَا لِلْحَـــبْرِ، ثُمَّ يَلْـــزَمُ ٧٥٩ لِفَوْتِـــهِ إِلَّا لَـــدَى الْكُـــوفِي دَمُ
وَجَـــازَ عِنْـــدَ الْمَـــالِكِي وَالْحَنْبَلِـــي ٧٦٠ إِبْقَـــاءُ إِحْـــرَامٍ لِحَـــجٍّ مُقْبِـــلِ
وَشَـــرْطُ غَـــيْرِ الْحَنْبَلِـــي وَالشَّـــافِعِي ٧٦١ تَحَلُّـــلًا لِلْعُـــذْرِ غَيْـــرُ نَـــافِعِ

جزاء الصيد

خُيِّـــرَ بَـــيْنَ مِثْلِـــهِ فِي الشَّـــكْلِ ٧٦٢ مِـــنْ نَعَـــمٍ، وَقِيمَـــةٍ لِلْمِثْـــلِ
وَمَالِـــكٌ قَـــوَّمَ صَـــيْدًا، وَاعْـــدِلِ ٧٦٣ بِهَـــا صِـــيَامًا، أَوْ طَعَامًـــا أَبْـــدِلِ
وَيَضْـــمَنُ الْقِيمَـــةَ لِلنُّعْمَـــانِ ثُمَّ ٧٦٤ لِيَشْـــرِ هَـــدْيًا أَوْ طَعَامًـــا أَوْ يَصُـــمْ
وَالْيَـــوْمُ بِالْمُـــدَّيْنِ عِنْـــدَهُ عُـــدِلْ ٧٦٥ وَلِسِـــوَاهُ الْيَـــوْمُ لِلْمُـــدِّ جُعِـــلْ

(٣) بدءً من يوم النحر.

وَأَطْعَمُوا بِمَكَّةٍ وَالْحَنَفِي ٧٦٦ حَيْثُ رَأَى، وَالْمَالِكِي فِي الْمُتْلَفِ
وَنَفْيُ تَخْيِيرٍ عَنِ الثَّوْرِي اسْتَقَرّْ ٧٦٧ وَنَفْيُهُ فِي الصَّوْمِ جَاءَ عَنْ زُفَرْ
وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ بِأَنْ قَتَلْ ٧٦٨ وَزَادَ نُعْمَانُ ضَمَانَ مَا أَكَلْ
كَذَاكَ غَيْرُ الشَّافِعِي بِأَكْلِهِ ٧٦٩ يَضْمَنُ صَيْدَ غَيْرِهِ لِأَجْلِهِ
وَكُلُّهُمْ قَوَّمَ صَيْدًا حَيْثُ لَمْ ٧٧٠ يَكُنْ لَهُ مُشَابِهٌ مِنَ النَّعَمْ
وَالشَّرْطُ فِي قَضَائِهِ عَدْلَانِ ٧٧١ وَقِيلَ: يَكْفِي الْفَذُّ لِلنُّعْمَانِ
وَالشَّافِعِيُّ يَكْتَفِي كَأَحْمَدَا ٧٧٢ بِحُكْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحْمَدَا
وَجَازَ أَنْ يَكُونَ -عِنْدَ ذَيْنِ- ٧٧٣ جَانٍ بِعُذْرٍ أَحَدَ الْعَدْلَيْنِ
وَإِنْ جَنَى جَمْعٌ عَلَى صَيْدٍ جَزَوا ٧٧٤ جَزَاءَ وَاحِدٍ لِهَذَيْنِ عَزَوْا
وَالْحَنَفِي بِمِثْلِ ذَا الْحُكْمِ حَكَمْ ٧٧٥ إِنْ يَصِدِ الْجَمْعُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمْ
وَالظَّاهِرِيُّ اشْتَرَطَ التَّعَمُّدَا ٧٧٦ لَا غَيْرُهُ، لَكِنْ أَتَى عَنْ أَحْمَدَا
وَأَوْجَبُوا فِي صَيْدِ مَكَّةَ الْجَزَا ٧٧٧ وَقِيلَ: ضِدُّهُ لِدَاوُدَ اعْتَزَى
وَلِابْنِ حَزْمٍ فِي الْمَدِينَةِ وَجَبْ ٧٧٨ وَالشَّافِعِي عَنْهُ الْقَضَاءُ بِالسَّلَبْ
وَهَاكَ أَحْكَامًا لِأَصْحَابِ النَّبِي ٧٧٩ عَنْزُ الْغَزَالِ وَعَنَاقُ الْأَرْنَبِ
عَنْ عُمَرٍ كَجَفْرَةِ الْيَرْبُوعِ ٧٨٠ وَالْكَبْشُ لِلضَّبُعِ فِي الْمَرْفُوعِ
وَعَنْهُمُ بَدَنَةُ النَّعَامَهْ ٧٨١ وَالْجَبْرُ قَالَ: الشَّاةُ فِي الْحَمَامَه
وَخُصَّ ذَا بِمَكَّةٍ لِلْحِمْيَرِي ٧٨٢ وَعَيَّنَ الشَّاةَ فَلَمْ يُخَيِّرِ
وَمَنْ يَكُونُ صَيْدُهُ صَغِيرَا ٧٨٣ يَضْمَنُهُ لِمَالِكٍ كَبِيرَا
وَالصَّيْدُ مَا نَأْكُلُهُ، أَوْ مَا عَدَا ٧٨٤ -لِلْأَصْحَبِيِّ- مَا عَلَى النَّاسِ عَدَا
وَضَمَّنَ النُّعْمَانُ غَيْرَ كَلْبِ ٧٨٥ وَخَمْسَةٍ فَوَاسِقٍ وَذِئْبِ
وَمَا بِبَحْرٍ عَيْشُهُ وَبَرِّ ٧٨٦ فَالْحُكْمُ فِيهِ هَاهُنَا لِلْبَحْرِ
وَالشَّافِعِي عَكَسَ، وَالْكُوفِي احْتَكَمْ ٧٨٧ فِيهِ إِلَى مَوْلِدِهِ فَمَا ظَلَمْ
وَفِي نَبَاتِ الْحَرَمِ الْجَزَاءُ لَا ٧٨٨ لِمَالِكٍ، وَالزَّرْعُ حِلُّهُ انْجَلَى
وَالْحَنْبَلِي أَحَلَّ غَيْرَ نَابِتِ ٧٨٩ بِنَفْسِهِ، وَذَاكَ لِابْنِ ثَابِتِ

فدية الأذى

وَلْيَجْبُرِ الْمُحْرِمُ نُسْكَهُ إِذَا ٧٩٠ فَعَلَ مَحْظُورًا بِفِدْيَةِ الْأَذَى
صَامَ ثَلَاثَةً، أَوِ اخْتَارَ الدَّمَا ٧٩١ شَاةً، وَإِنْ أَرَادَ سِتًّا أَطْعَمَا
وَذَبْحُ غَيْرِ مَالِكٍ فِي الْحَرَمِ ٧٩٢ كَذَاكَ عِنْدَ الشَّافِعِي إِنْ يُطْعِمِ
كَأَحْمَدٍ، وَالدَّمُ قَدْ تَعَيَّنَا ٧٩٣ عِنْدَ الْعِرَاقِي إِنْ بِلَا عُذْرٍ جَنَى
وَالشَّافِعِي الْمَعْذُورُ لَيْسَ يَفْتَدِي ٧٩٤ فِي غَيْرِ إِتْلَافٍ، وَذَا لِأَحْمَدِ
كَالطِّيبِ أَوْ تَغْطِيَةٍ أَوْ مَلْبَسِ ٧٩٥ مِنْ مُكْرَهٍ أَوْ جَاهِلٍ أَوْ مَنْ نَسِي
وَالْوَطْءِ عِنْدَ الشَّافِعِي، وَفِي الشَّعَرْ ٧٩٦ -لِمَالِكٍ إِنْ قَلَّ- حَفْنَةٌ تُقَرّْ
فِي الْعَشْرِ أَوْ دُونٍ، كَذَا إِنْ لَمْ يَبِنْ ٧٩٧ رُبْعًا لِكُوفٍ كُلَّ شَعْرَةٍ ضَمِنْ
وَفِي الْمُحَلَّى: حَجُّ عَامِدٍ بَطَلْ ٧٩٨ بِكُلِّ ذَا، وَالْعَفْوُ غَيْرَهُ شَمَلْ

هدي التمتع والقران

تُجْزِئُ شَاةٌ عِنْدَهُمْ وَابْنُ عُمَرْ ٧٩٩ أَوْجَبَهُ مِنْ إِبِلٍ أَوِ الْبَقَرْ
وَذَبْحُهُ فِي الْعِيدِ، لَكِنْ صَحَّ مِنْ ٨٠٠ بَعْدِ اعْتِمَارِ الشَّافِعِي كَمَا زُكِنْ
وَعَادِمُ الْهَدْيِ يَصُومُ عَشَرَةْ ٨٠١ كَامِلَةً كَمَا أَتَى فِي الْبَقَرَةْ
ثَلَاثَةً مِنْ عَقْدِ حَجٍّ، وَابْتَدَا ٨٠٢ لِلْحَنَفِي مِنْ عُمْرَةٍ كَأَحْمَدَا
وَسَبْعَةً إِذَا انْتَهَى مِنَ الْعَمَلْ ٨٠٣ وَتِلْكَ عِنْدَ الشَّافِعِي إِذَا قَفَلْ
لِأَرْضِهِ، وَجُلُّهُمْ ذَا يَسْتَحِبّْ ٨٠٤ وَبِاتِّفَاقٍ لَا تَتَابُعٌ يَجِبْ
وَوَاجِدُ الْهَدْيِ بُعَيْدَ مَا شَرَعْ ٨٠٥ فِي الصَّوْمِ لِلنُّعْمَانِ فَرْضُهُ رَجَعْ
وَقَالَ: فَاتَ صَوْمُ مَنْ تَأَخَّرَا ٨٠٦ لِلْعِيدِ، وَالْهَدْيَ وَجَبْرًا قَرَّرَا

ما يبطل الإحرام وما يفسده، وحكم النسك الفاسد والهدي

تُبْطِلُهُ الرِّدَّةُ حَسْبُ، وَوَرَدْ ٨٠٧ عَنْ بَعْضِ صَحْبِ الشَّافِعِي: بِهَا فَسَدْ
وَبَعْضُهُمْ أَبْقَاهُ فِي إِحْرَامِهِ ٨٠٨ وَيُكْمِلُ الْأَعْمَالَ فِي إِسْلَامِهِ
وَالْوَطْءُ قَبْلَ حِلِّ طِيبٍ أَفْسَدَا ٨٠٩ وَقَبْلَ تَعْرِيفٍ لَدَى الْكُوفِي بَدَا
وَكَوْنُهُ فِي قُبُلٍ لَهُ اعْتُبِرْ ٨١٠ وَبِالْبَعِيرِ عِنْدَ غَيْرِهِ جُبِرْ

وَعِنْـــــدَهُ بِالشَّـــــاةِ إِلَّا إِنْ وَقَـــــفْ ٨١١ مِـــنْ قَبْـــلُ فَـــالْبَعِيرُ بِالَّـــذِي اقْتَـــرَفْ
وَبَعْـــدَ غَـــيْرِ الْحَلْـــقِ إِنْ يُجَـــامِعِ ٨١٢ مُعْتَمِـــرٌ صَـــحَّتْ لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِي
مَـــعْ جَبْرِهَـــا بِالشَّـــاةِ، وَالْكُـــوفِي اكْتَفَـــى ٨١٣ بِـــأَكْثَرِ الطَّـــوَافِ دُونَ مَـــا قَفَـــا
وَمُفْسِـــدُ الْعُمْـــرَةِ شَـــاةً الْتَـــزَمْ ٨١٤ وَالشَّـــافِعِيُّ بِـــالْبَعِيرِ قَـــدْ حَكَـــمْ
كَـــالْوَطْءِ نَحْـــوُ قُبْلَـــةٍ إِنْ يُنْـــزِلِ ٨١٥ فِي كُـــلِّ ذَا لِلْمَـــالِكِي وَالْحَنْبَلِـــي
وَعِنْـــدَ غَـــيْرِ الظَّـــاهِرِيِّ يَمْضِـــي ٨١٦ فِي فَاسِـــدٍ حَتْمًـــا، وَفَـــوْرًا يَقْضِـــي
وَبَعْـــدَ حِـــلِّ الطِّيـــبِ لَا النِّسَـــاءِ لَا ٨١٧ يُفْسِـــدُ وَطْءٌ، وَبِشَـــاةٍ كُمِّـــلَا
وَالْحَنْبَلِـــي أَحْـــرَمَ مِـــنْ حِـــلٍّ، وَزِدْ ٨١٨ لِلْمَـــالِكِي أَعْمَـــالَ عُمْـــرَةٍ تُفِـــدْ
وَعَـــدَّدُوا جُبْـــرَانَ فِعْـــلٍ كُـــرِّرَا ٨١٩ وَذَاكَ عِنْـــدَ الْحَنْبَلِـــي إِنْ كَفَّـــرَا
عَـــنْ أَوَّلٍ، وَمَالِـــكٌ قَـــدْ وَحَّـــدَا ٨٢٠ كَفَّـــارَةَ الْـــوَطْءِ إِذَا مَـــا أَفْسَـــدَا
كَـــذَا لَـــهُ مَـــعَ اخْـــتِلَافِ مَـــا فُعِـــلْ ٨٢١ إِنْ تُنْـــوَ مَـــعْ أَوَّلِهَـــا أَوْ تَتَّصِـــلْ
وَمَـــا عَلَـــى الْمَـــرْأَةِ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي ٨٢٢ بَدَنَـــةُ الْفَسَـــادِ إِنْ تُجَـــامَعِ
وَفِي الْقَضَـــا فِرَاقُـــهُ لَهَـــا وَجَـــبْ ٨٢٣ لِمَالِـــكٍ، وَلِسِـــوَاهُ يُسْـــتَحَبّْ
وَالْقَـــوْلُ فِي شَـــرَائِطِ الْهَـــدَايَا ٨٢٤ كَـــالْقَوْلِ فِي شَـــرَائِطِ الضَّـــحَايَا
وَالْأَكْـــلُ مِـــنْ هَـــدْيِ تَنَفُّـــلٍ يُسَـــنّْ ٨٢٥ وَمِـــنْ قِـــرَانٍ أَوْ تَمَتُّـــعٍ حَسَـــنْ
وَالشَّـــافِعِي يَمْنَـــعُ ذَا كَكُلِّهِـــمْ ٨٢٦ فِي مَنْـــعِ هَـــدْيٍ مِـــنْ جِنَايَـــةٍ لَـــزِمْ
وَعَاطِـــبٌ قَبْـــلَ مَحِلِّـــهِ نُحِـــرْ ٨٢٧ وَأَكْـــلُ مُهْـــدٍ مُتَبَـــرِّعٍ حُظِـــرْ
وَالْحَنَفِـــي يَمْنَعُـــهُ كُـــلَّ مَلِـــي ٨٢٨ وَالشَّـــافِعِيُّ رُفْقَـــةً كَـــالْحَنْبَلِي
وَإِنْ يَكُـــنْ عَـــنْ وَاجِـــبٍ فَكُـــلْ وَبِـــعْ ٨٢٩ مُعَوِّضًـــا، وَالْمَـــالِكِيُّ لَا يَبِـــعْ

كتاب الجهاد

٨٣٠ جِهَادُ أَعْدَا أُمَّةِ الْإِسْلَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِكُلِّ عَامِ
٨٣١ وَرُبَّمَا لِعَارِضٍ تَعَيَّنَا كَغَزْوِ كُفَّارٍ لِبَلْدَةٍ لَنَا
٨٣٢ وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا عَلَى حُرٍّ ذَكَرْ مُكَلَّفٍ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرْ
٨٣٣ بِإِذْنِ وَالِدٍ وَذِي دَيْنٍ وَإِنْ مُؤَجَّلًا لِلْحَنْبَلِيِّ لَمْ يَجِنْ
٨٣٤ وَالشَّرْطُ عِنْدَ الْحَنْبَلِي أَنْ يُعْسِرَا وَشَرْطُهُ لِمَالِكٍ أَنْ يُوسِرَا
٨٣٥ وَعَنْهُ قَوْلٌ بِلُزُومِ تَرْكِ حَبَشَةٍ مَا تَرَكُوا وَتُرْكِ
٨٣٦ وَذُو جُنُونٍ أَوْ صِبًا لَمْ يُقْتَلِ إِنْ لَمْ يَصُلْ وَذَاكَ لِلْأُنْثَى اجْعَلِ
٨٣٧ كَذَا لِغَيْرِ الشَّافِعِي عُمْيَانُ وَزَمِنٌ وَالْهِمُّ وَالرُّهْبَانُ
٨٣٨ وَهَكَذَا أَيْضًا لَدَى الْأَوْزَاعِي قَتْلُ عَسِيفٍ لَهُمُ زَرَّاعِ
٨٣٩ وَمَالِكٌ يَمْنَعُ أَسْرَ رَاهِبِ مُنْعَزِلٍ فِي الدَّيْرِ كَالرَّوَاهِبِ
٨٤٠ وَجَازَ قَتْلُ رَجُلٍ فِي الْأَسْرِ وَعَنْ عَطَاءٍ كَرْهُهُ وَالْبَصْرِي
٨٤١ وَجَازَ فِيهِ الْحُكْمُ بِالْإِرْقَاقِ وَمَنَّ أَوْ فَدَى سِوَى الْعِرَاقِي
٨٤٢ وَمَنْ يُؤَمَّنْ قَبْلَ أَسْرٍ يَنْجُ مِنْ قَتْلٍ وَرِقٍّ وَعَلَى مَالٍ أَمِنْ
٨٤٣ أَمَانُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ يُقَرّْ وَشَرْطُهُ عَنْ مَالِكٍ حُرٌّ ذَكَرْ
٨٤٤ وَالشَّرْطُ فِي الْعَبِيدِ لِلنُّعْمَانِ إِذْنٌ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ كَالصِّبْيَانِ
٨٤٥ وَالشَّافِعِي مِنَ الصَّبِي وَالْعَانِي يُلْغِي، كَذَا ابْنُ ثَابِتٍ فِي الثَّانِي
٨٤٦ وَجَازَ الْمَنْجَنِيقُ وَالْإِحْرَاقُ فِي الْحَرْبِ وَالْحِصَارُ وَالْإِغْرَاقُ
٨٤٧ وَالْمَالِكِي يُحْرِقُ إِنْ تَعَيَّنَا وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُحْرَقِينَ مُؤْمِنَا
٨٤٨ وَكَالْعِرَاقِي يَعْقِرُ الْأَنْعَامَ إِنْ أَغَاظَ أَوْ عَنِ اسْتِيَاقِهَا يَهِنْ
٨٤٩ وَجَوَّزُوا قَطْعَ الزُّرُوعِ وَالشَّجَرْ وَالْمَنْعُ عَنْ أَحْمَدَ حَيْثُ لَا ضَرَرْ
٨٥٠ وَامْنَعْ قِتَالَ كُلِّ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ بِدِينِنَا، وَغَيْرُهُ نَدْبًا دُعِي
٨٥١ وَمَالِكٌ أَوْجَبَ ذَا أَيَّامَا ثَلَاثَةً لِكُلِّهِمْ إِتْمَامَا
٨٥٢ وَلَمْ يَجُزْ فِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ إِلَّا إِذَا زَادَ الْعِدَا عَنْ ضِعْفِ

وَالشَّـــــافِعِي لَمْ يَلْتَفِـــــتْ إِلَى الْعَـــــدَدْ ٨٥٣ عِنْـــدَ تَفَـــاوُتِ الْقُـــوَى فِي الْمُعْتَمَـــدْ

الهدنة والجزية والعشور

وَجَـــــازَ لِلْإِمَـــــامِ أَنْ يُصَـــــالِحَا ٨٥٤ مُهَادِنًـــــا مُرَاعِيًـــــا مَصَـــــالِحَا

وَالشَّـــافِعِي بِثُلْـــثِ عَـــامٍ قَصَـــرَهْ ٨٥٥ إِلَّا لِضَـــعْفٍ فَيُجِيـــزُ عَشَـــرَهْ

وَلَمْ تَجُـــزْ بِالْبَـــذْلِ لِلْكُفَّـــارِ ٨٥٦ مِـــنْ مَالِنَـــا إِلَّا لَـــدَى اضْـــطِرَارِ

وَصَـــحَّ لِلْإِمَـــامِ عَقْـــدُ الْجِزْيَـــةِ ٨٥٧ بِـــأَنْ يُقَـــرُّوا بَيْنَنَـــا بِفِدْيَـــةِ

وَالشَّـــافِعِي خَـــصَّ بِـــذَا كَـــالْحَنْبَلِي ٨٥٨ أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ وَالْمَجُـــوسَ فَاعْقِـــلِ

وَلِلْعِرَاقِـــي مَنْـــعُ عَقْـــدِهَا لِمَـــنْ ٨٥٩ كَـــانَ مِـــنَ الْعَـــرَبِ يَعْبُـــدُ الْـــوَثَنْ

وَشَـــرْطُ وَضْـــعِهَا جَـــوَازُ الْقَتْـــلِ ٨٦٠ فَرَاجِعَنْـــهُ قَبْـــلَ هَـــذَا الْفَصْـــلِ

وَلَمْ يُطَالَـــبْ عَـــادِمٌ بِـــلَا عَمَـــلْ ٨٦١ وَالشَّـــافِعِي ذِمَّتَـــهُ بِهَـــا شَـــغَلْ

وَقَـــالَ: لَا تَـــنْقُصُ عَـــنْ دِينَـــارِ ٨٦٢ وَالْحَنَفِـــيُّ قَـــالَ: ذُو الْإِعْسَـــارِ

يَـــدْفَعُهَا دَرَاهِمًـــا إِثْـــنَيْ عَشَـــرْ ٨٦٣ وَلِلْغَـــنِيِّ ضِـــعْفُ ضِـــعْفِ ذَا اسْـــتَقَرّْ

وَمَالِـــكٌ بِـــأَرْبَعِينَ دِرْهَمَـــا ٨٦٤ يَحُـــدُّهَا، وَنَقَصَـــتْ إِنْ أَعْـــدَمَا

وَذَا لَـــهُ فِيمَـــا بِعَنْـــوَةٍ فُـــتِحْ ٨٦٥ وَرَدَّ لِلْإِمَـــامِ إِنْ صُـــلْحٌ يَضِـــحْ

وَأَحْمَـــدٌ إِلَى الْإِمَـــامِ رَدَّهَـــا ٨٦٦ وَقِيـــلَ: بِالـــدِّينَارِ فَـــرْدًا حَـــدَّهَا

وَمَـــا مَضَـــى يَسْـــقُطُ عَمَّـــنْ أَسْـــلَمَا ٨٦٧ وَالشَّـــافِعِيُّ كَالـــدُّيُونِ غَرَّمَـــا

فَـــإِنْ يَكُـــنْ أَثْنَـــاءَ حَـــوْلٍ قَسَّـــطَا ٨٦٨ وَعَنْـــهُ قِسْـــطُ مَـــا مَضَـــى قَـــدْ سَـــقَطَا

وَالتَّـــاجِرُ الْحَـــرْبِيُّ يُعْطِـــي الْعُشْـــرَا ٨٦٩ إِنْ بِتِجَـــارَةٍ عَلَيْنَـــا مَـــرَّا

وَمَالِـــكٌ وَالشَّـــافِعِي قَـــالَا: اجْتَهَـــدْ ٨٧٠ فِيـــهِ الْإِمَـــامُ دُونَمَـــا حَـــدٍّ يُحَـــدّْ

كَـــذَاكَ فِي الـــذِّمِّيِّ قَـــالَا، وَلَـــدَى ٨٧١ سِـــوَاهُمَا بِنِصْـــفِ عُشْـــرٍ حُـــدِّدَا

وَذَاكَ فِي ذَا إِنْ قُـــرَاهُ جَـــازَا ٨٧٢ وَالشَّـــافِعِيُّ اشْـــتَرَطَ الْحِجَـــازَا

وَمَالِـــكٌ كَـــرَّرَ كُلَّمَـــا دَخَـــلْ ٨٧٣ وَغَيْـــرُهُ فِي الْعَـــامِ مَـــرَّةً جَعَـــلْ

وَعَنْـــهُ قَـــوْلٌ بِوُجُـــوبِ الْعُشْـــرِ ٨٧٤ حَـــدًّا، وَفِي الْحِجَـــازِ نِصْـــفُ الْعُشْـــرِ

وَاشْـــتُرِطَ النِّصَـــابُ فِي كِلَيْهِمَـــا ٨٧٥ لِلْحَنَفِـــي وَالْحَنْبَلِـــيِّ فَاعْلَمَـــا

وَالْأَمْـــــرُ فِي الْحَـــــرْبِيِّ لِلْعِرَاقِـــــي ٨٧٦ تَعَامُـــــلٌ بِمِثْـــــلِ مَـــــا نُلَاقِـــــي
إِنْ يَأْخُـــــذُوا نَأْخُـــــذْ وَلَا تَفَـــــاوُتُ ٨٧٧ وَحُكْـــــمُ فَيْءٍ لِلْجَمِيـــــعِ ثَابِـــــتُ

الغنيمة والفيء

غَنِيمَـــــةٌ مَـــــا نِيـــــلَ بِـــــالْحَرْبِ وَلَا ٨٧٨ خِـــــلَافَ فِي تَخْمِيسِـــــهَا كَمَـــــا انْجَلَـــــى
فَخُمْسَـــــهَا كَـــــالْفَيْءِ مَالِـــــكٌ جَعَـــــلْ ٨٧٩ وَغَيْـــــرُهُ قَسَـــــمَهُ حَـــــتَّى شَمَـــــلْ
ذَا الْفَقْـــــرِ وَالْيَتِـــــيمَ وَالْمِسْـــــكِينَا ٨٨٠ وَزِيـــــدَ لَا لِلْحَنَفِـــــي يَقِينَـــــا
قَرَابَـــــةُ الرَّسُـــــولِ ثُمَّ سَـــــهْمُ ٨٨١ عَلَـــــى مَصَـــــالِحٍ لَنَـــــا تَعُـــــمُّ
وَيَقْسِـــــمُ الْبَـــــاقِي عَلَـــــى الْغُـــــزَاةِ إِنْ ٨٨٢ كَـــــانَ الْإِمَـــــامُ فِي غَـــــزَاتِهِمْ أَذِنْ
أَوْ كَـــــانَ لَمْ يَـــــأْذَنْ، وَعِنْـــــدَ الْبَصْـــــرِي ٨٨٣ يُحْـــــرَمُ هَـــــؤُلَاءِ قَصْـــــدَ الزَّجْـــــرِ
وَالْحَنَفِـــــيُّ خَصَّـــــهُمْ بِالْمَـــــالِ إِنْ ٨٨٤ كَـــــانُوا بِـــــلَا مَنَعَـــــةٍ وَمَـــــا أَذِنْ
يُسْـــــهَمُ لِلْحُـــــرِّ الْمُكَلَّـــــفِ الـــــذَّكَرْ ٨٨٥ إِنْ خَـــــاضَ أَوْ لِلْحَـــــرْبِ وَقْتَهَـــــا حَضَـــــرْ
لَكِـــــنَّ نُعْمَـــــانَ رَأَى مَـــــنِ الْتَحَـــــقْ ٨٨٦ بِـــــالْجَيْشِ فِي دِيَـــــارِ كُفْـــــرٍ اسْـــــتَحَقّْ
وَارْضَـــــخْ لِغَـــــيْرِ الْأَهْـــــلِ كَالـــــذِّمِّيِّ ٨٨٧ إِنْ قَـــــاتَلُوا إِلَّا لِلَاصْـــــبَحِيِّ
وَعِنْـــــدَهُ يُسْـــــهَمُ لِلصَّـــــغِيرِ ٨٨٨ إِنْ خَـــــاضَ بِإِجَـــــازَةِ الْأَمِـــــيرِ
وَعِنْـــــدَ الَاوْزَاعِـــــيِّ لِلنِّسْـــــوَانِ ٨٨٩ أَسْـــــهِمْ، كَـــــذَا الْبَصْـــــرِيُّ فِي الْعُبْـــــدَانِ
كَـــــذَا لَدَيْـــــهِ قَاصِـــــدُ التِّجَـــــارَهْ ٨٩٠ كَـــــذَاكَ قِيـــــلَ إِنْ أَتَـــــى إِجَـــــارَهْ
وَأُعْطِيَـــــا إِنْ قَـــــاتَلَا عِنْـــــدَ الْمَـــــلَا ٨٩١ وَالشَّـــــافِعِي عَنْـــــهُ الْإِبَـــــاءُ مُسْـــــجَلَا
لِفَـــــارِسٍ ثَلَاثَـــــةٌ، وَاثْنَـــــانِ ٨٩٢ فَقَـــــطْ لَـــــهُ فِي مَـــــذْهَبِ النُّعْمَـــــانِ
ثُمَّ الْغُلُـــــولُ مِـــــنْ عَظِـــــيمِ الْـــــوِزْرِ ٨٩٣ وَجَـــــوَّزَ الْمَأْكَـــــلْ غَيْـــــرُ الزُّهْـــــرِي
وَجَـــــوَّزَ التَّنْفِيـــــلَ لِلْإِمَـــــامِ ٨٩٤ جَمِـــــيعُهُمْ وَهْـــــوَ عَلَـــــى أَقْسَـــــامِ
فَـــــإِنْ يَقُـــــلْ: كَـــــذَا لِمَـــــنْ كَـــــذَا فَعَـــــلْ ٨٩٥ إِنْ كَـــــانَ بَعْـــــدَ الْحَـــــرْبِ لِلْكُـــــوفِي بَطَـــــلْ
وَمَالِـــــكٌ قَبْـــــلَ انْقِضَـــــا الْحَـــــرْبِ مَنَـــــعْ ٨٩٦ لَكِنَّـــــهُ يُنْفِـــــذُهُ إِذَا وَقَـــــعْ
وَجَـــــازَ أَنْ يَزِيـــــدَ لِلشُّـــــجْعَانِ ٨٩٧ مِـــــنْ غَـــــيْرِ جَعْـــــلٍ لِسِـــــوَى النُّعْمَـــــانِ
وَأَحْمَـــــدُ كَالشَّـــــافِعِيِّ فِي السَّـــــلَبْ ٨٩٨ فَهْـــــوَ بِـــــلَا جَعْـــــلٍ لِقَاتِـــــلٍ وَجَـــــبْ

مِنْ أَصْلِ مَا يُغْنَمُ يَبْذُلَانِ ٨٩٩ كَكُلِّ مَا يُنْفَلُ لِلنُّعْمَانِ
وَمَالِكٌ فِي الْخُمْسِ كُلَّهُ حَسَبْ ٩٠٠ وَالشَّافِعِي يَبْذُلُ مَا سِوَى السَّلَبْ
مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَابْنُ حَنْبَلِ ٩٠١ يَبْذُلُهُ مِمَّا سِوَى الْخُمْسِ الْجَلِي
وَحَدَّهُ بِرُبْعِ بَاقٍ فَأَقَلّْ ٩٠٢ وَجَوَّزَ الثُّلْثَ إِنِ الْجَيْشُ قَفَلْ
وَالْحَنَفِي أَبَاحَ بِالْجَمِيعِ إِنْ ٩٠٣ نَفَّلَهُ سَرِيَّةً فِيمَا زُكِنْ
وَمَنْ يَجِدْ مَالًا لَهُ فِي الْمَغْنَمِ ٩٠٤ يَأْخُذْهُ مَجَّانًا إِذَا لَمْ يُقْسَمِ
وَمَا لَهُ حَقٌّ لَدَى الزُّهْرِي، وَمَنْ ٩٠٥ يَجِدْهُ بَعْدَ الْقَسْمِ يَأْخُذْ بِالثَّمَنْ
وَالشَّافِعِي أَعْطَاهُ مَجَّانًا، وَعَنْ ٩٠٦ أَحْمَدَ لَا شَيْءَ لِهَذَا حَيْثُ عَنْ
وَالْحَنَفِي كَالشَّافِعِي إِنْ لَمْ يَجُزْ ٩٠٧ بِهِ الْعَدُوُّ دَارَنَا إِذْ لَمْ يَحُزْ
وَالْوَقْفُ لِلْخَرَاجِ فِي الْعَقَارِ ٩٠٨ وَالْقَسْمُ، فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ
وَالشَّافِعِي بِلَا خِيَارٍ يَقْسِمُ ٩٠٩ وَالْوَقْفُ عِنْدَ مَالِكٍ مُحَتَّمُ
وَالْفَيْءُ مَا بِلَا قِتَالٍ حَصَلَا ٩١٠ وَفِي مَصَالِحٍ تَعُمُّ بُذِلَا
وَالشَّافِعِي خَمَّسَهُ كَالْمَغْنَمِ ٩١١ وَيَصْرِفُ الْبَاقِي لِجُنْدٍ فَاعْلَمِ

كتاب الأيمان

حَرُمَ حَلْفٌ بِالْبَرَايَا، وَكُرِهْ ٩١٢ لِلْحَنَفِي وَالشَّافِعِيِّ فَانْتَبِهْ
وَحَلِفٌ بِظَنِّ صِدْقٍ أَخْلَفَا ٩١٣ لَغْوٌ وَقِيلَ: الشَّافِعِيُّ ذَا نَفَى
كَذَاكَ عِنْدَ الشَّافِعِي وَأَحْمَدِ ٩١٤ نَحْوُ بَلَى وَاللهِ إِنْ لَمْ يَعْمِدِ
أَمَّا الْغَمُوسُ فَهْيَ كِذْبٌ قَصَدَهْ ٩١٥ وَمَا سِوَى تَيْنِ هِيَ الْمُنْعَقِدَهْ
تُخَصُّ بِالتَّكْفِيرِ لَكِنْ كَفَّرَا ٩١٦ لِلشَّافِعِيِّ فِي سِوَى لَغْوٍ جَرَى
وَإِنَّمَا تُعْقَدُ بِاسْمِ الْمَوْلَى ٩١٧ أَوْ وَصْفِهِ، لَا حَيْثُ كَانَ فِعْلَا
لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِي، أَوْ مَا جَرَى ٩١٨ عُرْفٌ بِهِ كَمَا ابْنُ ثَابِتٍ يَرَى
وَانْعَقَدَتْ لَهُ بِمَا يُجَرَّدُ ٩١٩ عَنْ ذِكْرِ اِسْمِ اللهِ نَحْوُ أَشْهَدُ
وَالشَّافِعِي أَلْغَى، وَعِنْدَ أَحْمَدَا ٩٢٠ وَمَالِكٍ صَحَّتْ لِذَا إِنْ قَصَدَا
وَانْعَقَدَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدِ ٩٢١ لِحَالِفٍ بِاسْمِ النَّبِي مُحَمَّدِ

وَإِنْ يَقُلْ: إِنْ يَأْتِ شَيْئًا يَكْفُرِ ٩٢٢ لَمْ تَنْعَقِدْ لِلشَّافِعِي وَالْحِمْيَرِي
وَإِنْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ رَبُّنَا فَلَا ٩٢٣ تُعْقَدُ إِنْ يَلْفِظْ بِهِ وَاتَّصَلَا
إِلَّا لِنَحْوِ سَعْلَةٍ، ثُمَّ احْصُرِ ٩٢٤ فِي حَلِفٍ بِاللهِ عِنْدَ الْحِمْيَرِي
وَالنَّذْرِ إِنْ أُبْهِمَ دُونَ مَا بَقِي ٩٢٥ كَإِنْ دَخَلْتِ دَارَ زَيْدٍ تَطْلُقِي
وَقَصْدُهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مُعْتَبَرْ ٩٢٦ لِأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِي فِيمَا اشْتَهَرْ
وَلَمْ يُجَنَّثْ جَاهِلٌ وَمَنْ نَسِي ٩٢٧ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ وَابْنِ أَنَسِ
وَتَارِكٌ بَعْضَ الَّذِي بِهِ الْتَزَمْ ٩٢٨ فَكُلُّهُمْ بِحِنْثِهِ بِهِ حَكَمْ
وَإِنْ أَتَى بِبَعْضِ مَا مِنْهُ امْتَنَعْ ٩٢٩ فَحِنْثُهُ لِمَالِكٍ فَقَطْ وَقَعْ
وَلِلْمَعَانِي فِي الْيَمِينِ الْحُكْمُ ٩٣٠ لَا اللَّفْظِ إِذْ يَخُصُّ أَوْ يَعُمُّ
وَالشَّافِعِي بِالْقَصْدِ لَا يُعَمِّمُ ٩٣١ وَالْحَنَفِي كَذَاكَ أَيْضًا يَحْكُمُ
وَاعْتَبَرُوا نِيَّةَ مَنْ يَسْتَحْلِفُ ٩٣٢ إِنْ كَانَ فِي مَظْلِمَةٍ يُحَلَّفُ
وَفِي الْقَضَا لِلشَّافِعِي هَذَا انْطَلَقْ ٩٣٣ وَمَالِكٌ عَمَّمَ فِي تَوْثِيقِ حَقّْ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِالتِّبْيَانِ ٩٣٤ كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
وَكَالظِّهَارِ طُعْمُ كُلِّ فَرْدِ ٩٣٥ وَمَالِكٌ هُنَا اكْتَفَى بِمُدِّ
وَفِي طَعَامِ الْفَرْدِ لِلنُّعْمَانِ ٩٣٦ تَكْفِيهِ فِي الْبَابَيْنِ وَجْبَتَانِ
كَمَالِكٍ هُنَا، وَلِلْكُوفِي كَفَى ٩٣٧ تَكْرِيرُ إِطْعَامٍ لِفَرْدٍ إِنْ وَفَى
بِالْعَدَدِ الْأَيَّامُ فِيهِمَا(٤)، وَحَدّْ ٩٣٨ كِسْوَتِهِ سَاتِرُ مُعْظَمِ الْجَسَدْ
وَالْحَنْبَلِيُّ بِالصَّلَاةِ قَدَّرَا ٩٣٩ وَالشَّافِعِيُّ مُطْلَقَ الْإِسْمِ يَرَى
وَغَيْرُهُ يَحُدُّ أَيْضًا الْكُسَا ٩٤٠ بِالدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَكِنْ لِلنِّسَا
وَشَرْطُ مَا يُعْتَقُ كَالْمَذْكُورِ فِي ٩٤١ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَاقْفُ مَا قُفِي
وَالْحَنَفِي كَالْحَنْبَلِيِّ اعْتَبَرَا ٩٤٢ تَتَابُعًا إِنْ بِالصِّيَامِ كَفَّرَا
وَأَجْزَأَتْ إِنْ قَبْلَ حِنْثٍ كَفَّرَا ٩٤٣ وَالْحَنَفِي يَشْرِطُ أَنْ تُؤَخَّرَا
كَالشَّافِعِي فِي الصَّوْمِ، وَامْتِنَاعُ ٩٤٤ سَبْقِ الْيَمِينِ عِنْدَهُمْ إِجْمَاعُ

---

(٤) أي البابين.

وَكُلُّ مَنْ حَلِفُهُ تَعَدَّدَا ٩٤٥ تَكْفِيرُهُ لِلْحَنْبَلِيِّ اتَّحَدَا
وَغَيْرُهُ عَدَّدَهُ إِنْ تَخْتَلِفْ ٩٤٦ أَيْمَانُهُ، وَهَكَذَا إِنْ تَأْتَلِفْ
لِلْحَنَفِي، وَالْآخَرَانِ عَدَّدَا ٩٤٧ إِنْ كَانَ لِاسْتِئْنَافِ أُخْرَى قَصَدَا
وَهَكَذَا لِلشَّافِعِي إِنْ أَطْلَقَا ٩٤٨ نِيَّتَهُ وَالْمَجْلِسَانِ افْتَرَقَا

كتاب النذور

يَصِحُّ لِلْجَمِيعِ نَذْرُ مَا نُدِبْ ٩٤٩ إِنْ كَانَ -لِلنُّعْمَانِ- جِنْسُهُ يَجِبْ
وَأَلْغِ نَذْرَ الْوَاجِبَاتِ، وَاجْعَلِ ٩٥٠ حُكْمَ الْيَمِينِ فِيهِ لِابْنِ حَنْبَلِ
كَذَا الْمُبَاحُ وَالْحَرَامُ، وَبَدَا ٩٥١ نُعْمَانُ فِي الْحَرَامِ مِثْلَ أَحْمَدَا
وَمِنْهُ نَذْرُهُ بِذَبْحِ وَلَدِ ٩٥٢ لَكِنَّ نُعْمَانَ بِشَاةٍ يَفْتَدِي
كَمَالِكٍ إِنْ كَانَ هَدْيًا لِلْحَرَمْ ٩٥٣ وَكَوْنُهُ بَدَنَةً لَهُ أَتَمْ
وَإِنْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرٌ، مُبْهِمَا ٩٥٤ فَإِنْ نَوَى بِالْقَلْبِ شَيْئًا لَزِمَا(٥)
وَإِنْ خَلَا فَكَالْيَمِينِ كَفَّرَا ٩٥٥ وَالشَّافِعِي فِي الْقُرُبَاتِ خَيَّرَا
وَكُلُّ مَا مَضَى يَكُونُ مُطْلَقَا ٩٥٦ عَنْ فِعْلِ شَرْطٍ أَوْ بِهِ مُعَلَّقَا
وَشَرْطُ لَفْظِ النَّذْرِ عَنْ بَعْضٍ ذُكِرْ ٩٥٧ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ: مَا يُطْلَقْ هُدِرْ
وَإِنْ يَكُنْ نَذْرُ لَجَاجٍ وَغَضَبْ ٩٥٨ وَهْوَ الَّذِي يُعْنَى لِحَثٍّ أَوْ لِذَبّْ
فَمَالِكٌ وَفَاءَهُ حَتْمًا يَرَى ٩٥٩ وَلِسِوَاهُ: مَنْ أَرَادَ كَفَّرَا
وَقِيلَ: بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُكَفِّرَا ٩٦٠ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ذُكِرَا
وَجُلُّهُمْ أَلْزَمَهُ طَلَاقَا ٩٦١ مُعَلَّقًا فِي ذَاكَ أَوْ إِعْتَاقَا
وَشَيْخُ الِاسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ قَدْ ٩٦٢ رَأَى الْخِلَافَ فِيهِمَا قَدِ اطَّرَدْ
وَكَرِهُوا ذَا النَّوْعَ، وَكَذَاكَ مَا ٩٦٣ سِوَاهُ عِنْدَ الْحَنْبَلِي، وَحُرِّمَا
وَإِنْ يُحَرِّمْ غَيْرَ عِرْسٍ فَحَلِفْ ٩٦٤ وَمَالِكٌ كَالشَّافِعِي أَلْغَى فَصِفْ(٦)

---

(٥) لم أر التفصيل عند الشافعية، بل اقتصروا على ما يأتي، لكن رأيت في الأم (٦٥٦/٣): من قال: علي نذر.... إذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله ، فهو ما نوى.

(٦) وإذا كان المحرم عرسًا (زوجة) فسيأتي في الطلاق.

وَصَحَّ نَذْرُ مَشْيٍ نَحْوِ الْمُعْتَمِرْ ٩٦٥ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ: ذَا لَغْوٌ هُدِرْ
وَطَالَبُوهُ بِدَمٍ إِذَا رَكِبْ ٩٦٧ وَمَعْهُ عِنْدَ الْحِمْيَرِي الْقَضَا يَجِبْ
وَالْحَنْبَلِي كَفَّرَ دُونَ مَا ذُكِرْ ٩٦٨ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ: عَفْوٌ مَنْ عُذِرْ
وَإِنْ يُعَيِّنْ لِصَلَاةٍ مَسْجِدَا ٩٦٩ لَزِمَ غَيْرَ الْحَنَفِيِّ إِنْ بَدَا
مِنَ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا بَطَلَا ٩٧٠ وَالْحَنْبَلِيُّ كَيَمِينٍ جَعَلَا
وَنَذْرُهُ بِكُلِّ مَالِهِ لَزِمْ ٩٧١ لِلشَّافِعِي فِي كُلِّ مَا لَهُ عُلِمْ
وَالْحَنَفِي بِالزَّكَوِيِّ قَيَّدَا ٩٧٢ وَالثُّلُثُ كَافٍ مَالِكٍ وَأَحْمَدَا

كتاب الضحايا

تُسَنُّ لَا فِي الْحَجِّ عِنْدَ الْحِمْيَرِي ٩٧٣ وَوَجَبَتْ عَلَى مُقِيمٍ مُوسِرِ
عِنْدَ الْعِرَاقِي، وَتُخَصُّ بِالنَّعَمْ ٩٧٤ وَفَضِّلِ الْإِبِلَ وَاخْتِمْ بِالْغَنَمْ
وَاعْكِسْ لِمَالِكٍ، وَلِابْنِ حَزْمِ ٩٧٥ صَحَّتْ بِمَا كَانَ حَلَالَ اللَّحْمِ
لَا الْعُمْيِ وَالْعُورِ بِلَا خِلَافِ ٩٧٦ كَالْعُرْجِ وَالْمِرَاضِ وَالْعِجَافِ
وَمَا أُبِينَ قَرْنُهُ قَدْ أَجْزَأَا ٩٧٧ لِلشَّافِعِي، كَمَالِكٍ إِنْ بَرَأَا
وَلَا يَضُرُّ الْحَنْبَلِي بَتْرُ الذَّنَبْ ٩٧٨ وَكُلُّهُمْ إِنْ تُقْطَعِ الْأُذْنُ اجْتَنَبْ
كَشَقِّهَا لِمَالِكٍ، وَمَا قُطِعْ ٩٧٩ أَلْيَتُهُ لِلظَّاهِرِي لَمْ يَمْتَنِعْ
وَقَطْعُ جُزْءِ الْعُضْوِ مِمَّا مَرَّا ٩٨٠ لِلشَّافِعِي كَالْعُضْوِ حَيْثُ ضَرَّا
وَذَاكَ بَعْدَ الثُّلُثِ عِنْدَ الْحِمْيَرِي ٩٨١ وَالْآخَرَانِ الْتَفَتَا لِلْأَكْثَرِ
وَشَرْطُهَا الثَّنِيُّ لَكِنَّ الْجَذَعْ ٩٨٢ يُجْزِئُ مِنْ ضَأْنٍ وَلِلزُّهْرِي امْتَنَعْ
وَالشَّاةُ عَنْ فَرْدٍ ولَكِنْ يَكْتَفِي ٩٨٣ بِهَا لِأَهْلِ الْبَيْتِ غَيْرُ الْحَنَفِي
وَمَا أَبَى إِنْ سَبْعَةٌ تَشَارَكُوا ٩٨٤ فِي نَاقَةٍ أَوْ ثَوْرٍ الَّا مَالِكُ
وَذَبْحُهَا بَعْدَ صَلَاةِ النَّحْرِ ٩٨٥ وَذَاكَ عِنْدَ الْحَنَفِي فِي الْمِصْرِ
وَفِي الْبَوَادِي قَالَ: بَعْدَ الْفَجْرِ صَحْ ٩٨٦ وَالْمَالِكِي بَعْدَ إِمَامِهِ ذَبَحْ
وَالشَّافِعِي اكْتَفَى بِوَقْتٍ يَكْفِي ٩٨٧ لِخُطْبَتَيْنِ وَصَلَاةِ خِفِّ
وَعِنْدَهُ لِثَالِثِ التَّشْرِيقِ مُدّْ ٩٨٨ وَغَيْرُهُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ لَمْ يَعُدّْ

وَعَنْ عَطَا[٧] لِآخِرِ الشَّهْرِ؛ لِنَصّْ ٩٨٩ وَنَحْلُ سِيرِينَ بِيَوْمِ الْعِيدِ خَصّْ
وَذَبْحُهُ فِي اللَّيْلِ لَنْ يَضُرَّهْ ٩٩٠ إِلَّا لَدَى إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَهْ
وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيَجِبْ ٩٩١ لِلظَّاهِرِي، وَلْيُهْدِ إِذْ قَدِ اسْتُحِبّْ
وَوَاجِبٌ لِلشَّافِعِي وَالْحَنْبَلِي ٩٩٢ تَصَدُّقٌ مِنْهَا وَإِنْ يُقَلِّلِ
وَلَا يَبِعْ وَجَازَ لِلنُّعْمَانِ ٩٩٣ بَيْعٌ بِمَا يَبْقَى مِنَ الْأَعْيَانِ
كَالثَّوْبِ لَا الطَّعَامِ وَالْأَثْمَانِ ٩٩٤ وَذَاكَ فِي الْجُلُودِ وَاللُّحْمَانِ

كتاب الذبائح

مَأْكُولُ بَرِّيٍّ بِذَبْحِهِ يَحِلّْ ٩٩٥ وَمَا بِبَحْرٍ فَبِلَا ذَبْحٍ أُكِلْ
وَمَا يَعِيشُ بِهِمَا فَبَحْرِي ٩٩٦ لِمَالِكٍ، وَلِسِوَاهُ بَرِّي
وَشَرْطُ مَذْبُوحٍ حَيَاةٌ تَسْتَقِرّْ ٩٩٧ وَمُطْلَقُ الْحَيَاةِ لِلْكُوفِي اعْتُبِرْ
وَلَوْ كَمَذْبُوحٍ، وَنَحْوُ مَا نُطِحْ ٩٩٨ يُمْنَعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَوْ ذُبِحْ
فِي خَمْسَةٍ تَبْدَأُ بِالْمُنْخَنِقَهْ ٩٩٩ وَعَنْهُ ذَاتُ السُّقْمِ أَيْضًا مُلْحَقَهْ
وَلِلْعِرَاقِي يَطْهُرُ الْمُحَرَّمُ ١٠٠٠ بِالذَّبْحِ، وَالْفَتْوَى بِهِ لَا تَحْكُمُ
فِي غَيْرِ جِلْدٍ، وَلِغَيْرِهِ أُحِلّْ ١٠٠١ بِذَبْحِ أُمِّهِ جَنِينُ مَا أُكِلْ
وَلَا ذَكَاةَ لِلْجَرَادِ إِلَّا ١٠٠٢ لِمَالِكٍ بِمَا يَكُونُ قَتْلَا
وَسُنَّةُ الْإِبِلِ نَحْرٌ وَانْعَكَسْ ١٠٠٣ لِغَيْرِهَا، وَلَمْ يَجُزْ لِابْنِ أَنَسْ
خِلَافُ ذَا إِلَّا لِمَنْ يُضْطَرُّ ١٠٠٤ وَلِزَرَافَةٍ لَدَيْهِ نَحْرُ
وَأَجْمَعُوا عَلَى الْجَوَازِ إِنْ فُرِي ١٠٠٥ الْوَدَجَانِ مَعَ حَلْقٍ وَمَرِي
وَلِلْعِرَاقِي تَرْكُ فَرْدٍ لَمْ يَضِرْ ١٠٠٦ وَمَالِكٌ مِنْهَا الْمَرِي لَمْ يَعْتَبِرْ
وَالشَّافِعِي كَالْحَنْبَلِيِّ يَكْتَفِي ١٠٠٧ بِالْحَلْقِ وَالْمَرِيءِ وَالْعَكْسُ قُفِي
وَمَالِكٌ أَبْطَلَهَا مِنَ الْقَفَا ١٠٠٨ وَغَيْرُهُ عَلَى الْحَيَاةِ وَقَفَا
فَإِنْ يَصِلْ لِحَلْقِهِ حَيًّا يُبَحْ ١٠٠٩ وَفِعْلُهُ مَكْرُوهٌ او حِرْمٌ وَضَحْ
وَهَكَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي رَفْعِهِ ١٠١٠ لِيَدِهِ قَبْلَ تَمَامِ قَطْعِهِ

---

(٧) هو ابن يسار لا ابن أبي رباح.

وَالـــــذَّبْحُ بِالْعِظَـــــامِ جَـــــازَ إِلَّا ١٠١١ لِلشَّـــــافِعِي فَمَنْعُـــــهُ تَجَلَّـــــى
وَلَمْ يَجُـــــزْ بِـــــالظُّفْرِ وَالْأَسْـــــنَانِ ١٠١٢ وَاسْـــتَثْنِ مَنْزُوعًـــا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ
وَالْمَـــــالِكِي يُجِيـــــزُ أَوْ يَمْنَـــــعُ أَوْ ١٠١٣ يَكْـــــرَهُ أَوْ فَصَّـــــلَ كُـــــلَّ ذَا رَوَوْا
وَقَصْـــدُ ذَبْـــحٍ مِـــنْ شُـــرُوطِ التَّذْكِيَـــهْ ١٠١٤ كَـــذَا لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِيِّ التَّسْـــمِيَهْ
لَا إِنْ سَـــهَا، وَالظَّـــاهِرِي مَـــا اسْـــتَثْنَى ١٠١٥ وَكَوْنُهَـــا لِقِبْلَـــةٍ قَـــدْ سُـــنَّا
وَصَـــحَّ ذَبْـــحُ أَمَّـــةِ الْإِسْـــلَامِ ١٠١٦ وَعَكْسُـــهُمْ عَبَـــدَةُ الْأَصْـــنَامِ
كَـــذَا الْمَجُـــوسُ وَأَبُـــو ثَـــوْرٍ أَحَـــلّْ ١٠١٧ إِنْ مُسْـــلِمٌ إِلَـــيْهِمُ كَـــانَ وَكَـــلْ
وَصَـــحَّ مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ لَا الْعَـــرَبْ ١٠١٨ مِـــنْهُمْ كَمَـــا الْمُطَّلِـــبِي لَـــهُ ذَهَـــبْ
وَشَـــرْطُهُمْ لِلْأَصْـــبَحِيِّ أَنْ يَحِـــلّْ ١٠١٩ ذِبْـــحٌ لَهُـــمْ لَا لِلْيَهُـــودِ كَالْإِبِـــلْ
وَعَنْـــهُ أَيْضًـــا أَنَّـــهُ لَـــيْسَ يَحِـــلّْ ١٠٢٠ إِنْ وُكِّلُـــوا مِـــنْ مُسْـــلِمٍ فَـــلَا يَكِـــلْ
وَإِنْ يُسَـــمُّوا اسْـــمَ الْمَسِـــيحِ يَمْتَنِـــعْ ١٠٢١ لِغَـــيْرِهِ، وَعِنْـــدَهُ الْكَـــرْهُ اتُّبِـــعْ
وَذَبْـــحُ مُرْتَـــدٍّ لَغَـــا، لَكِـــنْ يَـــرَى ١٠٢٢ إِسْـــحَاقُ أَنْ يَجُـــوزَ إِنْ تَنَصَّـــرَا
وَشَـــرْطُ غَـــيْرِ الشَّـــافِعِي عَقْـــلٌ فَلَـــنْ ١٠٢٣ يَصِـــحَّ مِـــنْ طِفْـــلٍ خَـــلَا وَمَـــنْ يُجَـــنّْ
لَكِـــنْ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ صَـــحَّ مِنْهُمَـــا ١٠٢٤ إِنْ يَعْقِـــلَا تَسْـــمِيَةً فَلْيُعْلَمَـــا
وَفِي الْمُحَلَّـــى هَـــدْرُ ذَبْـــحِ ذِي الصِّـــبَا ١٠٢٥ وَهَـــدْرُ ذَبْـــحِ مُعْتَـــدٍ قَـــدْ غَصَـــبَا

كتاب الصيد

يُصَـــادُ وَحْشِـــيٌّ وَإِنْسِـــيٌّ شَـــرَدْ ١٠٢٦ وَالثَّـــانِ عِنْـــدَ الْمَـــالِكِيِّ لَمْ يُصَـــدْ
وَجَـــازَ صَـــيْدٌ بِمُحَـــدَّدٍ جَـــرَحْ ١٠٢٧ إِنْ كَـــانَ مِمَّـــا لِلـــذَّكَاةِ قَـــدْ صَـــلَحْ
لَا بِمُثَقَّـــــــلٍ وَلِلْأَوْزَاعِـــــــي ١٠٢٨ وَأَهْـــلِ الشَّـــامِ لَـــيْسَ ذَا امْتِنَـــاعِ
وَمَـــا يَمُـــتْ بِنَحْـــوِ حَبْـــلٍ لَمْ يُـــبَحْ ١٠٢٩ وَالْحَسَـــنُ الْبَصْـــرِي أَحَـــلَّ إِنْ جَـــرَحْ
وَحَـــلَّ إِنْ يُعْقَـــرْ بِنَصْـــبٍ مِنْجَـــلِ ١٠٣٠ فِي شَـــبَكٍ لِلْحَنَفِـــي وَالْحَنْبَلِـــي
وَجَـــازَ بِالْكَلْـــبِ وَعِنْـــدَ أَحْمَـــدَا ١٠٣١ اِمْنَـــعْ بَهِيمًـــا خَالِصًـــا أَيْ أَسْـــوَدَا
وَجَـــائِزٌ بِكُـــلِّ ضَـــارٍ صَـــائِدِ ١٠٣٢ مِثْـــلَ الطُّيُـــورِ لِسِـــوَى مُجَاهِـــدِ
مُعَلَّـــمٍ، مُسْتَرْسِـــلٍ إِذْ يُرْسَـــلُ ١٠٣٣ مُنْزَجِـــرٍ بِـــالزَّجْرِ، لَـــيْسَ يَأْكُـــلُ

وَمَالِـــــكٌ أَجَـــــازَهُ وَإِنْ أَكَـــــلْ ١٠٣٤ وَذَا لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِي فِي الطَّـــيْرِ حَـــلّْ
وَالِانْزِجَـــــارُ خُـــــصَّ بِالسِّـــــبَاعِ ١٠٣٥ وَفِي الطُّيُـــورِ أَنْ تُجِيـــبَ الـــدَّاعِي
وَفِي السِّـــبَاعِ تَـــرْكُ أَكْـــلٍ كَـــافِ ١٠٣٦ عَـــنْ غَـــيْرِهِ فِي مَـــذْهَبِ الْأَحْنَـــافِ
وَالشَّـــرْطُ قَصْـــدُ الصَّـــيْدِ ثُمَّ التَّسْـــمِيَهْ ١٠٣٧ كَمِثْـــلِ مَـــا عَلِمْتَـــهُ فِي التَّذْكِيَـــهْ
وَأَحْمَـــدٌ بِالسَّـــهْوِ لَمْ يُسْـــقِطْ هُنَـــا ١٠٣٨ وَلَـــيْسَ شَـــرْطُ الصَّـــيْدِ أَنْ يُعَيَّنَـــا
فَـــإِنْ يُعَـــيِّنْ فَأَصَـــابَ آخَـــرَا ١٠٣٩ يَأْكُلْـــهُ غَيْـــرُ الْمَـــالِكِي بِـــلَا مِـــرَا
وَالْحَنَفِـــي كَالْمَـــالِكِيِّ لَمْ يُحِـــلّْ ١٠٤٠ مَـــا صَـــادَهُ الْجَـــارِحُ بَعْـــدَمَا شُـــغِلْ(٨)
وَمُـــدْرِكُ الْمَصِـــيدِ حَيًّـــا فَلْيُـــذَكّْ ١٠٤١ وَلَا يَجُـــوزُ الْأَكْـــلُ مِنْـــهُ إِنْ تَـــرَكْ
وَلَـــوْ لِفَقْـــدِ آلَـــةٍ، وَقَـــدْ نُقِـــلْ ١٠٤٢ لِلنَّخَعِـــي يُغْـــرِي الْكِـــلَابَ كَـــيْ تُحِـــلّْ
وَإِنْ يُشَـــارِكْ جَارِحًـــا مَـــا لَمْ يُـــبَحْ ١٠٤٣ مَصِـــيدُهُ فَكُلُّـــهُ حِرْمًـــا وَضَـــحْ
وَمَـــنْ يَجِـــدْ صَـــيْدًا وَمَـــا بِـــهِ أَثَـــرْ ١٠٤٤ لِغَـــيْرِهِ يَأْكُـــلْ لِأَحْمَـــدَ الْأَغَـــرّْ
لَا الشَّـــافِعِي، وَشَـــرْطُ حِـــلِّ مَـــا عَـــزَبْ ١٠٤٥ لِلْآخَـــرَيْنِ أَنْ يَجِـــدَّ فِي الطَّلَـــبْ
فَـــإِنْ يَبِـــتْ لَـــيْلًا فَمَالِـــكٌ حَظَـــرْ ١٠٤٦ وَعَنْـــهُ ذَا فِي السَّـــهْمِ غَيْـــرُ مُعْتَبَـــرْ
وَجَـــرْحُ نَحْـــوِ الْكَلْـــبِ شَـــرْطٌ فَلْيُعَـــدّْ ١٠٤٧ وَالشَّـــافِعِي أَهْمَلَـــهُ فِي الْمُعْتَمَـــدْ
وَمَـــا يَمُـــتْ بِالـــذُّعْرِ مِنْـــهُ لَمْ يُـــبَحْ ١٠٤٨ بِـــلَا خِـــلَافٍ فِيـــهِ فِي الَّـــذِي اتَّضَـــحْ
وَإِنْ يَقُـــدَّ الصَّـــيْدَ نِصْـــفَيْنِ أُكِـــلْ ١٠٤٩ كَـــذَاكَ إِنْ أَبَـــانَ رَأْسَـــهُ يَحِـــلّْ
وَإِنْ يُـــبِنْ عُضْـــوًا سِـــوَاهُ حَرُمَـــا ١٠٥٠ ذَا الْعُضْـــوُ لَا سِـــوَاهُ فِيمَـــا عُلِمَـــا
إِلَّا إِذَا كَـــانَ عَلَيْـــهِ أَجْهَـــزَا ١٠٥١ فَأَحْمَـــدٌ وَالشَّـــافِعِيُّ جَـــوَّزَا
وَحَـــلَّ صَـــيْدُ مَـــنْ ذَكَاتُـــهُ تَصِـــحّْ ١٠٥٢ وَمَالِـــكٌ صَـــيْدَ الْكِتَـــابِي لَمْ يُـــبِحْ
وَمَيْتَـــةٌ مَـــا صَـــادَ مُحْـــرِمٌ يُطَـــلّْ ١٠٥٣ وَلِلْحَـــلَالِ الشَّـــافِعِي قِـــدْمًا أَحَـــلّْ
وَحَـــلَّ لِلْجَمِيـــعِ فِي قَـــوْلِ الْحَكَـــمْ ١٠٥٤ وَهَكَـــذَا الْكَـــلَامُ فِي صَـــيْدِ الْحَـــرَمْ

كتاب العقيقة

لِغَـــيْرِ نُعْمَـــانَ الْعَقِيقَـــةُ تُسَـــنّْ ١٠٥٥ وَهْـــوَ أَبَاحَهَـــا وَأَوْجَـــبَ الْحَسَـــنْ

(٨) لم أقف على المسألة عند الشافعية والحنابلة، والظاهر أنه إن طال الانشغال فلا خلاف.

وَشَـــرْطُهَا مَـــعْ صَـــرْفِ لَحْمِهَـــا بَـــدَا ١٠٥٦ مِـــنَ الضَّـــحَايَا فَلَهَـــا بِهَـــا اقْتِـــدَا
وَذَبْحُهَـــــا فِي سَـــــابِعٍ وَالْحِمْـــــيَرِي ١٠٥٧ رَأَى سُـــــقُوطَ الـــــذَّبْحِ إِنْ يُـــــؤَخَّرِ
لِلْبِنْـــتِ شَـــاةٌ وَاثْنَتَـــانِ لِلـــذَّكَرْ ١٠٥٨ وَمَالِـــكٌ بِالشَّـــاةِ عَـــنْ كُـــلٍّ أَمَـــرْ
وَنَفْيُهَـــا عَـــنِ الْجَـــوَارِي جَـــاءَ عَـــنْ ١٠٥٩ قَتَـــادَةٍ وَمِثْلُـــهُ عَـــنِ الْحَسَـــنْ
وَعَنْهُمَـــا: رَأْسُ الصَّـــبِي مِنْهَـــا لُطِـــخْ ١٠٦٠ وَلَحْمُهَـــا عِنْـــدَ الْمَـــلَا نَـــدْبًا طُـــبِخْ
وَعَظْمُهَـــــا لِجُلِّهِـــــمْ لَمْ يُكْسَـــــرِ ١٠٦١ وَالْكَسْـــرُ نَـــدْبٌ أَوْ مُبَـــاحُ الْحِمْـــيَرِي
وَعِنْـــدَهُمْ مِـــنْ فِضَّـــةٍ تُصُـــدِّقَا ١٠٦٢ بِقَـــدْرِ وَزْنِ شَـــعْرِهِ إِذْ حُلِقَـــا

كتاب الأطعمة والأشربة

طَعَامُنَـــا إِنْ كَـــانَ نَبْتًـــا مَـــا حَـــرُمْ ١٠٦٣ إِلَّا لِضُـــرٍّ أَوْ نَجَاسَـــةٍ كَسُـــمّْ
وَإِنْ يَكُـــنْ مِـــنْ حَيَـــوَانٍ مَـــا طُعِـــمْ ١٠٦٤ فَـــإِنْ يَعِـــشْ فِي الْمَـــاءِ حِلُّـــهُ عُلِـــمْ
وَحَـــرَّمَ النُّعْمَـــانُ مَـــا سِـــوَى السَّـــمَكْ ١٠٦٥ كَـــبَعْضِ صَـــحْبِ الشَّـــافِعِي فِي الْمُشْـــتَرَكْ
إِنْ وَافَـــــقَ الْمَحْظُـــــورَ كَـــــالْخِنْزِيرِ ١٠٦٦ وَإِنْ يَعِـــــشْ فِي الْبَـــــرِّ وَالْبُحُـــــورِ
حَـــرُمَ عِنْـــدَ الْحَنَفِـــي وَالشَّـــافِعِي ١٠٦٧ كَأَحْمَـــدٍ فِي الْـــبَعْضِ كَالضَّـــفَادِعِ(٩)
وَمَـــا بِبَـــرٍّ حَـــلَّ إِلَّا لِضَـــرَرْ ١٠٦٨ أَوْ نَجْسِـــهِ أَوْ لِـــدَلِيلٍ قَـــدْ زَجَـــرْ
مِـــنْ ذَلِـــكَ الْخِنْزِيـــرُ بِالْإِجْمَـــاعِ ١٠٦٩ وَمَنْـــعُ مَـــا سِـــوَاهُ ذُو نِـــزَاعِ
فَجَـــوَّزَ الْحَبْـــرُ الْحِمَـــارَ الْأَهْلِـــي ١٠٧٠ وَجَـــوَّزَ الزُّهْـــرِيُّ أَكْـــلَ الْبَغْـــلِ
كَالْخَيْـــلِ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدِ ١٠٧١ وَلَهُمَـــا فِي ضَـــابِطٍ مُعْتَمَـــدِ
الْأَمْـــرُ بِالْقَتْـــلِ وَمَنْـــعُ الْقَتْـــلِ ١٠٧٢ كِلَاهُمَـــا دَلِيـــلُ مَنْـــعِ الْأَكْـــلِ
وَحَرَّمَـــا مُسْـــتَخْبَثًا عِنْـــدَ الْعَـــرَبْ ١٠٧٣ كَـــالْحَنَفِي وَالْخُلْـــفُ فِي التَّفْصِـــيلِ هَـــبْ
وَامْنَـــعْ لِغَـــيْرِ مَالِـــكٍ كُـــلَّ سَـــبُعْ ١٠٧٤ ذِي نَـــابٍ الَّا لِسِـــوَى الْكُـــوفِي الضَّـــبُعْ
وَالشَّـــافِعِي أَجَـــازَ أَكْـــلَ الثَّعْلَـــبِ ١٠٧٥ وَكَالسِّـــبَاعِ طَـــائِرٌ بِمِخْلَـــبِ
وَالْقِـــرْدُ عِنْـــدَ الْجُـــلِّ ذُو امْتِنَـــاعِ ١٠٧٦ وَمَالِـــكٌ يَكْـــرَهُ كَالسِّـــبَاعِ
وَمَـــا مَضَـــى تَحْـــرِيمُ عَـــيْنٍ، وَانْجَلَـــى ١٠٧٧ مُحَـــرَّمٌ لِوَصْـــفِهِ مِمَّـــا تَـــلَا

---

(٩) هي ثلاثة: الضفادع والتماسيح والحيات.

فَتَحْـــــــرُمُ الْمَيْتَـــــــةُ بِاتِّفَـــــــاقِ ١٠٧٨ كَمَيْتَـــــــةٍ بِـــــــالنَّطْحِ أَوْ خِنَـــــــاقِ
لَا مَيْتَـــــــةُ الْبَحْـــــــرِي وَلِلْأَحْنَـــــــافِ ١٠٧٩ حَـــــلَّ مِـــنَ الْبَحْـــرِيِّ غَيْـــرُ الطَّـــافِي
وَمَنَعُـــــوا جَلَّالَـــــةً لَا الْحِمْـــــيَرِي ١٠٨٠ وَالشَّـــــافِعِي يَكْرَهُهَـــــا فِي الْأَشْـــــهَرِ
وَحَرَّمُـــوا مِـــنَ الشَّـــرَابِ الْمُسْـــكِرَا ١٠٨١ فَـــــأَطْلَقُوا إِنْ عِنَـــــبٌ تَخَمَّـــــرَا
كَـــذَا سِـــوَاهُ لَكِـــنِ الْكُـــوفِي يُحِـــلّْ ١٠٨٢ مَـــا كَـــانَ مِنْـــهُ غَيْـــرَ مُسْـــكِرٍ يَقِـــلّْ
وَالْحَنْبَلِـــي يَـــأْبَى وَلَـــوْ لَمْ يُطْـــرِبِ ١٠٨٣ شُـــرْبَ نَبِيـــذٍ أَوْ عَصِـــيرِ عِنَـــبِ
بَعْـــدَ ثَلَاثَـــةٍ مِـــنَ الْأَيَّـــامِ، ثُمَّ ١٠٨٤ كُـــرْهُ خَلِـــيطٍ لِسِـــوَى الْكُـــوفِي يَعُـــمّْ
كَخَلْـــطِ تَمْـــرٍ مَـــعَ بُسْـــرٍ أَوْ عِنَـــبْ ١٠٨٥ وَقِيـــلَ: لِلتَّحْـــرِيمِ أَحْمَـــدُ ذَهَـــبْ
وَجَـــــازَ الِانْتِبَـــــاذُ فِي الْمُقَـــــيَّرِ ١٠٨٦ وَنَحْـــــوِهِ وَكَرْهُـــــهُ لِلْحِمْـــــيَرِي

كتاب النكاح

إِنَّ النِّكَـــــاحَ سُـــــنَّةٌ لِلْقَـــــادِرِ ١٠٨٧ وَقَـــالَ بِـــالْوُجُوبِ أَهْـــلُ الظَّـــاهِرِ
وَهَكَـــذَا اخْـــتِلَافُهُمْ فِي خُطْبَتِـــهْ ١٠٨٨ وَلَا يُـــزَاحَمْ خَاطِـــبٌ فِي خِطْبَتِـــهْ
إِنْ رَكَنَـــتْ عِنْـــدَ الْمَـــلَا، وَالْأَرْبَعَـــهْ ١٠٨٩ لَمْ يَفْسَـــخُوا إِنْ لِلْحَـــرَامِ أَوْقَعَـــهْ
وَقَـــدْ حَكَـــوْا عَـــنْ مَالِـــكٍ أَنْ تُرْجَعَـــا ١٠٩٠ وَعَنْـــهُ إِنْ يَـــدْخُلْ بِهَـــا لَـــنْ تُنْزَعَـــا
وَنَـــدَبُوا لِخَاطِـــبٍ أَنْ يَنظُـــرَا ١٠٩١ حَـــتَّى يَكُونَـــا بِالْوِئَـــامِ أَجْـــدَرَا
نَظَـــرُهُ لِلْوَجْـــهِ وَالْكَفَّـــيْنِ ١٠٩٢ وَقَـــالَ نُعْمَـــانٌ: مَـــعَ الـــرِّجْلَيْنِ
وَأَطْلَـــقَ الْمَنْظُـــورَ أَهْـــلُ الظَّـــاهِرِ ١٠٩٣ وَلَا تَكُـــنْ لِرِيبَـــةٍ بِنَـــاظِرِ

فصل في ألفاظ النكاح ومن يعتبر إذنه

بِلَفْـــظِ تَـــزْوِيجٍ وَإِنْكَـــاحٍ عُقِـــدْ ١٠٩٤ وَمَـــا لِتَمْلِيـــكٍ لَـــدَى الْكُـــوفِيِّ زِدْ
وَهِبَـــةً لِمَالِـــكٍ، وَخَيَّـــرُوا ١٠٩٥ مُكَلَّفًـــا حُـــرًّا، فَلَـــيْسَ يُجْبَـــرُ
وَلِلْجُنُـــونِ أَجْبَـــرُوا أَوِ الصِّـــبَا ١٠٩٦ وَتُجْبَـــرُ الْبِكْـــرُ وَنُعْمَـــانٌ أَبَى
وَثَيِّـــبٌ صَـــغِيرَةٌ لَـــنْ تُجْبَـــرَا ١٠٩٧ لِلشَّـــافِعِي فَنَكْحُهَـــا تَعَـــذَّرَا
وَالْأَبُ مُجْـــبِرٌ بِـــلَا اشْـــتِبَاهِ ١٠٩٨ وَالْجَـــدُّ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي يُضَـــاهِي
وَكَـــأَبٍ وَصِـــيُّهُ لِمَالِـــكِ ١٠٩٩ وَأَحْمَـــدٍ فِي أَشْـــهَرِ الْمَسَـــالِكِ
وَمُجْـــبِرٌ لَـــدَى أَبِي حَنِيفَـــهْ ١١٠٠ جَمِـــيعُهُمْ وَلَا تَكُـــنْ بِخِيفَـــهْ
فَإِنَّـــهُ بَعْـــدَ الْبُلُـــوغِ خَيَّـــرَا ١١٠١ إِنْ كَـــانَ غَيْـــرَ وَالِـــدٍ مَـــنْ أَجْبَـــرَا
وَاغْـــنَ عَـــنِ اذْنِ الْبِكْـــرِ بِالصُّـــمَاتِ ١١٠٢ وَاشْـــتَرِطِ النُّطْـــقَ لِثَيِّبَـــاتِ
وَثَيِّـــبٌ مَـــنْ وُطِئَـــتْ فِي الْقُبُـــلِ ١١٠٣ وَلَـــوْ زِنًـــا لِلشَّـــافِعِي وَالْحَنْبَلِـــي
وَصَـــحَّ إِجْبَـــارُ الْإِمَـــا مِـــنْ سَـــيِّدِ ١١٠٤ لَا الْعَبْـــدِ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدِ
وَعَقْـــدُهُ عَلَـــى الْخِيَـــارِ يُبْطِـــلُ ١١٠٥ وَلِأَبِي ثَـــوْرٍ خِـــلَافٌ يُنْقَـــلُ
ثُمَّ انْطِقَـــنَّ بِـــالْقَبُولِ التَّـــابِعِ ١١٠٦ فِي مَجْلِـــسٍ، وَالْفَـــوْرُ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي

فصل في الأولياء

وَكَوْنُ عَقْدٍ مِنْ وَلِيِّهَا وَجَبْ ١١٠٧ لَكِنْ لَدَى النُّعْمَانِ هَذَا يُسْتَحَبْ
وَعِنْدَ دَاوُدَ لِبِكْرٍ لَزِمَا ١١٠٨ وَعَمَّ هَذَا فِي الْمُحَلَّى فَاعْلَمَا
ثُمَّ الْوَلِيُّ مُسْلِمٌ مُذَكَّرُ ١١٠٩ مُكَلَّفٌ عِنْدَ الْمَلَا مُحَرَّرُ
وَبَعْدُ زِدْ لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدَا ١١١٠ عَدَالَةً وَأَنْ يَكُونَ مُرْشِدَا
وَحُرَّةٌ وَلِيُّهَا -قُلْ- عَصَبَهْ ١١١١ فَمُعْتِقٌ فَحَاكِمٌ، مُرَتَّبَهْ
تَرْتِيبُهُمْ كَإِرْثِهِمْ بِالنَّسَبِ ١١١٢ إِنْ يُفْقَدُوا فَوَارِثٌ بِالسَّبَبِ
وَالِابْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَلِي ١١١٣ وَاجْعَلْهُ بَعْدَ جَدِّهَا لِلْحَنْبَلِي
وَمَالِكٌ يُقَدِّمُ الْأَخَ عَلَى ١١١٤ أَجْدَادِهَا وَعَكْسُهُ عِنْدَ الْمَلَا

تزويج الأبعد، ومن زوجها وليان وفروع أخرى

فَإِنْ تَعَدَّى أَبْعَدٌ فَأَنْكَحَا ١١١٥ وَثَمَّ أَقْرَبٌ فَلَا تُصَحِّحَا
وَمَالِكٌ صَحَّحَهُ فِي الْأَشْهَرِ ١١١٦ إِنْ كَانَ ذَا الْأَقْرَبُ غَيْرَ مُجْبِرِ
وَالْأَقْرَبُ الْمَظْلُومُ ذُو سُلْطَانِ ١١١٧ إِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ لَدَى النُّعْمَانِ
وَحَيْثُ غَابَ أَقْرَبٌ فَالتَّالِي ١١١٨ وَالشَّافِعِي يَرْفَعُهَا لِلْوَالِي
مَنِ اسْتَوَى اثْنَانِ لَهَا وَعَقَدَا ١١١٩ كُلٌّ لِوَاحِدٍ بِإِذْنٍ فَسَدَا
وَصَحِّحَنْ لِأَوَّلٍ تَبَيَّنَا ١١٢٠ وَمَالِكٌ قَدَّمَ مَنْ بِهَا بَنَى
وَاحْكُمْ بِهَا لِمَنْ بَنَى مَعْ جَهْلِنَا ١١٢١ بِسَابِقٍ لَدَيْهِ، وَافْهَمِ الْبِنَا
وَامْنَعْ وَلِيَّ حُرَّةٍ مِنْ عَضْلِهَا ١١٢٢ إِنْ رَضِيَتْ مُكَافِئاً لِمِثْلِهَا
فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا الْإِمَامُ ١١٢٣ وَأَحْمَدٌ لِأَبْعَدٍ يَعْتَامُ
وَاشْتَرِطَنْ فِي صِحَّةِ الْإِجْبَارِ ١١٢٤ كُفْئاً وَمَهْرَ الْمِثْلِ، لَا تُدَارِ
وَسَامَحَ النُّعْمَانُ فِي نَقْصِهِمَا ١١٢٥ مِنْ أَبٍ اوْ جَدٍّ لِعَطْفٍ بِهِمَا
وَأَحْمَدٌ يُجِيزُ نَقْصَ الْمَهْرِ ١١٢٦ مِنْ أَبِهَا كَمَالِكٍ فِي الْبِكْرِ
وَالْكُفْءُ حُرٌّ كَانَ ذَا تَدَيُّنِ ١١٢٧ وَالْخُلْفُ فِي الثَّانِي عَنِ ابْنِ الْحَسَنِ
وَعَدَّ غَيْرُ مَالِكٍ مِنْهَا النَّسَبْ ١١٢٨ حِينَ تَكُونُ زَوْجُهُ مِنَ الْعَرَبْ
وَغَيْرُ أَحْمَدٍ قُرَيْشاً يَحْتَسِبْ ١١٢٩ كَهَاشِمٍ لِلشَّافِعِي وَالْمُطَّلِبْ

وَلَمْ يَـــرَ الْيَسَـــارَ فِيهَـــا مَالِـــكُ ١١٣٠ كَالشَّـــافِعِي وَهْـــوَ لَـــهُ مُشَـــارِكُ
فِي قَوْلِـــهِ: إِنْ كَـــانَ ذَا عَيْـــبٍ يُـــرَدّْ ١١٣١ وَحِرْفَـــةٌ لِغَـــيْرِ مَالِـــكٍ تُعَـــدّْ
وَعُـــدَّ مَهْـــرَ الْمِثْـــلِ لِلْأَحْنَـــافِ ١١٣٢ لَـــيْسَ رِضَـــاهَا عِنْـــدَهُمْ بِكَـــافِ
بِـــلَا كفَـــاءَةٍ يَصِـــحُّ عَقْـــدُ ١١٣٣ إِذَا رَضُـــوا وَأَحْمَـــدٌ يَـــرُدُّ
وَمَالِـــكٌ أَبْطَـــلَ نَكْـــحَ الْفَاسِـــقِ ١١٣٤ وَعَـــدَّهُ قَـــوْمٌ مِـــنَ الْمَضَـــايِقِ
وَلِلْـــوَلِي تَزْوِيجُهَـــا بِشَـــرْطِهِ ١١٣٥ مِـــنْ نَفْسِـــهِ، وَالشَّـــافِعِي لَمْ يُعْطِـــهِ
بَـــلْ زَوَّجَ الْقَاضِـــي لَـــهُ، وَقِـــيلَا ١١٣٦ عَـــنْ أَحْمَـــدٍ: يُلْزِمُـــهُ تَـــوْكِيلَا

فصل في الشهود

وَالشَّـــرْطُ عِنْـــدَ الْعَقْـــدِ شَـــاهِدَانِ ١١٣٧ يَكْفِـــي لَـــدَى النُّعْمَـــانِ فَاسِـــقَانِ
وَالشَّـــرْطُ فِي الـــدُّخُولِ عِنْـــدَ الْأَصْـــبَحِي ١١٣٨ وَقَـــالَ: إِنْ قِيـــلَ: اكْتُمَـــاهُ، يَقْـــدَحِ
وَقَـــالَ بَعْـــضُ السَّـــلَفِ الْأَمْجَـــادِ ١١٣٩ لَـــيْسَ عَلَـــى النَّـــاكِحِ مِـــنْ إِشْـــهَادِ

باب الصداق

وَوَاجِـــبٌ لَهَـــا وَلَـــوْ لَمْ يُـــذْكَرِ ١١٤٠ صَـــدَاقُهَا وَلَـــيْسَ بِالْمُقَـــدَّرِ
وَمَالِـــكٌ يَقُـــولُ كَـــالْعِرَاقِي: ١١٤١ أَقَلُّـــهُ كَـــالْقَطْعِ لِلسُّـــرَّاقِ
وَاخْتَلَفَـــا فِيـــهِ كَمَـــا تَـــرَاهُ ١١٤٢ فِي السَّـــرِقَاتِ يَسَّـــرَ الْإِلَـــهُ
يَصِـــحُّ بِـــالْأَمْوَالِ وَالْمَنَـــافِعِ ١١٤٣ كَالنَّقْـــدِ وَالسُّـــكْنَى فَـــلَا تُمَـــانِعِ
وَمَالِـــكٌ يَمْنَـــعُ كَـــالْعِرَاقِي ١١٤٤ مَنَـــافِعَ الْأَزْوَاجِ فِي الصَّـــدَاقِ
فَيَمْنَعَـــانِ -مِـــنْ هُنَـــا- إِنْ كَانَـــا ١١٤٥ صَـــدَاقُهَا تَعْلِيمَهَـــا قُرْآنَـــا
وَيَمْنَعَـــانِ جَعْلَـــهُ عَتَاقَهَـــا ١١٤٦ إِنْ تَـــكُ تَحْـــتَ يَـــدِهِ صَـــدَاقَهَا
وَصَـــحَّحَا بِمُـــبْهَمٍ لَمْ يُوصَـــفِ ١١٤٧ فَحَقُّهَـــا أَوْسَـــطُهُ فَأَنْصِـــفِ
وَجَـــازَ فِيـــهِ الْأَجَـــلُ الْمَعْلُـــومُ ١١٤٨ وَفِي الْمُحَلَّـــى الْمَنْـــعُ وَالتَّحْـــرِيمُ
وَصَـــحَّحَ الْأَحْنَـــافُ مَهْـــرًا أُجِّـــلَا ١١٤٩ بَـــالْمَوْتِ وَالطَّـــلَاقِ لِلْعُـــرْفِ انْجَلَـــى
وَأَحْمَـــدٌ أَجَـــازَ ذَا، وَعِنْـــدَه ١١٥٠ يَجُـــوزُ تَأْجِيـــلٌ لِغَـــيْرِ مُـــدَّه

فصل في تقرر المهر، وسقوطه، وتشطيره

بِـــالْمَوْتِ وَالْـــوَطْءِ الْقَـــرَارُ فَـــاسْمَعِ ١١٥١ دَلِيـــلُ أَوَّلٍ حَـــدِيثُ بَـــرْوَعِ
كَـــذَاكَ لِلنُّعْمَـــانِ إِنْ زَوْجٌ خَـــلَا ١١٥٢ بِهَـــا، وَعَـــنْ مَوَانِـــعٍ كُـــلٌّ خَـــلَا
لِأَحْمَـــدٍ كَـــالْوَطْءِ كُـــلُّ خَلْـــوَهْ ١١٥٣ وَلَمْسُـــهَا وَنَظَـــرٌ بِشَـــهْوَهْ
وَمَالِـــكٌ يَقْبَـــلُ مِمَّـــنْ زَعَمَـــتْ ١١٥٤ إِصَـــابَةً فِي خَلْـــوَةٍ قَـــدْ عُلِمَـــتْ
سُـــقُوطُهُ بِفُرْقَـــةٍ مِـــنْ قَبْـــلِ ١١٥٥ قَـــرَارِهِ، فَـــإِنْ تَكُـــنْ مِـــنْ بَعْـــلِ
فَالنِّصْـــفُ إِنْ لَمْ تَعْـــفُ أَوْ لَمْ يَعْـــفُ مَـــنْ ١١٥٦ بِيَـــدِهِ عَقْـــدُ النِّكَـــاحِ مُـــؤْتَمَنْ
أَيْ زَوْجُهَـــا، وَمَالِـــكٌ قَـــالَ: الْـــوَلِي ١١٥٧ مِـــنْ سَـــيِّدٍ وَالْأَبِ إِنْ بِكْـــرًا وَلِي
وَفِي الْمُحَلَّـــى: النِّصْـــفُ فِي الطَّـــلَاقِ ١١٥٨ وَفِي الْفُسُـــوخِ كَامِـــلُ الصَّـــدَاقِ
وَإِنْ يُشَـــطَّرْ وَهْـــوَ قَـــدْ تَغَيَّـــرَا ١١٥٩ فَـــاحْكُمْ عَلَيْهَـــا أَوْ لَهَـــا الَّـــذِي طَـــرَا
وَمَالِـــكٌ يَقُـــولُ بِالْإِشْـــرَاكِ ١١٦٠ فِي الزَّيْـــدِ وَالنُّقْصَـــانِ وَالْهَـــلَاكِ
كَمَـــا يَـــرَى إِنِ اشْـــتَرَتْ جِهَـــازَا ١١٦١ بِمَهْرِهَـــا كَمَهْرِهَـــا مَجَـــازَا
وَهِبَـــةٌ لِلـــزَّوْجِ كَـــالْإِتْلَافِ ١١٦٢ وَهِـــيَ تَعْجِيـــلٌ لَـــدَى الْأَحْنَـــافِ
إِلَّا إِذَا لَمْ يَقْبَـــلِ التَّعَيُّنَـــا ١١٦٣ وَقَبَضَـــتْ فَـــاحْكُمْ عَلَيْهَـــا هَاهُنَـــا

فصل في التفويض

وَجَـــازَ تَفْـــوِيضٌ بِـــنَصِّ الـــذِّكْرِ ١١٦٤ أَنْ يُهْمِلُـــوا فِي الْعَقْـــدِ ذِكْـــرَ الْمَهْـــرِ
وَوَجَـــبَ الْفَـــرْضُ لَهَـــا مِـــنْ بَعْـــدُ ١١٦٥ عَلَـــى الرِّضَـــا أَوْ مَهْـــرُ مِثْـــلٍ يَبْـــدُو
فَـــإِنْ يُطَلِّـــقْ قَبْـــلَ فَـــرْضٍ وَالْبِنَـــا ١١٦٦ فَمُتْعَـــةٌ، حَقًّـــا عَلَـــى مَـــنْ أَحْسَـــنَا
كَـــذَاكَ بَعْـــدَ الْفَـــرْضِ عِنْـــدَ الْحَنَفِـــي ١١٦٧ وَغَيْـــرُهُ يَقُـــولُ: شَـــطِّرْ تُنْصِـــفِ
وَإِنْ تَمُـــتْ قَبْلَهُمَـــا أَوْ يَمُـــتِ ١١٦٨ فَمَهْـــرَ مِثْـــلٍ بِالْكَمَـــالِ أَثْبِـــتِ
وَمَالِـــكٌ يَمْنَـــعُ ذِي أَنْ تُصْـــدَقَا ١١٦٩ وَالشَّـــافِعِيُّ بِالْحَـــدِيثِ عَلَّقَـــا
وَقَـــدْ قَضَـــى بِالصِّـــحَّةِ الْأَثْبَـــاتُ ١١٧٠ فَاخْتَـــارَهُ لِلْمَـــذْهَبِ الثِّقَـــاتُ
وَإِنْ بَـــنَى مِـــنْ قَبْـــلِ فَـــرْضٍ أَوْجِـــبِ ١١٧١ بِالِاتِّفَـــاقِ مَهْـــرَ مِثْـــلٍ تُصِـــبِ
وَصَـــحِّحِ الْعَقْـــدَ بِمَهْـــرِ الْمِثْـــلِ ١١٧٢ إِنْ نَكَحَـــتْ بِفَاسِـــدٍ لِلْجُـــلِّ
وَمَالِـــكٌ يَفْسَـــخُ مَـــا لَمْ يَـــدْخُلِ ١١٧٣ بِهَـــا، وَعَنْـــهُ فِي الْجَمِيـــعِ أَبْطِـــلِ

وَإِنْ يَبِعْ فِي صَفْقَةٍ وَيَنْكِحِ ١١٧٤ صَحَّ وَرَدَّهُ الْإِمَامُ الْأَصْبَحِي
وَعَنْهُ: إِنْ نَصِيبُهَا لَمْ يَنْقُصِ ١١٧٥ عَنْ رُبْعِ دِينَارٍ فَصَحِّحْ وَاخْصُصِ
وَانْقُلْ لِأَحْمَدٍ رِوَايَتَيْهِ ١١٧٦ كَمِثْلِهَا وَالشَّافِعِي قَوْلَيْهِ
إِنْ يُشْتَرَطْ بَعْضُ الصَّدَاقِ لِلْأَبِ ١١٧٧ فَالْمَهْرُ فَاسِدٌ لَدَى الْمُطَّلِبِي
وَصَحَّ ذَا وَجَازَ عِنْدَ أَحْمَدِ ١١٧٨ وَكُلُّهُ لَهَا لَدَى مُحَمَّدِ
لِمَالِكٍ ذَا إِنْ يَكُنْ فِي الْعَقْدِ ١١٧٩ وَأَمْضِ إِنْ يَكُنْ جَرَى مِنْ بَعْدِ
إِنْ تُسْتَحَقَّ عَيْنُ مَهْرٍ فَسَدَا ١١٨٠ وَجُلُّهُمْ لِمَهْرِ مِثْلٍ قَصَدَا
وَأَحْمَدٌ لِقِيمَةٍ، وَذَا حُكِي ١١٨١ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي وَمَالِكِ
وَنَاكِحٌ لَهَا عَلَى قَدْرَيْنِ ١١٨٢ لِكَوْنِهِ دَارَ عَلَى وَصْفَيْنِ
كَـ «الْمَهْرُ إِنْ خَرَجْتَ بَعْلاً أَلْفُ ١١٨٣ وَإِنْ خَرَجْتَ عَزَبًا فَالنِّصْفُ»
فَهْوَ عَلَى مَا قَالَ عِنْدَ أَحْمَدَا ١١٨٤ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَفْسَدَا
وَصَحَّ بِالْأُولَى لَدَى النُّعْمَانِ ١١٨٥ فَإِنْ يَبِنْ عَكْسٌ فَذُو بُطْلَانِ
فَافْرِضْ لَهَا كَمِثْلِهَا وَلَا تَزِدْ ١١٨٦ عَلَى الَّذِي فِي شَرْطِهَا الْمَاضِي وُجِدْ
وَاعْتَبِرِ الْأَمْثَالَ فِي الْجَمَالِ ١١٨٧ وَالسِّنِّ مَعْ بَكَارَةٍ وَالْمَالِ
وَغَيْرُ مَالِكٍ يَزِيدُ النَّسَبَا ١١٨٨ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى اكْتَفَى أَنْ تَقْرُبَا
إِنْ فِي صِفَاتِ الْمَهْرِ وَالْجِنْسِ اخْتَلَفْ ١١٨٩ زَوْجَانِ أَوْ فِي قَدْرِهِ كُلٌّ حَلَفْ
فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَارْعَ لِلنُّعْمَانِ ١١٩٠ قَوْلَيْهِمَا فِي الزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ
وَأَحْمَدٌ مَقَالَ زَوْجٍ قَبِلَا ١١٩١ وَمَالِكٌ قَالَ بِهِ إِنْ دَخَلَا
وَيَفْسَخُ النِّكَاحَ إِنْ قَبْلَ الْبِنَا ١١٩٢ يَخْتَلِفَا وَيَحْلِفَا، فَاسْتَيْقِنَا
وَإِنْ يَكُنْ فِي قَبْضِهِ الْخِصَامُ ١١٩٣ فَقَوْلُهَا لِجُلِّهِمْ إِمَامُ
وَمَالِكٌ لِقَوْلِ زَوْجٍ جَنَحَا ١١٩٤ بَعْدَ الْبِنَا، فَقِيلَ: لِلْعُرْفِ انْتَحَى

باب المحرمات من النساء

ثُمَّ النِّسَاءُ إِنَّمَا يُبَحْنَا ١١٩٥ بِاثْنَيْنِ مِلْكٍ أَوْ بِأَنْ يُنْكَحْنَا
وَحَرُمَتْ بِالِانْتِسَابِ حَيْثُ كُنَّ ١١٩٦ سَبْعٌ وَسَبْعٌ بِالرَّضَاعِ هُنَّ

الْبِنْتُ والْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ ثُمْ ١١٩٧ بِنْتُ أَخٍ أُخْتٌ وَبِنْتُهَا وَأُمْ
مِنْ جِهَةِ الْمُرْضِعِ لَا الرَّضِيعِ ١١٩٨ شُيُوعُهُ، وَمِنْهُ لِلْفُرُوعِ
وَلْتَسْرِ لِلْفَحْلِ وَلِلْقَرَابَهْ ١١٩٩ وَرَدَّهُ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَهْ
فِي عَدَدِ الرَّضْعَاتِ قِيلَ: عَشْرُ ١٢٠٠ وَلِأَبِي ثَوْرٍ ثَلَاثٌ تَعْرُو
وَالْخَمْسُ عِنْدَ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَا ١٢٠١ وَمَالِكٌ وَالْحَنَفِي مَا حَدَّدَا
وَالْحَصْرُ فِي الْحَوْلَيْنِ لِلْكَثِيرِ ١٢٠٢ وَالظَّاهِرِي يُثْبِتُ لِلْكَبِيرِ
وَلَا يَرَى مَا كَانَ كَالْوُجُورِ ١٢٠٣ مُحَرِّمًا، مُخَالِفَ الْجُمْهُورِ
وَكَوْنُهُ قَبْلَ الْفِطَامِ قَدْ ضُبِطْ ١٢٠٤ لِمَالِكٍ وَغَيْرُهُ لَمْ يَشْتَرِطْ
وَمَنْ تَمُتْ فَدَرُّهَا يُحَرِّمُ ١٢٠٥ وَلَا يَرَاهُ الشَّافِعِي الْمُعَظَّمُ
شَهَادَةُ الْأَمْوَالِ فِيهِ تُسْمَعُ ١٢٠٦ وَمَالِكٌ بِالْمَرْأَتَيْنِ يَقْنَعُ
حَيْثُ فَشَا، وَالشَّافِعِي بِأَرْبَعِ ١٢٠٧ وَأَحْمَدٌ بِامْرَأَةٍ فَاسْتَمِعِ
وَأَرْبَعٌ حَرُمْنَ بِالْمُصَاهَرَهْ ١٢٠٨ زَوْجَاتُ أَصْلِهِ بِلَا مُنَاكَرَهْ
وَزَوْجَةُ الْفَرْعِ، وَأُمُّ الْعِرْسِ ١٢٠٩ وَبِنْتُهَا، وَهَذِهِ بِالْمَسِّ
وَكَوْنُهَا فِي الْحِجْرِ شَرْطُ الظَّاهِرِي ١٢١٠ وَغَيْرُهَا بِالْعَقْدِ غَيْرِ الْهَادِرِ
وَقِيلَ: شَرْطُ الْمَسِّ فِي الْأُمِّ جَرَى ١٢١١ كَالْبِنْتِ عَنْ بَعْضِ الصِّحَابِ ذُكِرَا
ثُمَّ الدُّخُولُ وَطْؤُهَا وَلَمْ يُزَدْ ١٢١٢ لِأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِي فِي الْمُعْتَمَدْ
وَلَمْسُهَا أَوْ نَظَرٌ إِنِ اشْتَهَى ١٢١٣ لِمَالِكٍ وَالْحَنَفِيِّ أَشْبَهَا
وَالنَّظَرُ الْمَذْكُورُ لِلْأَحْنَافِ ١٢١٤ تَقْيِيدُهُ بِالْفَرْجِ غَيْرُ خَافِ
وَوَطْؤُهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ مِلْكِ ١٢١٥ حَرَّمَ هَؤُلَاءِ دُونَ شَكِّ
وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِي لَمْ يَرَيَا ١٢١٦ وَطْءَ الزِّنَا مُحَرِّمًا وَأَلْغَيَا
تَحْرِيمُ مَنْ مَضَيْنَ يَبْقَى لِلْأَبَدْ ١٢١٧ وَمَا يَلِي مُؤَقَّتٌ إِلَى أَمَدْ
فَمَنْ زَنَتْ تَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنْبَلِي ١٢١٨ مَا لَمْ تَتُبْ وَعِدَّةٌ لَمْ تَكْمُلِ
لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ ١٢١٩ فَحَسْبُ بِالْإِجْمَاعِ عَنْ مُطَّلِعِ
وَجَازَ لِلرَّقِيقِ زَوْجَتَانِ ١٢٢٠ وَمَالِكٌ لَمْ يَرْضَ بِالنُّقْصَانِ

لَا جَمْعَ بَيْنَ زَوْجَةٍ وَأُخْتِ ١٢٢١ أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ فِي وَقْتِ
وَالْخُلْفُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَاطُّرِحْ ١٢٢٢ وَمَا عَزَا لِلشَّافِعِيِّ لَمْ يَصِحّْ
وَإِنَّمَا يُزَوَّجُ الْحُرُّ أَمَهْ ١٢٢٣ إِنْ عَنَتًا خَافَ وَكَانَتْ مُسْلِمَهْ
وَلَمْ يُطِقْ لِحُرَّةٍ صَدَاقَا ١٢٢٤ وَفِي الْمُحَلَّى: جَازَ ذَا إِطْلَاقَا
وَأَنْكَرَ النُّعْمَانُ هَذِي وَاشْتَرَطْ ١٢٢٥ أَلَّا يَكُونَ زَوْجَ حُرَّةٍ فَقَطْ
وَالشَّافِعِيُّ زَادَ: مَا بِعِصْمَتِهْ ١٢٢٦ صَالِحَةٌ مِنْ أَمَةٍ أَوْ زَوْجَتِهْ
مَا فَوْقَ أَمَةٍ لَدَيْهِ يُمْنَعُ ١٢٢٧ وَغَيْرُهُ يَقُولُ: جَازَتْ أَرْبَعُ
وَفَقْدُ شَرْطٍ بَعْدُ لَا يَضِيرُ ١٢٢٨ فَلْيَسْتَدِمْ فَدِينُنَا تَيْسِيرُ
وَلَا يَكُونُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ١٢٢٩ مِلْكاً لِزَوْجِهِ بِغَيْرِ مَيْنِ
وَلَمْ تَجُزْ لِمُسْلِمٍ مَنْ أَشْرَكَتْ ١٢٣٠ وَعَنْ مُجَاهِدٍ بَلَى إِنْ مُلِكَتْ
وَمَنْ تَكُونُ مِنْ ذَوِي الْكِتَابِ ١٢٣١ حَلَّتْ بِمِلْكٍ دُونَمَا ارْتِيَابِ
وَبِالنِّكَاحِ حَلَّتِ الْحَرَائِرُ ١٢٣٢ مِنْهُنَّ وَابْنُ عُمَرٍ يُحَاذِرُ
وَفِي إِمَائِهِنَّ مَا تَقَدَّمَا ١٢٣٣ تَجْوِيزُ نَكْحِهِنَّ لِلْكُوفِي انْتَمَى
وَسَبْيُهَا يُلْغِي النِّكَاحَ مُسْجَلَا ١٢٣٤ وَقِيلَ: لَا؛ عَنْ مَالِكٍ، وَفُصِّلَا:
إِنْ تُسْبَ مَعْ زَوْجٍ لَهَا لَمْ يَبْطُلِ ١٢٣٥ وَانْسُبْهُ لِلنُّعْمَانِ وَابْنِ حَنْبَلِ
وَفِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ الْبُطْلَانُ ١٢٣٦ وَإِنَّمَا جَوَّزَهُ النُّعْمَانُ
وَذُو السَّقَامِ أَبْطِلَنَّ مَا نَكَحْ ١٢٣٧ لِمَالِكٍ، وَعَنْهُ إِنْ يَصِحَّ صَحّْ
وَأَبْطِلِ الْعَقْدَ عَلَى مُعْتَدَّهْ ١٢٣٨ فَإِنْ يَطَأْ وَلَوْ عَقِيبَ الْعِدَّهْ
فَمَالِكٌ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ ١٢٣٩ مُؤَبَّدًا، لِقُبْحِ فِعْلَتَيْهِ
وَجَازَ تَعْرِيضٌ لَهَا فِي الْمُدَّهْ ١٢٤٠ إِنْ تَكُ بَائِنًا وَلَوْ مُجِدَّهْ
لِلْأَمَةِ النِّكَاحُ يَبْقَى إِنْ تُبَعْ ١٢٤١ وَقِيلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: انْقَطَعْ

فصل في أنكحة الكفار

مَنْ أَسْلَمُوا عَلَى نِكَاحِ دِينِهِمْ ١٢٤٢ نُقِرُّهُمْ إِنْ جَازَ جَمْعُ بَيْنِهِمْ
وَخَيِّرَنْ مَنْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ ١٢٤٣ أَوْ فَوْقُ أَرْبَعٍ مِنَ النِّسْوَانِ

وَصَحَّحَ النُّعْمَانُ عَقْدَ الأُوَلِ ١٢٤٤ فَإِنْ تَسَاوَيْنَ بِهِ فَأَبْطِلِ
إِنْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمْ يَحْرُمِ ١٢٤٥ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ مَا لَمْ يسلمِ
فَإِنْ يَتُبْ مُسْتَأْخِرٌ وَيَلْحَقِ ١٢٤٦ فِي عِدَّةٍ فَهْوَ كَمَنْ لَمْ يُسْبَقِ
وَيَعْرِضُ الْإِسْلَامَ نُعْمَانٌ عَلَى ١٢٤٧ مُسْتَأْخِرٍ فَإِنْ أَبَى لَنْ يُمْهِلَا
وَمَالِكٌ قَالَ بِهِ حَيْثُ انْجَلَى ١٢٤٨ تَأْخِيرُهَا، وَعَكْسُهَا كَمَا خَلَا
وَانْفَسَخَ الْعَقْدُ لَدَى ابْنِ حَزْمِ ١٢٤٩ بِسَبْقِ فَرْدٍ مِنْهُمَا بِسِلْمِ
وَوَافَقُوهُ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَدْخُلِ ١٢٥٠ وَرَدَّهُ الْكُوفِي وَلَمْ يُفَصِّلِ
وَكُلُّهُمْ يُقِرُّ مُسْلِمًا عَلَى ١٢٥١ ذَاتِ كِتَابٍ حُرَّةٍ، وَعُقِلَا

باب موجبات الخيار في النكاح

وَخَمْسَةٌ فِيهِ الْخِيَارَ تَقْتَضِي ١٢٥٢ وَبَعْضُهُمْ لِبَعْضِهَا لَا يَرْتَضِي
عَيْبُ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصْ ١٢٥٣ رَتَقُهَا وقَرَنٌ بِهَا يُخَصّ
وَعُنَّةٌ وَالْجُبُّ فِي الذُّكْرَانِ ١٢٥٤ قَضَتْ بِهِ عِنْدَ سِوَى النُّعْمَانِ
وَفِي الْأَخِيرَيْنِ لَدَيْهِ تَطْلُبُ ١٢٥٥ طَلَاقَهَا مِنْ حَاكِمٍ فَيَضْرِبُ
فِي عُنَّةٍ عَامًا كَمَا سَأَذْكُرُ ١٢٥٦ وَالظَّاهِرِيُّ كُلَّ هَذَا يُنْكِرُ
لِمَالِكٍ: مِنَ الْعُيُوبِ بَخَرُ ١٢٥٧ بِفَرْجِهَا، وَعَنْهُ: أَشْيَا أُخَرُ
فَسْخُ النِّكَاحِ بِالْخِيَارِ يَقَعُ ١٢٥٨ وَمَهْرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَمْنَعُ
وَبَعْدَهُ تُعْطَاهُ، فَلْيُرَاجِعِ ١٢٥٩ مَنْ غَرَّهُ فِيهَا، لِغَيْرِ الشَّافِعِي
فَإِنْ تَكُنْ غَرَّتْهُ قَالَ مَالِكُ: ١٢٦٠ قَضَى لَهَا أَدْنَى الصَّدَاقِ التَّارِكُ
وَإِنْ تُطَالِبْ زَوْجَةُ الْعِنِّينِ ١٢٦١ فَحَوْلاً امْهِلَنْهُ مِنْ ذَا الْحِينِ
وَخَيِّرَنْ لِلْعَجْزِ عَنْ صَدَاقِ ١٢٦٢ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَنِ الْإِنْفَاقِ
إِلَّا لَدَى الْكُوفِي وَيَنْفِي الْحَنْبَلِي ١٢٦٣ شَرْطَهُمُ فِي الْمَهْرِ أَنْ لَمْ يَدْخُلِ
فِي تِرْكَةِ الْمَفْقُودِ خُلْفٌ مُنْتَشِرْ ١٢٦٤ فَحِلَّةٌ يَقِينَ مَوْتٍ تَنْتَظِرْ
فَمُدَّةً تُقَارِبُ الْيَقِينَا ١٢٦٥ وَمَالِكٌ فِي مَالِهِ سَبْعِينَا
أَوْ فَوْقَهَا عَمَّرَ، وَالزَّوْجَاتُ ١٢٦٦ لِفَقْدِ فِتْنَةٍ فَمُعْتَدَّاتُ

وَإِنْ يَغِبْ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ ١٢٦٧ تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ الْأَعْوَامِ
وَعَمِّرِ الْبَاقِينَ لَا مَلَامَهْ ١٢٦٨ وَأَحْمَدٌ فِي ظَاهِرِ السَّلَامَهْ
قَالَ: احْسُبُوا لِعُمْرِهِ تِسْعِينَا ١٢٦٩ وَفِي الْمَخُوفِ أَرْبَعًا سِنِينَا
فَإِنْ قَضَى التَّعْمِيرُ وَالتَّرَبُّصُ ١٢٧٠ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ لَيْسَتْ تُنْقَصُ
وَخَيَّرُوا مَنْ تَحْتَ عَبْدٍ تَعْتِقُ ١٢٧١ وَالْحَنَفِي لِرِقِّهِ لَا يَرْمُقُ
وَخَيِّرَنَّ أَيَّمَا الزَّوْجَيْنِ غُرّْ ١٢٧٢ كَأَنْ يَقُولُوا كَاذِبِينَ: الزَّوْجُ حُرّْ
وَإِنْ يُخَالِفْ شَرْطَهَا وَنَكَحَا ١٢٧٣ فَأَحْمَدٌ خَيَّرَهَا إِذْ صَحَّحَا

حقوق الزوجين

لِزَوْجَةٍ مِنْ نَفْسِهَا تُمَكِّنُ ١٢٧٤ نَفَقَةٌ وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنُ
مُنْذُ بَنَى أَوْ طَلَبَتْ أَنْ يَدْخُلَا ١٢٧٥ بِهَا وَمِثْلُهَا الْجِمَاعَ احْتَمَلَا
وَفِي الْمُحَلَّى: كُلُّ ذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ١٢٧٦ وَحَقُّ نَاشِزٍ لَدَيْهِ مَا سَقَطْ
وَمَالِكٌ بُلُوغَ زَوْجٍ اعْتَبَرْ ١٢٧٧ وَأَوْجَبَ الْإِخْدَامَ جُلُّ مَنْ غَبَرْ
وَكُلَّ ذَا بِعَادَةٍ فَاعْتَبِرَا ١٢٧٨ وَحَالِهِ إِنْ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرَا
وَالشَّافِعِي مُدًّا مَعَ الْإِعْسَارِ ١٢٧٩ أَوْجَبَ وَالْمُدَّيْنِ فِي الْيَسَارِ
وَالْمُدَّ وَالنِّصْفَ لِمَنْ تَوَسَّطَا ١٢٨٠ وَإِنْ يَغِبْ فَحَقُّهَا لَنْ يَسْقُطَا
وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ النُّعْمَانُ ١٢٨١ بِشَرْطِ أَنْ يَفْرِضَهَا السُّلْطَانُ
وَالْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ فَرْضٌ فَاقْسِمِ ١٢٨٢ لِكُلِّهِنَّ حَقَّهَا لَا تَظْلِمِ
وخُصَّ بِكْراً دَخَلَتْ بِسَبْعِ ١٢٨٣ وَبِالثَّلَاثِ ثَيِّبًا فِي الشَّرْعِ
وَقُلْ لَهَا: سَبْعاً مَعَ الْقَضَاءِ ١٢٨٤ لَهُنَّ أَبْقَى مَعْكِ إِنْ تَشَائِي
وَلَمْ يَرَ النُّعْمَانُ ذَا التَّخْصِيصَا ١٢٨٥ فَلْيَقْضِيَنْ لَهُنَّ لَا مِحِيصَا
عَلَى رَضَاعِ طِفْلِهَا لَا تُجْبَرُ ١٢٨٦ وَالِدَةٌ وَالظَّاهِرِيُّ مُجْبِرُ
وَمَالِكٌ أَلْزَمَ ذَاتَ دَرِّ ١٢٨٧ فِي عِصْمَةٍ لَيْسَتْ بِذَاتِ قَدْرِ
وَتَلْزَمُ الْخِدْمَةُ عِرْسَ مُعْسِرِ ١٢٨٨ لِمَالِكٍ وَغَيْرُهُ لَمْ يُجْبِرِ
لِلْأُمِّ حَضْنُ الطِّفْلِ مَا لَمْ تَنْكِحِ ١٢٨٩ وَخَيَّرُوا مُمَيِّزًا فَلْيُفْصِحِ

وَلَمْ يُخَيِّـــــرْ مَالِـــــكٌ وَالْكُـــــوفِي ١٢٩٠ تَرْكًـــا لَـــهُ لِأُمِّـــهْ الْعَطُـــوفِ

الأنكحة المنهي عنها

جَعْـلُ الصَّـدَاقِ بُضْـعَ عِـرْسٍ أُخْـرَى ١٢٩١ هُـوَ الشِّـغَارُ، فَافْسَـخَنْهُ نُكْـرَا

وَصَـحَّحَ النُّعْمَـانُ هَـذَا الْعَقْـدَا ١٢٩٢ لَكِنَّـهُ لِمَهْـرِ مِثْـلٍ رَدَّا

وَإِنْ بِشَـرْطِ نَكْـحِ الْأُخْـرَى عَقَـدُوا ١٢٩٣ وَمَهْـرُ كُـلٍّ مِنْهُمَـا مُنْفَـرِدُ

فَمَالِـكٌ يَفْسَـخُهُ وَنُوزِعَـا ١٢٩٤ وَالشَّـافِعِي لِمَهْـرِ مِثْـلٍ رَجَعَـا

وَحَـرِّمَنَّ مُتْعَـةً وَمَـنْ نَكَـحْ ١٢٩٥ مُحَلِّـلًا فَلَعْنُـهُ بِـالنَّصِّ صَـحّْ

وَصَـحَّحُوهُ إِنْ مِـنَ الشَّـرْطِ خَـلَا ١٢٩٦ وَمَالِـكٌ وَأَحْمَـدٌ قَـدْ أَبْطَـلَا

كتاب الطلاق

بَائِنُـهُ خُلْـعٌ، وَمَـا قَبْـلَ الْبِنَـا ١٢٩٧ أَوْ عَـدَداً أَكْمَـلَ فِيمَـا بُيِّنَـا

وَهْـوَ ثَـلَاثٌ وَلِـرِقٍّ أَسْـقَطُوا ١٢٩٨ وَاحِـدَةً، وَالظَّـاهِرِي يُغَلِّـطُ

وَانْظُـرْ إِلَى الْأَزْوَاجِ فِي النُّقْصَـانِ ١٢٩٩ وَنَظَـرَ الْكُـوفِي إِلَى النِّسْـوَانِ

وَأَوْقَعُـوهُ بِـالثَّلَاثِ دَفْعَـهْ ١٣٠٠ وَهْـوَ لِغَـيْرِ الشَّـافِعِيِّ بِدْعَـهْ

وَرَدَّهُ لِطَلْقَـةٍ بَعْـضُ السَّـلَفْ ١٣٠١ وَقِيـلَ: لَغْـوٌ، فَـاطَّرِحْ وَلَا تَخَـفْ

طَـلَاقُ حَـائِضٍ بِهَـا قَـدْ دَخَـلَا ١٣٠٢ أَوْ طَـاهِرٍ مُسَّـتْ فَبِدْعَـةً جَـلَا

وَمَالِـكٌ وَأَحْمَـدٌ قَـدْ بَـدَّعَا ١٣٠٣ طَلَاقَهَـا مِـنْ قَبْـلِ أَنْ تُرْتَجَعَـا

طَلَاقُهَـا لِبِدْعَـةٍ -قُـلْ- وَاقِـعُ ١٣٠٤ وَالظَّـاهِرِيُّ لِلْوُقُـوعِ مَـانِعُ

وَيُنْـدَبُ ارْتِجَاعُهَـا، وَإِنْ جَـرَى ١٣٠٥ فِي حَيْضِـهَا فَمَالِـكٌ حَتْمًـا يَـرَى

وَيَمْنَـعُ الطَّـلَاقَ فِي طُهْـرٍ يَلِـي ١٣٠٦ طَلَاقَهَـا فِي الْحَـيْضِ فَلْيُؤَجِّـلِ

الخلع

فِرَاقُهَـا بِـالْعِوَضِ الْمُخَالَعَـهْ ١٣٠٧ وَالِافْتِـدَا وَمَـا لَـهُ مُرَاجَعَـهْ

وَلِأَبِي ثَـوْرٍ: إِذَا مَـا خَالَعَـا ١٣٠٨ بِلَفْظَـةِ الطَّـلَاقِ إِنْ شَـا رَاجَعَـا

وَفِي الْمُحَلَّـى أَنَّـهُ رَجْعِـيُّ ١٣٠٩ بِـهِ سَـعِيدٌ قَـالَ وَالزُّهْـرِيُّ

وَهُـوَ جَـائِزٌ بِـلَا اشْـتِبَاهِ ١٣١٠ وَالْمَنْـعُ عَـنْ بَكْـرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ

وَلَمْ يَجُزْ إِنْ ضَرَّهَا لِتَبْذُلَا ١٣١١ وَيَكْرَهُ النُّعْمَانُ لَكِنْ حَلَّلَا
وَبِزِنَاهَا جَازَ لِلْبَصْرِيِّ ١٣١٢ وَخَوْفُ إِثْمٍ شَرْطُ ظَاهِرِيِّ
وَجَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَا ١٣١٣ مِنْ مَهْرِهَا، وَعَنْ عَطَاءٍ حُظِرَا
وَلَمْ تَضِرْ جَهَالَةٌ وَغَرَرُ ١٣١٤ وَالشَّافِعِي لِمَهْرِ مِثْلٍ يَعْبُرُ
وَإِنْ تُخَالِعْ أَمَةٌ وَمَا أَذِنْ ١٣١٥ سَيِّدُهَا فَمَا عَلَيْهِ، وَلْتَبِنْ
فَمَالِكٌ يَقُولُ: يَسْقُطُ الْبَدَلْ ١٣١٦ وَغَيْرُهُ ذِمَّتَهَا بِهِ شَغَلْ
وَالْخُلْعُ مِنْ مَرِيضَةٍ يُنَفَّذُ ١٣١٧ وَعِوَضاً لَمْ يَعْدُ إِرْثاً يَأْخُذُ
وَالْحَنَفِي بِالْإِرْثِ وَالثُّلْثِ اعْتَبَرْ ١٣١٨ فَإِنْ تَعِشْ لِلْعِدَّةِ الْإِرْثَ يَذَرْ
وَالشَّافِعِي قَاسَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ١٣١٩ ثُمَّ بِثُلْثٍ مَا بَدَا مِنْ فَضْلِ
يُجِيزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَخْتَلِعَا ١٣٢٠ عَنِ الصَّغِيرِ مَالِكٌ وَدُفِعَا
كَذَاكَ عَنْ صَغِيرَةٍ بِمَا لَهَا ١٣٢١ وَغَيْرُهُ يَقُولُ: رُدَّ مَالَهَا
وَهْوَ طَلَاقٌ إِنْ بِلَفْظِهِ جَرَى ١٣٢٢ وَغَيْرَ هَذَا أَحْمَدٌ فَسْخاً يَرَى
طَلَاقُهَا فِي عِدَّةِ الْخُلْعِ وَقَعْ ١٣٢٣ لِلْحَنَفِي وَعِنْدَ غَيْرِهِ امْتَنَعْ
وَزَوْجُهَا يَنْكِحُهَا فِي الْعِدَّهْ ١٣٢٤ وَلِابْنِ رُشْدٍ: بَعْضُهُمْ قَدْ رَدَّهْ

فصل في ألفاظ الطلاق والتمليك والتخيير

وَلَا طَلَاقَ دُونَ لَفْظٍ يُفْهِمُهْ ١٣٢٥ وَأَوْقَعَ الزُّهْرِيُّ مِمَّنْ يَعْزِمُهْ
كِنَايَةٌ ذَا اللَّفْظُ أَوْ صَرِيحُ ١٣٢٦ هَذَا -وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ- صَحِيحُ
لِكُلِّهِمْ صَرِيحُهُ الطَّلَاقُ ١٣٢٧ لِلشَّافِعِي السَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ
وَغَيْرُهُ كِنَايَةٌ إِنِ احْتَمَلْ ١٣٢٨ إِرَادَةَ الطَّلَاقِ، إِنْ يَنْوِ اكْتَمَلْ
وَلَيْسَ شَرْطاً كَوْنُهُ مُحْتَمِلَا ١٣٢٩ لِلْأَصْبَحِيِّ بَلْ بِمَا نَوَى انْجَلَى
وَعِنْدَهُ لَمْ تَفْتَقِرْ لِنِيَّهْ ١٣٣٠ ظَاهِرَةٌ كَقَوْلِهِ: خَلِيَّهْ
بِهَا الثَّلَاثُ عِنْدَهُ إِنْ دَخَلَا ١٣٣١ بِهَا وَأَحْمَدٌ عَلَيْهِ مُسْجَلَا
سِوَاهُمَا حَكَّمَ فِيهَا النِّيَّهْ ١٣٣٢ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ فِي الْخَفِيَّهْ
وَالْحَنَفِي يَقُولُ: مَنْ يَكُونُ ١٣٣٣ طَلَاقُهَا كِنَايَةً تَبِينُ

وَمَنْ يَقُلْ لِلْعِرْسِ: أَنْتِ طَالِقُ ١٣٣٤ فَالْعَدَدُ الَّذِي نَوَاهُ نَافِقُ
وَذَاكَ طَلْقَةٌ لَدَى النُّعْمَانِ ١٣٣٥ وَإِنْ ثَلَاثٌ تُنْوَ أَوْ ثِنْتَانِ
تَمْلِيكُهَا طَلَاقَ نَفْسِهَا يَصِحّْ ١٣٣٦ وَضِدُّهُ لِلظَّاهِرِيِّ مُتَّضِحْ
فَحَيْثُمَا خَيَّرَهَا أَوْ فَوَّضَا ١٣٣٧ فَاحْكُمْ عَلَى الْأَلْفَاظِ بِالَّذِي مَضَى
تَمْلِيكُهَا بِمَجْلِسٍ مُقَيَّدُ ١٣٣٨ وَضِدُّهُ لِمَالِكٍ يُعْتَمَدُ
وَقَيِّدِ التَّخْيِيرَ عِنْدَ الْحَنْبَلِي ١٣٣٩ بِمَجْلِسٍ وَمَا عَدَاهُ أَرْسِلِ
وَقَدْ أَتَتْ مَذَاهِبٌ فِي الْفَرْعِ ١٣٤٠ لَمْ تَنْتَظِمْ لِلِاخْتِصَارِ الْمَرْعِي
وَمَنْ يُحَرِّمْ عِرْسَهُ فَمَالِكُ ١٣٤١ بِهِ سَبِيلَ الظَّاهِرَاتِ سَالِكُ
وَهْوَ لِغَيْرِهِ يَمِينٌ تَنْجَلِي ١٣٤٢ وَاعْتُمِدَ الظِّهَارُ لِابْنِ حَنْبَلِ
وَفِي الْمُحَلَّى عَدُّ ذَا فِي اللَّغْوِ ١٣٤٣ وَجُلُّهُمْ يَجْعَلُهُ مَا يَنْوِي
طَلَاقاً اوْ إِيلَاءً اوْ ظِهَارَا ١٣٤٤ وَحَيْثُ أَطْلَقَ الْخِلَافُ دَارَا
وَمَنْ يَقُلْ: «إِنْ يَشَإِ الْإِلَهُ» ١٣٤٥ مُطَلِّقاً فَأَلْغِيَنْ ثُنْيَاهُ
وَنَجِّزَنْ طَلَاقَهُ وَالشَّافِعِي ١٣٤٦ كَالْحَنَفِي يَقُولُ: غَيْرُ وَاقِعِ
وَصَحَّ فِي طَلَاقِنَا التَّعْلِيقُ ١٣٤٧ وَقِيلَ: لَا، إِنْ سَبَقَ التَّطْلِيقُ
وَأَبْطَلَ ابْنُ حَزْمٍ الْمُعَلَّقَا ١٣٤٨ فَلَيْسَ وَاقِعًا بِوَجْهٍ مُطْلَقَا
وَمَالِكٌ نَجَّزَهُ إِنْ عُلِّقَا ١٣٤٩ بِمُسْتَحِيلٍ أَوْ بِآتٍ حُقِّقَا
وَإِنْ يُبَعَّضِ الطَّلَاقُ كَمُلَا ١٣٥٠ وَرَدَّهُ دَاوُدُ فِيمَا نُقِلَا
وَإِنْ يُطَلَّقْ جُزْؤُهَا مُشَاعَا ١٣٥١ شَمِلَهَا وَقَدْ حَكَوْا إِجْمَاعَا
وَعُضْوُهَا كَذَاكَ وَالنُّعْمَانُ ١٣٥٢ يَشْرِطُ أَنْ تُعْنَى بِهِ الْأَبْدَانُ
وَاسْتَثْنِيَنْ لِأَحْمَدَ الْأَسْنَانَا ١٣٥٣ وَكُلَّ مَا يُعْهَدُ أَنْ يُبَانَا
وَجَازَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ ١٣٥٤ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ ذَا اسْتِغْرَاقِ
أَوْ أَخْرَجَ الْأَكْثَرَ عِنْدَ الْحَنْبَلِي ١٣٥٥ وَكُلُّ هَذَا فِي الْأُصُولِ يَنْجَلِي
شَرْطُ الطَّلَاقِ الِاخْتِيَارُ فَسَقَطْ ١٣٥٦ مِنْ مُكْرَهٍ، وَالْحَنَفِيُّ مَا اشْتَرَطْ
وَالْعَقْلُ، لَا فِي مُعْتَدٍ قَدْ سَكِرَا ١٣٥٧ وَالْمُزَنِيُّ عُذْرَ هَذَا نَصَرَا

كَـــذَلِكَ الْبُلُـــوغُ وَابْـــنُ حَنْبَـــلِ ١٣٥٨ صَـــحَّحَهُ مِـــنَ الصَّـــبِي إِنْ يَعْقِـــلِ
وَمَالِـــكٌ صَـــحَّحَهُ مِـــنَ الْـــوَلِي ١٣٥٩ عَلَـــى الصَّـــبِي، وَغَيْـــرُهُ لَمْ يَقْبَـــلِ
مِـــنَ الْمَـــرِيضِ صَـــحَّحُوا الطَّلَاقَـــا ١٣٦٠ فَمَالِـــكٌ وَرَّثَهَـــا إِطْلَاقَـــا
وَأَحْمَـــدٌ عَلَيْـــهِ مَـــا لَمْ تَـــنْكِحِ ١٣٦١ وَالْحَنَفِـــي إِنْ عِـــدَّةٌ لَمْ تَبْـــرَحِ
وَالشَّـــافِعِي فِي إِرْثِهَـــا قَـــدْ نَازَعَـــا ١٣٦٢ إِنْ لَمْ تَكُـــنْ تَرْقُـــبُ أَنْ تُرَاجَعَـــا
وَمَالِـــكٌ فِي ذَاكَ لَمْ يُفَصِّـــلِ ١٣٦٣ سَـــأَلَتِ الطَّـــلَاقَ أَمْ لَمْ تَسْـــأَلِ؟
وَالْحَكَمَـــانِ دُونَ إِذْنٍ طَلَّقَـــا ١٣٦٤ لَدَيْـــهِ أَوْ بِـــالِاخْتِلَاعِ فَرَّقَـــا
مَحَلُّـــهُ الزَّوْجَـــاتُ وَالرَّجْعِيَّـــهْ ١٣٦٥ بِالِاتِّفَـــاقِ دُونَ الَاجْنَبِيَّـــهْ
وَمَـــنْ عَلَـــى نِكَاحِهَـــا يُعَلَّـــقِ ١٣٦٦ طَلَاقُهَـــا لَغَـــا وَلَمْ تُطَلَّـــقِ
وَالْحَنَفِـــي صَـــحَّحَهُ وَذَا انْتَمَـــى ١٣٦٧ لِمَالِـــكٍ إِنْ لَمْ يَكُـــنْ قَـــدْ عَمَّمَـــا

أحكام الرجعة

مَـــنْ لَمْ تَـــبِنْ لِزَوْجِهَـــا أَنْ يَرْتَجِـــعْ ١٣٦٨ فِي عِـــدَّةٍ، وَمَـــا لَهَـــا أَنْ تَمْتَنِـــعْ
وَسُـــنَّ إِشْـــهَادٌ، وَقِيـــلَ: يَجِـــبُ ١٣٦٩ لِلشَّـــافِعِي، وَمَـــا عَلَيْـــهِ الْمَـــذْهَبُ
تَصِـــحُّ بِـــالْقَوْلِ بِـــلَا نِـــزَاعِ ١٣٧٠ وَعِنْـــدَ مَالِـــكٍ بِالِاسْـــتِمْتَاعِ
بِنِيَّـــةِ الرَّجْـــعِ، وَلِلنُّعْمَـــانِ ١٣٧١ بِوَطْئِهَـــا كَأَحْمَـــدَ الشَّـــيْبَانِي
وَكُـــلُّ ذَا مُحَـــرَّمٌ لِلشَّـــافِعِي ١٣٧٢ مَـــا دَامَ بِـــالْكَلَامِ لَمْ يُرَاجِـــعِ
وَمَالِـــكٌ حَـــرَّمَ مَـــا لَمْ يُزْمِـــعِ ١٣٧٣ رَجْعَتَهَـــا فَعِنْـــدَهَا لَمْ يَمْنَـــعِ
وَمَـــنْ تَـــزَوَّجْ غَيْـــرَهُ إِذْ تَجْهَـــلُ ١٣٧٤ رَجْعَتَـــهُ، فَـــذَا النِّكَـــاحُ يَبْطُـــلُ
وَمَالِـــكٌ صَـــحَّحَهُ إِنْ دَخَـــلَا ١٣٧٥ بِهَـــا، وَقِيـــلَ عَنْـــهُ صَـــحَّ مُسْـــجَلَا
وَمَـــنْ تَـــبِنْ بِعَـــدَدٍ فَـــلَا تُحَـــلّْ ١٣٧٦ إِلَّا بِـــزَوْجٍ غَـــيْرِهِ بِهَـــا دَخَـــلْ
مُغَيِّبًـــا حَشَـــفَةً، وَوَرَدَا ١٣٧٧ عَـــنِ السَّـــعِيدَيْنِ: كَفَـــى أَنْ يَعْقِـــدَا
وَاشْـــتُرِطَ الْإِنْـــزَالُ عِنْـــدَ الْحَسَـــنِ ١٣٧٨ وَرُدَّ فَالشَّـــرْعُ عَلَـــى الْمَاضِـــي بُـــنِي
وَشَـــرْطُهُ صِـــحَّةُ عَقْـــدٍ وَنُكِـــرْ ١٣٧٩ عَلَـــى قَـــدِيمِ الشَّـــافِعِيِّ فَمَـــا اعْتُـــبِرْ
وَوَطْؤُهَـــا فِي نَحْـــوِ حَـــيْضٍ حَلَّـــلَا ١٣٨٠ وَمَالِـــكٌ وَالْحَنْبَلِـــيُّ أَهْمَـــلَا

لِغَـــــيْرِ مَالِـــــكٍ كَفَـــــى صَـــــبِيٌّ ١٣٨١ مُرَاهِـــــقٌ وَمِثْلُـــــهُ الـــــذِّمِّيُّ
وَشَـــــرْطُ عَقْـــــدٍ عِنْـــــدَهُ أَنْ يَلْزَمَـــــا ١٣٨٢ وَذَاكَ فِي نَحْـــــوِ الْخَصِـــــي أَنْ تَعْلَمَـــــا
لَا يَثْبُـــــتُ الْهَـــــدْمُ إِذَا مَـــــا لَمْ يُبَـــــتْ ١٣٨٣ طَلَاقُهَـــــا وَعِنْـــــدَ نُعْمَـــــانَ ثَبَـــــتْ

باب العدد

شَـــــرْطُ الْبِنَـــــا لِعِـــــدَّةِ الْفِـــــرَاقِ ١٣٨٤ بِغَـــــيْرِ مَـــــوْتِ الـــــزَّوْجِ بِاتِّفَـــــاقِ
فَحُـــــرَّةٌ ثَلَاثَـــــةُ الْأَقْـــــرَاءِ ١٣٨٥ عِـــــدَّتُهَا وَاثْنَـــــانِ لِلْإِمَـــــاءِ
وَالظَّـــــاهِرِي لِكُلِّهِـــــنَّ مُكْمِـــــلُ ١٣٨٦ وَحَامِـــــلٌ لِوَضْـــــعِهَا تُؤَجَّـــــلُ
وَمَـــــنْ خَلَـــــتْ مِـــــنْ حَيْضِـــــهَا لِصِـــــغَرِ ١٣٨٧ أَوْ يَأْسِـــــهَا فَاحْسُـــــبْ لَهَـــــا بِالْأَشْـــــهُرِ
ثَلَاثَـــــةً، وَنِصْـــــفَهُنَّ لِلْإِمَـــــا ١٣٨٨ وَمَالِـــــكٌ كَالظَّـــــاهِرِيِّ تَمَّمَـــــا
وَالْقُـــــرْءُ طُهْرُهَـــــا وَعِنْـــــدَ الْحَنْبَلِـــــي ١٣٨٩ وَالْحَنَفِـــــيِّ حَيْضَـــــةٌ فَلْتُكْمِـــــلِ
مَـــــنْ غَـــــابَ حَيْضُـــــهَا لِغَـــــيْرِ عِلَّـــــةِ ١٣٩٠ تَجْلِـــــسُ عَامـــــاً رُبْعُهَـــــا لِلْعِـــــدَّةِ
وَالشَّـــــافِعِي قَضَـــــى لَهَـــــا أَنْ تُحْبَسَـــــا ١٣٩١ -كَـــــالْحَنَفِيِّ- الـــــدَّهْرَ حَـــــتَّى تَيْأَسَـــــا
وَعِـــــدَّةُ الْيَـــــائِسِ بَعْـــــدُ تَتْبَـــــعُ ١٣٩٢ وَعَنْـــــهُ حَبْسُـــــهَا سِـــــنُونَ أَرْبَـــــعُ
وَمُسْتَحَاضَـــــةٌ بِـــــلَا تَحَـــــيُّرِ ١٣٩٣ كَـــــذَاتِ حَـــــيْضٍ حَالُهَـــــا لَمْ تُنْكَـــــرِ
وَحُكْـــــمُ يَـــــائِسٍ لِمَـــــنْ تَحَيَّـــــرُ ١٣٩٤ وَمَالِـــــكٌ يَقُـــــولُ: عَامـــــاً تُنْظَـــــرُ
وَسَـــــبْعَةُ الْأَشْـــــهُرِ لِلْأَحْنَـــــافِ ١٣٩٥ يُفْـــــتَى بِهَـــــا مَـــــعْ شِـــــدَّةِ اخْـــــتِلَافِ
وَتَهْـــــدِمُ الْعِـــــدَّةَ رَجْعَـــــةٌ فَقَـــــطْ ١٣٩٦ وَالشَّـــــافِعِيُّ الْمَـــــسَّ -فِي قَـــــوْلٍ- شَـــــرَطْ
وَيَهْـــــدِمُ الطَّـــــلَاقُ فِي الْمُحَلَّـــــى ١٣٩٧ فَلْتَبْتَـــــدِئْ أُخْـــــرَى كَمَـــــا تَجَلَّـــــى
إِنْ عَتَقَـــــتْ رَجْعِيَّـــــةٌ تَنْتَقِـــــلُ ١٣٩٨ عِـــــدَّتُهَا وَمَالِـــــكٌ لَا يَنْقُـــــلُ
وَبَـــــائِنٌ لَمْ تَنْتَقِـــــلْ وَذُكِـــــرَا ١٣٩٩ لِلشَّـــــافِعِيِّ نَقْلُهَـــــا وَهُجِـــــرَا
وَالْمُتَـــــوَفَّى زَوْجُهَـــــا تُؤَجَّـــــلُ ١٤٠٠ لِثُلُـــــثِ عَـــــامٍ ثُمَّ عَشْـــــرٍ تَكْمُـــــلُ
وَشُـــــطِّرَتْ لِأَمَـــــةٍ لِجُلِّهِـــــمْ ١٤٠١ وَالظَّـــــاهِرِي يُتِمُّهَـــــا كَمَـــــا عُلِـــــمْ
وَإِنْ لِغَـــــيْرِ عِلَّـــــةٍ لَمْ تَحِـــــضِ ١٤٠٢ فَمَالِـــــكٌ بِمُـــــدَّةِ الْحَمْـــــلِ رَضِـــــي
وَذَاتُ حَمْـــــلٍ وَضْـــــعُهَا يَكْفِيهَـــــا ١٤٠٣ وَعَـــــنْ عَلِـــــي لِأَبْعَـــــدٍ نُنْهِيهَـــــا

وَاسْـــتَوْجَبَ الْإِسْـــكَانَ وَالْإِنْفَاقَـــا ١٤٠٤ رَجْعِيَّـــةٌ وَحَامِـــلٌ وِفَاقَـــا
وَأَسْـــكَنَ الْبَـــائِنَ غَيْـــرُ الْحَنْبَلِـــي ١٤٠٥ وَزَادَهَـــا النُّعْمَـــانُ إِنْفَاقـــاً وَلِي
وَأُجِّلَـــتْ لِلْوَضْـــعِ أُمُّ وَلَـــدِ ١٤٠٦ حَامِلَـــةٌ مُنْـــذُ وَفَـــاةِ السَّـــيِّدِ
وَحَائِـــلٌ بِحَيْضَـــةٍ وَالْحَنَفِـــي ١٤٠٧ قَـــالَ بِـــأَقْرَاءِ الْحَرَائِـــرِ تَفِـــي
لِيَـــائِسٍ أَشْـــهُرُهَا، وَأَحْمَـــدُ ١٤٠٨ كَالشَّـــافِعِيِّ قَـــالَ: شَـــهْراً تَقْعُـــدُ
إِمْتَاعُهَـــا بَعْـــدَ الطَّـــلَاقِ يُنْـــدَبُ ١٤٠٩ لِمَالِـــكٍ، وَالظَّـــاهِرِيُّ يُوجِـــبُ
وَأَوْجَـــبَ النُّعْمَـــانُ وَابْـــنُ حَنْبَـــلِ ١٤١٠ فِي ذَاتِ تَفْـــوِيضٍ بِهَـــا لَمْ يَـــدْخُلِ
وَالشَّـــافِعِي أَوْجَبَهَـــا مَـــا لَمْ تَجِـــدْ ١٤١١ صَـــدَاقَهَا مُشَـــطَّرًا فِيمَـــا اعْتُمِـــدْ

الإحداد

لِمَـــوْتِ زَوْجِهَـــا عَلَيْهَـــا أَنْ تُحِـــدَّ ١٤١٢ وَذَا عَلَـــى الْبَـــائِنِ لِلْكُـــوفِي وُجِـــدْ
واشْـــتَرَطَ الْبُلُـــوغَ وَالْإِسْـــلَامَا ١٤١٣ صَـــارَتْ بِـــهِ زِينَتُهَـــا حَرَامَـــا

كتاب الإيلاء

حَلِفُـــهُ بِتَـــرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِـــهْ ١٤١٤ إِيـــلَاؤُهُ وَاعْتَـــبِرَنْ بِمُدَّتِـــهْ
لِلْحَنَفِـــيِّ ثُلْـــثُ عَـــامٍ وَاشْـــتُرِطْ ١٤١٥ لِغَـــيْرِهِ زِيَـــادَةٌ فِيمَـــا ضُـــبِطْ
وَمَالِـــكٌ لِرِقِّـــهِ يُشَـــطِّرُ ١٤١٦ كَـــالْحَنَفِي لَكِـــنْ إِلَيْهَـــا يَنْظُـــرُ
حَلِفُـــهُ بِـــاللهِ أَوْ بِصِـــفَتِهْ ١٤١٧ لِلْحَنْبَلِـــيِّ مِـــنْ شُـــرُوطِ صِـــحَّتِهْ
كَحَـــالِفٍ لِمَالِـــكٍ وَأَحْمَـــدَا ١٤١٨ تَـــارِكُ وَطْئِهَـــا ضِـــرَارًا وَاعْتِـــدَا
لِلْأَصْـــبَحِي الْإِيـــلَاءُ مَـــا لَمْ يَقْصِـــدِ ١٤١٩ فِي مُرْضِـــعٍ مَصْـــلَحَةً لِلْوَلَـــدِ
تَطْلُـــقُ بِالْمُـــدَّةِ لِلنُّعمَـــانِ ١٤٢٠ وَغَيْـــرُهُ يَرْفَـــعُ لِلسُّـــلْطَانِ
فَـــإِنْ يَفِـــئْ لَهَـــا وَإِلَّا سَـــرَّحَا ١٤٢١ فَـــإِنْ أَبَى طَـــلَاقُ قَـــاضٍ صُـــحِّحَا
وَالظَّـــاهِرِي يَحْبِسُـــهُ وَبَـــائِنُ ١٤٢٢ لِلحَنَفِـــيِّ ذَا الطَّـــلَاقُ الْكَـــائِنُ
وَمَالِـــكٌ شَـــرَطَ أَنْ يُجَامِعَـــا ١٤٢٣ فِي عِـــدَّةٍ لِعَـــدِّهِ مُرَاجِعَـــا
وَعَائِـــدٌ إِيـــلَاؤُهُ إِنْ جَـــدَّدَا ١٤٢٤ نِكَاحَهَـــا لِمَالِـــكٍ وَأَحْمَـــدَا

كتاب الظهار

ظِهَـــــارُ زَوْجٍ قَوْلُـــــهُ بِظُلْـــــمِ ١٤٢٥ أَنْـــتِ عَلَـــيَّ مِثْـــلُ ظَهْـــرِ أُمِّـــي
كَـــالْأُمِّ فِي التَّشْـــبِيهِ كُـــلُّ مُحَـــرَّمِ ١٤٢٦ وَنَحْـــوُ بَطْـــنٍ مِثْـــلُ ظَهْـــرٍ فَـــاعْلَمِ
وَفِي قَـــدِيمِ الشَّـــافِعِي الْأُمُّ فَقَـــطْ ١٤٢٧ وَالظَّـــاهِرِيُّ الْأُمَّ وَالظَّهْـــرَ اشْـــتَرَطْ
لِمَالِـــكٍ كَـــالْأُمِّ أَجْنَبِيَّـــهْ ١٤٢٨ وَفِي «كَـــأُمِّي» نَظَـــرُوا لِلنِّيَّـــهْ
وَالْمَـــالِكِي أَمَتُـــهُ كَزَوْجَتِـــهْ ١٤٢٩ كَـــالْحَنْبَلِي فِي غَـــيْرِ مَـــنْ بِعِصْـــمَتِهْ
وَفِي مُعَلَّـــقٍ بِـــنَكْحٍ مَـــا مَضَـــى ١٤٣٠ وَمَالِـــكٌ كَـــالْحَنَفِي هُنَـــا قَضَـــى
وَإِنْ تُظَـــاهِرْ زَوْجَـــةٌ فَمُطَّـــرَحْ ١٤٣١ وَقِيـــلَ: كَـــالْيَمِينِ ذَا، وَقِيـــلَ: صَـــحّْ
وَقَبْـــلَ تَكْفِـــيرٍ فَـــلَا يُجَـــامِعِ ١٤٣٢ وَامْنَـــعْ دَوَاعِيـــهِ لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِي
وَقَبْـــلَ إِطْعَـــامٍ أَجَـــازَ الظَّـــاهِرِي ١٤٣٣ جِمَاعَهَـــا تَمَسُّـــكًا بِالظَّـــاهِرِ
وَوَجَبَـــتْ كَفَّـــارَةٌ إِذْمَـــا يَعُـــدْ ١٤٣٤ وَبِالظِّهَـــارِ عَـــنْ مُجَاهِـــدٍ وَرُدّْ
وَالْعَـــوْدُ عَزْمُـــهُ عَلَـــى الْجِمَـــاعِ ١٤٣٥ وَيَسْـــتَقِرُّ الْحُكْـــمُ بِالْوِقَـــاعِ
وَعَـــوْدُهُ بِـــالْوَطْءِ عِنْـــدَ أَحْمَـــدِ ١٤٣٦ لِلشَّـــافِعِيِّ الْعَـــوْدُ مَـــا لَمْ يُوجَـــدِ
لَفْـــظُ الطَّـــلَاقِ عَقِـــبَ الظِّهَـــارِ ١٤٣٧ وَفِي الْمُحَلَّـــى الْعَـــوْدُ بِـــالتَّكْرَارِ
وَأَحْمَـــدٌ أَحْكَـــامَ الِايـــلَا أَجْـــرَى ١٤٣٨ فِيـــهِ كَمَالِـــكٍ إِذَا أَضَـــرَّا
وَإِنْ يُطَلِّـــقْ وَتَعُـــدْ بِعَقْـــدِ ١٤٣٩ فَـــذَا لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِي لَا يُجْـــدِي
كَفَّـــارَةُ الظِّهَـــارِ عِتْـــقُ رَقَبَـــهْ ١٤٤٠ سَـــلِيمَةٍ عِنْـــدَ الْمَـــلَا مِـــنْ مَثْلَبَـــهْ
كَجَنِّـــهِ أَوْ عَـــدَمِ الْيَـــدَيْنِ ١٤٤١ أَوِ الْعَمَـــى، أَوْ فَقْـــدِهِ الـــرِّجْلَيْنِ
وَفِي الْمُحَلَّـــى جَـــازَ ذُو النُّقْصَـــانِ ١٤٤٢ وَيُجْـــزِئُ الْكَـــافِرُ لِلنُّعْمَـــانِ
وَجَـــازَ لِلنُّعْمَـــانِ وَابْـــنِ حَنْبَـــلِ ١٤٤٣ مُكَاتَـــبٌ لَمْ يُعْـــطِ شَـــيْئًا فَاعْقِـــلِ
وَجَـــازَ ذُو التَّـــدْبِيرِ وَالنُّعْمَـــانُ ١٤٤٤ وَمَالِـــكٌ رَدَّا كَمَـــا أَبَـــانُوا
وَعَـــادِمٌ يَصُـــومُ شَـــهْرَيْنِ بِـــلَا ١٤٤٥ فَصْـــلٍ فَـــإِنْ يَعْجِـــزْ فَإِطْعَـــامٌ جَـــلَا
سِـــتِّينَ، لِلْوَاحِـــدِ مُـــدٌّ فَـــادْرِ ١٤٤٦ وَالْحَنْبَلِـــي ضَـــاعَفَ غَيْـــرَ الْبُـــرِّ
وَكَزَكَـــاةِ الْفِطْـــرِ لِلنُّعْمَـــانِ ١٤٤٧ لِلْأَصْـــبَحِيِّ الْمُـــدُّ وَالثُّلُثَـــانِ
وَمَـــنْ يُظَـــاهِرْ مِـــنْ نِسَـــائِهِ جُمَـــعْ ١٤٤٨ بِكِلْمَـــةٍ كَفَّـــارَةٌ لَـــهُ تَسَـــعْ

وَالشَّـــــافِعِي وَالْحَنَفِـــــيُّ عَـــــدَّدَا ١٤٤٩ كَجُلِّهِـــــمْ إِنْ كُلَّهُـــــنَّ أَفْـــــرَدَا
وَوُحِّـــــدَتْ فِي هَـــــؤُلَا عَـــــنْ أَحْمَـــــدِ ١٤٥٠ وَإِنْ يُعِـــــدْ فِي امْـــــرَأَةٍ فَوَحِّـــــدِ
وَالشَّـــــافِعِي وَالْحَنَفِـــــيُّ عَـــــدَّدَا ١٤٥١ إِلَّا إِذَا مَـــــا قَالَـــــهُ مُؤَكِّـــــدَا
وَمَـــا جـــرَى مِـــنْ بَعْـــدِ تَكْفِـــيرٍ فَـــلَا ١٤٥٢ خِـــلَافَ أَنَّـــهُ جَدِيـــدٌ حَصَـــلَا
وَوَاطِـــئٌ مِـــنْ قَبْـــلِ تَكْفِـــيرٍ أَثِمْ ١٤٥٣ وَقِيـــلَ: تَكْفِـــيرٌ بِـــهِ ثَـــانٍ لَـــزِمْ

كتاب اللعان

إِذَا رَمَاهَـــــا بِارْتِكَابِهَـــــا زِنَـــــا ١٤٥٤ زَوْجٌ لَهَـــــا عَلَيْـــــهِ أَنْ يُلَاعِنَـــــا
وَشَـــــرْطُهُ لِمَالِـــــكٍ أَنْ يَشْـــــهَدَا ١٤٥٥ بِرُؤْيَـــــةِ الزِّنَـــــا وَإِلَّا جُلِـــــدَا
لَـــهُ اللِّعَـــانُ عِنْـــدَ نَفْـــيِ الْوَلَـــدِ ١٤٥٦ عَـــنْ نَفْسِـــهِ، وَمَنْـــعُ ذَا لِأَحْمَـــدِ
وَنَفْيُـــهُ قَـــذْفٌ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ١٤٥٧ وَرَدَّ نَفْـــيَ الْحَمْـــلِ كَالشَّـــيْبَانِي
وَمَـــا لَـــهُ لِعَـــانُ غَـــيْرِ زَوْجَتِـــهْ ١٤٥٨ إِنْ لَمْ يَكُـــنْ أَبَـــانَ بَعْـــدَ قَذْفَتِـــهْ
وَمَـــا لِـــذَا حُكْـــمٌ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ١٤٥٩ بَـــلْ حَـــدُّهُ يَسْـــقُطُ كَاللِّعَـــانِ
وَإِنْ يُـــرِدْ بِقَـــذْفِ مَـــنْ أَبَانَهَـــا ١٤٦٠ وَلَـــدَهَا فَاجْعَـــلْ لَـــهُ لِعَانَهَـــا
إِنْ أَمْكَـــنَ الْإِلْحَـــاقُ بِانْتِهَـــاءِ ١٤٦١ سِـــتَّةِ أَشْـــهُرٍ مِـــنَ الْبِنَـــاءِ
وَالْعَقْـــدُ مَبْـــدَاهَا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ١٤٦٢ وَبعْـــدَ بَـــيْنٍ عِنْـــدَهُ عَامَـــانِ
وَأَرْبَـــعٌ لِغَـــيْرِهِ وَقَـــدْ وُقِـــتْ ١٤٦٣ عَـــنْ مَالِـــكٍ خَمْـــسٌ وَسَـــبْعٌ ثُمَّ سِـــتّْ
لِلظَّـــاهِرِيِّ تِسْـــعَةُ الشُّـــهُورِ ١٤٦٤ تَمَسُّـــكاً بِالْغَالِـــبِ الْمَشْـــهُورِ
شَـــهَادَةُ الـــزَّوْجِ هُنَـــا تُـــرَدُّ ١٤٦٥ لَكِـــنَّ نُعْمَانـــاً بِهَـــا يَعْتَـــدُّ
وَإِنْ تُصَـــدِّقْ أَوْ نِصَـــابٌ شَـــهِدَا ١٤٦٦ لَاعَـــنَ كَـــيْ يَنْفِـــيَ عَنْـــهُ الْوَلَـــدَا
وَرَدَّ ذَا أَحْمَـــــدُ وَالنُّعمَـــــانُ ١٤٦٧ وَالطِّفْـــلُ لِلْفِـــرَاشِ لَا يُشَـــانُ
شَـــرْطُ تَلَاعُـــنٍ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ١٤٦٨ حُـــرَّانِ مُسْـــلِمَانِ نَاطِقَـــانِ
وَاشْـــتَرَطُوا التَّكْلِيـــفَ لَا الْعَدَالَـــهْ ١٤٦٩ وَشَـــرْطُ ذِي عَـــنْ أَحْمَـــدٍ مَقَالَـــهْ
يَصِـــحُّ بِـــالْأَمْرِ مِـــنَ السُّـــلْطَانِ ١٤٧٠ بِمَـــا أَتَـــى فِي كَلِـــمِ الْقُـــرْآنِ
وَيَحْـــبِسُ النُّعْمَـــانُ أَيًّـــا يَنْكُـــلُ ١٤٧١ وَالْحَنْبَلِـــي بِزَوْجَـــةٍ ذَا يَفْعَـــلُ

وَتَقَـــــعُ الْفُرْقَـــــةُ بِاللِّعَـــــانِ ١٤٧٢ وَهْـــيَ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ لِلسُّـــلْطَانِ
وَالشَّـــافِعِي بِلَعْـــنِ زَوْجٍ فَرَّقَـــا ١٤٧٣ وَقِيـــلَ: لَا يَلْـــزَمُ أَنْ يَفْتَرِقَـــا
وَإِنْ يُكَـــذِّبْ نَفْسَـــهُ الـــزَّوْجُ فَـــلَا ١٤٧٤ يَنْكِحُهَـــا، وَقَـــالَ نُعْمَـــانٌ بَلَـــى
وَمَـــنْ يُكَـــذِّبْ نَفْسَـــهُ مِـــنْ بَعْـــدِمَا ١٤٧٥ لَاعَـــنَ حَـــدُّهُ وِفَاقـــاً لَزِمَـــا

كتاب البيوع

أَشْـــيَاءُ فِي الذِّمَّـــةِ أَوْ أَعْيَـــانُ ١٤٧٦ مَـــا يُشْـــتَرَى وَهَكَـــذَا الْأَثْمَـــانُ
فَذِمَّـــةٌ بِذِمَّـــةٍ أَوْ عَـــيْنِ ١٤٧٧ وَبِهِمَـــا الْعَـــيْنُ بِغَـــيْرِ مَـــيْنِ
وَكُـــلُّ ذَا يُنْسَـــأُ أَوْ يُنَجَّـــزُ ١٤٧٨ وَالـــنَّسْءُ فِي الْأَعْيَـــانِ لَا يُجَـــوَّزُ
وَالـــدَّيْنُ بِالـــدَّيْنِ -بِـــأَنْ يَكُونَـــا ١٤٧٩ نَسِـــيئَتَيْنِ- لَمْ يَجُـــزْ يَقِينَـــا
وَالْأَصْـــلُ فِي الْبُيُـــوعِ أَنْ تَحِـــلَّا ١٤٨٠ مَـــا لَمْ يُخَالِطْهَـــا الَّـــذِي أَخَـــلَّا
تَحْـــرِيمُ عَـــيْنٍ وَالرِّبَـــا أَوِ الْغَـــرَرْ ١٤٨١ أَوْ شَـــرْطُ مَـــا لِـــذَيْنِ أَدَّى فِي النَّظَـــرْ
فَتِلْـــكَ أَسْـــبَابُ فَسَـــادِ مَـــا جَـــرَى ١٤٨٢ وَرُبَّ مَنْهِـــيٍّ لِأَمْـــرٍ آخَـــرَا
مُحَرَّمَـــاتُ الْعَـــيْنِ كَالْأَنْجَـــاسِ ١٤٨٣ يَحْـــرُمُ بَيْعُهَـــا بِـــلَا الْتِبَـــاسِ
مِـــنْ ذَاكَ بَيْـــعُ الْخَمْـــرِ وَالْخِنْزِيـــرِ ١٤٨٤ وَمَيْتَـــةٍ سُـــحتٍ بِـــلَا نَكِـــيرِ
وَكُـــلَّ زِبْـــلٍ بِـــعْ عَـــنِ ابْـــنِ الْقَاسِـــمِ ١٤٨٥ وَالْحَنَفِـــي يَبِيـــعُ غَيْـــرَ الْآدَمِـــي
كَمَـــا يَبِيـــعُ الزَّيْـــتَ إِنْ تَنَجَّسَـــا ١٤٨٦ وَلَمْ يُصَـــحِّحْ بَيْـــعَ أَلْبَـــانِ النِّسَـــا
وَبَيْـــعُ كَلْـــبٍ عِنْـــدَ غَـــيْرِهِ امْتَنَـــعْ ١٤٨٧ وَقَـــالَ سُـــحْنُونٌ: يَجُـــوزُ إِنْ نَفَـــعْ
وَعَـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةٍ فِي الْهِـــرَّهْ ١٤٨٨ كَرَاهَـــةُ الْبَيْـــعِ وَمَعْـــهُ زُمْـــرَهْ
ثُمَّ الرِّبَـــا فِي الْبَيْـــعِ أَوْ فِي الـــدَّيْنِ ١٤٨٩ وَفِي الْبُيُـــوعِ جَـــا عَلَـــى نَـــوْعَيْنِ
نَسِـــيئَةٍ بِالِاتِّفَـــاقِ حَرُمَـــا ١٤٩٠ وَالْفَضْـــلِ، فِيـــهِ الْخُلْـــفُ لِلْحَـــبْرِ انْتَمَـــى
فِي الْجِـــنْسِ يُمْنَعَـــانِ، وَالـــنَّسْءَ امْنَعَـــا ١٤٩١ فِيمَـــا بِعِلَّـــةِ الرِّبَـــا قَـــدْ جُمِعَـــا
وَجَـــوَّزَ التَّأْجِيـــلَ فِي الْجِنْسَـــيْنِ ١٤٩٢ ابْـــنُ عُلَيَّـــةٍ سِـــوَى النَّقْـــدَيْنِ
سِـــتَّةُ أَصْـــنَافٍ بِـــنَصٍّ، فَاقْتَصَـــرْ ١٤٩٣ أَتْبَـــاعُ ظَـــاهِرٍ وَغَيْـــرُهُمْ عَبَـــرْ
فِي عِلَّـــةِ النَّقْـــدَيْنِ قُـــلْ: أَثْمَـــانُ ١٤٩٤ وَالْحَنْبَلِـــي خَـــالَفَ وَالنُّعْمَـــانُ

لَـــدَيْهِمَا: لِلْـــوَزْنِ فِيهِمَـــا جَـــرَى ١٤٩٥ قَـــالَا: وَفِي الْأَرْبَعَـــةِ الْكَيْـــلُ يُـــرَى
لِلشَّـــافِعِي طَعْـــمٌ وَقِـــدْماً قَـــالَا: ١٤٩٦ أَنْ يُـــوزَنَ الْمَطْعُـــومُ أَوْ يُكَـــالَا
وَمَالِـــكٌ يَقُـــولُ: قُـــوتٌ مُـــدَّخَرْ ١٤٩٧ وَقِيـــلَ: يَكْفِـــي الثَّـــانِ وَالْخُلْـــفُ انْتَشَـــرْ
وَفِي النَّسَـــاءِ مَالِـــكٌ كَالشَّـــافِعِي ١٤٩٨ وَزَادَ فِي مُتَّحِـــدَيْ مَنَـــافِعِ:
لَا نَـــسْءَ مَـــعْ تَفَاضُـــلٍ، وَلَا نَسَـــا ١٤٩٩ لِلْحَنَفِـــيِّ حَيْثُمَـــا تَجَانَسَـــا
وَعِنْـــدَهُ التَّعْيِـــينُ عَـــنْ قَـــبْضٍ كَفَـــى ١٥٠٠ فِي الْبَـــابِ لَكِـــنْ ذَاكَ فِي الصَّـــرْفِ انْتَفَـــى
وَالْبُـــرُّ وَالشَّـــعِيرُ جِـــنْسٌ فَـــرْدُ ١٥٠١ لِمَالِـــكٍ وَغَيْـــرُهُ يَـــرُدُّ
وَاللَّحْـــمُ أَجْنَـــاسٌ فَلِلْأَصْـــلِ ارْدُدِ ١٥٠٢ أَوْ كُلُّـــهُ جِـــنْسٌ كَمَـــا لِأَحْمَـــدِ
وَمَالِـــكٌ علَـــى ثَـــلَاثٍ قَسَّـــمَا ١٥٠٣ طَـــيْرٍ وَذَاتِ أَرْبَـــعٍ وَمَـــا بِمَـــا
وَلَا تَبِـــعْ بِـــالْحَيَوَانِ لَحْمَـــا ١٥٠٤ وَجَـــوَّزَ النُّعْمَـــانُ هَـــذَا جَزْمَـــا
وَمَالِـــكٌ رَاعَـــى لَـــهُ حُكْـــمَ الرِّبَـــا ١٥٠٥ فَـــاحْكُمْ لَـــهُ بِمَـــا عَلِمْـــتَ مَـــذْهَبَا
وَالْمَنْـــعُ عِنْـــدَ أَحْمَـــدٍ حَيْـــثُ شُـــرِي ١٥٠٦ بِحَيَـــوَانٍ جِنْسِـــهِ فَحَـــرِّرِ
وَلَا بَحَـــبٍّ طِحْنَـــهُ وَأَذِنَـــا ١٥٠٧ اَلْأَصْـــبَحِي، وَقِيـــلَ: ذَا إِنْ وُزِنَـــا
وَلَا تُجِيـــلُ صَـــنْعَةٌ عَـــنْ جِـــنْسِ ١٥٠٨ وَمَالِـــكٌ وَالْحَنَفِـــي بِـــالْعَكْسِ
وَلَا يُبَـــاعُ يَـــابِسٌ بِرَطْبِـــهِ ١٥٠٩ إِلَّا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ قَـــالَ: بِـــعْ بِـــهِ
وَاسْـــتُثْنِيَتْ عَرِيَّـــةٌ عَلَـــى الشَّـــجَرْ ١٥١٠ خَمْسَـــةَ أَوْسُـــقٍ بِخَـــرْصٍ مُعْتَبَـــرْ
فَبِـــعْ بِتَمْـــرٍ قَـــدْرَهُ مِـــنَ الرُّطَـــبْ ١٥١١ وَهَكَـــذَا لِلشَّـــافِعِيِّ فِي الْعِنَـــبْ
وَمَالِـــكٌ أَطْلَـــقَ فِيمَـــا يُـــدَّخَرْ ١٥١٢ وَخَـــصَّ مُبْتَاعـــاً بِمَالِـــكِ الشَّـــجَرْ
وَالْقَـــبْضُ عِنْـــدَ غَـــيْرِهِ مُعَجَّـــلُ ١٥١٣ وَهْـــوَ إِلَى جَـــذَاذِهَا يُؤَجِّـــلُ
وَكُـــلُّ ذَا لِلْحَنَفِـــيِّ بَاطِـــلُ ١٥١٤ لِأَنَّـــهُ لَا يُعْلَـــمُ التَّمَاثُـــلُ
وَلَا يَجُـــوزُ رُطَـــبٌ بِرُطَـــبِ ١٥١٥ وَنَحْـــوُهُ، لِلْجِهْبِـــذِ الْمُطَّلِـــبِي
وَلَا تُجَـــوِّزْ عَجْـــوَةً وَدِرْهَمَـــا ١٥١٦ بِعَجْـــوَةٍ أَوْ فِضَّـــةٍ أَوْ بِهِمَـــا
وَوَسَّـــطاً بِـــأَرْدَإٍ وأَجْـــوَدَا ١٥١٧ وَجَـــازَ ذَا الْأَخِـــيرُ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا
وَجَـــوَّزَ النُّعْمَـــانُ كُـــلَّ ذِي الصُّـــوَرْ ١٥١٨ إِنْ وَجْـــهُ تَصْـــحِيحٍ بِتَوْزِيـــعٍ ظَهَـــرْ

كَمَالِـــكٍ فِي مُـــذْهَبٍ بِـــذَهَبِ ١٥١٩ إِنْ حِلْيَـــةٌ لَمْ تَعْـــدُ ثُلْثًـــا فَاحْسُـــبِ
وَامْنَـــعْ شِـــرَا مَـــا بَاعَـــهُ -مَـــا لَمْ يَنَـــلْ ١٥٢٠ ثَمَنَـــهُ- بِجِنْسِـــهِ نَقْـــداً أَقَـــلّْ
وَالشَّـــافِعِي يُجِيـــزُهُ فَـــإِنْ يُعَـــبْ ١٥٢١ جَـــازَ الشِّـــرَا وَمَالِـــكٌ فِيـــهِ اضْـــطَرَبْ
وَإِنْ تَكُـــنْ إِقَالَـــةٌ فَمَالِـــكُ ١٥٢٢ سَـــبِيلُهُ فِي الِاتِّهَـــامِ سَـــالِكُ
وَلَا يَجُـــوزُ الْوَضْـــعُ بِالتَّعَجُّـــلِ ١٥٢٣ وَلِابْـــنِ عَبَّـــاسٍ خِلَافَـــهُ انْقُـــلِ
لَكِـــنْ يَجُـــوزُ أَخْـــذُهُ لِبَـــدَلِ ١٥٢٤ مُعَجَّـــلٍ عَـــنْ حَقِّـــهِ الْمُؤَجَّـــلِ
وَالشَّـــرْطُ عِنْـــدَ مَالِـــكٍ وَالْحَنْبَلِـــي ١٥٢٥ فِي بَـــدَلِ الْأَثْمَـــانِ أَمْـــنُ الْحِيَـــلِ
فَلَـــمْ يَجُـــزْ عَـــنْ ثَمَـــنِ الْمَطْعُـــومِ ١٥٢٦ أَخْـــذُ الطَّعَـــامِ لِلرِّبَـــا الْمَوْهُـــومِ
وَقَبْـــلَ قَـــبْضٍ لَا يَبِيـــعُ الْمُشْـــتَرِي ١٥٢٧ وَذَاكَ فِي الْمَطْعُـــومِ عِنْـــدَ الْحِمْـــيَرِي
إِلَّا إِذَا بِيـــعَ جُزَافًـــا وَشَمِـــلْ ١٥٢٨ ذَا الْمَنْـــعُ لِلنُّعْمَـــانِ كُـــلَّ مَـــا نُقِـــلْ
وَعِنْـــدَ أَحْمَـــدٍ يَعُـــمُّ مَـــا يُحَـــدّْ ١٥٢٩ بِكَيْـــلٍ اوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ يُعَـــدّْ
وَإِنْ يُشَـــرِّكْ قَبْـــلَ قَـــبْضٍ أَوْ يُـــوَلّْ ١٥٣٠ فَمَالِـــكٌ لِلرِّفْـــقِ فِيهِمَـــا أَحَـــلّْ
وَقَـــدْ نُهِينَـــا عَـــنْ بُيُـــوعِ الْغَـــرَرِ ١٥٣١ وَفُصِّـــلَتْ جُمْلَتُهَـــا فِي الْخَـــبَرِ
مِـــنْ ذَاكَ نَهْيُـــهُ عَـــنِ السِّـــنِينَا ١٥٣٢ بَيْـــعِ الثِّمَـــارِ قَبْـــلَ أَنْ تَكُونَـــا
وَيُعْـــذَرُ الْفَـــارُوقُ فِي شِـــرَاهُ ١٥٣٣ وَابْـــنُ الـــزُّبَيْرِ جَـــابِرٌ نَهَـــاهُ
وَلَمْ يَجُـــزْ إِلَّا بِشَـــرْطِ الْقَطْـــعِ ١٥٣٤ قَبْـــلَ الصَّـــلَاحِ بَيْعُهَـــا لِلْجَمْـــعِ
وَجَـــازَ إِطْـــلَاقٌ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ١٥٣٥ وَيَقْتَضِـــي قَطْعًـــا بِـــلَا تَـــوَانِي
وَبَعْـــدَ طِيـــبٍ جَـــازَ كَيْـــفَ شَـــاءَا ١٥٣٦ وَعِنْـــدَهُ: لَا يَشْـــرِطَا الْإِبْقَـــاءَا
وَطِيبُهَـــا الْإِزْهَـــا وَقِيـــلَ النَّجْمُ ١٥٣٧ وَقِيـــلَ بِاجْتِمَـــاعِ ذَيْـــنِ الْحُكْـــمُ
وَبَعْـــضُ صِـــنْفِ حَـــائِطٍ لَـــهُ كَفَـــى ١٥٣٨ وَأَحْمَـــدٌ لِنَوْعِـــهِ بِـــهِ اكْتَفَـــى
وَعَنْـــهُ لَا يَكْفِـــي، وَكَالْبُسْـــتَانِ ١٥٣٩ لِمَالِـــكٍ جَـــارٌ لَـــهُ يُـــدَانِي
وَلِلـــزُّرُوعِ مِثْـــلُ أَحْكَـــامِ الثَّمَـــرْ ١٥٤٠ وَطِيبُهَـــا بِالِاشْـــتِدَادِ يُعْتَبَـــرْ
وَلَا تَبِـــعْ لِلشَّـــافِعِيِّ مَـــا اسْـــتَتَرْ ١٥٤١ فِي سُـــنْبُلٍ إِلَّا إِذَا صَـــحَّ الْخَبَـــرْ
وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ إِنْ بَطْـــنٌ يُبَـــعْ ١٥٤٢ مَـــعْ أَبْطُـــنٍ مَوْصُـــولَةٍ بِـــهِ تَبَـــعْ

إِنْ لَمْ تَمَيَّـــــزْ، وَالَّـــــتِي تَمَيَّـــــزُ ١٥٤٣ فَقِيـــلَ عَنْـــهُ: هَكَـــذَا يُجَـــوِّزُ
وَنَهْيُـــهُ عَـــنْ عَقْـــدِ بَيْعَتَـــيْنِ ١٥٤٤ فِي بَيْعَـــةٍ صَـــحَّ بِغَـــيْرِ مَـــيْنِ
فَـــإِنْ يَكُـــنْ بَيْعـــاً بِشَـــرْطِ آخَـــرَا ١٥٤٥ يَمْنَعُـــهُ غَيْـــرُ مَالِـــكٍ لِمَـــا تَـــرَى
وَإِنْ يُسَـــــمِّ ثَمَنَـــــيْنِ مُلْزِمَـــــا ١٥٤٦ فِي وَاحِـــدٍ فَامْنَعْـــهُ حَيْـــثُ أَبْهَمَـــا
فَـــإِنْ لِسِـــلْعَتَيْنِ كَانَـــا صَـــحَّحَا ١٥٤٧ عَبْـــدُ الْعَزِيـــزِ الْمَاجِشُـــونُ مُفْصِـــحَا
وَبَيْعُـــهُ لِمُـــبْهَمٍ مِـــنْ سِـــلَعِ ١٥٤٨ إِنِ اسْـــتَوَتْ فَمَالِـــكٌ لَمْ يَمْنَـــعِ
كَـــذَا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ هَـــذَا مـــا امْتَنَـــعْ ١٥٤٩ إِنْ كَـــانَ دُونَ أَرْبَـــعٍ عَـــدُّ السِّـــلَعْ
وَبِيـــعَ غَائِـــبٌ بِوَصْـــفِ الْبَـــائِعِ ١٥٥٠ وَلَا يَجُـــوزُ مُطْلَقـــاً لِلشَّـــافِعِي
وَيَعْكِـــسُ النُّعْمَـــانُ لَكِـــنْ خَيَّـــرَا ١٥٥١ إِذَا رَأَى وَلَـــوْ بِوَصْـــفٍ اشْـــتَرَى
وَهَكَـــذَا زَرْعٌ بِأَرْضِـــهِ اسْـــتَتَرْ ١٥٥٢ وَأَحْمَـــدٌ كَالشَّـــافِعِي هُنَـــا نَظَـــرْ
وَفِي الْمَبِيـــعِ قُـــدْرَةُ التَّسَـــلُّمِ ١٥٥٣ شَـــرْطٌ وَفِي التَّفْرِيـــعِ خُلْـــفٌ فَـــاعْلَمِ
فَبَيْـــعَ آبِـــقٍ وَشَـــارِدٍ أَبِـــحْ ١٥٥٤ لِمَالِـــكٍ عَلَـــى شُـــرُوطٍ تَتَّضِـــحْ
وَبَيْـــعُ دَرِّ غَـــنَمٍ لِمُـــدَّهْ ١٥٥٥ لَا تَقْتَضِـــي نَقْصـــاً يَجُـــوزُ عِنْـــدَهْ
وَرُؤْيَـــةٌ عَـــنْ عِلْـــمِ قَـــدْرٍ تُغْـــنِي ١٥٥٦ لِكُلِّهِـــمْ وَمَالِـــكٌ يَسْـــتَثْنِي
مَـــا كَـــانَ فِي الْمَعْـــدُودِ سَـــهْلَ الْعَـــدِّ ١٥٥٧ أَوْ قُصِـــدَتْ أَفْـــرَادُهُ كَالنَّقْـــدِ
وَحَـــرَّمَ الْجِـــزَافَ إِنْ لَمْ يَجْهَـــلِ ١٥٥٨ كِلَاهُمَـــا مِقْـــدَارَهُ كَـــالْحَنْبَلِي
فَـــإِنْ دَرَاهُ وَاحِـــدٌ وَكَتَمَـــا ١٥٥٩ فَجَـــاهِلاً خَيِّـــرْ عَلَـــى قَوْلِهِمَـــا

فصل في الشروط والثنيا

وَلَـــيْسَ لِلْعَاقِـــدِ شَـــرْطُ مَنْفَعَـــهْ ١٥٦٠ فَـــإِنْ تَهُـــنْ فَمَالِـــكٌ لَـــنْ يَمْنَعَـــهْ
وَجَـــازَ شَـــرْطٌ وَاحِـــدٌ لِأَحْمَـــدَا ١٥٦١ وَعِنْـــدَهُ الْعُرْبُـــونُ جَـــائِزًا بَـــدَا
وَجَـــازَ الِاسْـــتِثْنَاءُ حَيْـــثُ بُيِّنَـــا ١٥٦٢ وَذَاكَ فِي الْقِيمِـــيِّ أَنْ يُعَيَّنَـــا
وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ بَيْـــعَ الْغَـــنَمِ ١٥٦٣ إِلَّا شِـــيَاهًا أَرْبَعًـــا لَمْ تُعْلَـــمِ
وَنَحْـــوَ ذَا، وَمِثْلُـــهُ فِي النَّخْـــلِ ١٥٦٤ وَفِي جِـــزَافٍ بِيـــعَ غَيْـــرَ رِطْـــلِ
وَمَنَعُـــوا اسْـــتِثْنَاءَ مَـــا فِي الْـــبَطْنِ ١٥٦٥ وَقِيـــلَ عَـــنْ أَحْمَـــدَ: بَـــلْ يَسْـــتَثْنِي

باب ما نهي عنه للضرر أو الغبن

قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى ١٥٦٦ بَيْعِ أَخٍ وَمِثْلُهُ السَّوْمُ جَلَا
فَقُلْ: عَلَى الْحَقِيقَتَيْنِ جَرَيَا ١٥٦٧ وَمُنْكِرُ الْخِيَارِ قَالَ: اسْتَوَيَا
وَالْأَخُ لِلْغَالِبِ فَالذِّمِّيُّ ١٥٦٨ كَمُسْلِمٍ وَرَدَّ الَاوْزَاعِيُّ
وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالْعَقْدُ يَصِحّْ ١٥٦٩ وَعِنْدَ أَحْمَدٍ فَسَادُهُ يَضِحْ
وَلَيْسَ مِنْ ذَا بَيْعُ «مَنْ يَزِيدُ؟» ١٥٧٠ وَقَوْلُ مَنْ يَكْرَهُهُ مَرْدُودُ
وَصَحَّ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَا» ١٥٧١ لَكِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَا
وَبَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ حُظِلَا ١٥٧٢ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدٌ ذَا أَبْطَلَا
وَجَازَ عِنْدَهُمْ لَهُ الشِّرَاءُ ١٥٧٣ وَمَالِكٌ عَنْهُ: هُمَا سَوَاءُ
وَالنَّهْيُ عِنْدَ الْقَحْطِ لِلنُّعْمَانِ ١٥٧٤ وَهَكَذَا فِي جَلَبِ الرُّكْبَانِ
وَالنَّجْشُ مَمْنُوعٌ وَلَيْسَ مُفْسِدَا ١٥٧٥ وَنَقَلُوا إِفْسَادَهُ عَنْ أَحْمَدَا
وَاعْتَمَدُوا تَخْيِيرَهُ مَنِ اشْتَرَى ١٥٧٦ كَمَالِكٍ إِنْ بَائِعٌ بِهِ دَرَى
وَالنَّهْيُ فِي الْمِيَاهِ أَنْ تُبَاعَا ١٥٧٧ فَقِيلَ: مَا يُحْمَلْ يُبَعْ إِجْمَاعَا
وَلِابْنِ حَزْمٍ: لَا، وَمَاءَ الْبِئْرِ ١٥٧٨ وَالْعَيْنِ فِي الْمِلْكِ أَجِزْ أَنْ يَشْرِي
وَرَدَّ ذَا النُّعْمَانُ وَابْنُ حَنْبَلِ ١٥٩ لَمْ يَرَيَاهُ مَالِكًا فَأَبْطِلِ
وَوَلَدًا عَنْ أُمِّهِ لَا تَفْصِلِ ١٥٨٠ وَعَمَّ ذَا لِلْحَنَفِي وَالْحَنْبَلِي
ذَوِي مَحَارِمٍ فَلَا تُفَرِّقِ ١٥٨١ وَالشَّافِعِي إِلَى الْأُصُولِ يَرْتَقِي
وَاشْرِطْ لِغَيْرِ الْحَنْبَلِيِّ صِغَرَا ١٥٨٢ وَذَاكَ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يُثْغِرَا
وَهُوَ بِالْبُلُوغِ لِلنُّعْمَانِ ١٥٨٣ وَالشَّافِعِي بِالسَّبْعِ أَوْ ثَمَانِ
أَيْ عِنْدَ تَمْيِيزٍ، فَإِنْ يُفْصَلْ بَطَلْ ١٥٨٤ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ كَيْفَمَا حَصَلْ
وَلَا يَبِعْ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَهْ ١٥٨٥ أَهْلٌ لَهَا وَافْسَخْهُ حَيْثُ أَوْقَعَهْ
وَالشَّافِعِي وَالْحَنَفِي لَمْ يُبْطِلَا ١٥٨٦ وَكُلُّ عَقْدٍ مِثْلَ بَيْعٍ حُظِلَا
إِلَّا لِأَحْمَدٍ، وَبَعْضُهَا يَصِحّْ ١٥٨٧ لِمَالِكٍ فِي كُتْبِ صَحْبِهِ يَضِحْ

شروط صحة البيع

بِصِيغَةٍ صَحَّ لَدَى التَّبَايُعِ ١٥٨٨ وَبِالْمُعَاطَاةِ لِغَيْرِ الشَّافِعِي
وَبَعْدَهَا خِيَارُ مَجْلِسٍ ثَبَتْ ١٥٨٩ لِأَحْمَدٍ وَالشَّافِعِي إِنْ لَمْ يُبَتّْ
وَالْعَقْلُ شَرْطُ عَاقِدٍ وَلَمْ يَضِرْ ١٥٩٠ صِبًا لِغَيْرِ الشَّافِعِيِّ إِنْ أُمِرْ
وَعِنْدَهُ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ فَسَدْ ١٥٩١ كَأَحْمَدٍ وَلِسِوَاهُمَا يُرَدّْ
لِرَأْيِ مَالِكٍ، وَفِي الشِّرَاءِ لَهْ ١٥٩٢ خُلْفٌ لَدَى الْأَحْنَافِ لَكِنْ شَاكَلَهْ

الرد بالعيب

وَالْحُكْمُ عِنْدَ الْعَيْبِ بِالْخِيَارِ ١٥٩٣ فِي الْبَيْعِ وَالْمُعَاوَضَاتِ جَارِ
بِخُلْفِ شَرْطٍ أَوْ بِشَيْنٍ قَدْ أُلِفْ ١٥٩٤ عَدَمُهُ وَثَمَنٌ بِهِ يَخِفّْ
وَالشَّافِعِي مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ يَعْجَلُ ١٥٩٥ بِالرَّدِّ فَوْرًا وَسِوَاهُ يُمْهِلُ
وَبِحَدِيثِ «لَا تُصَرُّوا» الْعَمَلُ ١٥٩٦ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ قَالَ: مُشْكِلُ
وَشَرْطُ عَيْبٍ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدْ ١٥٩٧ قَبْلَ الشِّرَا مَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ عُهِدْ
أَوْ قَبْلَ قَبْضٍ حَيْثُ بَائِعٌ ضَمِنْ ١٥٩٨ وَضَبْطُ ذَا فِي آخِرِ الْفَصْلِ قَمِنْ
وَفِي الرَّقِيقِ مَالِكٌ قَدِ انْفَرَدْ ١٥٩٩ بِعُهْدَةِ الثَّلَاثِ إِنْ عَيْبٌ وَرَدْ
وَعُهْدَةِ السَّنَةِ أَيْضًا وَلْتُخَصّْ ١٦٠٠ ذِي بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصْ
لِلْمُشْتَرِي رَدَّ الشِّرَا بِهِ اجْعَلِ ١٦٠١ لَا طَلَبَ الْأَرْشِ لِغَيْرِ الْحَنْبَلِي
وَإِنْ عَلَيْهِ اتَّفَقَا فَمَا مَنَعْ ١٦٠٢ إِلَّا أَصَحُّ الشَّافِعِيِّ الْمُتَّبَعْ
لِمَالِكٍ: لَا رَدَّ بِالْيَسِيرِ ١٦٠٣ بَلْ يَجِبُ الْأَرْشُ وَذَا فِي الدُّورِ
وَمَنْ بِبَعْضِ صَفْقَةٍ عَيْبًا يَجِدْ ١٦٠٤ فَحَقُّهُ رَدُّ الْمَعِيبِ إِنْ يُرِدْ
وَالشَّافِعِيُّ مَانِعٌ أَنْ يَنْفَرِدْ ١٦٠٥ كَمَالِكٍ إِنْ كَانَ ذَا الَّذِي قُصِدْ
وَلِلنُّعْمَانِ إِنْ يَكُنْ لَمْ يَقْبِضِ ١٦٠٦ مِنْ قَبْلِ عِلْمِهِ فَلَا يُبَعِّضِ
وَوَاحِدٌ مِنْ مُشْتَرِينَ إِنْ أَحَبّْ ١٦٠٧ رَدًّا يُجَبْ وَقِيلَ: مَالِكٌ حَجَبْ
ثُمَّ إِنِ الْمَعِيبُ يَعْتِقْ أَوْ هَلَكْ ١٦٠٨ فَأَرْشُهُ، وَعَنْ عَطَاءٍ: لَا دَرَكْ

وَإِنْ يَبِعْهُ الْمُشْتَرِي فَاتَ الطَّلَبْ ١٦٠٩ وَمَالِكٌ فِي صُوَرٍ أَرْشًا يَهَبْ
وَهَكَذَا هِبَتُهُ وَمَالِكُ ١٦١٠ بِهَذِهِ سَبِيلَ عِتْقٍ سَالِكُ
وَالْحَنْبَلِي فِي كُلِّ هَذِهِ قَضَى ١٦١١ بِالْأَرْشِ لِلْأَصْلِ الَّذِي لَهُ مَضَى
وَالْمُشْتَرِي إِنْ عِنْدَهُ عَيْبٌ طَرَا ١٦١٢ فَبَيْنَ إِعْطَاءٍ وَأَخْذٍ خُيِّرَا
وَالْحَنَفِيُّ آخِذٌ كَالشَّافِعِي ١٦١٣ فَلَمْ يَرُدَّا مَعْ إِبَاءِ الْبَائِعِ
وَأَعْطِهِ زِيَادَةً إِنْ تَنْفَصِلْ ١٦١٤ أَوْ تَكُ مِثْلَ صَبْغِهِ وَتَتَّصِلْ
لَا وَلَدًا لِمَالِكٍ، وَذَا بَدَا ١٦١٥ لِلْحَنَفِي فِي بَائِنٍ تَوَلَّدَا
لَا بَعْدَ قَبْضٍ، إِذْ بِهِ الرَّدَّ مَنَعْ ١٦١٦ وَبِالْبِنَاءِ عِنْدَهُ الرَّدُّ امْتَنَعْ
وَمَنْ يَبِعْ وَيَشْتَرِطْ أَنْ يَبْرَأَ ١٦١٧ مِنْ عَيْبِهِ النُّعْمَانُ بَارِئًا رَأَى
لَا غَيْرُهُ وَاسْتَثْنِ عِنْدَ مَالِكِ ١٦١٨ عَيْبَ الرَّقِيقِ عِنْدَ جَهْلِ الْمَالِكِ
وَالشَّافِعِي فِي الْحَيَوَانِ عَمَّمَا ١٦١٩ وَزَادَ فِي الشُّرُوطِ كُلٌّ مِنْهُمَا
وَإِنْ يُرَدَّ بَعْضُ صَرْفٍ مَا انْتَقَضْ ١٦٢٠ صَرْفٌ بِهِ بَلْ جَازَ جَبْرٌ بِعِوَضْ
وَنَقَضَ النُّعْمَانُ فِي الْمَرْدُودِ ١٦٢١ وَمَالِكٌ فِيهِ وَفِي مَزِيدِ
فَإِنْ يُرَدَّ دِرْهَمٌ بِهِ بَطَلْ ١٦٢٢ فِي قَوْلِهِ صَرْفٌ لِدِينَارٍ كَمَلْ
وَقَبْلَ قَبْضٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ١٦٢٣ مَبِيعُهُ لِلْحَنَفِي وَالشَّافِعِي
وَضِدُّهُ لِمَالِكٍ وَأَحْمَدَا ١٦٢٤ مَا لَمْ يُبَعْ بِالْكَيْلِ أَوْ شِبْهٍ بَدَا
أَوْ يَكُ غَائِبًا وَفِي الْمُحَلَّى ١٦٢٥ جَمِيعُ ذَا مِنْ مُشْتَرٍ تَجَلَّى
وَوَضْعُنَا جَوَائِحًا لِأَحْمَدِ ١٦٢٦ كَمَالِكٍ إِنْ ثُلُثَ ثُمْرٍ تُفْسِدِ
وَثَمَرُ الْأَصْلِ الَّذِي قَدْ أُبِّرَا ١٦٢٧ لِبَائِعٍ وَقَبْلُ لِلَّذِي اشْتَرَى
وَالْحَنَفِي لِبَائِعٍ كُلًّا مَنَحْ ١٦٢٨ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لِعَكْسِهِ جَنَحْ
وَمَالُ عَبْدٍ بِيعَ لِلْمَوْلَى بَقِي ١٦٢٩ وَمَالِكٌ أَتْبَعَهُ إِنْ يَعْتِقِ
وَمَا يُحَطُّ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْ يُزَدْ ١٦٣٠ لَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ وَهِبَةً يُعَدّْ
وَمَالِكٌ أَلْحَقَ كَالنُّعْمَانِ ١٦٣١ كَأَنَّهُ تَمَّ بِهَذَا الثَّانِي
وَحَيْثُمَا فِي ثَمَنٍ تَخَالَفَا ١٦٣٢ تَفَاسَخَا مِنْ بَعْدِ مَا تَحَالَفَا

وَالظَّـــاهِرِي صَـــدَّقَ مُبْتَاعًـــا حَلَـــفْ ١٦٣٣ وَانْسُـــبْهُ لِلنُّعْمَـــانِ مِـــنْ بَعْـــدِ التَّلَـــفْ
وَمِثْلُـــهُ عَـــنْ مَالِـــكٍ إِنْ كَانَـــا ١٦٣٤ خُلْفُهُمَـــا مِـــنْ بَعْـــدِ قَـــبْضٍ بَانَـــا
وَرُدَّ عَقْـــدٌ فَاسِـــدٌ فَـــإِنْ جَـــرَى ١٦٣٥ تَصَـــرُّفٌ فِيـــهِ مِـــنَ الَّـــذِي اشْـــتَرَى
فَمَالِـــكٌ وَالْحَنَفِـــيُّ أَنْفَـــذَا ١٦٣٦ وَلِسِـــوَاهُمَا يُـــرَدُّ كُـــلُّ ذَا

المقاصة

وَدَائِـــنُ الـــدَّائِنِ حَيْـــثُ اسْـــتَوَيَا ١٦٣٧ دَيْنَاهُمَـــا اقْتَصَّـــا وَلَـــوْ لَمْ يَنْوِيَـــا
وَقِيـــلَ: لَا، وَقِيـــلَ: إِنْ تَمَّ الرِّضَـــا ١٦٣٨ وَزِدْ: رِضَـــاءُ وَاحِـــدٍ بِـــهِ قَضَـــى
إِنْ يَرْضَـــيَا وَاخْتَلَـــفَ الـــدَّيْنَانِ ١٦٣٩ فَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ كَالنُّعْمَـــانِ
وَجَـــازَ أَخْـــذُ فِضَّـــةٍ عَـــنْ ذَهَـــبِ ١٦٤٠ دَيْـــنٍ، وَقِيـــلَ: لَا وَلِلْحَـــبْرِ انْسُـــبِ

باب السلم

يُسْـــلَمُ فِيمَـــا كِيـــلَ وَالَّـــذِي وُزِنْ ١٦٤١ وَالظَّـــاهِرِيُّ فِيهِمَـــا فَقَـــطْ أَذِنْ
وَغَيْـــرُهُ جَـــوَّزَ فِي جَمِيـــعِ مَـــا ١٦٤٢ يُمْكِـــنُ ضَـــبْطُهُ بِوَصْـــفٍ فَافْهَمَـــا
فِي الْحَيَـــوَانِ يَمْنَـــعُ النُّعْمَـــانُ ١٦٤٣ وَلْيُنْـــأَ عَـــنْ رِبًـــا كَمَـــا أَبَـــانُوا
وَلْيَغْلِـــبِ الْوُجُـــودُ فِي الْمَحِـــلِّ ١٦٤٤ وَلْـــيُعْطَ رَأْسُ الْمَـــالِ فِي الْمَحَـــلِّ
وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ أَنْ يُـــؤَخَّرَا ١٦٤٥ إِلَى ثَلَاثَـــةٍ وَعَنْـــهُ: إِنْ جَـــرَى
مِـــنْ غَـــيْرِ شَـــرْطٍ جَـــازَ فِيـــهِ أَزْيَـــدُ ١٦٤٦ وَفِي الْعُـــرُوضِ ذَا لَـــهُ مُعْتَمَـــدُ
وَلَا جِـــزَافَ فِيـــهِ لِلنُّعْمَـــانِ ١٦٤٧ كَالْمُرْتَضَـــى لِأَحْمَـــدَ الشَّـــيْبَانِي
وَكَـــوْنُ مَـــا يُسْـــلَمُ فِيـــهِ أُجِّـــلَا ١٦٤٨ شَـــرْطٌ لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِيِّ فَـــانْقُلَا
وَالْأَجَـــلُ الْمَجْهُـــولُ ذُو إِفْسَـــادِ ١٦٤٩ وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ لِلْحَصَـــادِ
وَشَـــرْطُ نُعْمَـــانٍ وُجُـــودُ مُسْـــلَمِ ١٦٥٠ فِيـــهِ مِـــنَ الْعَقْـــدِ إِلَى التَّسَـــلُّمِ
وَمَوْضِـــعَ التَّسْـــلِيمِ -قَـــالَ- عَرَّفَـــا ١٦٥١ وَغَيْـــرُهُ بِمَوْضِـــعِ الْعَقْـــدِ اكْتَفَـــى
وَخَيَّـــرُوا الْمُسْـــلِمَ فِي الَّـــذِي انْقَطَـــعْ ١٦٥٢ مَحِلَّـــهُ، وَالشَّـــافِعِي عَنْـــهُ: ارْتَفَـــعْ
وَالِاعْتِيَـــاضُ عَنْـــهُ لِلْجُـــلِّ مُنِـــعْ ١٦٥٣ وَبِشُـــرُوطٍ عِنْـــدَ مَالِـــكٍ شُـــرِعْ
وَقَبْـــلَ قَـــبْضٍ لَمْ يُبَـــعْ لِآخَـــرَا ١٦٥٤ وَمَالِـــكٌ عَلَـــى الَّـــذِي مَضَـــى جَـــرَى

وَمِثْلُـــهُ الشِّـــرَا بِـــرَأْسِ مَـــالِ ١٦٥٥ لَـــيْسَ بِأَيْـــدِي مُسْـــلِمٍ مُقَـــالِ
وَالشَّـــافِعِي أَجَـــازَ ذَا، وَإِنْ يُقَـــلْ ١٦٥٦ بِأَجَـــلٍ فَفَاسِـــدٌ، وَقِيـــلَ: حَـــلّْ
وَإِنْ مَـــدِينٌ دَيْنَـــهُ يُعَجِّـــلِ ١٦٥٧ وَلَمْ يَضِـــرْ غَرِيمَـــهُ فَلْيَقْبَـــلِ
وَمَالِـــكٌ خَيَّـــرَهُ فِي الْعَـــرْضِ ١٦٥٨ إِنْ كَـــانَ دَيْـــنَ بَيْعَـــةٍ لَا قَـــرْضِ
وَمَـــا يُبَـــعْ بِنَحْـــوِ كَيْـــلٍ فَلْيُكَـــلْ ١٦٥٩ وَلَـــيْسَ يَكْفِـــي قَـــوْلُ بَـــائِعٍ كَمَـــلْ
وَمَالِـــكٌ قَـــالَ: لَـــهُ أَنْ يَكْتَفِـــي ١٦٦٠ مَـــا لَمْ يُؤَجِّـــلْ ثَمَنًـــا فَلْيَعْـــرِفِ

خيار الشرط

جَـــازَ لِكُـــلِّ عَاقِـــدٍ أَنْ يُبْرِمَـــهْ ١٦٦١ إِلَّا لَـــدَى الثَّـــوْرِيِّ وَابْـــنِ شُـــبْرُمَهْ
خَصَّـــا بِـــهِ مُشْـــتَرِيًا، ثُمَّ انْمِ ١٦٦٢ عُمُـــومَ مَنْعِـــهِ إِلَى ابْـــنِ حَـــزْمِ
وَصَـــحَّ شَـــرْطُهُ لِأَجْنَـــبِيِّ ١٦٦٣ فَلْيُعْتَمَـــدْ لِغَـــيْرِ حَنْبَلِـــيِّ
ثَلَاثَـــةٌ أَقْصَـــاهُ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي ١٦٦٤ وَالْحَنَفِـــي، لِمُشْـــتَرٍ أَوْ بَـــائِعِ
وَمَالِـــكٌ قَـــدَّرَهُ بِالْمُشْـــتَرَى ١٦٦٥ وَأَحْمَـــدٌ لَمْ يَـــرَهُ مُقَـــدَّرَا
وَمُفْسِـــدٌ لِمَالِـــكٍ نَقْـــدُ الـــثَّمَنْ ١٦٦٦ مَـــعَ الْخِيَـــارِ لِاتِّهَـــامٍ ثَمَّ عَـــنْ
لِلْمُشْـــتَرِي الْمَبِيـــعُ -قُـــلْ- فِي مُدَّتِـــهْ ١٦٦٧ لِأَحْمَـــدٍ فَهْـــوَ إِذَنْ فِي عُهْدَتِـــهْ
وَالْبَـــائِعُ الْمَالِـــكُ وَالضَّـــمِينُ ١٦٦٨ لِمَالِـــكٍ وَالْمُشْـــتَرِي أَمِـــينُ
وَالْحَنَفِـــي: إِنْ خِـــيرَةٌ لِلْبَـــائِعِ ١٦٦٩ تَكُـــنْ يُمَلِّكْـــهُ كَـــذَاكَ الشَّـــافِعِي
كَـــذَاكَ إِنْ كَـــانَ الْخِيَـــارُ لَهُمَـــا ١٦٧٠ وَوَقْفُـــهُ لِلشَّـــافِعِي هُنَـــا انْتَمَـــى
وَإِنْ يَكُـــنْ لِلْمُشْـــتَرِي فَالْمِلْـــكُ لَـــهْ ١٦٧١ لَدَيْـــهِ، وَالنُّعْمَـــانُ هَـــذَا عَطَّلَـــهْ
وَضَـــمَّنَاهُ الْمُشْـــتَرِي إِنْ يَهْلِـــكِ ١٦٧٢ فِي يَـــدِهِ مَلَـــكَ أَمْ لَمْ يَمْلِـــكِ
وَيُـــورَثُ الْخِيَـــارُ بَعْـــدَ الْفَـــانِي ١٦٧٣ إِلَّا لَـــدَى أَحْمَـــدَ وَالنُّعْمَـــانِ

المرابحة

أَنْ يَـــذْكُرَ الْبَـــائِعُ مَـــا بِـــهِ اشْـــتَرَى ١٦٧٤ مُشْـــتَرِطًا رِبْحًـــا جَـــوَازُهُ يُـــرَى
وَلَمْ يُـــزِدْ شَـــيْءٌ عَلَـــى الْأَثْمَـــانِ ١٦٧٥ لِلْحَنْبَلِـــي إِلَّا مَـــعَ الْبَيَـــانِ
وَمَالِـــكٌ زَادَ الَّـــذِي لَـــهُ أَثَـــرْ ١٦٧٦ فِي الْعَـــيْنِ كَالصَّـــبْغِ وَأَشْـــيَاءَ أُخَـــرْ

وَالشَّـــافِعِي هَـــذَا وَكُـــلَّ مَـــا طُلِـــبْ ١٦٧٧ لِلـــرِّبْحِ دُونَ مَـــا لِإِبْقَـــاءٍ جُلِـــبْ
وَالْحَنَفِـــي زَادَ عَلَيْـــهِ وَاسْـــتَنَدْ ١٦٧٨ لِعَـــادَةِ التُّجَّـــارِ فِي الَّـــذِي يُعَـــدّْ
قَـــالَا: وَلَا تَقُـــلْ: بِمَـــا اشْـــتَرَيْتُ بِـــهْ ١٦٧٩ لَكِـــنْ: بِمَـــا قَـــامَ عَلَـــيَّ، فَانْتَبِـــهْ
وَإِنْ تَـــبِنْ خِيَانَـــةٌ فَلْتُحْـــذَفِ ١٦٨٠ مَـــعْ رِبْحِهَـــا، وَلَا خِيَـــارَ فَـــاعْرِفِ
وَالْمُشْـــتَرِي خُيِّـــرَ لِلنُّعْمَـــانِ ١٦٨١ فَـــرَدَّ أَوْ أَمْضَـــى بِـــلَا نُقْصَـــانِ
وَمَالِـــكٌ قَـــالَ بِـــهِ لَكِـــنْ سَـــقَطْ ١٦٨٢ تَخْيِـــيرُهُ إِنْ بَـــائِعٌ يَسْـــمَحْ بِحَـــطّْ
وَأَمْضَـــيَا إِنْ فَـــاتَ، وَالْفَـــرْقَ بَـــذَلْ ١٦٨٣ لِلْأَصْـــبَحِي إِنْ قِيمَـــةٌ كَانَـــتْ أَقَـــلّْ
وَقَوْلُـــهُ: اشْـــتَرَيْتُهُ بِـــأَكْثَرَا ١٦٨٤ نَـــرُدُّهُ إِنْ أَنْكَـــرَ الَّـــذِي اشْـــتَرَى
وَقَوْلُـــهُ يُسْـــمَعُ عِنْـــدَ الْحَنْبَلِـــي ١٦٨٥ وَبِالشُّـــهُودِ مَالِـــكٌ قَـــالَ: اقْبَـــلِ
كَالشَّـــافِعِي إِنْ وَجْـــهُ دَعْـــوَاهُ يَضِـــحْ ١٦٨٦ وَحَيْـــثُ رُدَّ الْعَقْـــدُ بِالْمَاضِـــي يَصِـــحّْ
وَحَيْثُمَـــا نَسْـــمَعْ لَـــهُ نُخَـــيِّرِ ١٦٨٧ فَـــزَادَ أَوْ رَدَّ عَلَيْـــهِ الْمُشْـــتَرِي
إِلَّا لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ثُمَّ الشَّـــافِعِي ١٦٨٨ فَخِـــيرَةٌ لَـــدَيْهِمَا لِلْبَـــائِعِ

كتاب الإجارة

جَوَازُهَـــا لِكُـــلِّ أَهْـــلِ الْعِلْـــمِ ١٦٨٩ وَالْمَنْـــعُ لِلْجَهْمِـــيِّ وَالْأَصَـــمِّ
وَجُـــلُّ أَحْكَـــامِ الْبُيُـــوعِ تَـــدْخُلُ ١٦٩٠ فِيهَـــا لِأَنَّهَـــا بِهَـــا تَتَّصِـــلُ
فَاشْـــتَرَطُوا فِي الْأَجْـــرِ وَالْمَنَـــافِعِ ١٦٩١ الْعِلْـــمَ وَانْتِفَـــاءَ نَهْـــيِ الشَّـــارِعِ
وَامْنَـــعْ لَـــدَى الْبَصْـــرِي كِـــرَاءَ الْأَرْضِ ١٦٩٢ وَبِسِـــوَى الْأَثْمَـــانِ عِنْـــدَ بَعْـــضِ
كَمَالِـــكٍ بِـــالطُّعْمِ أَوْ مَـــا يَنْبُـــتُ ١٦٩٣ فِيهَـــا وَلَمْ يَكُـــنْ طَـــوِيلًا يَنْبُـــتُ
وَجَـــوَّزَ الْجُـــلُّ بِكُـــلِّ مَـــا بَـــدَا ١٦٩٤ وَلَا تُـــزَارِعْ عِنْـــدَ غَـــيْرِ أَحْمَـــدَا
وَأُجْـــرَةُ الْقُرْبَـــاتِ كَـــالْأَذَانِ ١٦٩٥ تَجُـــوزُ وَالتَّعْلِـــيمِ لِلْقُـــرْآنِ
وَامْنَـــعْ لَـــدَى أَحْمَـــدَ مَـــعْ أَصْـــحَابِهِ ١٦٩٦ وَانْسُـــبْهُ لِلْكُـــوفِي وَلَا يُفْـــتَى بِـــهِ
وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ أَجْـــرَ الْفَحْـــلِ ١٦٩٧ وَمَنْعُـــهُ لِلـــنَّصِّ عِنْـــدَ الْجُـــلِّ
وَمِثْلُـــهُ الْقَفِيـــزُ لِلطَّحَّـــانِ ١٦٩٨ وَبِالْمُشَـــاعِ جَـــازَ لِلشَّـــيْبَانِي
كَـــذَا لَدَيْـــهِ مَـــنْ لِغَـــيْرِهِ عَمِـــلْ ١٦٩٩ عَلَـــى حِمَـــارِهِ بِجُـــزْءٍ مَـــا يُغِـــلّْ

وَقَـــدِّرِ الْعَقْـــدَ بِوَقْـــتٍ أَوْ عَمَـــلْ ١٧٠٠ وَإِنْ جَمَعْـــتَ بَـــيْنَ هَـــذَيْنِ بَطَـــلْ
وَجَـــازَ عِنْـــدَ صَـــاحِبَيْ نُعْمَانَـــا ١٧٠١ وَأَصَّـــلَا الْعَمَـــلَ لَا الزَّمَانَـــا
وَامْنَـــعْ تَرَاخِـــي مُـــدَّةٍ عَـــنْ عَقْـــدِ ١٧٠٢ لِلشَّـــافِعِي إِلَّا بِنَحْـــوِ مَـــدِّ
وَلَا تُجَـــاوِزْ مُـــدَّةً يَغْلِـــبُ أَنْ ١٧٠٣ يَبْقَـــى إِلَيْهَـــا الْمُكْتَـــرَى فِيمَـــا يُظَـــنّْ
وَالْحَـــدُّ بِالْعَـــامِ عَـــنِ ابْـــنِ شَـــافِعِ ١٧٠٤ وَبِـــالثَّلَاثِينَ وَلَمْ يُتَـــابَعِ
وَلَا يُجِيـــزُ «كُـــلَّ شَـــهْرٍ بِكَـــذَا» ١٧٠٥ حَـــتَّى يُبِينَـــا آخِـــراً فَيُحْتَـــذَى
وَجَـــازَ جَمْـــعُ الْبَيْـــعِ بِالْإِجَـــارَة ١٧٠٦ وَالْخُلْـــفُ فِيـــهِ مَـــرَّ بِالْإِشَـــارَة(١٠)
وَجَـــائِزٌ إِيجَـــارُ جُـــزْءٍ شَـــائِعِ ١٧٠٧ لِلْجِهْبِـــذَيْنِ مَالِـــكٍ وَالشَّـــافِعِي
وَالشَّـــافِعِي يَمْنَـــعُ فِي الْإِجَـــارَهْ ١٧٠٨ خِيَـــارَ شَـــرْطٍ فَـــاجْزِمِ الْعِبَـــارَهْ
وَإِنْ تَكُـــنْ فِي ذِمَّـــةٍ تَعَجَّـــلَا ١٧٠٩ عِوَضُـــهَا وَالْحَنَفِـــيُّ أَمْهَـــلَا
فِي غَـــيْرِ هَـــذِي جَـــازَ تَأْجِيـــلٌ وَمَـــا ١٧١٠ يُطْلَـــقْ فَتَعْجِيـــلٌ لَـــهُ قَـــدْ عُلِمَـــا
وَمَالِـــكٌ كَـــالْحَنَفِيِّ يَحْكُـــمُ ١٧١١ بِأَنَّهَـــا جُـــزْءًا فَجُـــزْءًا تَلْـــزَمُ
وَالْحَنَفِـــي أَبَى كِـــرَاءَ الْمُكْـــتَرِي ١٧١٢ بِزَائِـــدٍ، كَـــذَا اكْـــتِرَاءُ الْمُـــؤْجِرِ
وَيَفْسَـــخُ الْعَقْـــدَ لِطَـــارِئٍ يَـــؤُدّْ ١٧١٣ مُكْتَرِيَـــا وَمَـــوْتِ عَاقِـــدٍ، وَرُدّْ
وَهْـــيَ لَـــدَى الْجَمِيـــعِ عَقْـــدٌ يَلْـــزَمُ ١٧١٤ وَبِجَوَازِهَـــا شُـــرَيْحٌ يَحْكُـــمُ
وَفُسِـــخَتْ بِتَلَـــفِ الْعَـــيْنِ الَّـــتِي ١٧١٥ أَكْـــرَى وَبِالْعَيْـــبِ الْخِيَـــارَ أَثْبِـــتِ
أَجِيرُنَـــا كَـــالْمُكْتَرِي مُـــؤْتَمَنُ ١٧١٦ وَمَالِـــكٌ لِصَـــانِعٍ يُضَـــمِّنُ
وَضَـــمَّنَ النُّعْمَـــانُ مِثْـــلَ أَحْمَـــدَا ١٧١٧ مُشْـــتَرَكًا بِفِعْلِـــهِ كَـــانَ الـــرَّدَى
وَالْمُتَعَـــدِّي يُلْـــزَمُ الضَّـــمَانَا ١٧١٨ كَمُهْمِـــلٌ فِي أَيِّ بَـــابٍ كَانَـــا
وَحَيْثُمَـــا فِي أُجْـــرَةٍ يَخْتَصِـــمَا ١٧١٩ أَوْ نَحْـــوِ مُـــدَّةٍ فَكَـــالْبَيْعِ احْكُمَـــا
وَمَالِـــكٌ فَصَّـــلَ فِيـــهِ، وَاطْمَـــأَنّْ ١٧٢٠ بَعْـــضٌ لِقَـــوْلِ الْمُكْـــتَرِينَ فِي الـــثَّمَنْ
وَصُـــدِّقَ الصَّـــانِعُ دُونَ الْمَالِـــكِ ١٧٢١ فِي صُـــنْعِهِ لِأَحْمَـــدٍ وَمَالِـــكِ
وَقَوْلُـــهُ: «رَدَدْتُ» رُدَّ، وَذُكِـــرْ ١٧٢٢ قَبُولُـــهُ لِلشَّـــافِعِيِّ وَنُكِـــرْ

---

(١٠) في النكاح بقوله: وانقل لأحمد روايتيه كمثله والشافعي قوليه. فمثل ذلك الفرع كل عقدين مختلفين.

باب الجعالة

مَـــنْ رَدَّ شَـــائِي فَلَـــهُ فَلْسَـــانِ ١٧٢٣ جَعَالَـــةٌ، تَبْطُـــلُ لِلنُّعْمَـــانِ
وَغَيْـــرُهُ صَـــحَّحَ بِـــالْمَعْلُومِ ١٧٢٤ وَعَقْـــدُهَا لَـــيْسَ بِـــذِي لُـــزُومِ
فَلْيَفْسَـــخِ الْجَاعِـــلُ إِنْ شَـــا وَامْتَنَـــعْ ١٧٢٥ لِمَالِـــكٍ إِنْ عَامِـــلٌ فِيهَـــا شَـــرَعْ
وَيَسْـــتَحِقُّ الْجُعْـــلَ بَعْـــدَ أَنْ يُـــتِمّْ ١٧٢٦ عَمَلَهَـــا مَـــنْ كَـــانَ مِـــنْ قَبْـــلُ عَلِـــمْ
وَفَاسِـــدٌ ذَا الْعَقْـــدُ حَيْـــثُ قُيِّـــدَا ١٧٢٧ بِمُـــدَّةٍ، وَجَـــازَ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا
وَأَجْـــرُ مِثْـــلٍ لَازِمٌ إِنْ تَبْطُـــلِ ١٧٢٨ أَوْ يَفْسَـــخِ الْجَاعِـــلُ بَعْـــدَ عَمَـــلِ

باب القراض

أَنْ يُـــدْفَعَ الْمَـــالُ لَـــهُ لِيَتَّجِـــرْ ١٧٢٩ بِجُـــزْءٍ رِبْحِـــهِ الْقِـــرَاضُ الْمُشْـــتَهِرْ
وَبِالْإِجْمَـــاعِ جَـــازَ بِالْأَثْمَـــانِ ١٧٣٠ كَـــثَمَنِ الْعَـــرْضِ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ
وَجَـــاءَ عَـــنْ أَحْمَـــدَ: بِـــالْعَرْضِ يَصِـــحّْ ١٧٣١ وَكُلُّهُـــمْ بِمَـــا عَلَيْـــهِ لَمْ يُـــبِحْ
وَبِالَّـــذِي عَلَـــى سِـــوَاهُ قَارَضَـــهْ ١٧٣٢ لِلْحَنَفِـــي إِذْ سَـــيَكُونُ قَابِضَـــهْ
وَالشَّـــرْطُ أَنْ يُعْلَـــمَ مَـــا لِكُـــلِّ ١٧٣٣ جُـــزْءًا مُشَـــاعًا رَافِعًـــا لِلْجَهْـــلِ
وَإِنْ بِكُـــلِّ الـــرِّبْحِ خُـــصَّ وَاحِـــدُ ١٧٣٤ فَهْـــوَ لِغَـــيْرِ الْأَصْـــبَحِيِّ فَاسِـــدُ
وَالْحَنَفِـــيُّ ذَاكَ إِبْضَـــاعًا جَعَـــلْ ١٧٣٥ وَقَرْضـــاً انْ بِـــهِ يُخَـــصَّ ذُو الْعَمَـــلْ
شَـــرْطُ الضَّـــمَانِ فَاسِـــدٌ وَأَفْسَـــدَا ١٧٣٦ لِمَالِـــكٍ وَالشَّـــافِعِي حَيْـــثُ بَـــدَا
وَاشْـــتَرَطَا أَلَّا يَكُـــونَ عَيَّنَـــا ١٧٣٧ نَـــوْعَ مَتَـــاعٍ عَـــزَّ أَوْ مُعَيَّنَـــا
وَلَا مُعَلَّقًـــا وَلَا إِلَى أَجَـــلْ ١٧٣٨ وَالْعَقْـــدُ إِنْ تُوجَـــدْ لَـــدَيْهِمَا بَطَـــلْ
وَالْعَقْـــدُ جَـــائِزٌ، فَـــإِنْ يَشْـــرَعْ لَـــزِمْ ١٧٣٩ لِمَالِـــكٍ إِلَى النُّضُـــوضِ فَلْيُـــتِمّْ
وَاسْـــتَنْفَقَ الْعَامِـــلُ مِنْـــهُ فِي السَّـــفَرْ ١٧٤٠ لَـــهُ وَلِابْـــنِ ثَابِـــتٍ، لَا فِي الْحَضَـــرْ
وَنَضَّـــضَ الْكُـــلَّ لِكَـــيْ يَقْتَسِـــمَا ١٧٤١ وَيُجْبَـــرُ النُّقْصَـــانُ فِيـــهِ بِالنَّمَـــا
وَبَعْـــضُ صَـــحْبِ الشَّـــافِعِيِّ ذَاكَ خَـــصّْ ١٧٤٢ بِـــالرُّخْصِ دُونَ مَـــا بِغَـــيْرِهِ نَقَـــصْ
وَكُـــلُّ مَـــا يَهْلِـــكُ مِـــنْ قَبْـــلِ الْعَمَـــلْ ١٧٤٣ فَـــالْحَنْبَلِي وَالشَّـــافِعِي قَـــالَا: يُطَـــلّْ

وَهَالِـــكٌ بَعْـــدَ الشِّـــرَا بِـــهِ فَسَـــدْ ١٧٤٤ قِرَاضُـــهُ، وَالْمُشْـــتَرَى لِمَـــنْ عَقَـــدْ
وَالْحَنَفِـــي وَالْحَنْبَلِـــي لَمْ يُـــبْطِلَا ١٧٤٥ فَلْـــيُعْطِ رَبُّ الْمَـــالِ مِنْـــهُ بَـــدَلَا
وَالْكُـــلُّ رَأْسُ الْمَـــالِ لِلنُّعْمَـــانِ ١٧٤٦ وَالْحَنْبَلِـــيُّ لَا يَعُـــدُّ الْفَـــانِي
وَلَا يُعَامَـــلْ صَـــاحِبُ الْمَـــالِ بِـــهِ ١٧٤٧ لِلشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدَ الْمُنْتَبِـــهِ
وَامْنَـــعْ شِـــرَاءَ عَامِـــلٍ بِـــأَكْثَرَا ١٧٤٨ مِمَّـــا لَدَيْـــهِ دُونَ إِذْنٍ قَـــدْ جَـــرَى
وَلَا يَبِـــعْ نَسِـــيئَةً لِمَالِـــكِ ١٧٤٩ وَالشَّـــافِعِي إِلَّا بِـــإِذْنِ الْمَالِـــكِ
وَضَـــمَّنُوهُ إِنْ بِغَـــيْرِهِ خَلَـــطْ ١٧٥٠ وَمَالِـــكٌ أَجَـــازَ مَـــا لَمْ يُشْـــتَرَطْ
وَافْسَـــخْ قِرَاضًـــا فَاسِـــدًا، وَأَثْبِـــتِ ١٧٥١ أُجْـــرَةَ مِثْـــلِ عَامِـــلٍ إِنْ يَفُـــتِ
وَالْمَـــالِكِي فِي صُـــوَرٍ بِـــذَا الْتَـــزَمْ ١٧٥٢ وَلِقِـــرَاضِ الْمِثْـــلِ فِي أُخْـــرَى احْـــتَكَمْ
وَاسْمَـــعْ لِـــرَبِّ الْمَـــالِ إِنْ خُلْـــفٌ لَـــبَسْ ١٧٥٣ حِصَّـــةَ عَامِـــلٍ وَمَالِـــكٌ عَكَـــسْ
وَالشَّـــافِعِيُّ بِتَحَـــالُفٍ قَضَـــى ١٧٥٤ وَأَجْـــرِ مِثْـــلٍ فِي الَّـــذِي لَـــهُ مَضَـــى

كتاب المساقاة

عَقْـــدٌ بِـــهِ الْتِـــزَامُ إِصْـــلَاحِ الشَّـــجَرْ ١٧٥٥ وَسَـــقْيِهِ بِحِصَّـــةٍ مِـــنَ الثَّمَـــرْ
أَبْطَلَهَـــا النُّعْمَـــانُ وَالْمُفْـــتَى بِـــهِ ١٧٥٦ تَجْـــوِيزُ الَاقْـــدَمِينَ مِـــنْ أَصْـــحَابِهِ
وَالشَّـــافِعِي فِي النَّخْـــلِ وَالْكَـــرْمِ حَصَـــرْ ١٧٥٧ وَجُلُّهُـــمْ أَجَـــازَ فِي كُـــلِّ الشَّـــجَرْ
وَالْحَنَفِـــي يَعْبُـــرُ لِلْبُقُـــولِ ١٧٥٨ وَالظَّـــاهِرِي يَحْصُـــرُ فِي النَّخِيـــلِ
وَفِي مَقَـــاثٍ أَوْ زُرُوعٍ تَعْجِـــزُ ١٧٥٩ أَرْبَـــابُهُنَّ مَالِـــكٌ يُجَـــوِّزُ
وَفِي الْبَيَـــاضِ جَـــازَ أَنْ يُزَارِعَـــهْ ١٧٦٠ لِمَانِعِيهَـــا وَتَكُـــونُ تَابِعَـــهْ
فَـــإِنْ يُخَـــالِفْ جُـــزْؤُهُ فِيمَـــا زَرَعْ ١٧٦١ أَوْ جَـــاوَزَ الثُّلْـــثَ فَمَالِـــكٌ مَنَـــعْ
وَاجْعَـــلْ عَلَيْـــهِ السَّـــقْيَ وَالْإِبَـــارَا ١٧٦٢ وَمَـــا بَـــدَا إِصْـــلَاحُهُ الثِّمَـــارَا
وَجَـــذَّهَا، وَالْحَنَفِـــي عَـــنْ ذَا نَكَـــصْ ١٧٦٣ كَـــالْحَنْبَلِي وَوَزَّعَـــا عَلَـــى الْحِصَـــصْ
وَلْـــيُعْلَمِ الْجُـــزْءُ مُشَـــاعًا وَفَسَـــدْ ١٧٦٤ إِنْ أَجْنَـــبِيٌّ -نَحْـــوُ دِرْهَـــمٍ- يُـــزَدْ
وَإِنْ يُخَـــصَّ وَاحِـــدٌ بِكُلِّـــهِ ١٧٦٥ فَغَيْـــرُ مَالِـــكٍ قَضَـــى بِبُطْلِـــهِ
وَعَقْـــدُهَا بَعْـــدَ الصَّـــلَاحِ بَطَـــلَا ١٧٦٦ وَالشَّـــافِعِي عَنْـــهُ الْجَـــوَازُ نُقِـــلَا

وَوَاجِبٌ تَأْقِيتُهَا بِأَمَدِ ١٧٦٧ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِي مُحَدَّدِ
وَمَنَعَا «اسْتَأْجَرْتُ»، وَابْنُ الْقَاسِمِ ١٧٦٨ عَيَّنَ «سَاقَيْتُ» لَهَا كَمَا نُمِي
وَعَقْدُهَا يَلْزَمُ كَالْإِجَارَهْ ١٧٦٩ وَضِدُّهُ لِأَحْمَدٍ إِشَارَهْ
فَيَفْسَخُ الْأَحْنَافُ إِنْ عَجْزٌ طَرَا ١٧٧٠ لِعَامِلٍ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ: اكْتَرَى
وَإِنْ هُمَا يَخْتَلِفَا أَوْ تَفْسُدِ ١٧٧١ فَبِقِرَاضٍ خَامَرَاهُ اسْتَرْشِدِ

كتاب الشركة

إِنْ عَقَدَا شَرِكَةَ الْعِنَانِ ١٧٧٢ تَصِحَّ بِالْإِجْمَاعِ فِي الْأَثْمَانِ
كَذَاكَ عِنْدَ الْجُلِّ عَرْضٌ مُشْتَرَكْ ١٧٧٣ حَيْثُ كِلَاهُمَا لِجُزْئِهِ مَلَكْ(١١)
وَمَالِكٌ يُجِيزُ بِالْعَرْضَيْنِ ١٧٧٤ كَمَا يُجِيزُ الْعَقْدَ بِالْجِنْسَيْنِ
إِلَّا إِذَا كَانَا مِنَ النَّقْدَيْنِ ١٧٧٥ وَجَوَّزَ النُّعْمَانُ مِنْ هَذَيْنِ
لَا بِطَعَامَيْنِ لِمَالِكٍ وَقَدْ ١٧٧٦ أَمْضَى ابْنُ قَاسِمٍ إِنِ الْجِنْسُ اتَّحَدْ
وَالشَّافِعِي يَشْرِطُ خَلْطًا، كَسِوَى ١٧٧٧ أَحْمَدَ فِي الضَّمَانِ إِنْ عَرَا التَّوَى
وَالْخُسْرُ وَالرِّبْحُ بِقَدْرِ الْمَالِ ١٧٧٨ وَلَمْ يَجُزْ خِلَافُهُ بِحَالِ
إِلَّا اشْتِرَاطُ الْحَنَفِي كَالْحَنْبَلِي ١٧٧٩ زِيَادَةً فِي رِبْحِهِ بِالْعَمَلِ
وَعِنْدَ مَالِكٍ بِقَدْرِ الْمَالِ ١٧٨٠ يُشْرَطُ أَيْضًا قِسْمَةُ الْأَعْمَالِ
وَمِنْ هُنَا اسْتِوَاهُمَا فِي الشَّائِعِ ١٧٨١ شَرْطٌ رَآهُ بَعْضُ صَحْبِ الشَّافِعِي
وَالْخُلْفُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَهْ ١٧٨٢ إِذْ جَاءَ فِي تَعْرِيفِهَا مُنَاقَضَهْ
فَهْيَ عِنَانٌ أَطْلَقَا التَّصَرُّفَا ١٧٨٣ فِيهَا لِمَالِكٍ، فَلَا مَنْعَ وَفَى
وَهْيَ لِغَيْرِهِ بِالِاشْتِرَاكِ ١٧٨٤ فِي كُلِّ مَغْرَمٍ أَوِ امْتِلَاكِ
تَجْوِيزُ ذِي لِلْحَنَفِي وَالْحَنْبَلِي ١٧٨٥ وَاخْتَلَفَا فِي شَرْطِهَا كَمَا يَلِي
يُشْرَطُ كَوْنُهَا مِنَ الْأَثْمَانِ ١٧٨٦ مَعَ تَسَاوِي الْمَالِ لِلنُّعْمَانِ
وَالْحَنْبَلِي يَمْنَعُهَا إِنْ أَدْخَلَا ١٧٨٧ كَعُرْمِ غَصْبٍ أَوْ رِكَازٍ حَصَلَا
وَشِرْكَةُ الْأَبْدَانِ فِي الصَّنَائِعِ ١٧٨٨ وَهْيَ صَحِيحَةٌ لِغَيْرِ الشَّافِعِي

---

(١١) نقل الخلاف فيه عن بعض الشافعية.

وَهْـــــوَ يُجِيزُهَـــــا إِذَا تَقَـــــبَّلَا ١٧٨٩ فِي الـــذِّمَمِ الْأَعْمَـــالَ مَـــنْ قَـــدْ وُكِّـــلَا
وَعِنْـــدَ مَالِـــكٍ تَعَـــاوُنٌ رُعِـــي ١٧٩٠ مَـــعَ اتِّفَـــاقِ صَـــنْعَةٍ لَا مَصْـــنَعِ
وَشِـــرْكَةُ الْوُجُـــوهِ فِيمَـــا ابْتَاعَـــا ١٧٩١ فِي ذِمَّـــةٍ بِالْجَـــاهِ ثُمَّ بَاعَـــا
صَـــحَّتْ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ وَابْـــنِ حَنْبَـــلِ ١٧٩٢ وَلِسِـــوَاهُمَا الْفَسَـــادُ يَنْجَلِـــي
وَلِلشَّـــرِيكِ جَـــوَّزُوا أَنْ يُودِعَـــا ١٧٩٣ لِحَاجَـــةٍ، كَـــذَا لَـــهُ أَنْ يُبْضِـــعَا
وَالشَّـــافِعِي كَأَحْمَـــدٍ ذَا مَنَعَـــا ١٧٩٤ وَكُلُّهُـــمْ يَمْنَعُـــهُ التَّبَرُّعَـــا
وَجُـــلُّ أَحْكَـــامِ الْوَكِيـــلِ لَهُمَـــا ١٧٩٥ وَالْعَقْـــدُ عَقْـــدٌ جَـــائِزٌ لَـــنْ يَلْزَمَـــا

كتاب الشفعة

الشُّـــفْعَةُ اسْـــتِحْقَاقُ الِانْتِـــزَاعِ ١٧٩٦ لِحِصَّـــةِ الـــدَّاخِلِ فِي الْمُشَـــاعِ
وَهِـــيَ بِالْإِجْمَـــاعِ إِذْ بِهَـــا حَكَـــمْ ١٧٩٧ نَبِيُّنَـــا، وَقِيـــلَ: خَـــالَفَ الْأَصَـــمّْ
تَثْبُـــتُ لِلشَّـــرِيكِ بِاتِّفَـــاقِ ١٧٩٨ وَبَعْـــدَهُ الْجَـــارُ لَـــدَى الْعِرَاقِـــي
مُشَـــارِكًا فِي الْحَـــقِّ نَحْـــوَ الْمَسْـــلَكِ ١٧٩٩ وَبَعْـــدَهُ مُلَاصِـــقٌ لَمْ يَشْـــرَكِ
وَإِنَّمَـــا تَثْبُـــتُ فِي الْعَقَـــارِ ١٨٠٠ مَـــعْ تَـــابِعٍ فِي الْبَيْـــعِ كَالْأَشْـــجَارِ
لَا حَيْثُمَـــا أُفْـــرِدَ بِالْعَقْـــدِ الشَّـــجَرْ ١٨٠١ لِغَـــيْرِ مَالِـــكٍ كَـــذَلِكَ الثَّمَـــرْ
وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ –وَهْـــوَ عَـــنْ عَطَـــاءِ– ١٨٠٢ إِثْبَاتُهَـــا فِي سَـــائِرِ الْأَشْـــيَاءِ
وَشَـــرْطُ مَـــا تَدْخُلُـــهُ أَنْ يَنْقَسِـــمْ ١٨٠٣ قَهْـــرًا وَلِلنُّعْمَـــانِ نَفْـــيُ ذَا عُلِـــمْ
وَنَقْلُـــهُ بِـــالْبَيْعِ شَـــرْطٌ وَكَـــذَا ١٨٠٤ لِمَالِـــكٍ وَالشَّـــافِعِي مَـــا أُخِـــذَا
بِعِـــوَضٍ كَـــالْمَهْرِ وَالْكِـــرَاءِ ١٨٠٥ وَالْخُلْـــعِ وَالصُّـــلْحِ عَـــنِ الـــدِّمَاءِ
وَقَـــدْ حَكَـــوْا عَـــنْ مَالِـــكٍ أَنْ يُشْـــفَعَا ١٨٠٦ بِكُـــلِّ تَمْلِيـــكٍ وَلَـــوْ تَبَرُّعَـــا
وَاشْـــتُرِطَ اللُّـــزُومُ فِي التَّبَـــايُعِ ١٨٠٧ لَا مِـــنْ جَنَـــابِ الْمُشْـــتَرِي لِلشَّـــافِعِي
كَـــالْحَنَفِي، وَشَـــرْطُهَا مِثْـــلُ الـــثَّمَنْ ١٨٠٨ أَوْ قِيمَـــةٌ إِنْ مُتَقَوِّمًـــا يُـــبَنْ
فَـــإِنْ يَكُـــنْ مُـــؤَجَّلًا يُؤَجَّـــلِ ١٨٠٩ إِنْ أَيْسَـــرَ الشَّـــفِيعُ أَوْ يَضْـــمَنْ مَلِـــي
وَالْحَنَفِـــي عَجَّلَـــهُ، وَفِي الْمَحِـــلّْ ١٨١٠ يَشْـــفَعُ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِيِّ أَوْ عَجِـــلْ
وَقُـــوِّمَ الشِّـــقْصُ الَّـــذِي مَهْـــرًا جُعِـــلْ ١٨١١ وَالشَّـــافِعِي لِمَهْـــرِ مِثْـــلٍ يَنْتَقِـــلْ

وَقَسْمُهَا بِأَنْصِبَاءِ الشُّفَعَا ١٨١٢ وَالْحَنَفِي عَلَى الرُّؤُوسِ وَزَّعَا
وَفِي مَبِيعٍ وَارِثٍ فَمَالِكُ ١٨١٣ قَدَّمَ مَنْ فِي سَهْمِهِ يُشَارِكُ
ثُمَّ ذَوِي السِّهَامِ مُطْلَقًا وَمَا ١٨١٤ يَبِعْهُ عَاصِبٌ فَلَا مُقَدَّمَا
وَقِيلَ فِيهِ: قَدِّمَنْ مَنْ يَعْصِبُ ١٨١٥ عَلَى سِوَاهُ وَعَلَيْهِ أَشْهَبُ
وَإِنْ يَغِبْ بَعْضُهُمُ أَوْ يُعْرِضِ ١٨١٦ فَطَالِبُ الشُّفْعَةِ لَا يُبَعِّضِ
وَبَعَّضُوا إِنْ عَاقِدٌ تَعَدَّدَا ١٨١٧ وَإِنْ يَكُنْ عَقْدُهُمُ مُوَحَّدَا
لَا مَالِكٌ، وَالْحَنَفِي مَا بَعَّضَا ١٨١٨ عِنْدَ اتِّحَادِ مُشْتَرٍ بِلَا رِضَا
وَإِنْ أَتَى الْغَائِبُ حَقَّهُ طَلَبْ ١٨١٩ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ مِنْ شَفِيعٍ قَدْ سَلَبْ
وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهُ كَالنَّخَعِي ١٨٢٠ وَفِي الْبَعِيدِ الْمَنْعُ لِلْبَتِّي وُعِي
وَهْيَ عَلَى الْفَوْرِ لِغَيْرِ مَنْ عُذِرْ ١٨٢١ وَبِثَلَاثَةٍ لَدَى الثَّوْرِي قُدِرْ
وَمَالِكٌ بِسَنَةٍ لِمَنْ حَضَرْ ١٨٢٢ وَسَنَةٍ مِنْ بَعْدِ عَوْدٍ مِنْ سَفَرْ
وَتُورَثُ الشُّفْعَةُ وَالْكُوفِي مَنَعْ ١٨٢٣ وَإِنْ بَنَى الْمُبْتَاعُ أَوْ يَغْرِسْ قَلَعْ
شَفِيعُهُ؛ وَلَوْ مُقَاسِمًا عُذِرْ ١٨٢٤ لَكِنْ لِذَا بِأَرْشِ قَلْعِهِ جُبِرْ
لِلشَّافِعِي وَأَحْمَدٍ وَجَعَلَا ١٨٢٥ لَهُ تَمَلُّكًا وَيُعْطِي الْبَدَلَا
وَعِنْدَ الاَصْبَحِيِّ هَذَا عَيِّنِ ١٨٢٦ وَصَدَّقُوا مُشْتَرِيًا فِي الثَّمَنِ
وَاشْرُطْ لِغَيْرِ أَحْمَدَ التَّرَاضِي ١٨٢٧ لِنَزْعِ مِلْكٍ أَوْ قَضَاءَ الْقَاضِي
وَبَذْلُ مَالٍ عِنْدَ مَالِكٍ كَفَى ١٨٢٨ بِلَا رِضًا، كَذَاكَ إِنْ يُشْهِدْ وَفَى

كتاب القسمة

تَكُونُ فِي الرِّقَابِ وَالْمَنَافِعِ ١٨٢٩ وَالْبَدْءُ بِالْأَوَّلِ لَا بِالتَّابِعِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يُجْبِرُونَ إِنْ فُقِدْ ١٨٣٠ بِالْقَسْمِ نَفْعٌ كَانَ قَبْلَهُ قُصِدْ
وَبَعْضُ صَحْبِ الشَّافِعِي وَالْحِمْيَرِي ١٨٣١ يَقُولُ: إِنْ أَمْكَنَ نَفْعٌ يُجْبَرِ
وَإِنْ يَكُنْ بَعْضٌ بِهِ تَضَرَّرَا ١٨٣٢ فَالْحَنْبَلِي وَالْمَالِكِي لَنْ يُجْبِرَا
وَالشَّافِعِي أَجَابَ كَالنُّعْمَانِ ١٨٣٣ مُنْتَفِعًا وَقِيلَ: يُجْبَرَانِ
وَعَكْسُهُ، وَقِيلَ فِي الرَّبْعِ: قُسِمْ ١٨٣٤ لِمَالِكٍ وَلَوْ بِهِ النَّفْعُ عُدِمْ

وَكُلُّهُمْ لَا يُجْبِرُونَ الْمُمْتَنِعْ ١٨٣٥ مِنْ قَسْمِ جِنْسٍ مَعْ سِوَاهُ قَدْ جُمِعْ
كَجَمْعِ دُورٍ وَيَقُولُ الْحِمْيَرِي ١٨٣٦ إِنْ تَتَّفِقْ وَتَتَقَارَبْ يُجْبَرِ
وَإِنْ دَعَا لِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمْ ١٨٣٧ إِجْبَارُ مَانِعٍ لِأَحْمَدٍ لَزِمْ
كَمَالِكٍ إِنْ مَانِعُ الْبَيْعِ نَكَصْ ١٨٣٨ عَنِ الْتِزَامِ مَا بِتَشْقِيصٍ نَقَصْ(١٢)
وَبِالتَّرَاضِي جَازَ كُلُّ مَا مُنِعَ ١٨٣٩ إِنْ لَمْ تَكُنْ إِضَاعَةٌ فَتَمْتَنِعْ
وَسَمِّهَا بِقِسْمَةِ الْخِيَارِ ١٨٤٠ وَغَيْرَهَا بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ
وَقَسْمُ مَا يَكُونُ ذَا اسْتِوَاءِ ١٨٤١ كَحِنْطَةٍ يَكُونُ بِالْأَجْزَاءِ
كَمَا يَكُونُ بِتَعَادُلِ الْقِيَمْ ١٨٤٢ إِنْ تَخْتَلِفْ أَجْزَاءُ شَيْءٍ يُقْتَسَمْ
وَقِيلَ: لَا إِجْبَارَ فِيمَا عُدِّلَا ١٨٤٣ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ نُقِلَا
وَرُبَّمَا صُحِّحَ قَسْمٌ بِثَمَنْ ١٨٤٤ وَوَسْمُهُ بِقِسْمَةِ الرَّدِّ قَمَنْ
وَلَيْسَ يُجْبَرُ الَّذِي مِنْهَا امْتَنَعْ ١٨٤٥ لِأَنَّهَا بَيْعٌ بِلَا خُلْفٍ وَقَعْ
كَقَسْمِ الِاخْتِيَارِ؛ لَا فِي الْوَاقِعِ ١٨٤٦ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِي(١٣)
وَمَالِكٌ سَاهَلَ فِي ذَا إِنْ وَقَعْ ١٨٤٧ فِي الرِّبَوِي تَفَاضُلٌ فَمَا مَنَعْ
وَقِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فَرْزٌ وَلَدَى ١٨٤٨ نُعْمَانَ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهَا قَدْ بَدَا
كَذَاكَ عِنْدَ الشَّافِعِي التَّعْدِيلُ ١٨٤٩ عَلَى الَّذِي فِي الْمَذْهَبِ التَّعْوِيلُ
وَبَعْدَ تَعْدِيلٍ أَوِ اسْتِوَاءِ ١٨٥٠ يُقْرَعُ لِاسْتِبْيَانِ الَانْصِبَاءِ
وَتَلْزَمُ الْقِسْمَةُ بِالْإِقْرَاعِ ١٨٥١ فِي قِسْمَةِ الْقَاضِي(١٤) بِلَا نِزَاعِ
كَذَا التَّرَاضِي، وَاشْتَرِطْ لِلشَّافِعِي ١٨٥٢ رِضًا بِهَذِي بَعْدَ ذَا التَّقَارُعِ

---

(١٢) فهم من ذلك أن الحنفية والشافعية لا يجبرون الممتنع وهو ما في الدر المختار مع الحاشية (٦/٢٦١)، ولم أره صريحًا في كتب أصحاب الشافعي؛ لكنه نص عليه في موضعين من الأم (٧/٥٢٨، ٩/٢٨٨).

(١٣) لم يتبين لي مذهب الحنابلة جليا، فقد صرحوا بأن قسمة التراضي بيع، ولم يستثنوا؛ لكن هل يندرج في ذلك التراضي على ما تكون فيه قسمة الإجبار؟

(١٤) هي قسمة الإجبار.

وَمَـــا يَكُـــنْ بَيْعًـــا فَكَـــالْبَيْعِ جَـــرَى ١٨٥٣ فِيـــهِ خِيَـــارُ عَاقِـــدٍ مَـــا أَجْبَـــرَا
وَتُـــنْقَضُ الْقِسْـــمَةُ إِنْ غَـــبْنٌ ظَهَـــرْ ١٨٥٤ وَالشَّـــافِعِي فِي الْفَـــرْزِ وَالْجَـــبْرِ حَصَـــرْ
وَإِنْ مِـــنَ الْمَقْسُـــومِ شَـــيْءٌ يُسْـــتَحَقّْ ١٨٥٥ لِغَـــيْرِ مَقْسُـــومٍ لَـــهُ فَـــالنَّقْضُ حَـــقّْ
إِنْ كَـــانَ عِنْـــدَ مَالِـــكٍ فِي أَكْثَـــرَا ١٨٥٦ مِـــنْ نِصْـــفِ حِصَّـــةٍ وَقَـــالَ: خُيِّـــرَا(١٥)
وَالشَّـــرْطُ لِلنُّعْمَـــانِ أَنْ يَشِـــيعَا ١٨٥٧ مَـــا يُسْـــتَحَقُّ فِيهِمُـــو جَمِيعَـــا
وَلَا انْتِقَـــاضَ فِي أَصَـــحِّ الشَّـــافِعِي ١٨٥٨ إِنْ يَكُـــنِ اسْـــتِحْقَاقُ بَعْـــضٍ شَـــائِعِ
وَالـــنَّقْضُ بِالْعَيْـــبِ كَبَيْـــعٍ وَطَـــرَقْ ١٨٥٩ لِمَالِـــكٍ تَفْصِـــيلُهُ فِي الْمُسْـــتَحَقّْ(١٦)
وَقِسْـــمَةُ الْمَنَـــافِعِ الْمُنَاوَبَـــهْ ١٨٦٠ تَهَـــايُؤًا سُمِّيَـــتَ اوْ مُعَاقَبَـــهْ
وَالْحَنَفِـــيُّ مَـــنْ أَبَاهَـــا أَجْبَـــرَا ١٨٦١ وَلَمْ تَجُـــزْ فِي غَلَّـــةٍ مِثْـــلُ الْكِـــرَا
وَهْـــيَ إِجَـــارَةٌ لِمَالِـــكٍ فَعَـــنْ ١٨٦٢ لُزُومُهَـــا إِنْ عُقِـــدَتْ إِلَى زَمَـــنْ
وَأَجْـــزَأَ الْوَاحِـــدُ فِي التَّقْسِـــيمِ ١٨٦٣ لِجُلِّهِـــمْ وَاثْنَـــانِ فِي التَّقْـــوِيمِ
وَيُمْنَـــعُ الْقَاسِـــمُ أَجْـــرًا إِنْ نُصِـــبْ ١٨٦٤ مِـــنَ الْإِمَـــامُ مَـــنْ لَـــهُ رِزْقٌ ضُـــرِبْ
وَغَيْـــرُهُ يَأْخُـــذُ مِمَّـــنْ يَقْتَسِـــمْ ١٨٦٥ وَطَالِـــبُ الْقَسْـــمِ لَـــدَى الْكُـــوفِي غَـــرِمْ
وَوُزِّعَـــتْ بِالْمِلْـــكِ وَابْـــنُ أَنَـــسِ ١٨٦٦ كَحَنَفِـــيٍّ لَمْ يَكِـــلْ بِـــالْأَرْؤُسِ

كتاب الرهن

يَـــرْهَنُ مَـــنْ يَصِـــحُّ مِنْـــهُ الْبَيْـــعُ مَـــا ١٨٦٧ يَصِـــحُّ بَيْعُـــهُ لِكُـــلِّ الْعُلَمَـــا
وَلَا يَضِـــيرُ عِنْـــدَ مَالِـــكٍ غَـــرَرْ ١٨٦٨ كَشَـــارِدٍ لَا كَجَنِـــينٍ اسْـــتَتَرْ
وَعِنْـــدَهُ يَصِـــحُّ رَهْـــنُ الـــدَّيْنِ ١٨٦٩ وَغَيْـــرُهُ يَحْصُـــرُهُ فِي الْعَـــيْنِ
وَصَـــحَّ رَهْـــنُ الْمُسْـــتَعَارِ إِنْ أَذِنْ ١٨٧٠ مُعِـــيرُهُ بِـــلَا خِـــلَافٍ قَـــدْ زُكِـــنْ
وَصَـــحَّ فِي الْمُشَـــاعِ وَالنُّعْمَـــانُ ١٨٧١ يَمْنَـــعُ رَهْنَـــهُ كَمَـــا أَبَـــانُوا
كَمَنْعِـــهِ إِفْـــرَادَ رَهْـــنٍ بِشَـــجَرْ ١٨٧٢ عَـــنْ أَرْضِـــهِ كَـــذَا الـــزُّرُوعُ وَالثَّمَـــرْ

---

(١٥) أي أنه لا تنتقض بمجرد الاستحقاق بل يخير المستحق عليه، وفي مذهب مالك تفصيل في ذلك، فإن كان ذلك في أكثر من النصف له أن ينقض القسمة كلها، وإن كان في الثلث أو النصف كان له أن ينقض بقدر المستحق، وإن كان في الربع لم يكن له نقض شيء بل يرجع بنصف قيمة المستحق. ينظر: الشرح الكبير للدردير (٣/٥١٤).

(١٦) أي التفصيل السابق في المستحق في مذهب ملك جار هنا.

وَجَـــازَ رَهْـــنٌ بِالـــدُّيُونِ، وَرُهِـــنْ ١٨٧٣ فِي قَـــوْلِ غَـــيْرِ الشَّـــافِعِي بِمَـــا ضُـــمِنْ
وَلْيَلْـــزَمِ الـــدَّيْنُ، وَعِنْـــدَ الْحَنْبَلِـــي ١٨٧٤ وَالشَّـــافِعِي ثُبُوتُـــهُ شَـــرْطٌ جَلِـــي
وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ: بِمُؤَجَّـــلِ الـــثَّمَنْ ١٨٧٥ وَالْقَـــرْضِ وَالسَّـــلَمِ لَا غَيْـــرُ ارْتَهَـــنْ
وَالـــرَّهْنُ لَا يَلْـــزَمُ حَـــتَّى يُقْبَضَـــا ١٨٧٦ وَمَالِـــكٌ بِمَنْـــعِ ذَا الشَّـــرْطِ قَضَـــى
لَكِـــنْ كَغَـــيْرِ الشَّـــافِعِيِّ يَشْـــتَرِطْ ١٨٧٧ إِدَامَـــةَ الْقَـــبْضِ فَـــإِنْ تُعْـــدَمْ حَـــبِطْ(١٧)
وَالشَّـــافِعِي مُنْتَفِـــعٌ بِمَـــا رَهَـــنْ ١٨٧٨ كَـــالْحَنَفِي إِنْ أَذِنَ الَّـــذِي ارْتَهَـــنْ
وَنَحْـــوُ بَيْـــعٍ دُونَ إِذْنٍ لَمْ يُـــبَحْ ١٨٧٩ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ لَـــيْسَ مَمْنُوعًـــا فَصَـــحّْ
وَجُلُّهُـــمْ بِقَـــبْضِ عَـــدْلٍ اقْتَنَـــعْ ١٨٨٠ وَالظَّـــاهِرِي كَـــابْنِ أَبِي لَيْلَـــى مَنَـــعْ
وَالظَّـــاهِرِي فِي الْحَضَـــرِ الـــرَّهْنَ مَنَـــعْ ١٨٨١ وَغَلَـــقُ الـــرَّهْنِ لِكُـــلٍّ امْتَنَـــعْ
وَبَاعَـــهُ الـــرَّاهِنُ فِي الْمَحِـــلِّ إِنْ ١٨٨٢ لَمْ يَقْـــضِ دَيْنَـــهُ، وَبِيـــعَ إِنْ أَذِنْ
وَأُجْـــبِرَ الْآبِي، وَصَـــحَّ الْبَيْـــعُ إِنْ ١٨٨٣ وَكَّـــلَ غَيْـــرُ الشَّـــافِعِيِّ الْمُـــرْتَهِنْ
وَبِقَضَـــاءِ بَعْـــضِ دَيْـــنٍ لَمْ يُفَـــكّْ ١٨٨٤ شَـــيْءٌ مِـــنَ الـــرَّهْنِ بِـــلَا خُلْـــفٍ وَشَـــكّْ(١٨)
وَالشَّـــافِعِي نَمَـــاءَ رَهْـــنٍ أَخْرَجَـــا ١٨٨٥ وَكُلُّـــهُ لِلْحَنْبَلِـــيِّ أُدْرِجَـــا
وَأَخْـــرَجَ الْكُـــوفِي كَـــأَجْرٍ، وَالْتَحَـــقْ ١٨٨٦ لِمَالِـــكٍ أَشْـــبَاهُ أَصْـــلٍ فِي الْخِلَـــقْ
وَنَفْـــعُ رَهْـــنٍ لَمْ يُـــبَحْ لِلْمُـــرْتَهِنْ ١٨٨٧ وَمَالِـــكٌ زَادَ: وَإِنْ فِيـــهِ أُذِنْ
وَأَحْمَـــدٌ أَجَـــازَ فِي الْمَحْلُـــوبِ ١٨٨٨ بَـــدَلَ إِنْفَـــاقٍ وَفِي الْمَرْكُـــوبِ
وَهْـــوَ أَمَانَـــةٌ بِيَـــدِ الْمُـــرْتَهِنْ ١٨٨٩ وَجَـــاءَ عَـــنْ عَطَـــا: جَمِيعُـــهُ ضُـــمِنْ
كَمَالِـــكٍ فِيمَـــا هَلَاكُـــهُ خَفِـــي ١٨٩٠ وَاضْـــمَنْ بِقَـــدْرِ الـــدَّيْنِ عِنْـــدَ الْحَنَفِـــي
وَقَـــوْلُ مَـــنْ رَهَـــنَ فِي الْخُلْـــفِ سُمِـــعْ ١٨٩١ وَقَـــوْلُ مَـــنْ يَغْـــرَمُ فِي الْهُلْـــكِ اتُّبِـــعْ
وَالْحَنَفِـــي يَفْسَـــخُ بِالتَّحَـــالُفِ ١٨٩٢ إِنْ يَكُـــنِ الْمَرْهُـــونُ غَيْـــرَ تَـــالِفِ
وَمَالِـــكٌ فِي مَبْلَـــغِ الـــدَّيْنِ رَجَـــعْ ١٨٩٣ لِقَـــدْرِ رَهْـــنٍ فَالْمُقَـــارِبَ اتَّبَـــعْ

كتاب الحجر

---

(١٧) أي بطل عقد الرهن عند مالك وأبي حنيفة، وبطل لزومُه عند أحمد.

(١٨) ذكر ابن رشد خلافًا لم أره عن أحد، بل نقل الإجماع في المسألة ابن المنذر وعنه ابن قدامة.

اَلْحَجْرُ مَنْعُ مَالِكٍ لِلْمَالِ مِنْ ١٨٩٤ تَصَرُّفٍ فِيهِ لِمُقْتَضٍ يَعِنْ
وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الصَّغِيرِ ١٨٩٥ وَفِي الْمَجَانِينِ بِلَا نَكِيرِ
كَذَا الرَّقِيقُ دُونَ إِذْنِ السَّيِّدِ ١٨٩٦ وَلِابْنِ حَزْمٍ مَنْعُ حَجْرِ الْأَعْبُدِ
وَمَنْ يَكُنْ بَلَغَ وَهْوَ مَا رَشَدْ ١٨٩٧ فَعِنْدَ غَيْرِ الظَّاهِرِي الْحَجْرُ يُمَدّْ
وَيَدْفَعُ الْمَالَ لَهُ الْكُوفِي لِسِنّْ ١٨٩٨ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَفِي الْفَتْوَى وُهِنْ
وَقَبْلَ ذَا يُجِيزُ عَقْدَهُ وَلَا ١٨٩٩ حَجْرَ لَهُ عَلَى السَّفِيهِ مُسْجَلَا
وَالشَّرْطُ فِي السَّفِيهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ ١٩٠٠ فِي قَوْلِ غَيْرِهِ سِوَى ابْنِ الْقَاسِمِ
وَهَكَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا رَفَعْ ١٩٠١ فَعِنْدَهُ بِرُشْدِهِ قَدِ ارْتَفَعْ
وَدُونَ حُكْمٍ رَفَعُوا عَنْ ذِي الْخَبَلْ ١٩٠٢ إِذَا أَفَاقَ كَالصَّغِيرِ إِنْ كَمَلْ
وَمَالِكٌ بِحُكْمِ حَاكِمٍ رَفَعْ ١٩٠٣ عَنِ الْيَتِيمِ وَبِدُونِهِ مَنَعْ
وَالْحَجْرُ -عِنْدَهُ- عَلَى الْأُنْثَى اسْتَمَرّْ ١٩٠٤ إِلَى النِّكَاحَ وَالدُّخُولِ الْمُعْتَبَرْ
وَعَنْهُ: بَعْدَ ذَاكَ عَامًا تَنْتَظِرْ ١٩٠٥ أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً كُلٌّ ذُكِرْ
وَمُصْلِحُ الْمَالِ الرَّشِيدُ عِنْدَهُمْ ١٩٠٦ وَالشَّافِعِي صَلَاحَ دِينِهِ يَضُمّْ

كتاب التفليس والصلح

حَجْرٌ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَالُهُ يَفِي ١٩٠٧ بِدَيْنِهِ تَفْلِيسُ غَيْرِ الْحَنَفِي
وَعِنْدَهُ يُفْتَى بِهِ، وَيُحْبَسُ ١٩٠٨ لَدَى إِمَامِهِ وَلَا يُفَلَّسُ
وَشَرْطُ ذَا الْحَجْرِ سُؤَالُ الْغُرَمَا ١٩٠٩ وَحُكْمُ حَاكِمٍ وَبَعْدُ قَسَمَا
أَثْمَانَ مَالِهِ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصْ ١٩١٠ كَيْ لَا يَكُونَ وَاحِدٌ بِهِ يُخَصّْ
وَعَقْدُهُ مِنْ قَبْلِهِ لَنْ يُمْنَعَا ١٩١١ وَمَالِكٌ يَمْنَعُهُ التَّبَرُّعَا
وَاصْرِفْ عَلَى الْمَدِينِ وَالْعِيَالِ ١٩١٢ مُؤَنَهُمْ إِلَى اقْتِسَامِ الْمَالِ
وَأَحْمَدٌ يُبْقِي لَهُ تِجَارَهْ ١٩١٣ وَمَالِكٌ يُبْلِغُهُ يَسَارَهْ(١٩)
وَشَرْطُ ذَا الدَّيْنِ الْحُلُولُ وَاشْتَرَطْ ١٩١٤ اَلْحِمْيَرِي حُلُولَ بَعْضِهَا فَقَطْ

---

(١٩) أي يترك له أحمد ما يتجر به إن كان تاجرا أو يحترف به إن كان صاحب حرفة، ومالك يترك له ما يبلغه إلى وقت يساره أي الذي يظن أنه يوسر فيه، خلافا للشافعي فلا يترك له شيئًا سوى نفقة يومه.

وَعِنْـــدَهُ مُؤَجَّـــلٌ بِـــالْحَجْرِ حَـــلّْ ١٩١٥ وَغَيْـــرُهُ أَخَّـــرَهُ إِلَى الْأَجَـــلْ
وَمَـــنْ مَبِيعَـــهُ بِعَيْنِـــهِ يَجِـــدْ ١٩١٦ -وَالْمُشْـــتَرِي أَفْلَـــسَ- يَفْسَـــخْ إِنْ يُـــرِدْ
لَا الْحَنَفِـــي، وَشَـــرْطُ الاَصْـــبَحِيِّ أَنْ ١٩١٧ لَا يَفْـــدِيَ الْعَـــيْنَ الْغَـــرِيمُ بِـــالثَّمَنْ
وَالْحَنْبَلِـــي يَمْنَـــعُ فَسْـــخَ مَـــنْ قَـــبَضْ ١٩١٨ مِـــنْ قَبْـــلِ حَجْـــرِ الْمُشْـــتَرِي بَعْـــضَ الْعِـــوَضْ
وَالشَّـــافِعِي يَفْسَـــخُ فِي الْبَـــاقِي، وَرَدّْ ١٩١٩ -لِلْمَـــالِكِي- الْمَقْبُـــوضَ إِنْ فَسْـــخًا قَصَـــدْ
وَالشَّـــافِعِي أَثْبَـــتَ هَـــذَا الْفَسْـــخَ فِي ١٩٢٠ مَـــنْ مَـــاتَ عَمَّـــا بِالـــدُّيُونِ لَا يَفِـــي
وَمَالِـــكٌ قَـــالَ بِـــهِ إِنْ كَانَـــا ١٩٢١ مَمَاتُـــهُ مِـــنْ قَبْـــلِ قَـــبْضٍ بَانَـــا
وَالْحَنَفِـــي عَـــيْنَ الْمَبِيـــعِ حَبَسَـــا ١٩٢٢ إِنْ مَـــاتَ قَبْـــلَ قَبْضِـــهَا أَوْ أَفْلَسَـــا
وَجَـــوَّزُوا الصُّـــلْحَ مَـــعَ الَّـــذِي يُقِـــرّْ ١٩٢٣ كَـــذَا لِغَـــيْرِ الشَّـــافِعِيِّ إِنْ نَكِـــرْ
وَآلَ لِلْإِبْـــــــرَاءِ أَوْ لِلْبَيْـــــــعِ ١٩٢٤ أَوِ الْكِـــرَا فَـــأَجْرِ حُكْـــمَ النَّـــوْعِ

كتاب الكفالة

مِـــنْ جُمْلَـــةِ الْأَسْمَـــاءِ لِلْكَفَالَـــهْ ١٩٢٥ زِعَامَـــةٌ ضَـــمَانٌ اوْ حَمَالَـــهْ
وَهِـــيَ شَـــغْلُ ذِمَّـــةٍ لِأُخْـــرَى ١٩٢٦ فَـــإِنْ بِـــدَيْنٍ فَـــالْجَوَازُ أَحْـــرَى
إِنْ كَـــانَ لَازِمًـــا، وَلِلْمُطَلِّـــبِي ١٩٢٧ لَمْ تَجُـــزِ انْ جُهِـــلَ أَوْ لَمْ يَجِـــبِ
وَلَمْ تَجُـــزْ بِـــدَيْنِ مَيْـــتٍ فَـــانِ ١٩٢٨ لَمْ يَتْـــرُكِ الْوَفَـــاءَ لِلنُّعْمَـــانِ
ثُمَّ الْغَـــرِيمُ طَالَـــبَ الْأَصِـــيلَا ١٩٢٩ وَإِنْ يَشَـــأْ يُطَالِـــبِ الْكَفِـــيلَا
لَا الْمَـــالِكِي إِنِ الْأَصِـــيلُ أَيْسَـــرَا ١٩٣٠ وَلِأَبِي ثَـــوْرٍ أَصِـــيلُهُ بَـــرَا
وَإِنْ بِـــنَفْسٍ أَوْ بِعَـــيْنٍ تُضْـــمَنُ(٢٠) ١٩٣١ فَالشَّـــافِعِيُّ عَنْـــهُ مَنْـــعٌ مُـــوهَنُ
وَكَفْـــلُ نَفْـــسِ مَـــنْ عَلَيْـــهِ حَـــدُّ ١٩٣٢ أَوِ الْقِصَـــاصُ أَحْمَـــدٌ يَـــرُدُّ
وَلِلْمَـــلَا: بِحَـــقٍّ مَوْلَانَـــا مُنِـــعْ ١٩٣٣ وَقِيـــلَ: عِنْـــدَ الشَّـــافِعِي لَمْ يَمْتَنِـــعْ
وَالْمَـــالِكِي كَـــالْحَنْبَلِي الـــدَّيْنَ غَـــرِمْ ١٩٣٤ لِخُلْفِـــهِ إِلَّا إِنِ الْمَـــوْتُ عُلِـــمْ
وَالْحَنَفِـــي كَالشَّـــافِعِيِّ يَسْـــجُنُهْ ١٩٣٥ إِلَّا إِذَا لَمْ يُـــدْرَ أَيْـــنَ مَوْطِنُـــهْ؟

كتاب الحوالة

---

(٢٠) أي إن كانت الكفالة بنفس أو عين مضمونة، فـ(تضمن) صفة لـ(عين).

حَوَالَـــةٌ نَقْـــلُ الْمَـــدِينِ مَـــا غَـــرِمْ ١٩٣٦ إِلَى مَـــــدِينٍ مِثْلُـــــهُ لَـــــهُ لَـــــزِمْ
وَكَـــوْنُ ذَا الثَّـــانِي مَـــدِينًا لِسِـــوَى ١٩٣٧ نُعْمَـــانَ شَـــرْطٌ وَكَـــذَاكَ الِاسْـــتِوَا(٢١)
وَعِنْـــدَهُ شَـــرْطٌ رِضَـــا الْمُحَـــالِ ١٩٣٨ عَلَيْـــــهِ، وَالْجُمْهُـــــورُ لَمْ يُبَـــــالُوا
ثُمَّ الْحُلُـــــولُ شَـــــرْطُ دَيْـــــنِ الْأَوَّلِ ١٩٣٩ لِمَالِـــــكٍ، وَلَـــــوْ عَلَـــــى مُؤَجَّـــــلِ
وَلَمْ يُجِزْهَـــــا بِطَعَـــــامَيِ السَّـــــلَمْ ١٩٤٠ وَلِسِـــوَى النُّعْمَـــانِ هَـــذَا الْمَنْـــعُ عَـــمّْ
وَاشْـــرُطْ رِضَـــا الْمُحْتَـــالِ لَا لِلْحَنْبَلِـــي ١٩٤١ إِنْ كَـــانَ قَـــدْ أَحَالَـــهُ عَلَـــى مَلِـــي
يَبْـــرَا بِهَـــا الْمُحِيـــلُ لَا لِلْبَصْـــرِي ١٩٤٢ كَمَالِـــكٍ إِنْ عُـــدْمَ ثَـــانٍ يَـــدْرِ
وَالْحَنَفِـــي إِنْ يَكُـــنِ الثَّـــانِي جَحَـــدْ ١٩٤٣ أَوْ مَـــاتَ مُفْلِسًـــا إِلَى الْمُحِيـــلِ رَدّْ

كتاب الوكالة

وَكَالَـــةٌ تَفْـــوِيضُ ذِي تَصَـــرُّفِ ١٩٤٤ إِلَى سِـــوَاهُ فِي الْحَيَـــاةِ فَـــاعْرِفِ
وَلْيَـــكُ كُـــلٌّ مِنْهُمَـــا مِمَّـــنْ يَصِـــحّْ ١٩٤٥ مِـــنْ مِثْلِـــهِ الْفِعْـــلُ بِـــلَا مَنْـــعٍ يَضِـــحْ
وَلْتَـــكُ فِي أَمْـــرٍ نِيَابَـــةً قَبِـــلْ ١٩٤٦ وَلَـــوْ عِبَـــادَةً بِمَـــالٍ تَتَّصِـــلْ
وَالشَّـــافِعِي يَمْنَـــعُ فِي الْإِقْـــرَارِ ١٩٤٧ كَـــالْحَنَفِيِّ فِي خِصَـــامٍ جَـــارِي
إِلَّا بِعُـــذْرٍ أَوْ رِضَـــا الْخُصُـــومِ ١٩٤٨ وَلَـــيْسَ عَقْـــدُهَا بِـــذِي لُـــزُومِ
بَـــلْ كُـــلُّ وَاحِـــدٍ لِفَسْـــخٍ أَهْـــلُ ١٩٤٩ وَمَـــوْتُ كُـــلٍّ كَـــالْجُنُونِ عَـــزْلُ
وَفِي الْجُنُـــونِ الْمَـــالِكِي مُخَـــالِفُ ١٩٥٠ كَـــالْمَوْتِ فِي قَـــوْلٍ حَكَـــاهُ عَـــارِفُ
وَالْحَنَفِـــي يَشْـــرِطُ عِلْـــمَ مَـــنْ عُـــزِلْ ١٩٥١ وَعِلْـــمَ مَـــنْ وَكَّلَـــهُ إِنْ يَعْتَـــزِلْ
وَذَاكَ فِي الْوَكِيـــلِ عَـــنْ كُـــلٍّ وَرَدْ ١٩٥٢ وَالْمَـــالِكِي إِنْ فَـــرَّطَ الْعَـــازِلُ رَدّْ
وَلَمْ يَبِـــعْ إِلَّا بِنَقْـــدٍ لِلْبَلَـــدْ ١٩٥٣ مُوَكَّـــلٌ فِي الْبَيْـــعِ وَالْكُـــوفِيُّ رَدّْ
وَمَـــا بِـــهِ الْفَتْـــوَى، وَمِثْـــلُ ذَا عُهِـــدْ ١٩٥٤ فِي الْبَيْـــعِ إِنْ بِفَـــاحِشِ الْغَـــبْنِ عُقِـــدْ
لَكِنَّـــهُ وَافَقَهُـــمْ فِي الْمَنْـــعِ إِنْ ١٩٥٥ كَـــانَ شِـــرَاؤُهُ بِمَـــا بِـــهِ غُـــبِنْ
وَلَمْ يَبِـــعْ مِـــنْ نَفْسِـــهِ فَـــإِنْ أُذِنْ ١٩٥٦ لَـــهُ يَجُـــزْ، وَالشَّـــافِعِي أَبَى وَإِنْ(٢٢)

---

(٢١) أي استواء الدينين جنسًا وصفة وقدرا وأجلا كما فهم من التقييد بـ(مثله).

(٢٢) أي وإن أذن له، وذكر الحنفية في الإذن قولين بلا ترجيح، ينظر: حاشية ابن عابدين (٥/٥٢٢).

وَهْـــوَ أَمِـــينٌ صَـــدَّقُوهُ فِي التَّلَـــفْ ١٩٥٧ وَرَدِّهِ لِمَالِـــــــكٍ إِذَا حَلَـــــــفْ
وَإِنْ يَكُـــنْ فِي صِـــفَةِ الْإِذْنِ الْمِـــرَا ١٩٥٨ فَـــالْحَنْبَلِي صَـــدَّقَهُ دُونَ الْـــوَرَى

كتاب اللقطة واللقيط

لُقَطَـــةٌ مَـــا ضَـــاعَ مِـــنْ مَـــالٍ أُخِـــذْ ١٩٥٩ أَمَّـــا اللَّقِـــيطُ فَصَـــبِيٌّ قَـــدْ نُبِـــذْ
يُنْـــدَبُ لَا لِمَالِـــكٍ لَقْـــطُ الثِّقَـــهْ(٢٣) ١٩٦٠ وَأَوْجَبُـــوهُ عِنْـــدَ خَـــوْفِ السَّـــرَقَهْ
وَتَـــرْكُ الِالْتِقَـــاطِ ذُو تَفْضِـــيلِ ١٩٦١ لِلْحَنْبَلِـــيِّ دُونَمَـــا تَفْصِـــيلِ(٢٤)
صَـــحَّتْ لَـــدَى الْكُـــوفِي بِعَقْـــلِ الْمُلْـــتَقِطْ ١٩٦٢ وَالشَّـــافِعِيُّ لَقْـــطَ حُـــرٍّ يَشْـــتَرِطْ
وَعَنْـــهُ شَـــرْطُ الْعَـــدْلِ وَالْإِسْـــلَامِ ١٩٦٣ ثُمَّ الَّـــذِي يُلْقَـــطُ ذُو أَقْسَـــامِ
فَلَقْـــطُ ذِي مَنَعَـــةٍ لَـــيْسَ يَحِـــلّْ ١٩٦٤ وَخُـــصَّ عِنْـــدَ الْمَـــالِكِيِّ بِالْإِبِـــلْ
وَالْحَنَفِـــي يَكْرَهُـــهُ، وَالشَّـــافِعِي ١٩٦٥ مِـــنْ لَقْـــطِ ذَا لِلْحِفْـــظِ غَيْـــرُ مَـــانِعِ
إِنْ لَمْ يَكُـــنْ يَقِـــينُ أَمْـــنٍ، وَيَـــرَى ١٩٦٦ هَـــذَا كَغَـــيْرِ ذِي امْتِنَـــاعٍ فِي الْقُـــرَى
وَلَقْـــطُ مَـــا سِـــوَاهُ جَـــازَ وَلَـــزِمْ ١٩٦٧ تَعْرِيفُـــهُ عَامًـــا وَأَوْصَـــافًا عَلِـــمْ
وَالْحَنَفِـــي عَـــرَّفَ حَـــتَّى يَغْلِبَـــا ١٩٦٨ عَلَيْـــهِ ظَـــنٌّ أَنَّـــهُ لَـــنْ يُطْلَبَـــا
وَفِي الْحَقِـــيرِ لِسِـــوَاهُ ذَا بَـــدَا ١٩٦٩ وَمِلْـــكُ ذَا بِـــاللَّقْطِ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا
وَبَعْـــدَ تَعْرِيـــفٍ لَـــهُ التَّمَلُّـــكُ ١٩٧٠ وَفِي ضَـــمَانِهِ بِـــذَاكَ تَسْـــلُكُ
وَالْحَنَفِـــيُّ قَـــالَ: ذَا لِلْمُعْـــدِمِ ١٩٧١ وَلْيَتَصَـــدَّقِ الْغَـــنِي وَلْيَغْـــرَمِ
وَعِنْـــدَهُ يَضْـــمَنُ مَـــنْ لَمْ يُشْـــهِدِ ١٩٧٢ عِنْـــدَ الْتِقَاطِـــهِ وَلَـــوْ لَمْ يَعْتَـــدِ
وَغَيْـــرُهُ فِي أَكْـــلِ طُعْـــمٍ قَـــدْ أَذِنْ ١٩٧٣ إِنْ كَـــانَ لَـــوْ أُبْقِـــيَ فَاسِـــدًا يَعِـــنْ
كَغَـــنَمٍ، لَكِـــنْ لِغَـــيْرِ أَحْمَـــدَا ١٩٧٤ شَـــرْطُ الْتِقَـــاطِ ذَا مِـــنَ الْقَفْـــرِ بَـــدَا
وَالْحَنْبَلِـــي -كَالشَّـــافِعِي- فِي الْحِفْـــظِ ١٩٧٥ وَالْأَكْـــلِ وَالْبَيْـــعِ انْتَحَـــى بِـــالْحَظِّ(٢٥)
وَضَـــمَّنَا الْآكِـــلَ لِلْمَالِـــكِ إِنْ ١٩٧٦ وَجَـــدَهُ، وَالْمَـــالِكِيُّ مَـــا ضَـــمِنْ

---

(٢٣) هذا وما بعده في اللقطة، وسيأتي حكم التقاط اللقيط.

(٢٤) فهم من البيتين أن أحمد لا يستحب الالتقاط مطلقا، وغيره يوجبه عند خوف الضياع، ويستحبه للثقة عند عدم خوف الضياع إلا مالكًا فيكرهه عند عدم الخوف.

(٢٥) يعني أنهما يوجبان في الأحظ من ذلك في الطعام والحيوان.

وَلَاقِطٌ مِنْ مَكَّةٍ تَأَبَّدَا ١٩٧٧ تَعْرِيفُهُ لِلشَّافِعِي بِلَا مَدَى
وَلْيَصِفِ الزَّاعِمُ أَنَّهَا لَهُ ١٩٧٨ وَحَازَهَا إِنْ طَابَقَتْ مَا قَالَهُ
وَالشَّافِعِي يَشْرِطُ كَالْعِرَاقِي ١٩٧٩ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِاسْتِحْقَاقِ
وَأَوْجَبُوا لَقْطَ الصَّبِيِّ الضَّائِعِ ١٩٨٠ فَرْضَ كِفَايَةٍ بِلَا مُنَازِعِ
لَاقِطُهُ مُكَلَّفٌ، وَزِيدَ لَا ١٩٨١ لِلْحَنَفِي: حُرٌّ رَشِيدٌ فَاعْقِلَا
أَسْلَمَ إِنْ لَقِيطُهُ كَذَا بَدَا ١٩٨٢ عَدْلٌ لَدَى ابْنِ شَافِعٍ وَأَحْمَدَا
وَهُوَ حُرٌّ مَعْ نِزَاعٍ[٢٦]، مُسْلِمُ ١٩٨٣ إِلَّا بِدَارِ الْكُفْرِ فَهْوَ مِنْهُمُ
إِلَّا لِغَيْرِ الْحَنَفِي إِذْ يَسْكُنُ ١٩٨٤ فِيهِمْ -وَلَوْ بِدَارِ حَرْبٍ- مُؤْمِنُ
وَالْحَنْبَلِي كَثَّرَتَنَا فِيهَا اشْتَرَطْ[٢٧] ١٩٨٥ كَمَالِكٍ إِنْ غَيْرُ مُسْلِمٍ لَقَطْ

كتاب الوديعة

وَدِيعَةٌ مَا اسْتُحْفِظَ الْإِنْسَانُ ١٩٨٦ لِغَيْرِهِ فَحِفْظُهُ إِحْسَانُ
وَهْوَ أَمِينٌ لَيْسَ يَضْمَنُ التَّلَفْ ١٩٨٧ وَصَدَّقُوهُ فِي الْهَلَاكِ إِنْ حَلَفْ
كَرَدِّهَا لِرَبِّهَا لَا مَالِكُ ١٩٨٨ إِنْ كَانَ مُشْهِدًا عَلَيْهِ الْمَالِكُ
وَصَدَّقَ النُّعْمَانُ مَنْ قَدْ أُمِرَا ١٩٨٩ بِدَفْعِهَا لِثَالِثٍ قَدْ أَنْكَرَا
كَالدَّفْعِ لِلْيَتِيمِ لَكِنْ قَدْ جَرَى ١٩٩٠ أَحْمَدُ فِيهِ كَالْعِرَاقِي فَاذْكُرَا
وَيَضْمَنُ الْمُودَعُ إِنْ تَعَدَّى ١٩٩١ لَا إِنْ سَلِيمَةً لِحِرْزٍ رَدَّا
لِلْحَنَفِي وَالْمَالِكِي، وَإِنْ يُعِدْ ١٩٩٢ مِثْلًا فَعِنْدَ مَالِكٍ كَذَا عُهِدْ
وَإِنْ تَجِدْهُ بِالْوَدِيعَةِ اتَّجَرْ ١٩٩٣ فَحُكْمُ غَاصِبٍ كَمَا يَأْتِي اسْتَقَرّْ

كتاب العارية

---

[٢٦] ذكر رقه عن النخعي وغيره، ونقل الإجماع على حريته ابن المنذر في الإشراف (٣٥٨/٦)، وينظر: المحلى (١٣٣/٧).

[٢٧] أي اشترط للحكم بإسلام اللقيط في دار الحرب كثرة المسلمين فيها، وما يأتي عن مالك عام في دور الكفار سواء أكانت دار حرب أو غيرها، والكثرة عند مالك أربعة بيوت فأكثر.

إِبَاحَـــــةُ النَّفْـــــعِ إِعَـــــارَةٌ تُسَـــــنْ ١٩٩٤ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ بِالسُّـــؤَالِ الْفَـــرْضُ عَـــنْ[٢٨]

وَأَحْمَـــــدٌ أَوْجَـــــبَ إِذْنَ الْجَـــــارِ ١٩٩٥ لِجَـــــارِهِ فِي الْغَـــــرْزِ فِي الْجِـــــدَارِ[٢٩]

وَشَـــــرْطُهَا أَنْ يَمْلِـــــكَ الْمُعِـــــيرُ ١٩٩٦ نَفْعًـــــا فَـــــلَا يُعِـــــيرُ مُسْـــــتَعِيرُ

إِلَّا لَـــــدَى النُّعْمَـــــانِ، وَالْعَقْـــــدُ لَـــــزِمْ ١٩٩٧ لِمَالِـــــكٍ، وَلِسِـــــوَاهُمَا غَـــــرِمْ

بِتَلَـــــفِ الْعَـــــيْنِ وَبِـــــالرَّهْنِ الْتَحَـــــقْ ١٩٩٨ لِمَالِـــــكٍ ضَـــــمَانُهَا فِيمَـــــا سَـــــبَقْ

وَشَـــرْطُ عَكْـــسِ الْحُكْـــمِ لَغْـــوٌ، وَضُـــبِطْ ١٩٩٩ ضَـــمَانُهَا عَـــنِ الْعِرَاقِـــي إِنْ شُـــرِطْ

كتاب الغصب

الْغَصْـــبُ الِاسْـــتِيلَا عَلَـــى مَـــالٍ بِـــلَا ٢٠٠٠ حَـــقٍّ، وُجُـــوبُ رَدِّ عَيْنِـــهِ انْجَلَـــى

وَيُضْـــــمَنُ الْمَنْقُـــــولُ بِاتِّفَـــــاقِ ٢٠٠١ كَـــــذَا الْعَقَـــــارُ لِسِـــــوَى الْعِرَاقِـــــي

وَهَـــــائِجٌ لِطَـــــائِرٍ وَقَـــــدْ فَـــــتَحْ ٢٠٠٢ قَفَصَـــــهُ يَضْـــــمَنُ إِجْمَاعًـــــا وَضَـــــحْ

وَالْفَـــــتْحُ كَـــــافِي أَحْمَـــــدٍ وَالْحِمْـــــيَرِي ٢٠٠٣ كَالشَّـــــافِعِي إِنْ دُونَ مُكْـــــثٍ يَطِـــــرِ

وَيُضْـــــمَنُ الْمِثْلِـــــي بِمِثْـــــلٍ وَضُـــــبِطْ ٢٠٠٤ بِمَـــــا بِكَيْـــــلٍ أَوْ بِـــــوَزْنٍ يَنْضَـــــبِطْ

وَجَـــــازَ فِيـــــهِ سَـــــلَمٌ، وَمَـــــا يُعَـــــدُّ ٢٠٠٥ كَـــــذَاكَ عِنْـــــدَ مَالِـــــكٍ إِنِ اتَّحَـــــدْ

وَاضْـــبِطْ بِمَـــا يُلْفَـــى بِـــلَا تَفَـــاوُتِ ٢٠٠٦ مِثْـــلٌ لَـــهُ فِي السُّـــوقِ لِابْـــنِ ثَابِـــتِ

وَمَـــــا سِـــــوَاهُ مُتَقَـــــوَّمٌ طُلِـــــبْ ٢٠٠٧ لِفَوْتِـــــهِ قِيمَتُـــــهُ يَـــــوْمَ غُصِـــــبْ

وَالْحَنْبَلِـــــي قَوَّمَـــــهُ يَـــــوْمَ الْعَـــــدَمْ ٢٠٠٨ وَالشَّـــــافِعِيُّ مُوجِـــــبٌ أَقْصَـــــى الْقِـــــيَمْ

وَأَوْجَبَـــــا أُجْـــــرَةَ مَغْصُـــــوبٍ صَـــــلَحْ ٢٠٠٩ لِعَقْـــــدِهَا زَائِـــــدَةً عَمَّـــــا اتَّضَـــــحْ

كَمَالِـــــكٍ فِي غَاصِـــــبٍ يَسْـــــتَعْمِلُ ٢٠١٠ عِنْـــــدَ خَلِيـــــلٍ لَا الَّـــــذِي يُعَطِّـــــلُ

وَنَقْـــصُ غَـــيْرِ سِـــعْرِ سُـــوقٍ يُجْبَـــرُ ٢٠١١ وَالْمَـــــالِكِيُّ بَـــــيْنَ ذَا يُخَيِّـــــرُ

وَبَـــــيْنَ مَـــــا جَمِيعَـــــهُ يُسَـــــاوِي ٢٠١٢ وَقَـــــالَ: لَا جُبْـــــرَانَ فِي السَّـــــمَاوِي

وَعَمَـــــلُ الْغَاصِـــــبِ هَـــــدْرٌ وَلْيُعِـــــدْ ٢٠١٣ لِحَالِـــــهِ الْمُمْكِـــــنِ إِنْ رَبٌّ يُـــــرِدْ

وَمَالِـــــكٌ يَجْعَلُـــــهُ مِثْـــــلَ التَّلَـــــفْ ٢٠١٤ إِنِ اسْمُـــــهُ مِـــــنْ بَعْـــــدِ صُـــــنْعِهِ اخْتَلَـــــفْ

---

[٢٨] قال ابن حزم: (من سألها إياه محتاجا: ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه) المحلى (١٣٦/٨).

[٢٩] نسبه ابن رشد للشافعي أيضًا، وليس هو المعتمد في مذهبه، بل هو قوله القديم.

كَـــــالْحَنَفِي إِنْ زَالَ جُـــــلُّ نَفْعِـــــهِ ٢٠١٥ مَـــــعَ تَغَـــــيُّرِ اسْمِـــــهِ بِصُـــــنْعِهِ
وَخَيَّـــــرَا فِي نَحْـــــوِ صَـــــبْغٍ إِنْ تَـــــزِدْ ٢٠١٦ قِيمَتُـــــهُ، يَغْـــــرَمُ صِـــــبْغًا إِنْ يُـــــرِدْ
وَإِنْ يَشَـــــأْ يَجْعَـــــلْ كَمَـــــا لَـــــوْ هَلَكَـــــا ٢٠١٧ وَلِسِـــــوَى هَـــــذَيْنِ: فِيـــــهِ اشْـــــتَرَكَا
وَإِنْ بَـــــنَى عَلَيْـــــهِ غَاصِـــــبُ الْخَشَـــــبْ ٢٠١٨ يُنْـــــزَعْ لِغَـــــيْرِ الْحَنَفِـــــيِّ إِنْ طَلَـــــبْ

فصل في زوائد المغصوب

زَوَائِـــــدُ الْمَغْصُـــــوبِ مِلْـــــكُ الْمَالِـــــكِ ٢٠١٩ وَخُـــــصَّ ذَا بِوُلْـــــدِهِ عَـــــنْ مَالِـــــكِ
وَعِنْـــــدَهُ لَمْ يَجْتَمِـــــعْ لِلْمَالِـــــكِ ٢٠٢٠ زَوَائِـــــدٌ وَغُـــــرْمُ أَصْـــــلٍ هَالِـــــكِ
وَكُلُّهَـــــا مَضْـــــمُونَةٌ إِلَّا لَـــــدَى ٢٠٢١ كُـــــوفِيِّهِمْ وَمَالِـــــكٍ بِـــــلَا اعْتِـــــدَا
وَإِنْ يُتَـــــاجِرْ غَاصِـــــبٌ بِمَـــــا غَصَـــــبْ ٢٠٢٢ فَـــــالرِّبْحُ عِنْـــــدَ مَالِـــــكٍ لَـــــهُ انْتَسَـــــبْ
كَالشَّـــــافِعِي إِنِ اشْـــــتَرَى بِذِمَّتِـــــهْ ٢٠٢٣ لَا عَـــــيْنِ غَصْـــــبٍ لِفَسَـــــادِ بَيْعَتِـــــهْ
وَالْحَنْبَلِـــــي لِمَالِـــــكِ الْأَصْـــــلِ حَكَـــــمْ ٢٠٢٤ وَالْحَنَفِـــــي تَصَـــــدُّقًا بِـــــهِ الْتَـــــزَمْ
وَغَاصِـــــبُ الْبُقْعَـــــةِ إِنْ يَـــــزْرَعْ قَلَـــــعْ ٢٠٢٥ لَا مَـــــالِكِيٌّ فَـــــاتَ وَقْـــــتُ مَـــــا زَرَعْ
فَلْـــــيُعْطِ أَجْـــــرَ الْعَـــــامِ، وَهْـــــوَ قَـــــدْ أَحَـــــلّْ ٢٠٢٦ -إِنْ لَمْ يَفُـــــتْ- تَمَلُّكًـــــا بِمَـــــا عَـــــدَلْ
وَالْحَنْبَلِـــــي خَيَّـــــرَ بَـــــيْنَ دَفْـــــعِ ٢٠٢٧ نَفَقَـــــةِ الـــــزَّرْعِ وَبَـــــيْنَ الْقَلْـــــعِ
وَضَـــــمَّنُوا مَـــــنْ رَكِـــــبَ الْبَهِيمَـــــهْ ٢٠٢٨ كَقَائِـــــدٍ مَـــــا أَتْلَفَـــــتْ بِالْقِيمَـــــهْ
إِلَّا لِغَـــــيْرِ الشَّـــــافِعِي فِي الـــــرَّفْسِ ٢٠٢٩ وَنَحْـــــوِهِ بِـــــدُونِ نَحْـــــوِ نَخْـــــسِ(٣٠)
وَإِنْ رَعَـــــتْ لِوَحْـــــدِهَا زَرْعًـــــا هُـــــدِرْ ٢٠٣٠ إِنْ كَـــــانَ فِي النَّهَـــــارِ وَاللَّيْـــــثُ نَكِـــــرْ
وَإِنْ يَكُـــــنْ لَـــــيْلًا فَرَبُّهَـــــا ضَـــــمِنْ ٢٠٣١ إِلَّا لَـــــدَى الْكُـــــوفِيِّ فَالْهَـــــدْرُ قَمِـــــنْ(٣١)

---

(٣٠) البيتان فيما أتلفته البهيمة بوطء أو أكل أو نحوهما وكان عليها راكب أو معها قائد أو سائق، فكل ذلك مضمون على الراكب ونحوه بالقيمة، واستثنيَ من ذلك –عند غير الشافعية– ما أتلفته بالرفس ونحوه مما لم يتسبب فيه الراكب ولم يكن بمقدوره التحرز منه، فإن تسبب في الرفس بأن نخسها مثلا كان ضامنا.

(٣١) أفاد البيتان أن الدابة إذا لم يكن معها راكب أو راع فأتلفت زرعًا نهارا لم يضمنه مالكها إلا عند الليث، قال: يضمنه بالأقل من قيمته أقيمتها، وإن أتلفته ليلا ضمن عند غير أبي حنيفة، وصرح الشافعية بأن العبرة بالعادة فهذا الحكم إذا كانت العادة حفظ الدواب ليلا وإرسالها نهارا.

وَعِنْـــدَهُ: فِي الْعَـــيْنِ مِـــنْ بَهِيمَـــهْ ٢٠٣٢ تُفْقَـــأُ –غَيْـــرَ الشَّـــاةِ- رُبْـــعُ الْقِيمَـــهْ
وَغَيْـــرُهُ قَوَّمَهَـــا مِثْـــلَ السِّـــلَعْ ٢٠٣٣ فَمَـــا رَآهُ نَاقِصًـــا مِنْهَـــا دَفَـــعْ
وَعِنْـــدَ غَـــيْرِهِ: الصَّـــدَاقَ ضَـــمِنَا ٢٠٣٤ لِامْـــرَأَةٍ مُكْرِهُهَـــا عَلَـــى الزِّنَـــا

كتاب الهبة

تَمْلِيـــكُ مَـــالِ الْحَـــيِّ دُونَمَـــا بَـــدَلْ ٢٠٣٥ هِبَتُـــهُ، جَـــازَتْ لِمَالِـــكٍ بَـــذَلْ
مُكَلَّفًـــا حُـــرًّا رَشِـــيدًا فَتُـــرَدّْ ٢٠٣٦ إِنْ يُعْطِهَـــا مُكَاتَـــبٌ إِذْنًـــا فَقَـــدْ
وَهِبَـــةُ الْمَـــرِيضِ جَـــازَتْ إِنْ يَصِـــحّْ ٢٠٣٧ وَإِنْ يَمُـــتْ فَكَوَصِـــيَّةٍ تَضِـــحْ
حَكَـــوْهُ إِجْمَاعًـــا لِأَهْـــلِ الْعِلْـــمِ ٢٠٣٨ وَالْخُلْـــفُ عَـــنْ دَاوُدَ وَابْـــنِ حَـــزْمِ
وَالْمَـــرَضُ الْمَخُـــوفُ وَالْكُـــوفِيُّ حَـــدّْ ٢٠٣٩ بِمَـــا بِـــهِ جَـــازَتْ صَـــلَاةُ مَـــنْ قَعَـــدْ
وَكَالسَّـــقَامِ –لِسِـــوَاهُ- مَـــنْ حَضَـــرْ ٢٠٤٠ صَـــفَّ الْقِتَـــالِ مَـــعْ تَكَـــافُؤٍ ظَهَـــرْ
وَالْمَـــالِكِي أَطْلَـــقَ، وَالْحُبْلَـــى كَـــذَا ٢٠٤١ إِنْ أَخَـــذَ الْمَخَـــاضُ مِنْهَـــا الْمَأْخَـــذَا
وَالْحُكْـــمُ فِيهَـــا ثَابِـــتٌ لِلْحِمْـــيَرِي ٢٠٤٢ إِنْ سِـــتَّةٌ تَمَّـــتْ لَهَـــا مِـــنْ أَشْـــهُرِ
وَدُونَ إِذْنِ الْمَـــالِكِيِّ لَمْ تَبُـــثّْ ٢٠٤٣ زَوْجَتُـــهُ مِـــنْ مَالِهَـــا غَيْـــرَ الثُّلُـــثْ
وَالْعَـــدْلُ بَـــيْنَ الْوُلْـــدِ فِي الْعَطَـــا نُـــدِبْ ٢٠٤٤ عَلَـــى السَّـــوَا، وَعِنْـــدَ أَحْمَـــدٍ يَجِـــبْ
لَكِـــنْ كَـــإِرْثٍ، ثُمَّ عَنْـــهُ: تَبْطُـــلُ ٢٠٤٥ إِنْ جَـــارَ، وَهْـــوَ قَـــوْلُ جَمْـــعٍ يُنْقَـــلُ
وَقَـــدْ أَجَـــازُوا هِبَـــةَ الْمُشَـــاعِ ٢٠٤٦ إِلَّا الْعِرَاقِـــيَ قَـــالَ بِامْتِنَـــاعِ
وَفِي اللُّـــزُومِ غَيْـــرُ مَالِـــكٍ شَـــرَطْ ٢٠٤٧ قَبْضًـــا، وَعِنْـــدَهُ كَفَـــى اللَّفْـــظُ فَقَـــطْ
فِي غَـــيْرِ مَـــوْتٍ وَاهِـــبٍ مَـــا أَقْبَضَـــا ٢٠٤٨ فَإِنَّـــهُ لِـــوَارِثٍ بِهَـــا قَضَـــى
وَعِنْـــدَهُ إِنْ يَطْلُـــبِ الْمُعْطِـــي يُثَـــبْ ٢٠٤٩ بِقِيمَـــةٍ مَـــا لَمْ يَكُـــنْ –عُرْفًـــا- كَـــذَبْ
وَغَيْـــرُهُ بِشَـــرْطِ مَعْلُـــومٍ بَـــذَلْ ٢٠٥٠ وَالشَّـــافِعِيُّ عَنْـــهُ ذَا أَيْضًـــا بَطَـــلْ
وَصَـــحَّحُوا الْعُمْـــرَى وَلَمْ تَرْجِـــعْ إِلَى ٢٠٥١ مُعْمِرِهَـــا، وَعِنْـــدَ مَالِـــكٍ: بَلَـــى

وَمِثْلُهَـــــا لِلشَّـــــافِعِي وَأَحْمَـــــدَا ٢٠٥٢ رُقْـــبَى، وَالاَخَـــرَانِ هَـــذِي أَفْسَـــدَا[٣٢]
وَلِـــلْأَبِ الرُّجُـــوعُ فِيمَـــا قَـــدْ وَهَـــبْ ٢٠٥٣ دُونَ سِـــوَاهُ وَابْـــنُ ثَابِـــتٍ قَلَـــبْ
فَعِنْـــدَهُ يَرْجِـــعُ فِيهَـــا الْأَجْنَـــبِي ٢٠٥٤ وَكَـــالْأَبِ الْأُصُـــولُ لِلْمُطَلِّـــبِي
وَالْعَـــوْدُ فِي الْهِبَـــاتِ -عِنْـــدَ الْحَنْبَلِـــي ٢٠٥٥ وَالشَّـــافِعِي- فِي الصَّـــدَقَاتِ يَنْجَلِـــي

كتاب الوصايا

مَقْصُـــودُنَا بِهَـــذِهِ الْوَصِـــيَّة ٢٠٥٦ تَبَـــرُّعٌ عُلِّـــقَ بِالْمَنِيَّـــة
سُـــنَّتْ، وَفَرْضُـــهَا لِـــدَاوُدَ انْجَلَـــى ٢٠٥٧ إِنْ ذُو قَرَابَـــةٍ عَـــنِ الْإِرْثِ خَـــلَا
صِـــحَّتُهَا مِـــنْ مَالِـــكٍ مُكَلَّـــفِ ٢٠٥٨ وَمَالِـــكٌ وَأَحْمَـــدُ قَـــالَا: تَفِـــي
مِـــنْ ذِي صِـــبًا مُمَيِّـــزٍ، وَقِيـــلَ عَـــنْ ٢٠٥٩ أَحْمَـــدَ: ذَا إِنْ جَـــاوَزَ الْعَشْـــرَةَ عَـــنْ
وَعَنْـــهُ: لَا تَصِـــحُّ مِـــنْ سَـــفِيهِ ٢٠٦٠ وَقِيـــلَ: ذَا لِلشَّـــافِعِيِّ فِيـــهِ
وَفُضِّـــلَتْ وَصِـــيَّةٌ لِلْأَقْـــرَبِ ٢٠٦١ وَجَـــائِزٌ تَخْصِيصُـــهَا بِـــالْأَجْنَبِي
وَرَدَّهَـــا لِلْأَقْـــرَبِينَ الْبَصْـــرِي ٢٠٦٢ وَقِيـــلَ: ذَا فِي ثُلُثَيْهَـــا يَجْـــرِي
وَلَمْ تَجُـــزْ لِـــوَارِثٍ فَـــإِنْ أَذِنْ ٢٠٦٣ بَـــاقٍ تَجُـــزْ، وَالظَّـــاهِرِي أَبَى وَإِنْ
كَمَـــا أَبَى إِيصَـــاءَنَا بِمَنْفَعَـــهْ ٢٠٦٤ وَابْـــنُ أَبِي لَيْلَـــى قَـــدِيمًا مَنَعَـــهْ
وَمُنِعَـــتْ بِزَائِـــدٍ عَـــنْ ثُلُـــثِ ٢٠٦٥ إِلَّا إِذَا أَجَـــازَ أَهْـــلُ الْإِرْثِ
وَالظَّـــاهِرِي أَطْلَـــقَ مَنْعًـــا، وَجُعِـــلْ ٢٠٦٦ لِلْحِمْـــيَرِي الْمُجَـــازُ نُحْـــلًا مُسْـــتَقِلّْ
وَالـــنَّقْصُ عَنْـــهُ عِنْـــدَ غَـــيْرِهِ نُـــدِبْ ٢٠٦٧ وَكَوْنُهَـــا خُمُسًـــا لِأَحْمَـــدَ اسْـــتُحِبّْ
وَعَـــادِمُ الْـــوَارِثِ عِنْـــدَ أَحْمَـــدَا ٢٠٦٨ وَالْحَنَفِـــي أَوْصَـــى بِكُـــلِّ مَـــا بَـــدَا

---

[٣٢] صورة الرقبى كالعمرى عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أنها تختص بكون كل منهما يرقب موت الآخر، فإن مات الواهب أولا ثبتت وإلا رجعت، وهي عند المالكية: أن يكون لكل منهما دار، فيقولا: من مات منا أولا فداره للآخر.

وَاشْـــتُرِطَ الْقَبُـــولُ فِي الْوَصِـــيَّةِ[٣٣] ٢٠٦٩ وَإِنَّمَـــا يَصِـــحُّ بَعْـــدَ الْمَوْتَـــةِ

كتاب الفرائض

يَثْبُـــتُ بِالْإِجْمَـــاعِ إِرْثٌ بِسَـــبَبْ ٢٠٧٠ عَتَاقَـــةٍ أَوِ النِّكَـــاحِ أَوْ نَسَـــبْ
فَبِـــالْأَخِيرِ ابْـــنٌ وَمَـــنْ لَـــهُ انْتَسَـــبْ ٢٠٧١ وَالْبِنْـــتُ وَالْأَبُ وَإِنْ عَـــلَا النَّسَـــبْ
وَالْأُمُّ وَالْجَـــدَّةُ مِـــنْ حَيْـــثُ أَتَـــتْ ٢٠٧٢ وَانْتَشَـــرَ الْخِـــلَافُ فِيهَـــا إِنْ عَلَـــتْ
وَالْأَخُ وَالْأُخْـــتُ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبْ ٢٠٧٣ أَوْ لَهُمَـــا وَابْـــنُ أَخٍ حَـــازَ النَّسَـــبْ
وَالْعَـــمُّ لَا لِأُمِّـــهِ وَإِنْ عَـــلَا ٢٠٧٤ كَـــذَا ابْنُـــهُ وَإِنْ يَكُـــنْ قَـــدْ نَـــزَلَا
وَبَعْـــدَهُمْ ذُو رَحِـــمٍ، قَرِيـــبُ ٢٠٧٥ لَـــيْسَ لَـــهُ فَـــرْضٌ وَلَا تَعْصِـــيبُ
وَرَّثَـــهُ النُّعْمَـــانُ وَابْـــنُ حَنْبَـــلِ ٢٠٧٦ لِفَقْـــدِ ذِي إِرْثٍ نَسِـــيبٍ أَوْ وَلِي[٣٤]
فَـــالْحَنَفِي عَصَّـــبَهُمْ، وَنَـــزِّلِ ٢٠٧٧ مَكَـــانَ مَـــنْ أَدْلَـــوْا بِـــهِ لِلْحَنْبَلِـــي
وَالْمَـــالِكِي وَالشَّـــافِعِيُّ اعْتَمَـــدَا ٢٠٧٨ عِنْـــدَ اخْـــتِلَالِ الْأَمْـــرِ مَـــا لِأَحْمَـــدَا
وَقَضَـــيَا عِنْـــدَ صَـــلَاحِ الْحَـــالِ ٢٠٧٩ بِالْمَـــالِ كُلِّـــهِ لِبَيْـــتِ الْمَـــالِ
وَهَكَـــذَا الْمَقَـــالُ فِي الـــرَّدِّ عَلَـــى ٢٠٨٠ ذِي الْفَـــرْضِ حَيْـــثُ مِـــنْ مُعَصِّـــبٍ خَـــلَا
لَا الـــزَّوْجِ وَالْعِـــرْسِ وَفِي الـــزَّوْجِ وَرَدْ ٢٠٨١ أَنَّ ابْـــنَ عَفَّـــانَ الرِّضَـــا عَلَيْـــهِ رَدّْ
وَالِابْـــنُ كَـــابْنِ الِابْـــنِ دَوْمًـــا عَصَـــبَهْ ٢٠٨٢ أَيِ الَّـــذِي تُبْقِـــي الْفُـــرُوضُ اسْـــتَلَبَهْ
كَـــالْأَخِ لَا لِـــلْأُمِّ وَابْنِـــهِ وَعَـــمّْ ٢٠٨٣ أَوِ ابْنِـــهِ وَذُو الْـــوَلَا أَيْضًـــا يُضَـــمّْ
وَالْأَبُ وَالْجَـــدُّ كَـــذَاكَ إِنْ عُـــدِمْ ٢٠٨٤ فَـــرْعٌ لِمَيْـــتٍ ذِكْـــرٌ كَمَـــا عُلِـــمْ
وَإِنْ يَكُـــنْ[٣٥] أُنْثَـــى فَفَرْضًـــا أُعْطِيَـــا ٢٠٨٥ سُدْسًـــا وَبِالتَّعْصِـــيبِ مَـــا قَـــدْ بَقِيَـــا
وَمَـــنْ تَـــرِثْ أُخْـــتٌ لَـــهُ مِمَّـــنْ ذُكِـــرْ ٢٠٨٦ عَصَّـــبَهَا وَهْـــوَ كَثِنْتَـــيْنِ اعْتُـــبِرْ

---

[٣٣] هذا إن كانت لشخص معين، فإن كانت لجهة كالفقراء لم يشترط كما نبهوا عليه وزاد الحنابلة ما لو أوصى لنحو مسجد فلا يشترط قبول، والظاهر أن غيرهم يوافق عليه، وذكر عن زفر عدم اشتراط القبول مطلقا، والله أعلم.

[٣٤] أي ذي ولاء.

[٣٥] أي الفرع.

وَعَصَبَاتُ أُمٍّ فَاقِدِ النَّسَبْ ٢٠٨٧ -لِلْحَنْبَلِي- كَعَصَبَاتِهِ لِأَبْ
وَأَعْطِ نِصْفًا بِنْتَ صُلْبٍ أُفْرِدَتْ ٢٠٨٨ وَالثُّلُثَيْنِ حَيْثُمَا تَعَدَّدَتْ
كَبِنْتِ الِابْنِ إِنْ خَلَتْ مِمَّنْ عَلَا ٢٠٨٩ وَهْيَ مَعَ الْبِنْتِ لَهَا السُّدْسُ انْجَلَى
وَسَقَطَتْ مَعَ الْبَنَاتِ حَيْثُ لَا ٢٠٩٠ مُعَصِّبٌ وَلَوْ يَكُونُ أَسْفَلَا
وَلَمْ يُعَصِّبْ لِابْنِ مَسْعُودٍ هُنَا ٢٠٩١ وَلَوْ مُسَاوِيًا بَلِ الْكُلَّ اقْتَنَى
وَعِنْدَهُ لَمْ تُعْطَ فَوْقَ السُّدْسِ ٢٠٩٢ مَعَ ابْنَةٍ لِعَاصِبٍ ذِي أُنْسِ
وَمَا لِبِنْتٍ لِلشَّقِيقَةِ اسْتَقَرْ ٢٠٩٣ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ وَلَا أَصْلٌ ذَكَرْ
وَمَعَ بِنْتٍ هَذِهِ تُعَصَّبُ ٢٠٩٤ إِلَّا لَدَى دَاوُدَ قَالَ: تُحْجَبُ
وَكُلُّ ذَا يَثْبُتُ لِلَّتِي لِأَبْ ٢٠٩٥ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَقِيقٌ قَدْ حَجَبْ
وَهِيَ مِنْ شَقِيقَةٍ قَدْ نُزِّلَتْ ٢٠٩٦ مَكَانَ بِنْتِ الِابْنِ مِنْ بِنْتٍ عَلَتْ
فِي السُّدْسِ وَالسُّقُوطِ وَالَّذِي وُجِدْ ٢٠٩٧ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُنَا أَيْضًا يَرِدْ
وَوَلَدُ الْأُمِّ لَهُ السُّدْسُ اسْتَقَرْ ٢٠٩٨ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ وَلَا أَصْلٌ ذَكَرْ
فَإِنْ تَعَدَّدُوا بِثُلْثٍ بَاؤُوا ٢٠٩٩ وَاسْتَوَتِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
وَشَرِّكِ الشَّقِيقَ مَعْهُمْ إِنْ تَضُمْ ٢١٠٠ زَوْجًا وَجَدَّةً كَذَا زَوْجٌ وَأُمّْ
وَامْنَعْ لَدَى النُّعْمَانِ وَابْنِ حَنْبَلِ ٢١٠١ تَشْرِيكَهُ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُنْجَلِي
وَالْأُمُّ تُعْطَى السُّدْسَ إِنْ فَرْعٌ وُجِدْ ٢١٠٢ أَوْ إِخْوَةٌ وَلَوْ مُثَنًّى فَاعْتَمِدْ
إِلَّا لَدَى الْحَبْرِ، وَإِلَّا حَصَّلَتْ ٢١٠٣ ثُلُثًا، وَثُلْثَ الْبَاقِ حَالًا أَحْرَزَتْ
إِنْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَعْ أَبٍ وُجِدْ ٢١٠٤ لَا غَيْرُ وَالْمَنْعُ عَنِ الْحَبْرِ يَرِدْ
وَلِلْأَبِ السُّدْسُ مَعَ الْفَرْعِ وَلَا ٢١٠٥ فَرْضَ لَهُ سِوَاهُ أَصْلًا فَاعْقِلَا
وَالْجَدُّ عِنْدَ فَقْدِهِ كَذَاكَ ثُمْ ٢١٠٦ إِنْ كَانَ مَعَهُ إِخْوَةٌ لِغَيْرِ أُمْ
يَحْجُبُهُمْ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّ كَأَبْ ٢١٠٧ وَغَيْرُهُ شَرَّكَهُمْ وَمَا حَجَبْ
فَأَعْطِهِ الْأَفْضَلَ مِنْ مُقَاسَمَهْ ٢١٠٨ أَوْ ثُلُثٍ اذْ لَا فَرْضَ ثَمَّ زَاحَمَهْ
وَإِنْ يَكُنْ فَرْضٌ فَمِنْ سُدْسٍ وَمِنْ ٢١٠٩ ثُلُثِ بَاقٍ وَاقْتِسَامٍ، لَنْ يَهِنْ
وَهْوَ لِأُخْتٍ أَوْ جَمَاعَةٍ كَأَخْ ٢١١٠ مُعَصِّبٍ، فَمَا لَهَا فَرْضٌ رَسَخْ

فِي غَـــيْرِ أَكْدَرِيَّـــةٍ جَـــدًّا تَضُـــمْ ٢١١١ وَالْأُمَّ وَالـــــزَّوْجَ وَأُخْتًـــــا لَا لِأُمّْ
فَـافْرِضْ لِلُاخْـتِ النِّصْـفَ وَالسُّـدْسَ لِجَـدّْ ٢١١٢ ثُمَّ اجْمَعَـــنْ وَاقْسِـــمْ وَمِثْلَيْهَـــا يُعَـــدّْ
وَالسُّـــدْسُ لِلْجَـــدَّةِ وَابْـــنُ حَـــزْمِ ٢١١٣ يَقُـــولُ: حَـــازَتْ كُـــلَّ مَـــا لِـــلْأُمِّ
وَفَقْـــدُ أُمٍّ شَـــرْطُ إِرْثِهَـــا وَزِدْ ٢١١٤ فَقْـــدَ أَبٍ فِي أُمِّـــهِ وَلَا تَحِـــدْ
إِلَّا لَـــدَى ابْـــنِ حَنْبَـــلِ، وَإِنْ تَكُـــنْ ٢١١٥ أَكْثَـــرُ مِـــنْ وَاحِـــدَةٍ فَهْـــوَ لَهُـــنّْ
وَإِنْ تَكُـــنْ بُعْـــدَى فَـــلَا تُشَـــارِكِ ٢١١٦ لَكِـــنْ لَـــدَى ابْـــنِ شَـــافِعٍ وَمَالِـــكِ
لَمْ تُسْـــقِطِ الْقُـــرْبَى الَّـــتِي مِـــنَ الْأَبِ ٢١١٧ بُعْـــدَى مِـــنَ الْأُمِّ فَشَـــرِّكْ تُصِـــبِ
وَجُلُّهُـــــمْ أُمَّ أَبِي الْأُمَّ حَـــــرَمْ ٢١١٨ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ كُـــلُّ جَـــدَّةٍ تُضَـــمّْ
وَالْأَصْـــبَحِيُّ أُمَّ جَـــدٍّ أَهْمَـــلَا ٢١١٩ كَأَحْمَـــدٍ إِنْ كَـــانَ جَـــدًّا قَـــدْ عَـــلَا
وَالـــزَّوْجُ إِذْ لَا فَـــرْعَ نِصْـــفًا حَصَّـــلَا ٢١٢٠ فَـــإِنْ يَكُـــنْ فَـــرْعٌ فَرُبْعُـــهُ انْجَلَـــى
وَهْـــوَ لِزَوْجَـــةٍ أَوِ الزَّوْجَـــاتِ ٢١٢١ بِدُونِـــهِ، وَمَعْـــهُ ثُمْـــنٌ يَـــاتِي
وَالْعَـــوْلُ فِي الْفُـــرُوضِ حَـــقٌّ وَاقِـــعُ ٢١٢٢ إِنْ كَثُـــرَتْ وَالْجَبْـــرُ مِنْـــهُ مَـــانِعُ

باب الحجب وموانع الإرث

الْحَجْـــبُ بِالْجِهَـــةِ ثُمَّ الْقُـــرْبِ ٢١٢٣ فَقُـــوَّةٍ، فَـــاعْرِفْ جِهَـــاتِ الْحَجْـــبِ
بُنُـــوَّةٌ مِـــنْ بَعْـــدِهَا أُبُـــوَّهْ ٢١٢٤ عُمُومَـــةٌ وَقَبْلَهَـــا أُخُـــوَّهْ
فَاحْجُـــبْ بِـــالِابْنِ إِخْـــوَةً وَكُـــلَّ عَـــمّْ ٢١٢٥ وَنَسْـــلَهُمْ كَـــابْنَ ابْـــنِمٍ خَـــلَاكَ ذَمّْ
وَكَـــأَبٍ وَالْجَـــدِّ إِلَّا مَـــا ذُكِـــرْ ٢١٢٦ فِي الْجَـــدِّ وَالْإِخْـــوَةِ قَبْـــلُ فَـــادَّكِرْ
وَكُـــلُّ مَـــنْ أَدْلَى بِشَـــخْصٍ يُحْـــرَمُ ٢١٢٧ بِـــهِ سِـــوَى أَوْلَادِ أُمٍّ تَـــرْحَمُ
وَكُـــلَّ جَـــدَّةٍ بِـــأُمٍّ فَاحْجُـــبِ ٢١٢٨ وَإِنْ تَكُـــنْ أَدْلَـــتْ إِلَيْـــهِ بِـــالْأَبِ
وَبِـــالْأَخِ احْجُـــبْ عَمَّـــهُ وَابْنًـــا لِعَـــمّْ ٢١٢٩ لَا وَلَـــدِ الْأُمِّ فَمَـــا قَـــطُّ حَـــرَمْ
وَالْبِنْـــتُ لَا تَحْجُـــبُ غَيْـــرَ وُلْـــدِ أُمّْ ٢١٣٠ وَذَا لِبِنْـــتِ الِابْـــنِ أَيْضًـــا فَلْتَضُـــمّْ
وَيَحْجُـــبُ الشَّـــقِيقُ مَـــنْ كَـــانَ لِأَبْ ٢١٣١ وَذَاكَ فِي الْإِخْـــوَةِ وَالْأَعْمَـــامِ دَبّْ
فَـــإِنْ يَكُـــنْ أَخٌ لِأُمٍّ ابْـــنَ عَـــمّْ ٢١٣٢ لَمْ يَحْجُـــبِ ابْـــنَ الْعَـــمِّ لِلْجُـــلِّ الْأَعَـــمّْ
وَلِابْـــنِ مَسْـــعُودٍ مَـــعَ الْفَـــارُوقِ عَـــنْ ٢١٣٣ حَجْـــبٌ لَـــهُ كَـــذَا عَطَـــاءٌ وَالْحَسَـــنْ

وَامْنَعْ بِقَتْلٍ وَاخْتِلَافِ الْمِلَّةِ ٢١٣٤ وَالرِّقِّ إِرْثَ مَنْ مَضَى فِي الْجُمْلَةِ
فَمَنْ بِهِ هَذِي اعْتِبَارُهُ امْتَنَعْ ٢١٣٥ وَلِابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ حَجْبٌ يَقَعْ
وَعَنْ مُعَاذٍ يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ ٢١٣٦ ذِي الْكُفْرِ، وَهْوَ قَوْلُ جَمْعٍ فَاسْتَبِنْ
كَذَا مِنَ الْمُرَتِّدِ عِنْدَ الْحَنَفِي ٢١٣٧ وَهْوَ كَفَيْءٍ لِسِوَاهُ فَاعْرِفِ
وَالْكُفْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُنْفَرِدْ ٢١٣٨ كَالْحَنَفِي إِنِ الدِّيَارُ تَتَّحِدْ
وَالشَّافِعِي اعْتَمَدَ فِي الذِّمِّيِّ ٢١٣٩ قَطْعَ تَوَارُثٍ مَعَ الْحَرْبِيِّ[٣٦]
وَالْحَنْبَلِي أَعْطَى قَرِيبَ مُسْلِمِ ٢١٤٠ أَسْلَمَ وَالْمِيرَاثُ لَمْ يُقْتَسَمِ
وَقَاتِلٌ بِالْحَقِّ يُعْطَى كَالْقَوَدْ ٢١٤١ وَالشَّافِعِي حَرَمَهُ فِي الْمُعْتَمَدْ
وَمَالِكٌ وَرَّثَ مُخْطِئًا قَتَلْ ٢١٤٢ فِيمَا سِوَى دِيَتِهِ الَّتِي بَذَلْ
وَمَنْ يَمُتْ بِنَحْوِ هَدْمٍ وَعَمِي ٢١٤٣ تَرْتِيبُهُمْ فَكُلُّهُمْ كَالْعَدَمِ
وَأَحْمَدٌ وَرَّثَ كُلًّا مِنْ سِوَى ٢١٤٤ مَا وَرِثَ الْآخَرُ مِنْهُ وَحَوَى

فصل في ثبوت النسب والإقرار بوارث والإرث بالولاء

تُقَرَّرُ الْأَنْسَابُ بِاشْتِهَارِ ٢١٤٥ وَيَثْبُتُ الْمَجْهُولُ بِالْإِقْرَارِ
كَقَوْلِهِ: ذَا ابْنِي، بِلَا نُكْرَانِ ٢١٤٦ مِنْ مُدَّعًى كُلِّفَ مَعْ إِمْكَانِ
وَالْمَالِكِي صَدَّقَهُ وَإِنْ نَكِرْ ٢١٤٧ مَنْ يُدَّعَى نَسَبُهُ وَقَدْ كَبِرْ
وَبِشَهَادَةٍ مِنِ اثْنَيْنِ عَلَى ٢١٤٨ أُبُوَّةِ الْمَيِّتِ أَيْضًا انْجَلَى
وَالشَّافِعِي مِنْ وَارِثَيْنِ يَمْنَعُ ٢١٤٩ إِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا
وَيَكْتَفِي كَأَحْمَدٍ بِفَرْدِ ٢١٥٠ يَحُوزُ كُلَّ الْإِرْثِ دُونَ نِدِّ
وَمَنْ يَرِثْهُ اثْنَانِ إِنْ فَذٌّ يُقِرّْ ٢١٥١ بِثَالِثٍ فَلَا يُزَاحَمْ مَنْ نَكِرْ
وَرَاجَعَ الْمُقِرَّ غَيْرُ الشَّافِعِي ٢١٥٢ فِيمَا لَهُ مِنْهُ فَلَا يُنَازِعِ
وَعِنْدَ نُعْمَانَ النَّصِيبُ مُشْتَرَكْ ٢١٥٣ كَأَنَّمَا الْمَيِّتُ هَذَيْنِ تَرَكْ
وَحَكَّمُوا الْقَائِفَ فِيمَنِ ادَّعَى ٢١٥٤ نَسَبَهُ الْمَجْهُولَ شَخْصَانِ مَعَا

---

[٣٦] الفرق بين الشافعي وأبي حنيفة حينئذ في الذمي إذا مات في دار الحربي ورثه الذمي الذي عندنا عند الشافعي دون أبي حنيفة.

وَيَمْنَعُ الْكُوفِيُّ ذَا وَيَنْسُبُ ٢١٥٥ إِلَى كِلَيْهِمَا وَهَذَا عَجَبُ
وَالْقَائِفُ الْوَاحِدُ يَكْفِي وَوَرَدْ ٢١٥٦ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ شَرْطُ الْعَدَدْ
وَخُصَّ حُكْمَ قَائِفٍ لِلْحِمْيَرِي ٢١٥٧ بِالْخُلْفِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَاحْصُرِ
وَذُو الْوَلَاءِ مُعْتِقٌ، سَوَاءُ ٢١٥٨ فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
تَحْجُبُهُ عَصَبَةٌ بِنَسَبِ ٢١٥٩ وَهْوَ يُسَمَّى عَاصِبًا بِسَبَبِ
وَبَعْدِ فَقْدِ الْمُعْتِقِ الذُّكُورُ مِنْ ٢١٦٠ عَصَبَةٍ لَهُ بِمِيرَاثٍ قَمِنْ
وَمَنْ عَلَى يَدَيْهِ يُسْلِمْ شَخْصُ ٢١٦١ فَمَا لَهُ إِرْثٌ بِهِ يُخَصُّ
إِلَّا إِذَا وَالَاهُ غَيْرَ ثَابِتِ ٢١٦٢ نَسَبُهُ فِي مَذْهَبِ ابْنِ ثَابِتِ
كَذَا اللَّقِيطُ عِنْدَهُ إِنْ جَعَلَا ٢١٦٣ عَلَيْهِ لِلْمُلْتَقِطِ الْقَاضِي الْوَلَا

كتاب الجنايات

جِنَايَـــةٌ مَـــا كَـــانَ مِـــنْ عُـــدْوَانِ ٢١٦٤ وَلَـــوْ بِـــلَا قَصْـــدٍ عَلَـــى الْأَبْـــدَانِ
وَالْمَـــالِ وَالْبُضْـــعِ، كَـــذَاكَ الْقَـــذْفُ ٢١٦٥ وَرِدَّةٌ، وَشُـــرْبُ خَمْـــرٍ يَقْفُـــو
فَأَثْبِـــتِ الْقِصَـــاصَ فِي الْأَبْـــدَانِ ٢١٦٦ إِنْ صَـــحَّ عَقْـــلُ وَبُلُـــوغُ الْجَـــانِي
بِـــالْحَيْضِ أَوْ بِالْحُمْـــلِ أَوْ أَنْ يَحْـــتَلِمْ ٢١٦٧ أَوْ خَمْـــسَ عَشْـــرَةَ مِـــنَ الْعُمْـــرِ تَـــتِمّْ
وَالْمَـــالِكِي اخْتَـــارَ ثَمَـــانِي عَشْـــرَهْ ٢١٦٨ وَلِابْـــنِ حَـــزْمٍ عُـــدَّ تِسْـــعَ عَشْـــرَهْ
لَا بِنَبَـــاتِ عَانَـــةٍ لِلْكُـــوفِي ٢١٦٩ كَالشَّـــافِعِي فِي الْمُسْـــلِمِ الْحَنِيـــفِ
وَمُكْـــرَهٌ كَمُكْـــرِهٍ مِنْـــهُ يُقَـــصّْ ٢١٧٠ وَلِابْـــنِ ثَابِـــتٍ بِمُكْـــرِهِ يُخَـــصّْ
وَلِأَبِي يُوسُـــفَ عَنْهُمَـــا سَـــقَطْ ٢١٧١ لَكِـــنْ عَلَـــى الْمُكْـــرِهِ دِيَـــةٌ فَقَـــطْ
وَلَا يُقَـــادُ مِـــنْ شَـــرِيكِ مَـــنْ نُفِـــي ٢١٧٢ عَنْـــهُ الْقِصَـــاصُ فِي مَقَـــالِ الْحَنَفِـــي
وَجُلُّهُـــمْ وَافَقَـــهُ فِي قَاتِـــلِ ٢١٧٣ شَـــارَكَ مُخْطِئًـــا كَغَـــيْرِ عَاقِـــلِ
لَا ذِي صِـــبًا لِلشَّـــافِعِيِّ إِنْ عَقَـــلْ ٢١٧٤ وَالْأَصْـــبَحِيِّ إِنْ تَمَـــالُؤٌ حَصَـــلْ[٣٧]
وَالشَّـــرْطُ كَـــوْنُ الْقَتْـــلِ عَمْـــدًا أَيْ ضَـــرَبْ ٢١٧٥ قَصْـــدًا بِمَـــا قَتْـــلٌ بِمِثْلِـــهِ غَلَـــبْ
وَكَوْنُـــهُ يَجْـــرَحُ لِلْكُـــوفِي اعْتُـــبِرْ ٢١٧٦ وَفِي الْحَدِيـــدِ شَـــرْطُ ذَا لَمْ يَشْـــتَهِرْ
وَالشَّـــافِعِي كَـــالْحَنَفِي فِي السُّـــمِّ ٢١٧٧ فَلَـــمْ يُقِـــدْ بِوَضْـــعِهِ فِي الطُّعْـــمِ
لَكِـــنْ وَدَى وَالْحَنَفِـــيُّ أَهْـــدَرَهْ ٢١٧٨ وَيَكْتَفِـــي بِدِيَـــةٍ إِنْ أَوْجَـــرَهْ
وَالشَّـــأْنُ عِنْـــدَ الْحِمْـــيَرِيِّ الْقَصْـــدُ ٢١٧٩ فَالضَّـــرْبُ بِالْعَصَـــا لَدَيْـــهِ عَمْـــدُ
وَشِـــبْهُ عَمْـــدٍ لِسِـــوَاهُ يُـــدْرَى ٢١٨٠ إِذْ خَلَـــتِ الْآلَـــةُ مِمَّـــا مَـــرَّا
وَكُـــلُّ مَـــنْ فِي قَصْـــدِهِ الْمَـــرْءَ الْخَلَـــلْ ٢١٨١ فَخَطَـــأٌ عِنْـــدَ الْجَمِيـــعِ مَـــا فَعَـــلْ
وَلْيَـــكُ كُـــفْءً، فَسِـــوَى الْكُـــوفِيِّ ٢١٨٢ لَا يَقْتُـــلُ الْمُسْـــلِمَ بِالـــذِّمِّيِّ
كَـــذَاكَ قَتْـــلُ الْحُـــرِّ بِالْعَبْـــدِ وَقَـــدْ ٢١٨٣ وَافَقَهُـــمْ فِي سَـــيِّدٍ فَـــلَا يُقَـــدْ

---

(٣٧) أفادت الأبيات الثلاثة أن قاعدة الحنفية سقوط القصاص عمن شارك من لا قصاص عليه مطلقا، ووافقه الثلاثة فيمن شارك مخطئا أو مجنونا، وقوله: (جلهم) يشير بمفهومه إلى نقل غير مشهور عن الشافعي وأحمد بوجوب القصاص على المشارك مطلقا، وكالمخطئ الصبي أيضا إلا أن الشافعي يشترط ألا يكون مميزا ومالك يشترط ألا يكون تواطؤ وممالأة مع الصبي على القتل وإلا وجب القصاص.

وَيُقْتَـــلُ الْجَمْـــعُ بِوَاحِـــدٍ وَعَـــنْ ٢١٨٤ جَمَاعَـــةٍ كَـــابْنِ الـــزُّبَيْرِ الْمَنْـــعُ عَـــنْ
وَكُلُّهُـــمْ يُقِيـــدُ بِـــالْأُنْثَى الـــذَّكَرْ ٢١٨٥ لَكِـــنْ بِنِصْـــفِ الدِّيَـــةِ الْبَصْـــرِي جَبَـــرْ
وَلَا يُقَـــادُ وَالِـــدٌ بِمَـــا وَلَـــدْ ٢١٨٦ وَإِنْ عَـــلَا كَمِثْـــلِ جَـــدَّةٍ وَجَـــدّْ
وَمَالِـــكٌ يُقِيـــدُهُ إِنِ اتَّضَـــحْ ٢١٨٧ قَصْـــدُ زُهُـــوقِ رُوحِـــهِ كَـــأَنْ ذَبَـــحْ
وَإِنْ يُطَالِـــبْ مُسْـــتَحِقٌّ لِقَـــوَدْ ٢١٨٨ بِدِيَـــةٍ أُجْـــبِرَ جَـــانٍ فَلْيُـــؤَدّْ
وَمَالِـــكٌ خَـــالَفَ كَالنُّعْمَـــانِ ٢١٨٩ فَاشْـــتَرَطَا فِيهَـــا قَبُـــولَ الْجَـــانِي
وَالْمُسْـــتَحِقُّ كُـــلُّ وَارِثٍ ظَهَـــرْ ٢١٩٠ وَمَالِـــكٌ فِي الْعَاصِـــبِ الْأَوْلَى حَصَـــرْ
إِلَّا إِذَا كَـــانَ إِنَـــاثٌ حُزْنَـــا ٢١٩١ إِرْثًـــا، فَقَـــالَ: اجْعَـــلْ لِبِنْـــتٍ أَدْنَى
وَشَـــرَّكَ الْبَعِيـــدَ مَـــعْ إِنَـــاثِ ٢١٩٢ إِنْ لَمْ يَحُـــزْنَ كَامِـــلَ الْمِـــيرَاثِ
وَغَيْـــرُهُ بِعَفْـــوٍ بَعْـــضٍ اكْتَفَـــى ٢١٩٣ وَعِنْـــدَهُ فِي الصُّـــورَةِ الْأُولَى كَفَـــى
وَأَحْمَـــدٌ وَالشَّـــافِعِيُّ انْتَظَـــرَا ٢١٩٤ بُلُـــوغَ طِفْـــلٍ حَيْـــثُ لَا عَفْـــوٌ جَـــرَى
وَكُلُّهُـــمْ مَـــنْ غَـــابَ مِـــنْهُمْ يَنْتَظِـــرْ ٢١٩٥ إِنْ لَمْ يَكُـــنْ -لِمَالِـــكٍ- كَمَـــنْ أُسِـــرْ
وَعَفْـــوُ مَجْـــرُوحٍ يَمُـــوتُ يُقْبَـــلُ ٢١٩٦ وَعَـــنْ أَبِي ثَـــوْرٍ وَجَمْـــعٍ يَبْطُـــلُ
وَالشَّـــافِعِي دِيَـــةَ هَـــذَا لَمْ يَضَـــعْ ٢١٩٧ بَـــلْ أَرْشَ جُـــرْحٍ إِنْ لَـــهُ الثُّلُـــثُ اتَّسَـــعْ
وَغَيْـــرُهُ أَسْـــقَطَهَا لَا فِي الْخَطَـــا ٢١٩٨ فَمَـــا عَـــنِ الثُّلُـــثِ ارْتَقَـــى لَـــنْ يَسْـــقُطَا
وَمَالِـــكٌ يَحْـــبِسُ عَامِـــدًا سَـــلِمْ ٢١٩٩ عَامًـــا، وَجَلْـــدُ مِائَـــةٍ لَـــهُ لَـــزِمْ
وَقَـــالَ فِي الْغِيلَـــةِ: لَـــيْسَ يُقْبَـــلُ ٢٢٠٠ عَفْـــوٌ وَلَا صُـــلْحٌ وَحَتْمًـــا يُقْتَـــلُ
وَلَـــوْ بِغَـــيْرِ الْكُـــفْءِ وَهْـــيَ قَتْلُـــهُ ٢٢٠١ لِمَالِـــهِ وَلَـــيْسَ شَـــرْطًا خَتْلُـــهُ
وَصِـــفَةُ الْقَتْـــلِ كَقَتْـــلِ الْجَـــانِي ٢٢٠٢ إِلَّا لَـــدَى أَحْمَـــدَ وَالنُّعْمَـــانِ
قَـــالَا: بِسَـــيْفٍ، وَكَـــذَا غَيْرُهُمَـــا ٢٢٠٣ فِيمَـــا لِمَعْـــنًى غَـــيْرِ قَتْـــلٍ حُرِّمَـــا
كَالْقَتْـــلِ بِـــاللِّوَاطِ أَوْ بِالسِّـــحْرِ ٢٢٠٤ كَـــذَاكَ تَحْرِيـــعٌ لِنَحْـــوِ خَمْـــرِ
وَلَا يُقَـــادُ هَـــارِبٌ لِلْحَـــرَمِ ٢٢٠٥ لِلْحَنَفِـــي وَالْحَنْبَلِـــي فَلْيُصْـــرَمِ
وَمَـــا مَضَـــى فِي الـــنَّفْسِ مِـــنْ أَحْكَـــامِ ٢٢٠٦ يَثْبُـــتُ فِي الْجُـــرُوحِ بِالتَّمَـــامِ
لَكِـــنْ رَأَى النُّعْمَـــانُ قَطْعًـــا لِطَـــرَفْ ٢٢٠٧ مِـــنْ هَـــارِبٍ لِحَـــرَمٍ حِـــينَ اقْتَـــرَفْ

وَلَمْ يُقِدْ بَيْنَ الرَّقِيقِ فِي الطَّرَفْ ٢٢٠٨ كَذَاكَ فِيمَا بِالذُّكُورَةِ اخْتَلَفْ
أَوْ كَانَ بَيْنَ كَامِلٍ وَعَبْدِ ٢٢٠٩ أَوْ كَانَ قَطْعَ عَدَدٍ بِفَرْدِ
كَمَالِكٍ فِي كَافِرٍ أَوْ عَبْدِ ٢٢١٠ قَطَعَ عُضْوَ كَامِلٍ عَنْ عَمْدِ
وَلَا قِصَاصَ فِي الْجِرَاحِ إِلَّا ٢٢١١ إِنْ أُمِنَ الْحَيْفُ فَرَاعِ الْعَدْلَا
وَلَا تُقِدْ بِالْعُضْوِ إِلَّا مُشْبِهَهْ ٢٢١٢ فِي جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ مَعَ الْجِهَهْ
وَكُلُّهُمْ يُقِيدُ مِمَّنْ أَوْضَحَا ٢٢١٣ وَمَنَعُوا إِنْ فَوْقَ هَذَا جَرَحَا
وَحَيْثُ كَانَ دُونَ هَذَا لَمْ يُقَدْ ٢٢١٤ لِلْحَنْبَلِي وَالشَّافِعِي فِي الْمُعْتَمَدْ
وَالْحَنْبَلِيُّ إِنْ يُقِدْ لِأَعْوَرَا ٢٢١٥ فِي عَيْنِهِ بِنِصْفِ عَقْلٍ جَبَرَا
وَلَا يُقِيدُ مِنْهُ كَيْ لَا يَعْمَى ٢٢١٦ لَكِنْ عَلَيْهِ دِيَةً أَتَمَّا
وَمَالِكٌ خَيَّرَ فِي الْفَرْعَيْنِ ٢٢١٧ فَقَوَدٌ أَوْ دِيَةُ الْعَيْنَيْنِ
وَالْمَالِكِي وَالْحَنْبَلِيُّ أَرْجَآ ٢٢١٨ حَتْمًا قِصَاصَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَآ
وَأَخَّرَا لِلْبَرْدِ أَوْ لِلْحَرِّ ٢٢١٩ إِنْ خَشِيَا مِنْ قَطْعِهِ أَنْ يَسْرِي
وَأَهْدِرَنْ إِلَّا لَدَى النُّعْمَانِ ٢٢٢٠ إِنْ قَوَدٌ سَرَى بِلَا عُدْوَانِ
وَعِنْدَهُ يَجِبُ عَقْلٌ، وَطَرَحْ ٢٢٢١ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ أَرْشَ مَا جَرَحْ

كتاب الديات

دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ ٢٢٢٢ دُونَ خِلَافٍ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلْ
وَخُمِّسَتْ فِي خَطَإٍ مِنْ جَذَعَهْ ٢٢٢٣ فَدُونَهَا مِنَ الْإِنَاثِ أَرْبَعَهْ
فَابْنِ لَبُونٍ، وَيَقُولُ الْحَنْبَلِي ٢٢٢٤ وَالْحَنَفِي: بِابْنِ مَخَاضٍ أَكْمِلِ
وَجَاءَ عَنْ زَيْدٍ وَعَنْ طَاوُوسِ ٢٢٢٥ وَجْهَانِ تَرْبِيعًا بِلَا تَخْمِيسِ
وَرُبِّعَتْ فِي غَيْرِهِ فَيُقْتَصَرْ ٢٢٢٦ عَلَى إِنَاثٍ لَيْسَ فِيهِنَّ ذَكَرْ
وَالشَّافِعِي ثَلَّثَهَا كَمَالِكِ ٢٢٢٧ إِنْ يَكُنِ الْقَاتِلُ أَصْلَ الْهَالِكِ
سِتُّونَ بَيْنَ حِقَّةٍ وَجَذَعَهْ ٢٢٢٨ وَخَلِفَاتٌ أَرْبَعُونَ مُتْبَعَهْ
وَالْأَصْلُ عِنْدَ الشَّافِعِي الْإِبْلُ فَمَنْ ٢٢٢٩ عَدِمَهَا يَعْدِلُ عَنْهَا لِلثَّمَنْ
وَأَلْفَ دِينَارٍ سِوَاهُ أَصَّلَا ٢٢٣٠ كَوَرِقٍ لِلْحَنَفِيِّ كَمَلَا

عَشَـــرَةَ الْآلَافِ، وَالَّـــذِي اسْـــتَقَرّْ ٢٢٣١ لِلْآخَـــرَيْنِ رَفْعُهَـــا لِاثْـــنَيْ عَشَـــرْ
وَمِـــائَتَيْ بَقَـــرَةٍ لِأَحْمَـــدَا ٢٢٣٢ كَغَـــنَمٍ أَلْفَـــيْنِ فِيمَـــا وُجِـــدَا
وَصَـــاحِبَا نُعْمَـــانَ مَعْـــهُ فِيهِمَـــا ٢٢٣٣ وَمِائَتَـــا الْحُلَّـــةِ أَصْـــلٌ لَهُمَـــا
وَدِيَـــةَ الْخَطَـــإِ غَلِّـــظْ إِنْ بَـــدَا ٢٢٣٤ فِي مَكَّـــةٍ لِلشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدَا
كَـــذَاكَ فِي الشَّـــهْرِ الْحَـــرَامِ لَهُمَـــا ٢٢٣٥ أَوْ كَـــانَ عِنْـــدَ الشَّـــافِعِيِّ مُحْرَمَـــا
أَوْ مُحْرِمًـــا لِأَحْمَـــدٍ، فَهُـــوَ يَـــرَى ٢٢٣٦ زِيَـــادَةَ الثُّلُـــثِ عَلَـــى مَـــا قُـــرِّرَا
وَالشَّـــافِعِي كَشِـــبْهِ عَمْـــدٍ حَكَمَـــا ٢٢٣٧ فَهَكَـــذَا تَغْلِـــيظُ كُـــلٍّ مِنْهُمَـــا
وَدِيَـــةُ الْكَـــافِرِ ذِي الْأَمَـــانِ ٢٢٣٨ كَدِيَـــةِ الْمُسْـــلِمِ لِلنُّعْمَـــانِ
وَغَيْـــرُهُ يَـــدِي سِـــوَى الْكِتَـــابِي ٢٢٣٩ بِثُلُـــثِ خُمْـــسٍ دُونَمَـــا ارْتِيَـــابِ[٣٨]
وَلِلْكِتَـــابِي نِصْـــفُ عَقْـــلِ الْمُسْـــلِمِ ٢٢٤٠ وَالشَّـــافِعِيُّ قَـــالَ: ثُلُـــثٌ، فَـــاعْلَمِ
وَعَقْـــلُ أُنْثَـــى نِصْـــفُ عَقْـــلٍ لِـــذَكَرْ ٢٢٤١ بِـــدِينِهَا دُونَ خِـــلَافٍ مُعْتَبَـــرْ
وَفِي الرَّقِيـــقِ قِيمَـــةٌ، وَلَا تَصِـــلْ ٢٢٤٢ لِلْحَنَفِـــي دِيَـــةَ حُـــرٍّ بَـــلْ تَقِـــلّْ
وَدُونَ خُلْـــفٍ فِي جَنِـــينِ الْحُـــرَّة ٢٢٤٣ إِنْ يَنْفَصِـــلْ مَيْتًـــا وُجُـــوبُ الْغُـــرَّة
غُـــلَامٌ أَوْ جَارِيَـــةٌ لَـــيْسَ تَقِـــلّْ ٢٢٤٤ قِيمَتُـــهُ عَـــنْ خَمْـــسِ ذَوْدٍ مِـــنْ إِبِـــلْ
وَالشَّـــرْطُ تَصْـــوِيرٌ لِعُضْـــوٍ مُطْلَـــقِ ٢٢٤٥ وَمَالِـــكٌ أَوْجَبَهَـــا فِي الْعَلَـــقِ
وَتُـــورِثُ الْغُـــرَّةَ عَنْـــهُ، وَذُكِـــرْ ٢٢٤٦ لِلَّيْـــثِ أَنَّـــهُ عَلَـــى الْأُمِّ قُصِـــرْ
وَإِنْ يَمُـــتْ بَعْـــدَ انْفِصَـــالِهِ لَـــزِمْ ٢٢٤٧ دِيَـــةُ حُـــرٍّ كَامِـــلٍ كَمَـــا عُلِـــمْ
وَالْمَـــالِكِي فِيـــهِ الْقِصَـــاصَ يُجْـــرِي ٢٢٤٨ إِنْ ضُـــرِبَتْ فِي الْـــبَطْنِ أَوْ فِي الظَّهْـــرِ
وَدِيَـــةُ الْعَمْـــدِ عَلَـــى الْجَـــانِي تَحِـــلّْ ٢٢٤٩ حَـــتَّى الصَّـــبِي لِلشَّـــافِعِي كَمَـــنْ خُبِـــلْ
وَمَـــا سِـــوَاهَا حَمَلَتْهَـــا الْعَاقِلَـــهْ ٢٢٥٠ إِلَى ثَـــلَاثِ سَـــنَوَاتٍ آجِلَـــهْ
هُـــمْ كُـــلُّ عَاصِـــبٍ، وَلِلنُّعْمَـــانِ ٢٢٥١ قُـــدِّمَ جُنْـــدٌ مَعْـــهُ فِي الـــدِّيوَانِ
وَهْـــوَ كَفَـــرْدٍ مِـــنْهُمُ إِلَّا لَـــدَى ٢٢٥٢ الْجِهْبِـــذَيْنِ الشَّـــافِعِي وَأَحْمَـــدَا
وَفَرْعُـــهُ لِلشَّـــافِعِي لَـــنْ يَعْقِـــلَا ٢٢٥٣ وَإِنْ نَـــأَى كَأَصْـــلِهِ وَإِنْ عَـــلَا

---

[٣٨] رُوي عن عمر بن عبد العزيز أن له نصف دية المسلم.

وَمَـــا عَلَـــيْهِمْ إِنْ أَقَـــرَّ الْجَـــانِي ٢٢٥٤ شَـــيْءٌ إِذَا كَـــانُوا ذَوِي نُكْـــرَانِ
كَعُـــرَّةِ الْحَمْـــلِ لِمَالِـــكٍ زُكِـــنْ ٢٢٥٥ كَـــالْحَنْبَلِي إِنْ قَبْـــلَ أُمِّـــهِ يَجِـــنْ[٣٩]
وَلَهُمَـــا: أَرْشُ الْجِـــرَاحِ مَـــا حُمِـــلْ ٢٢٥٦ مَـــا لَمْ يَكُـــنْ لِثُلْـــثِ دِيَـــةٍ يَصِـــلْ
كَـــالْحَنَفِي فِي دُونِ نِصْـــفِ الْعُشْـــرِ ٢٢٥٧ وَالشَّـــافِعِي لَمْ يَلْتَفِـــتْ لِلْقَـــدْرِ
وَفِي اصْـــطِدَامِ رَجُلَـــيْنِ لَزِمَـــتْ ٢٢٥٨ دِيَـــةُ كُـــلٍّ كَـــالَّتِي تَقَـــدَّمَتْ
وَالشَّـــافِعِي أَوْجَـــبَ نِصْـــفَ كُـــلٍّ ٢٢٥٩ لِكَوْنِـــهِ مُشَـــارِكًا فِي الْفِعْـــلِ
وَقَاتِـــلُ الْعَمْـــدِ لَدَيْـــهِ كَفَّـــرَا ٢٢٦٠ وَكُلُّهُـــمْ لِمُخْطِـــئٍ ذَا قَـــرَّرَا

ديات ما دون النفس

إِنْ أَوْضَـــحَ الـــرَّأْسَ أَوِ الْوَجْـــهَ لَـــزِمْ ٢٢٦١ مِـــنْ إِبِـــلٍ خَمْـــسٌ بِـــلَا خُلْـــفٍ عُلِـــمْ
وَفِي شِـــجَاجٍ دُونَ هَـــذِي الْمُوضِـــحَهْ ٢٢٦٢ حُكُومَـــةٌ بِالِاجْتِهَـــادِ مُوضَـــحَهْ
فَافْرِضْـــهُ عَبْـــدًا وَلَـــدَى الْكُـــوفِي انْظُـــرِ ٢٢٦٣ كَـــمْ هِـــيَ مِـــنْ مُوضِـــحَةٍ إِنْ تُسْـــبَرِ
وَفَوْقَهَـــا هَاشِمَـــةٌ بِكَسْـــرِ ٢٢٦٤ عَظْمِهِمَـــا فَـــاحْكُمْ لَهَـــا بِعَشْـــرِ
وَزِدْ عَلَيْهَـــا إِنْ تَكُـــنْ مُنَقِّلَـــهْ ٢٢٦٥ تَنْقُـــلُ عَظْمًـــا خَمْسَـــةً مُكَمِّلَـــهْ
وَبَعْـــدَهَا مَأْمُومَـــةٌ قَـــدْ أَمَّـــتِ ٢٢٦٦ دِمَاغَـــهُ فَلْـــيُعْطَ ثُلْـــثَ الدِّيَـــةِ
كَـــالْحُكْمِ فِي جَائِفَـــةٍ بِطَعْـــنِ ٢٢٦٧ يَنْفُـــذُ فِي مَجْرُوحِـــهِ لِلْـــبَطْنِ
وَالْمَـــالِكِي فِي الظَّهْـــرِ وَالْـــبَطْنِ حَصَـــرْ ٢٢٦٨ وَغَيْـــرُهُ لِلصَّـــدْرِ وَالنَّحْـــرِ عَبَـــرْ
وَلَـــيْسَ فِي جِـــرَاحِ سَـــائِرِ الْجَسَـــدْ ٢٢٦٩ غَيْـــرُ حُكُومَـــةٍ بِهَـــا الْقَاضِـــي اجْتَهَـــدْ
وَاللَّيْـــثُ إِنْ يُوضَـــحْ قَضَـــى كَـــالرَّأْسِ ٢٢٧٠ وَيَقْضِـــي الَاوْزَاعِـــي بِنِصْـــفِ الْخُمْـــسِ
وَتَكْمُـــلُ الدِّيَـــةُ دُونَ خُلْـــفِ ٢٢٧١ فِي مُفْـــرَدِ الْأَعْضَـــاءِ مِثْـــلَ الْأَنْـــفِ
وَكَمْـــرَةٍ أَوْ ذَكَـــرٍ وَإِنْ يُعَـــنّْ ٢٢٧٢ لِمَالِـــكٍ وَالشَّـــافِعِي أَوْ يُحْصَـــيَنّْ
وَحَكَّمَـــا فِي الشَّـــعْرِ، لَا سِـــوَاهُمَا ٢٢٧٣ فَقِـــسْ عَلَـــى الْأَعْضَـــا لِمَـــنْ عَـــدَاهُمَا
كَـــالرَّأْسِ وَاللِّحْيَـــةِ هُـــدْبٍ حَاجِـــبِ ٢٢٧٤ وَكُلُّهُـــمْ مُحَكِّـــمٌ فِي الشَّـــارِبِ

---

(٣٩) أفاد البيت أن غرة الحمل تخص الجاني عند مالك، وكذا عند أحمد إن مات الجنين قبل أمه، فإن مات بعد موتها بالجناية أو معها كانت الغرة تبعا لدية الأم فتحملها العاقلة، كما تحملها مطلقا في مذهب أبي حنيفة والشافعي.

كَالْعُضْوِ مَعْنًى نَحْوُ سَمْعٍ وَبَصَرْ ٢٢٧٥ وَإِنْ يَصِحَّ عُضْوُهُ كَمَا ظَهَرْ
وَالْفَذُّ فِيمَا حُزْتَ مِنْهُ اثْنَيْنِ ٢٢٧٦ يُودَى بِنِصْفِ دِيَةٍ كَالْعَيْنِ
وَمِائَةٌ دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ ٢٢٧٧ لِلْجِهْبِذَيْنِ أَحْمَدٍ وَالْحِمْيَرِي
وَشَرْطُ فَقْدِ السَّمْعِ فِي الْأُذْنِ وَرَدْ ٢٢٧٨ عَنْ مَالِكٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُعْتَمَدْ
وَثُلُثُهَا لِلشَّفَةِ الْعُلْيَا كَمَا ٢٢٧٩ زَيْدٌ قَضَى وَالضِّعْفُ لِلسُّفْلَى انْتَمَى
وَالْخُصْيَةَ الْيُسْرَى سَعِيدٌ فَضَّلَا ٢٢٨٠ كَذَاكَ، فَالثُّلُثُ لِأُخْتِهَا انْجَلَى
فِي الْجَفْنِ رُبْعُهَا، وَعِنْدَ الْحِمْيَرِي ٢٢٨١ حُكُومَةٌ، وَالسِّنَّ بِالْخَمْسِ اجْبُرِ
وَجَاءَ فِي الضِّرْسِ بَعِيرٌ عَنْ عُمَرْ ٢٢٨٢ وَعَنْ سَعِيدٍ بِبَعِيرَيْنِ انْجَبَرْ
فِي إِصْبَعٍ عَشْرٌ لِكُلِّ مَفْصِلِ ٢٢٨٣ ثُلُثٌ سِوَى الْإِبْهَامِ فَالنِّصْفَ اجْعَلِ
وَفِي تَفَاضُلِ الْأَصَابِعِ اسْتَقَرّْ ٢٢٨٤ قَوْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ عُمَرْ
وَمَالِكٌ كَأَحْمَدٍ فِي الْأُنْثَى ٢٢٨٥ لَمْ يَنْقُصَ ارْشًا لَا يَنَالُ ثُلْثَا

كتاب القسامة

دَعْوَى دَمٍ أَيْمَانُهَا مُكَرَّرَهْ ٢٢٨٦ خَمْسِينَ ذِي الْقَسَامَةُ الْمُشْتَهِرَهْ
فِي الْقَتْلِ جُلُّ الْعُلَمَا بِهَا حَكَمْ ٢٢٨٧ لَا سَالِمٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمْ
وَالشَّرْطُ لَوْثٌ وَهُوَ الْقَرِينَهْ ٢٢٨٨ كَالْقَتْلِ فِي أَرْضِ ذَوِي ضَغِينَهْ
وَلِلْعِرَاقِي يُكْتَفَى أَنْ يُوجَدَا ٢٢٨٩ فِي أَرْضِ قَوْمٍ دُونَمَا لَوْثٍ بَدَا
وَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ فِيهَا أَوَّلَا ٢٢٩٠ وَالْبَدْءُ بِالثَّانِي لَدَى الْكُوفِي انْجَلَى
وَمَا بِهَا مِنْ قَوَدٍ إِلَّا لَدَى ٢٢٩١ مُجْتَهِدَيْنِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَا

كتاب الزنى

وَطْءُ الزِّنَا مَا كَانَ عَنْ سِفَاحِ ٢٢٩٢ لَا شُبْهَةٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ نِكَاحِ
وَاشْتُرِطَ الْإِسْلَامُ عِنْدَ الْحِمْيَرِي ٢٢٩٣ وَدَارَهُ لِلْحَنَفِيِّ اعْتَبِرِ
وَعِنْدَهُ يُدْرَأُ حَدُّ مَنْ زَنَى ٢٢٩٤ بِامْرَأَةٍ كَانَ اكْتَرَاهَا لِلْخَنَا
وَغَيْرُهُ بِدُبُرٍ يُحُدُّهُ ٢٢٩٥ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَكَذَاكَ عَبْدُهُ
وَإِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مُكَلَّفِ ٢٢٩٦ لَا أَخْرَسٍ فِي قَوْلِ كُلِّ حَنَفِي

وَرَجْمُ حُرٍّ مُحْصَنٍ حَقٌّ وَجَبْ ٢٢٩٧ وَالْخَارِجِي أَنْكَرَهُ وَقَدْ كَذَبْ
وَطَرَفَا اللِّوَاطِ يُرْجَمَانِ ٢٢٩٨ لِمَالِكٍ وَلَوْ بِلَا إِحْصَانِ
وَغَيْرُهُ اشْتَرَطَهُ فَلْتَنْتَبِهْ ٢٢٩٩ وَالشَّافِعِي لَا يَرْجُمُ الْمَفْعُولَ بِهْ
وَالْمُحْصَنُ الْوَاطِئُ حُرًّا كُلِّفَا ٢٣٠٠ فِي قُبْلِ عِرْسٍ بُطْلُ عَقْدِهَا انْتَفَى
لَا حَائِضٍ لِمَالِكٍ، وَلْتَكْمُلِ ٢٣٠١ ذِي الْعِرْسُ عِنْدَ الْحَنَفِي وَالْحَنْبَلِي
وَمَالِكٌ يُهْدِرُ فِي الْإِحْصَانِ ٢٣٠٢ وَطْءَ ذَوِي الْكُفْرَانِ كَالنُّعْمَانِ
وَقَبْلَ رَجْمِ مُحْصَنٍ عَنْ أَحْمَدَا ٢٣٠٣ وَبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ جُلِدَا
وَبِاتِّفَاقٍ يُجْلَدُ الْبِكْرَانِ ٢٣٠٤ مِائَةَ سَوْطٍ إِذْ هُمَا حُرَّانِ
مَعْ نَفْيِ عَامٍ لِسِوَى نُعْمَانَا ٢٣٠٥ وَمَالِكٌ خَصَّ بِهِ الذُّكْرَانَا
وَيُجْلَدُ الرَّقِيقُ نِصْفًا، وَاكْتُفِي ٢٣٠٦ بِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِي نِصْفًا نُفِي
وَيَثْبُتُ الزِّنَا بِإِقْرَارٍ بَدَا ٢٣٠٧ مُكَرَّرًا لِلْحَنَفِي وَأَحْمَدَا
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَلِلنُّعْمَانِ ٢٣٠٨ تَعَدُّدُ الْمَجْلِسِ شَرْطٌ ثَانِي
وَقَبِلُوا رُجُوعَهُ، وَأَشْهَبُ ٢٣٠٩ لَمْ يَسْتَمِعْ إِنْ قَالَ: كُنْتُ أَكْذِبُ
وَأَثْبَتُوهُ بِرِجَالٍ شَهِدُوا ٢٣١٠ أَرْبَعَةٍ كَلَامُهُمْ مُوَحَّدُ
فَالِاضْطِرَابُ فِي زَوَايَا حُجْرَهْ ٢٣١١ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِي مَضَرَّهْ
وَشَرْطُ غَيْرِ الشَّافِعِي أَنْ يَتَّحِدْ ٢٣١٢ مَجْلِسُهُمْ حِينَ جَمِيعُهُمْ شَهِدْ
وَمَالِكٌ أَثْبَتَهُ إِنْ تَحْبَلِ ٢٣١٣ خَلِيَّةٌ دُونَ سِوَاهُ فَاعْقِلِ

كتاب القذف

الْقَذْفُ رَمْيٌ بِالزِّنَى، بِهِ وَجَبْ ٢٣١٤ جَلْدُ ثَمَانِينَ إِنِ الْمَرْمِي طَلَبْ
وَلِلرَّقِيقِ نِصْفُهُ إِلَّا لَدَى ٢٣١٥ دَاوُدَ مَعْ أَصْحَابِهِ كَمَا بَدَا
وَمِنْهُ لَا لِلظَّاهِرِي نَفْيُ النَّسَبْ ٢٣١٦ مَعْ غَضَبٍ لِلْحَنَفِي وَذِكْرِ أَبْ
وَمَالِكٌ أَطْلَقَ حَدَّ الْكَانِي ٢٣١٧ وَالشَّافِعِي بِالْقَصْدِ كَالشَّيْبَانِي
فَاجْلِدْ بِقَذْفِ مُسْلِمٍ عَفِيفِ ٢٣١٨ حُرٍّ يُطِيقُ الْوَطْءَ ذِي تَكْلِيفِ
لَيْسَ بِفَرْعِ قَاذِفٍ وَقَدْ وُجِدْ ٢٣١٩ عَنْ مَالِكٍ إِلْغَاءُ ذَا وَمَا اعْتُمِدْ

وَالظَّاهِرِي حَدَّ بِكُلِّ مَنْ يَعِفْ ٢٣٢٠ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا قُذِفْ
وَمَنْ يُكَرِّرْ بَعْدَ حَدٍّ جُلِدَا ٢٣٢١ ثَانِيَةٍ لَا قَبْلَهُ بَلْ أُفْرِدَا
وَقَذْفُ جَمْعٍ مِثْلُ قَذْفِ الْفَرْدِ ٢٣٢٢ فَيُكْتَفَى لِكُلِّهِمْ بِحَدِّ
وَالشَّافِعِي بِعَدَدِ الْمَقْذُوفِ حَدّْ ٢٣٢٣ وَأَحْمَدٌ إِلَّا إِذَا اللَّفْظُ اتَّحَدْ
وَعَفْوُ مَقْذُوفٍ بِهِ سُقُوطُ حَدّْ ٢٣٢٤ وَقَالَ نُعْمَانٌ: مَتَى شَاءَ جَلَدْ
وَعِنْدَهُ فِسْقٌ لَهُ تَأَبَّدَا ٢٣٢٥ وَإِنْ يَتُبْ يُرَدُّ حَيْثُ شَهِدَا

باب شرب الخمر

حُدَّ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ تَقَدَّمَا ٢٣٢٦ تَحْرِيمُهُ مُكَلَّفٌ قَدْ أَسْلَمَا
لَا أَخْرَسٌ لِلْحَنَفِي، فَيَلْزَمُ ٢٣٢٧ جَلْدُ ثَمَانِينَ لِحُرٍّ يَعْلَمُ
وَالشَّافِعِيُّ أَرْبَعِينَ قَرَّرَا ٢٣٢٨ وَمَا يَزِيدُ فَهْوَ تَعْزِيرًا يَرَى
وَمَالِكٌ يَحُدُّ إِنْ رِيحًا يَجِدْ ٢٣٢٩ وَالْحَنْبَلِي إِنْ قَاءَهَا قَالَ: جُلِدْ

كتاب السرقة

الْأَخْذُ جَهْرًا بِاعْتِمَادٍ لِلْغَلَبْ ٢٣٣٠ نَهْبٌ، وَخِلْسَةٌ بِخَطْفٍ وَهَرَبْ
وَأَخْذُ مَالٍ فِي الْخَفَاءِ السَّرِقَهْ ٢٣٣١ وَالْحَدُّ فِيهَا قَطْعُ كَفٍّ مُوبِقَهْ
إِنْ تَكُ مِنْ مُكَلَّفٍ، وَيُعْتَبَرْ ٢٣٣٢ لِلْحَنَفِيِّ نُطْقُهُ مَعَ الْبَصَرْ
وَشَرْطُ حِرْزٍ وَنِصَابٍ لِلْمَلَا ٢٣٣٣ وَالْخُلْفُ فِيهِمَا لِدَاوُدَ انْجَلَى
وَالْحَنْبَلِي بِجَحْدِ عَارَةٍ قَطَعْ ٢٣٣٤ دُونَ سِوَاهَا مِنْ أَمَانَاتٍ تَقَعْ
ثُمَّ النِّصَابُ بِدَرَاهِمٍ يَتِمّْ ٢٣٣٥ ثَلَاثَةٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ عُلِمْ
وَالثَّانِ حَسْبُ الشَّافِعِي، وَعَشَرَهْ ٢٣٣٦ دَرَاهِمٍ لِلْحَنَفِي مُقَرَّرَهْ
وَالشُّرَكَاءُ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا ٢٣٣٧ وَالْحَنَفِي كَالشَّافِعِيِّ يَمْنَعُ
وَضَابِطُ الْحِرْزِ لِعَادَةٍ رَجَعْ ٢٣٣٨ وَيُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَالْكُوفِي مَنَعْ
كَسَارِقِ الطُّعْمِ مُهَيَّأً وَمَا ٢٣٣٩ كَالصَّيْدِ مِنْ قَبْلُ مُبَاحًا عُلِمَا
وَمُصْحَفٍ؛ وَأَحْمَدٌ فِي ذَا مَعَهْ ٢٣٤٠ وَاقْطَعْ بِعَبْدٍ لَمْ يَمِزْ لِلْأَرْبَعَهْ
كَالْحُرِّ عِنْدَ مَالِكٍ، وَمَنْ يُجَنّْ ٢٣٤١ فَهْوَ لِغَيْرِ الْحَنَفِي كَالطِّفْلِ عَنّْ

وَادْرَأْ بِشُبْهَةٍ كَوَالِدٍ سَرَقْ ٢٣٤٢ وَلِابْنِ حَزْمٍ قَطْعُهُ فَرْضٌ وَحَقّْ
وَعِنْدَ الاَصْبَحِيِّ يُقْطَعُ الْوَلَدْ ٢٣٤٣ وَمُحْرَمٌ لَدَى الْعِرَاقِي لَمْ يُحَدّْ
وَعِنْدَهُ لَا يُقْطَعُ الزَّوْجَانِ ٢٣٤٤ وَمَعْهُ فِيهِ أَحْمَدُ الشَّيْبَانِي
وَيَغْرَمُ الْمَقْطُوعُ مَسْرُوقًا فَإِنْ ٢٣٤٥ تَلِفَ فَالنُّعْمَانُ قَالَ: مَا ضَمِنْ
وَمَالِكٌ وَافَقَهُ إِنْ أَعْسَرَا ٢٣٤٦ إِلَى زَمَانِ الْقَطْعِ لَا إِنْ أَيْسَرَا
وَإِنْ عَفَا الْمَالِكُ بَعْدَ الرَّفْعِ ٢٣٤٧ إِلَى الْإِمَامِ لَمْ يُفِدْ فِي الْقَطْعِ
وَبِاعْتِرَافٍ أَثْبَتُوا فَإِنْ رَجَعْ ٢٣٤٨ فَالْغُرْمُ لَا الْقَطْعُ وَدَاوُدٌ قَطَعْ
لِلْحَنْبَلِي: الْإِقْرَارُ مَرَّتَانِ ٢٣٤٩ وَلِلْجَمِيعِ: يَشْهَدُ الْعَدْلَانِ
وَالْقَطْعُ لِلْكَفِّ الْيَمِينِ ثُمَّ إِنْ ٢٣٥٠ عَادَ فَقَطْعُ قَدَمٍ يُسْرَى قَمِنْ
فَالْيَدَ فَالرِّجْلَ اقْطَعَنْ لِابْنِ أَنَسْ ٢٣٥١ وَالشَّافِعِي، وَمَنْ سِوَاهُمَا حَبَسْ
وَالْكَفُّ مِنْ كُوعٍ وَمِنْ كَعْبٍ قَدَمْ ٢٣٥٢ وَعَنْ عَلِي مِنْ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ تَمّْ

كتاب الحرابة

مُجَاهِرٌ بِنُهْبَةٍ مُغَالِبُ ٢٣٥٣ بِلَا لُحُوقِ غَوْثِ الْمُحَارِبُ
وَمَا سِوَى لُحُوقِ غَوْثٍ كَافِ ٢٣٥٤ لِلْحَنْبَلِيِّ فِيهِ وَالْأَحْنَافِ
وَالشَّرْطُ تَكْلِيفٌ فَدَعْ صَبِيًّا ٢٣٥٥ وَعِصْمَةً فَلَا يَكُنْ حَرْبِيًّا
وَخَصَّهُ النُّعْمَانُ بِالصَّحْرَاءِ ٢٣٥٦ وَلَيْسَ بِالْعُمْدَةِ فِي الْإِفْتَاءِ
فَقَتْلُهُ مُحَتَّمٌ إِنْ قَتَلَا ٢٣٥٧ مَعْ صَلْبِهِ إِنْ أَخْذُ مَالٍ حَصَلَا
وَالشَّرْطُ فِي الْمَقْتُولِ عِصْمَةٌ فَقَطْ ٢٣٥٨ وَالشَّافِعِي فِيهِ تَكَافُؤًا شَرَطْ
وَاقْطَعْ يَمِينًا مَعْ يَسَارِ رِجْلِ ٢٣٥٩ إِنْ أَخَذَ النِّصَابَ دُونَ قَتْلِ
وَإِنْ يُخِفْ فَقَطْ عَنِ الْأَرْضِ نُفِي ٢٣٦٠ وَذَاكَ بِالْحَبْسِ فَقَطْ لِلْحَنَفِي
وَمَالِكٌ بَيْنَ الْخِصَالِ خَيَّرَا ٢٣٦١ بِالِاجْتِهَادِ كَيْفَمَا الْأَمْرُ جَرَى
وَأَسْقَطُوا حَدَّ الْحِرَابِ إِنْ يَتُبْ ٢٣٦٢ مِنْ قَبْلِ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ فَلْيَؤُبْ
كَسَائِرِ الْحُدُودِ عِنْدَ الْحَنْبَلِي ٢٣٦٣ وَلَوْ لِفَرْدٍ مِنْ حِرَابَةٍ خَلِي
أَمَّا حُقُوقُ الْخَلْقِ فَهْيَ وَاجِبَهْ ٢٣٦٤ وَسَقَطَتْ لِلَّيْثِ فِي الْمُحَارَبَهْ

فصل في قتال البغاة

مُغَالِبُ الْإِمَامِ إِذْ تَأَوَّلَا ٢٣٦٥ فَهُوَ بَاغٍ فِعْلُهُ لَنْ يُقْبَلَا
وَالشَّافِعِي يَشْرِطُ مَتْبُوعًا يَلِي ٢٣٦٦ وَشَوْكَةً وَمَعْهُ فِيهَا الْحَنْبَلِي
ثُمَّ الْبُغَاةُ أُنْذِرُوا وَجُودِلُوا ٢٣٦٧ حَتْمًا لِغَيْرِ الْحَنَفِي وَقُوتِلُوا
وَلَا يُعِينُ أَحَدٌ إِمَامَهْ ٢٣٦٨ إِنْ لَمْ يُزِلْ مَا كَانَ مِنْ ظُلَامَهْ
وَيُهْدَرُ الْمُصَابُ فِي الْقِتَالِ ٢٣٦٩ مِنْ أَنْفُسِ الْجَمْعَيْنِ وَالْأَمْوَالِ
وَوَاقِعٌ فِي أَسْرِنَا لَا يُقْتَلُ ٢٣٧٠ وَالْحَنَفِي فِيهِ الْخِيَارَ يَجْعَلُ
فَإِنْ غَلَبْنَا نَتْرُكُ الَّذِي جُرِحْ ٢٣٧١ كَمُدْبِرٍ، وَمَالَهُمْ لَمْ نَسْتَبِحْ

فصل في المرتد

وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِاتِّفَاقِ ٢٣٧٢ مَا لَمْ يَكُنْ أُنْثَى لَدَى الْعِرَاقِي
وَيُسْتَتَابُ قَبْلَ قَتْلٍ أَيْ يَجِبْ ٢٣٧٣ وَذَاكَ عِنْدَ الْحَنَفِي أَمْرٌ نُدِبْ
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدٍ لَزِمْ ٢٣٧٤ مُهْلَةُ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ تَتِمّْ
وَتَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ لَيْسَتْ تُقْبَلُ ٢٣٧٥ فِي قَوْلِ غَيْرِ الشَّافِعِي فَيُقْتَلُ
كَذَاكَ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا، وَلَدَى ٢٣٧٦ نُعْمَانُ سَاحِرٌ كَذَا كَأَحْمَدَا
كَذَاكَ مَنْ يَسُبُّ رَبَّنَا الْعَلِي ٢٣٧٧ يَجِبُ قَتْلُهُ لَدَى ابْنِ حَنْبَلِ

كتاب الأقضية

يَلِي الْقَضَا مُكَلَّفٌ قَدْ أَسْلَمَا ٢٣٧٨ حُرٌّ سَمِيعٌ نَاطِقٌ لَا ذُو عَمَى
عَدْلٌ لِغَيْرِ الْحَنَفِيِّ، ذَكَرُ ٢٣٧٩ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ: لَا يُعْتَبَرُ
كَالْحَنَفِيِّ فِي سِوَى الْحُدُودِ ٢٣٨٠ فَعِنْدَهُ الْقُضَاةُ كَالشُّهُودِ
فَمِنْ هُنَا لَا يَمْنَعُ الْمُقَلِّدَا ٢٣٨١ وَإِنْ يَكُنْ لَمْ يَفْقِدِ الْمُجْتَهِدَا
فَإِنْ يُوَلَّ مُسْلِمٌ لَمْ يَكْمُلِ ٢٣٨٢ فَالشَّافِعِي قَضَاءَهُ لَمْ يُهْمِلِ
وَمَالِكٌ أَنْفَذَ حُكْمَ أَعْمَى ٢٣٨٣ كَمَنْ قَضَى أَبْكَمَ أَوْ أَصَمَّا
وَجَازَ لِلْخَصْمَيْنِ أَنْ يُنَصِّبَا ٢٣٨٤ أَهْلًا، وَقِيلَ: الشَّافِعِيُّ قَدْ أَبَى
وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُ مَا بِهِ حَكَمْ ٢٣٨٥ حَتَّى يَكُونَا رَضِيَاهُ حِينَ تَمّْ

وَلَا يَجُـــوزُ عِنْـــدَ غَـــيْرِ أَحْمَـــدَا ٢٣٨٦ وَالشَّـــافِعِي تَحْكِـــيمُ قَتْـــلٍ أَبَـــدَا
وَمَالِـــكٌ يَمْنَـــعُ فِي الْعِتَـــاقِ ٢٣٨٧ وَفِي قَضَـــايَا الْعَقْـــدِ وَالطَّـــلَاقِ
وَيُمْنَـــعُ الْقَاضِـــي لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ٢٣٨٨ مِـــنِ اسْـــتِنَابَةٍ بِـــلَا اسْـــتِئْذَانِ
وَغَيْـــرُهُ أَبَاحَهَـــا إِنِ اتَّسَـــعْ ٢٣٨٩ عَمَلُـــهُ وَلَمْ يَكُـــنْ نَهْـــيٌ وَقَـــعْ
وَعِنْـــدَهُ حُكْـــمُ الْقَضَـــا يَحُـــلُّ ٢٣٩٠ عَقْـــدًا وَمَـــا يَعْقِـــدُهُ يَحِـــلُّ

فصل فيما يكون به القضاء

الْحُكْـــمُ بِـــالْإِقْرَارِ أَوْ بِالشَّـــاهِدِ ٢٣٩١ أَوِ الْيَمِـــينِ أَوْ نُكُـــولِ الْجَاحِـــدِ
فَـــاحْكُمْ بِـــإِقْرَارٍ مِـــنَ الْمُكَلَّـــفِ ٢٣٩٢ إِلَّا لَـــدَى الْحَجْـــرِ لِغَـــيْرِ الْحَنَفِـــي
وَالشَّـــاهِدُ الْعَـــدْلُ الْمُكَلَّـــفُ الْـــيَقِظْ ٢٣٩٣ الْمُسْـــلِمُ الْحُـــرُّ وَمَنْـــعُ ذَا حُفِـــظْ
لِأَحْمَـــدٍ؛ فَاقْبَـــلْ لَـــهُ وَلَـــوْ أَمَـــه ٢٣٩٤ وَامْنَـــعْ لِغَـــيْرِ الظَّـــاهِرِي لِلتُّهَمَـــهْ
أَصْـــلَ وَفَـــرْعَ الْمُـــدَّعِي مِـــنَ النَّسَـــبْ ٢٣٩٥ وَذَا عَـــدَاوَةٍ لِـــدُنْيَا وَغَضَـــبْ
وَزَوْجَـــةً أَوْ زَوْجَهَـــا وَالشَّـــافِعِي ٢٣٩٦ يَقْبَـــلُ مِـــنْ هَـــذَيْنِ دُونَ مَـــانِعِ
وَيُقْبَـــلُ الْأَعْمَـــى لَـــدَى إِمْكَـــانِ ٢٣٩٧ بِنَحْـــوِ سَمْـــعٍ لِسِـــوَى النُّعْمَـــانِ
وَمَالِـــكٌ بِـــأَحْرَسٍ يُـــومِي قَنِـــعْ ٢٣٩٨ كَكَتْبِـــهِ وَالْحَنْبَلِـــي فِي ذَا تَبِـــعْ
وَالْمَـــالِكِيُّ فِي الْجُـــرُوحِ يَسْـــمَعُ ٢٣٩٩ مِـــنَ الصَّـــبِيِّ وَشُـــرُوطًا يَضَـــعُ
وَيَشْـــهَدُ الـــذِّمِّي عَلَـــى الـــذِّمِّيِّ ٢٤٠٠ أَوِ الَّـــذِي اسْـــتَأْمَنَ لِلْكُـــوفِيِّ
وَالْحَنْبَلِـــي يَقْبَلُـــهُ لِعُـــذْرِ ٢٤٠١ فَقْـــدِ الرِّضَـــا عَلَـــى وَصَـــايَا سَـــفْرِ
وَالْعَـــدْلُ مَـــنْ لَمْ يَرْتَكِـــبْ كَبِـــيرَهْ ٢٤٠٢ وَلَمْ يَكُـــنْ مُلَازِمًـــا صَـــغِيرَهْ
وَمِـــنْ خَـــوَارِمِ الْمُـــرُوءَةِ سَـــلِمْ ٢٤٠٣ بِتَـــرْكِ غَـــيْرِ لَائِـــقٍ عُرْفًـــا عُلِـــمْ
وَلَمْ يَكُـــنْ مُبْتَـــدِعًا كَالْقَـــدَرِي ٢٤٠٤ وَنَحْـــوِهِ لِأَحْمَـــدٍ وَالْحِمْـــيَرِي
وَيَكْتَفِـــي الْكُـــوفِيُّ فِي سِـــوَى الْقَـــوَدْ ٢٤٠٥ وَالْحَـــدِّ بِالسِّـــتْرِ وَلَـــيْسَ الْمُعْتَمَـــدْ
وَالْأَصْـــلُ شَـــاهِدَانِ مِـــنْ رِجَـــالِ ٢٤٠٦ وَتَـــدْخُلُ النِّسَـــاءُ فِي الْأَمْـــوَالِ
فَتُقْبَـــلُ اثْنَتَـــانِ فِيهَـــا مَـــعْ ذَكَـــرْ ٢٤٠٧ وَمَـــنْعُهُنَّ فِي الْعُقُوبَـــاتِ اسْـــتَقَرّْ
وَالظَّـــاهِرِيُّ قَـــالَ: لَا يُمْنَعْنَـــا ٢٤٠٨ فِي أَيِّ شَـــيْءٍ وَإِنِ انْفَرَدْنَـــا

وَغَيْـــــرُ ذِي إِنْ كَـــــانَ ذَا ظُهُـــــورِ ٢٤٠٩ لَمْ يَقْبَلُـــوا فِيـــهِ سِـــوَى الـــذُّكُورِ
كَـــالْبَيْعِ وَالنِّكَـــاحِ وَالطَّـــلَاقِ ٢٤١٠ وَكُـــلُّ ذَا كَالْمَـــالِ لِلْعِرَاقِـــي
وَإِنْ بِهِـــنَّ اخْـــتَصَّ كَـــالْوِلَادَهْ ٢٤١١ فَـــامْرَأَةٌ تَكْفِيـــهِ فِي الشَّـــهَادَهْ
وَمَالِـــكٌ بِـــامْرَأَتَيْنِ يَقْنَـــعُ ٢٤١٢ وَالشَّـــافِعِي قَـــالَ: النِّصَـــابُ أَرْبَـــعُ
وَلِسِـــوَى الْكُـــوفِيِّ فِي الْمَـــالِ اسْمَـــعِ ٢٤١٣ مَقَـــالَ فَـــذٍّ مَـــعْ يَمِـــينِ الْمُـــدَّعِي
وَالْحِمْـــيَرِيُّ فِيـــهِ أَيْضًـــا قَـــدْ حَكَـــمْ ٢٤١٤ بِقَـــوْلِ ثِنْتَـــيْنِ تَقَـــوَّى بِالْقَسَـــمْ
وَحَلْـــفُ مُنْكِـــرٍ لِفَقْـــدِ شَـــاهِدِ ٢٤١٥ وَشَـــرْطُ مَالِـــكٍ وُجُـــودُ وَاحِـــدِ
فِي غَـــيْرِ مَـــالٍ، وَهْـــوَ فِيـــهِ شَـــارِطُ ٢٤١٦ ثُبُـــوتَ أَنَّـــهُ لَـــهُ مُخَـــالِطُ
وَإِنْ تَحَـــامَى مُنْكِـــرٌ أَنْ يُقْسِـــمَا ٢٤١٧ فَالْمُـــدَّعَى إِنْ كَـــانَ مَـــالًا لَزِمَـــا
لِلْحَنَفِـــي وَالْحَنْبَلِـــي، وَذَا انْتَسَـــبْ ٢٤١٨ لِلْحَنَفِـــي فِي الـــنَّكْحِ رَجْعَـــةٍ نَسَـــبْ
وَقَـــوَدٍ فِي طَـــرَفٍ لَا نَفْـــسِ ٢٤١٩ إِذْ قَـــالَ فِيهَـــا بِلُـــزُومِ الْحَـــبْسِ
وَالْحَنْبَلِـــي فِي غَـــيْرِ مَـــالٍ لَا يَـــرَى ٢٤٢٠ لُـــزُومَ تَحْلِيـــفٍ لِمَـــنْ قَـــدْ أَنْكَـــرَا
وَمَـــنْ سِـــوَاهُمَا الْيَمِـــينَ رَدَّا ٢٤٢١ لِمُـــدَّعٍ فِي أَيِّ شَـــيْءٍ أَبْـــدَى
وَبِـــالنُّكُولِ الْمَـــالِكِيُّ قَـــدْ قَضَـــى ٢٤٢٢ فِيمَـــا اشْـــتِرَاطُ شَـــاهِدٍ لَـــهُ مَضَـــى
وَسُـــنَّ تَغْلِـــيظُ سِـــوَى النُّعْمَـــانِ ٢٤٢٣ بِالْعَصْـــرِ وَالْجَـــامِعِ لِلْأَيْمَـــانِ
وَذَا الْمَكَـــانِي عِنْـــدَ مَالِـــكٍ وَجَـــبْ ٢٤٢٤ فِي رُبْـــعِ دِينَـــارٍ لِمُـــدَّعٍ طَلَـــبْ
وَيَحْكُـــمُ الْقَاضِـــي بِعِلْمِـــهِ لَـــدَى ٢٤٢٥ غَـــيْرِ الْإِمَـــامِ مَالِـــكٍ وَأَحْمَـــدَا
لَكِنَّـــهُ لِلْحَنَفِـــي لَمْ يُعْتَمَـــدْ ٢٤٢٦ فِي ذَا الزَّمَـــانِ إِذْ قَضَـــاؤُهُ فَسَـــدْ

فصل فيمن يحكم عليه وآداب القاضي

وَاقْـــضِ عَلَـــى خَصْـــمٍ بَعِيـــدٍ غَائِـــبِ ٢٤٢٧ وَالْحَنَفِـــي يَمْنَـــعُ دُونَ نَائِـــبِ
وَاشْـــتَرَطُوا بَيِّنَـــةً وَمَـــا قُبِـــلْ ٢٤٢٨ لِلْحَنْبَلِـــيِّ مَـــا بِحَلْـــفٍ يَكْتَمِـــلْ
وَزَادَ غَيْـــرُ الْحَنَفِـــي اشْـــتِرَاطَا ٢٤٢٩ يَمِـــينِ خَصْـــمِ الْغَائِـــبِ احْتِيَاطَـــا
بَعْـــدَ الشُّـــهُودِ، وَهْـــوَ أَمْـــرٌ مُسْـــتَحَبّْ ٢٤٣٠ لِلْحَنْبَلِـــي وَفِي رِوَايَـــةٍ وَجَـــبْ
وَمَـــا قَضَـــى لِمَـــنْ عَلَيْـــهِ يُـــتَّهَمْ ٢٤٣١ كَفَرْعِـــهِ، وَلِأَبِي ثَـــوْرٍ: حَكَـــمْ

وَيَلْـــزَمُ الْحُكْـــمُ لَـــدَى النُّعْمَـــانِ ٢٤٣٢ وَالشَّـــافِعِي إِنْ جَـــاءَ ذِمِّيَّـــانِ
وَيُكْـــرَهُ الْقَضَـــاءُ لِلْغَضْـــبَانِ ٢٤٣٣ وَالْحَنْبَلِـــي حَـــرَّمَ كَالْعَطْشَـــانِ
لَكِنَّـــهُ أَمْضَـــى الْقَضَـــاءَ إِنْ يُصِـــبْ ٢٤٣٤ وَعَـــنْ أَبِي يَعْلَـــى: فَسَـــادُهُ يَجِـــبْ
وَلْيَسْـــتَوِ الْخَصْـــمَانِ عِنْـــدَ لَفْظِـــهِ ٢٤٣٥ وَنَحْـــوِهِ كَمَجْلِـــسٍ وَلَحْظِـــهِ
فَهَـــذِهِ أُصُـــولُ هَـــذَا الْبَـــابِ ٢٤٣٦ مِمَّـــا حَـــوَاهُ الْأَصْـــلُ مِـــنْ لُبَـــابِ
وَبِانْتِهَائِـــهِ انْتَهَـــى نِظَـــامِي ٢٤٣٧ فَالْحَمْـــدُ لِلَّـــهِ عَلَـــى الْخِتَـــامِ
حَمْـــدًا كَثِـــيرًا مَـــا لَـــهُ مِـــنْ عَـــدَدِ ٢٤٣٨ وَلَا لَـــهُ نِهَايَـــةٌ بِأَمَـــدِ
أَتَمَّـــهُ لِي بِجِـــوَارِ الْمُصْـــطَفَى ٢٤٣٩ أَفْضَـــلِ كُـــلِّ الْأَنْبِيَـــا وَالْحُنَفَـــا
صَـــلَّى عَلَيْـــهِ رَبُّـــهُ وَسَـــلَّمَا ٢٤٤٠ تَسْـــلِيمَ مَـــنْ يُحِبُّـــهُ وَعَظَّمَـــا
وَآلِـــهِ وَصَـــحْبِهِ وَكُـــلِّ مَـــنْ ٢٤٤١ بِهَدْيِـــهِ اهْتَـــدَى إِلَى أَهْـــدَى سَـــنَنْ

تم بحمد الله بعد مغرب ليلة الأحد ١٤٣٩/٧/٢٢هـ الموافق لـ ٢٠١٨/٤/٨م في مسكني بالحرة الشرقية من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.